

كتاب الفقه الحنفي

المقرر على طلاب الفرقة الأولى

فقه العبادات

للعام الجامعي

1447هـ - 2025/2026م

أولاً: الدراسة النصية

من كتاب العبادات

من كتاب الهداية شرح بداية المبتدي

المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني

المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)

إعداد

أ.د/ هناء فهمي أحمد عيسى أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمتصورة	أ.د/ زكية محمد حواس أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ	أ.د/ محمد محمد أبو سيد أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
د/ أحمد عبد الدايم عبد السلام مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة	د/ أحمد سيد أحمد عبد المقصود الشافعي مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديداون	أ.د/ أحمد قياتي محمد شلقامي أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
د/ إبراهيم عاشور السيد خليل مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة	د/ أحمد نجم الدين محمد سيد مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة	د/ هشام حسّان عبد المعطي محمود مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
د/ أحمد محمد عبد العاطي حسين مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة		

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين
ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع
سنته إلى يوم الدين.

أما بعد،،،

فهذا كتاب في الفقه الحنفي المقرر على الفرقة الأولى شعبة الشريعة
الإسلامية والشريعة والقانون كتبناه بأسلوب مُبَسَّطٍ وسهلٍ حتى يستفيد به
الطلاب وينتفعوا بما جاء فيه من أحكام دَوَّنَها فقهاؤنا العظام وسهروا من
أجلها الليالي الطوال حتى تأتي إلينا بهذه السهولة والوضوح.

وقد راعينا في المسائل الواردة في هذا الكتاب أن يكون لها مستند من
الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وعَضَدَناها قدر الإمكان بالمعقول، هذا
فضلاً عن بيان الحكمة التشريعية من كل موضوع متى أمكن حتى يكون
المسلم على بَيِّنَةٍ من دينه وعبادته، ولذا يُقْبَلُ على هذه العبادة بكل قلبه
ووجدانه، وبذلك تَوَتَّى العبادات ثمارها التي من أجلها شرعها الله تعالى.

كما كان أيضاً لذكر المسائل المعاصرة محل وكذا للرأي العلمي في بعض
المسائل تنميماً للفائدة. وأخيراً.. الله نسأل أن ينير بهذا الكتاب قلوبنا وأفئدتنا،
وأن يوضح به طريق الهدى والحق والرشاد، وأن يرفع به درجاتنا وقدرنا عنده
سبحانه، وأن يغفر لنا ما فيه من زلل أو قصور فالكمال لله وحده سبحانه
كما نسأله سبحانه أن ينفع به كل قارئ له أو مطلع عليه وأن يجعله منارة
للهداية والرشاد وعبادة الله الواحد الديان.

المؤلفون

فصل تمهيدي

التعريف بصاحب الهداية ومنهجه في كتابه والشروح عليه

لمبحث الأول: اسم المصنف، ولقبه، وكنيته، ونسبه

أولاً: اسمه: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني الرشداني⁽¹⁾.

ثانياً: لقبه⁽²⁾: ذكرت معظم كتب التراجم أنَّ لقب صاحب الهداية: برهان الدين⁽³⁾، ولقبه بعضهم: بشيخ الإسلام⁽⁴⁾، والبعض الآخر لقبه بصاحب الهداية⁽⁵⁾، وكثيراً ما ورد في مخطوط "غاية البيان".

ثالثاً: كنيته⁽⁶⁾: كان المصنّف -رحمه الله- يُكنّى بأبي الحسن⁽⁷⁾.

رابعاً: نسبه: يُنسب المصنّف إلى أنساب ثلاثة:

أولها: الفرغاني: والفرغاني نسبة إلى موضعين:

-
- (1) الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبى الحسنات اللكنوي، ص141. الأعلام: لخير الدين الزركلي، 266/4، بيروت، سير أعلام النبلاء: للذهبي، 232/21.
 - (2) اللقب: ما يسمى به الإنسان بعد اسمه العلم من لفظ يدل على المدح أو الذم لمعنى فيه. (التعريفات للجرجاني، ص247، دار الكتاب العربي، بيروت).
 - (3) هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادى، 374/1، ط: دار الفكر، بيروت، 1402هـ/1982م، كشف الظنون: لحاجى خليفة، 2022/2. دار الفكر، بيروت.
 - (4) كشف الظنون، 2022/2. معجم المطبوعات، 1739/2.
 - (5) الفوائد البهية ص141، الجواهر المضيئة 383/1.
 - (6) الكنية: علم صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت، وأكثرها طارئ على مسمياتها لم توضع لها ابتداء. (التعاريف، للمناوي، ص611، ودار الفكر بدمشق، ط1410هـ).
 - (7) الفوائد البهية، ص141. سير أعلام النبلاء، 232/21. الأعلام، 266/4.

الموضع الأول: "فَرَّغَانة"، وهي مدينة واسعة بما وراء النهر، كثيرة الخير، يقال: كان بها أربعون منبرًا، وهي قريبة من سمرقند، وتقع مدينة "سمرقند" في آسيا الوسطى، في بلاد أوزبكستان، ومعنى الاسم: "قلعة الأرض"⁽¹⁾.

الموضع الثاني: "فَرَّغَان" وهي بلدة من بلاد اليمن، وقيل: من بلاد فارس⁽²⁾.

ثانيها: المرغيناني: نسبة إلى "مَرْغِينان"، بلدة بما وراء النهر⁽³⁾ من أشهر البلاد من نواحي فرغانة⁽⁴⁾.

ثالثها: الرشداني: نسبة إلى رِشْدَان -وهي بكسر الراء وسكون الشين المعجمة، وفتح الدال المهملة- بلدة من بلاد فرغانة⁽⁵⁾، والراجح أنه من بلاد بلاد فارس وهي بلاد ما وراء النهر⁽⁶⁾.

(1) الروض المعطار في خبر الأقطار: للحميري، ص322، الأطلس العربي: وزارة التربية والتعليم 1991، 1992م: آسيا السياسية: خريطة ص51، بتصرف في العبارات والصياغة.

(2) معجم البلدان: لياقوت الحموي، 241/4، دار الفكر، بيروت.

(3) ما وراء النهر: هي المنطقة الواسعة المحصورة ما بين نهري "سَيْحُون وَجَيْحُون" وما حولها، وتسمى اليوم: "تركستان"، وقد كان نهر جيحون القديم يُعَدُّ الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية والناطقية بالتركية، أي: إيران وتوران، وما وراء النهر من أنزه الأقاليم، وأخصبها، وأكثرها خيرًا. وبلاد ما وراء النهر، هي منطقة تاريخية وجزء من آسيا الوسطى، وأهم مدن ما وراء النهر: سمرقند، بخارى، فرغانة، خوارزم، مرو، ترمذ. (معجم البلدان 45/5، بتصرف).

(4) معجم البلدان، 108/5.

(5) الأنساب: لابن منصور التميمي، 259/5، بيروت، ط1408هـ.

(6) الجواهر المضيئة، ص383. الأنساب، 367/4.

المبحث الثاني: مولده، ومؤلفاته، ووفاته

أولاً: مولده: ولد المصنّف -رحمه الله- سنة 530هـ⁽¹⁾، وجاء في مقدمة كتابه الموسوم بالهداية أنّ مولده كان سنة 511هـ⁽²⁾. وبالرجوع إلى كتب التراجم تبين أنّ الراجح في تاريخ ميلاده هو 530هـ؛ لأنّ معظم الكتب التي ترجمت له لم تذكر أنّه ولد سنة 511هـ⁽³⁾.

ثانياً: مؤلفاته: كان صاحب الهداية -رحمه الله- إماماً جليلاً، وعَلَمًا بارزاً ترك لنا كثيراً من المؤلفات منها:

بداية المبتدي في الفروع: ذكر فيه الإمام المرغيناني أنّه جمع فيه بين كتابي: "الجامع الصغير" للإمام محمد بن الحسن الشيباني⁽⁴⁾، و "مختصر القدوري" للإمام أبي الحسين القدوري⁽⁵⁾، واختار ترتيب الجامع تبرّكاً بما اختاره الإمام محمد بن الحسن الشيباني⁽¹⁾.

(1) الأعلام، للزركلي، 266/4. الفوائد البهية في تراجم الحنفية، أبو الحسنات محمد عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، ص141.

(2) الهداية شرح بداية المبتدي، لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، 7/1، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

(3) سير أعلام النبلاء، 232/21، الأعلام، 266/4. طبقات الحنفية، ص383.

(4) هو: محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني، صاحب أبي حنيفة، وإمام أهل أهل الرأي، أصله دمشقي، نشأ بالكوفة، وسمع العلم بها من أبي حنيفة، ومن مؤلفاته: الجامع الصغير، والجامع الكبير، والشرح الصغير، والشرح الكبير، ولد سنة 132هـ، توفي -رحمه الله- سنة 189هـ. (الفوائد البهية، ص163. الجواهر المضيئة، 122/3).

(5) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسين القدوري، قيل: نسبةً إلى قرية من قرى بغداد يقال لها: قدورة، وقيل: نسبةً إلى بيع القدور، ومن

التجنيس والمزيد في الفروع: ذكر فيه الإمام المرغيناني أنَّ الصدر الشهيد حسام الدين⁽²⁾ أورد المسائل مهذبة في تصنيفٍ، وذكر لها الدلائل، ورتَّب الكتب دون المسائل، ولم يتيسر له الختام، فشرَّع في إتمامه، وتحسين نظامه، وأنزل ذكر ما ذكره من الأبواب من الأسماء إلى حروف مجردة من الألقاب⁽³⁾.

كفاية المنتهى: قال الإمام المرغيناني: لو وقَّفتُ لشرح كتاب "بداية المبتدي" لشرحته، وأرسمه "بكفاية المنتهى"⁽⁴⁾.

الهداية شرح البداية: حيث قال الإمام المرغيناني: وقد جرى عَلَى الوعد في مبدأ بداية المبتدي أن أشرحه بتوفيق الله -تعالى- شرحًا أرسمه: "بكفاية المنتهى"، فشرعت فيه، والوعد يسوغ بعض المساغ، وحين أكاد أتكئ عنه اتكاء الفراغ تبينْتُ فيه نبذًا من الإطناب، وخشيت أن يُهجرَ لأجله الكتاب؛ فصرفت العنان والعناية إلى شرح آخر موسوم بالهداية، أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون الرواية ومتون الدراية، تاركًا للزوائد في كل باب، مُعرِّضًا

مؤلفاته: مختصر القدوري، وشرح مختصر الكرخي، وغيرهما، ولد سنة 332هـ، وتوفي رحمه الله - سنة 428هـ. (الفوائد البهية، ص30، الجواهر المضيئة، 93/1).

(1) كشف الظنون 227/1. معجم المطبوعات 1739/2.

(2) هو: عمر بن عبد العزيز بن مازة، حسام الدين أبو محمد، المعروف بالصدر الشهيد، إمام الفروع والأصول، من كبار الأئمة، وأعيان الفقهاء، ومن مؤلفاته: الفتاوى الصغرى، والفتاوى الكبرى، وشرح الجامع الصغير، ولد سنة 483هـ، توفي شهيدًا بسمرقند سنة 536هـ. (الفوائد البهية، ص149).

(3) كشف الظنون 352/1.

(4) كشف الظنون 228/1.

عن هذا النوع من الإسهاب، مع أنه يشتمل على أصول ينسحب عليها فصول، وأسأل الله -تعالى- أن يوفقني لإتمامها، ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها⁽¹⁾.

شرح الجامع الكبير، للإمام محمد بن الحسن الشيباني، المتوفى سنة 189هـ، وقد شرحه الإمام المرغيناني -رحمه الله-، وهو مخطوط⁽²⁾.

المناسك: لشيخ الإسلام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني -رحمه الله-، وهو مخطوط⁽³⁾.

ثالثاً: وفاته: إذا كانت بعض كتب التراجم قد اختلفت في تاريخ ولادة المصنّف إلا أنّ جميعها قد اتفق على أنّه توفي سنة 593هـ⁽⁴⁾، واتفقت هذه الكتب أيضاً على تحديد يوم وفاته، وهو يوم "الثلاثاء"، الرابع عشر من ذي الحجة سنة 593هـ⁽⁵⁾.

هذا وقد دُفن صاحب الهداية بسمرقند في تربة تسمّى: "تربة المحمدين"، دُفن فيها أكثر من أربعمئة نفس، كل واحدٍ منهم يقال له: محمد بن محمد، وقيل: إنّ المصنّف لم يُدفن بسمرقند، وإنما دُفن بالقرب منها⁽⁶⁾.

(1) الهداية شرح البداية، للمرغيناني، 17/1. اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، لإدوارد فنديك، 143/1، دار صادر، بيروت، 1896م.

(2) كشف الظنون 352/1. هدية العارفين 374/1.

(3) كشف الظنون 1830/2.

(4) كشف الظنون 227/1. سير أعلام النبلاء 232/21. الأعلام 266/4.

(5) تاريخ الإسلام، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، 137/42، دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت، ط1/1987، ت: د/عمر عبد السلام التدمري.

(6) الفوائد البهية ص 141، الجواهر المضيئة 383/1.

المبحث الثالث: عصر المصنّف (الإمام المرغيناني)

ويشتمل على ثلاثة مطالب

المطلب الأول: الحالة السياسية

عاش الإمام المرغيناني -رحمه الله- في العصر العباسي، ذلك العصر الذي امتد لأكثر من خمسة قرون، من سنة اثنتين وثلاثين ومائة من الهجرة حتى سنة ست وخمسين وستمائة من الهجرة، وحكم البلاد في هذه الفترة عدد من الخلفاء من بني العباس بن عبد المطلب، الذي تنتمي إليه الدولة العباسية.

وفي هذه الفترة التي حكم فيها العباسيون البلاد مرت الدولة الإسلامية ببعض الأحداث العظيمة في التاريخ الإسلامي، فلقد كان العصر العباسي مليئاً بالقلق والاضطرابات؛ نتيجةً للأحداث السياسية التي مرت بالبلاد الإسلامية في ذلك الوقت، والتي تسببت في عدم استقرار هذا العصر، حيث كان القتل والحرب والاضطراب والتردي، فولدَ الإمام المرغيناني في فترةٍ كانت الأحوال فيها مضطربة ومتردية تسوق الأمة إلى الدمار⁽¹⁾.

وقد تأثر الإمام المرغيناني بتلك الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، من عدم استقرارٍ، تأثيراً إيجابياً، وتفوّق على نفسه، فأكثرَ من التأليف حتى برع، واشتهر بين العلماء⁽²⁾.

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية

(1) مآثر الإنافة في معالم الخلافة: للقلقشندي، 170/1.

(2) مآثر الإنافة في معالم الخلافة، للقلقشندي، 170/1.

عند الحديث عن الحالة السياسية في عصر الإمام المرغيناني تبين أن العصر مليء بالاضطرابات والقلق والحروب، وهذا لا بد وأن يؤثر بالسلب على الحالة الاجتماعية؛ لأنَّ الحالة الاجتماعية لها ارتباط وثيق بالحالة السياسية، فإذا كانت الحالة السياسية مستقرة، كان هناك استقرار في الحالة الاجتماعية، وبسبب حالة الاضطراب السياسي أصبح كثيرًا من الناس يعيش في رعبٍ وقلقٍ، ولا يأمن على نفسه وأهله وماله، وحدث الكثير من الجذب والقحط في كثير من البلاد الإسلامية⁽¹⁾، والمجتمع الإسلامي في العصر العباسي الذي عاش فيه الإمام المرغيناني-رحمه الله- كان يتكون من الأجناس المتباينة في العادات، والتقاليد، والطبائع، فحدث تفكك في الروابط الاجتماعية بينهم⁽²⁾.

ومع ذلك لم يتأثر الإمام المرغيناني بسوء الحالة الاجتماعية، حيث كان من طبقة العلماء الذين تمتَّعوا بالاستقرار والتقدير من الناحية الاجتماعية، وقد امتازت هذه الطبقة بميزات خاصة حيث كان الخلفاء يُقدِّرون العلماء، ويحترمونهم تقديرًا لجهدهم، واعترافًا بفضلهم.

المطلب الثالث: الحالة العلمية والثقافية

العصر الذي عاش فيه الإمام المرغيناني لم يَنَلْ حظَّه في التقدم العلمي؛ وما ذلك إلا لسوء الحالة السياسية والاجتماعية في العصر العباسي الذي عاش فيه الإمام المرغيناني، فالحروب والاضطرابات التي حدثت في هذا

(1) التاريخ السياسي والديني والاجتماعي، لحسن إبراهيم حسن، 4/267.

(2) التاريخ السياسي والديني والاجتماعي، لحسن إبراهيم حسن 4/627. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 42/137، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1/1987م.

العصر قد أثّرت في الحالة العلمية، وتسببت في ركود الحالة العلمية وتأخرها؛ مما جعل العلماء يصرفون الهمم عن الاجتهاد، ومالت النفوس إلى التقليد⁽¹⁾.

وعلى الرغم من الأخطار والمحن التي مرّت بهذا العصر، وتأثره بالحالة السياسية والاجتماعية بسبب سوء الأوضاع وعدم استقرارها، إلا أنّ العلماء أرادوا أن يعوضوا ذلك في مجال العلم الذي يشمل كل جوانب الحياة، وساعدهم في ذلك اهتمام الخلفاء بالعلماء في هذا العصر؛ فنهض العلماء، ونشطت الحركة العلمية نشاطاً ملحوظاً، وكثرت المؤلفات، وكان من العلماء البارزين في هذا العصر الإمام المرغيناني -رحمه الله- وكان له دور في إظهار المذهب الحنفي في هذا العصر⁽²⁾.

المبحث الرابع: التعريف بكتاب الهداية

ويشتمل على مطلبين: المطلب الأول: اسم الكتاب، ومنهج المؤلف فيه أولاً: اسم الكتاب: هو كتاب الهداية في الفروع، لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر، المرغيناني، الحنفي، المتوفى سنة 593هـ، وهو شرح على متن له سمّاه: "بداية المبتدي"، ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر القدوري وللجامع الصغير، لمحمد بن الحسن الشيباني، ووظيفته: أن يشرح مسائل كتابي: "الجامع الصغير، ومختصر القدوري"، وقد ابتدأ الإمام

(1) العبر في خبر من غبر، للذهبي 252/5. مرآة الجنان لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي، 4/151، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 1413هـ. التاريخ الإسلامي العام، د/ إبراهيم حسن، 1/388، مكتبة النهضة المصرية.

(2) التاريخ السياسي والديني والاجتماعي، المرجع السابق.

المرغيناني -رحمه الله- كتابه "الهداية" بالحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه. وقال: "وقد جرى على الوعد في ابتداء بداية المبتدي أن أشرحه شرحاً أرسمه "بكفاية المنتهى"، فشرعت فيه، وحين أكاد أتكى عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذاً من الإطناب، وخشيت أن يُهجر لأجله الكتاب؛ فصرفتُ العنان إلى شرح آخر موسوم "بالهداية"، أجمع فيه بين عيون الرواية، ومتون الدراية، حتى إن من سمّت همته إلى مزيد الوقوف يرغب في الأطول والأكبر، ومن أعجله الوقت عنه يقتصر على الأقصر، ورتبته كترتيب الجامع الصغير". قال الشيخ أكمل الدين البابرتي⁽¹⁾: "روي أن صاحب الهداية بقي في تصنيف هذا الكتاب ثلاث عشرة سنة، وكان صائماً، فكان ببركة زهده وورعه كتاباً مقبولاً بين العلماء" وقد قيل في شأن كتاب الهداية:

إنَّ الهداية كالقرآن قد نَسَخَتْ ما ألفوا قبلها في الشرع من كتب
احفظ قواعدها، واسلك مسالكها يسلم مقالك من زيغٍ ومن كذب⁽²⁾

ثانياً: منهج المصنف في كتاب "الهداية":

اتبع الإمام المرغيناني -رحمه الله- في تأليف كتاب "الهداية" المنهج الآتي: إذا قيل: (قال رضى الله عنه): فالمراد المرغناني، قال أحد تلاميذه: إنَّ صاحب الهداية إذا ذكر خاصة تصرفه يقول: "قال العبد الضعيف عفا الله

(1) هو: محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي، برع وساد وأفتى ودرّس وأفاد وصنّف، وكان من مصنفاته: شرح الهداية المُسمّى بالعناية، وشرح أصول البزدوي، المُسمّى بالتقرير، وشرح مشارق الأنوار، وغيرها من المؤلفات، وكان وافر العقل. (طبقات المفسرين، للأذهوي، ص299.

(2) كشف الظنون 2/2022. هدية العارفين 1/374.

عنه-"، وإنما لم يذكر نفسه بصيغة المتكلم تحريزاً عن توهم الأنانية، وهذا من العادات المستمرة لسادات الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تعالى.

- إذا قال (مشايخنا): يريد به علماء ما وراء النهر من بخارى وسمرقند.
- إذا قال: (في ديارنا): يريد به المدن التي وراء النهر.
- أنه يُعبر عن الآية التي ذكرها فيما قبل (بما تلونا)، وعن الدليل العقلي الذي ذكره فيما قبل: (بما ذكرنا)، وعن الحديث الذي ذكره فيما قبل: (بما رويناه)، وربما يقول: (لما بيننا) مشيراً إلى الكتاب والسنة والمعقول، ويُعبر عن قول الصحابي (بالأثر)، وقد لا يُفرق بين الخبر والأثر، ويقول فيها: (لما رويناه).

- أنه يُعبر عن الدليل العقلي بالفقه، ويقول: (الفقه فيه كذا).
- إذا قال (عن فلان) يريد الرواية عنه، وإذا قال (عند فلان) يريد أنه مذهبه.
- إذا قال: (هذا الحديث محمول على كذا) فمراده: أن أهل الحديث حملوه على ذلك، وإذا قال (نحمله) أراد أن يحمله هو نفسه دون أهل الحديث.
- إذا قال: (قالوا) إنما يستعمله فيما فيه اختلاف⁽¹⁾.
- وكان من عادة الإمام المرغيناني في كتاب "الهداية" أيضاً أن يُحرر كلام الإمامين أبي يوسف، ومحمد -رحمهما الله- من المدعى والدليل، ثم يحرر مدعى الإمام الأعظم أبي حنيفة -رحمه الله-، ويبسط دليله بحيث يخرج الجواب من أدلتها، فإذا كان تحريره مخالفاً لهذه العادة يفهم منه الميل إلى ما ادّعى الإمامان. إذا قال: (قل في الكتاب) يريد به: مختصر القدوري⁽²⁾.

(1) مقدمة الهداية شرح البداية 10/1، 11.

(2) كشف الظنون 2022/2. معجم المطبوعات 1739/2.

المطلب الثاني: الشروح على كتاب الهداية

اعتنى الفقهاء قديماً وحديثاً بكتاب الهداية؛ ولذلك نجد عليه كثيراً من الشروح، ومن هذه الشروح: **النهاية في شرح الهداية**، لحسام الدين حسين بن علي، المعروف بالسغناقي الحنفي، المتوفى سنة 710هـ، وهو أول من شرح الهداية، وفرغ منه في شهر ربيع الأول سنة 700هـ⁽¹⁾.

الكفاية في شرح الهداية، لمحمود بن عبيد الله بن تاج الشريعة المحبوبي⁽²⁾، المتوفى سنة 745هـ⁽³⁾.

معرفة الدراية إلى شرح الهداية، لقوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي⁽⁴⁾، المتوفى سنة 749هـ⁽⁵⁾.

غاية البيان، لقوام الدين كاتب بن أمير عمر الإتقاني، المتوفى سنة 758هـ، وهذا الكتاب محل البحث والتحقيق.

العناية في شرح الهداية: لأكمل الدين محمد بن محمود البابرّي، المتوفى سنة 786هـ⁽⁶⁾.

(1) كشف الظنون 2022/2. هدية العارفين 166/1.

(2) **تاج الشريعة المحبوبي**: هو الامام الكبير الأصولي صاحب الفنون عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري، له التتقيح جمع فيه كلام البزدوي وكلام ابن الحاجب ورتبه ترتيباً حسناً. (طبقات الحنفية 2/365. معجم المؤلفين 6/246، دار إحياء التراث العربي (3) كشف الظنون، 2022/2.

(4) **الكاكي**: هو الامام محمد بن محمد بن أحمد البخاري، قَدِمَ إلى القاهرة فأقام بجامع المرداني يؤم الناس به ويُدرّس للطائفة الحنفية إلى أن مات سنة 749هـ، (طبقات الحنفية، 2/340. الأعلام، 7/36. معجم المؤلفين 11/182).

(5) كشف الظنون، 2022/2. هدية العارفين، 1/532.

(6) كشف الظنون، 2022/2. معجم المطبوعات، 1/279.

البناية في شرح الهداية: لبدر الدين محمود بن القاضي شهاب الدين العيني⁽¹⁾، المتوفى سنة 855هـ⁽²⁾.

فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام الحنفي⁽³⁾، المتوفى سنة 861هـ⁽⁴⁾.

الكفاية: لجلال الدين بن شمس الدين الكرلاني الخوارزمي⁽⁵⁾.

إتحاف أرباب الدراية بفتح الهداية: لأحمد بن محمد الحموي⁽⁶⁾.

وغير ذلك من الشروح على كتاب الهداية، والتي أشار إليها الإمام العيني في البناية⁽⁷⁾.

(1) العيني: هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد بدر الدين العيني، مؤرخ علامة من كبار المحدثين، أقام مدة في حلب ودمشق والقدس، وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية. (الأعلام للزركلي، 163/7. البدر الطالع، 294/2).

(2) كشف الظنون، 2022/2، معجم المطبوعات، 1403/2.

(3) ابن الهمام: هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي، ثم الاسكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي، الإمام العلامة، كان علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان والتصوف وغيرها. (شذرات الذهب، 298/7. النجوم الزاهرة، 187/16).

(4) كشف الظنون، 2022/2. هدية العارفين، 557/1.

(5) معجم المطبوعات، 839/1.

(6) الحموي: هو أحمد بن السيد بن محمد مكي الحسيني الحموي شهاب الدين المصري. (كشف الظنون، 2022/2. إيضاح المكنون ص14. هدية العارفين، 89. معجم المطبوعات، 504).

(7) البناية، للعيني، 14/1، دار الفكر، بيروت، ط1980م.

كتاب الطهارات

باب الماء الذي يجوز به الوضوء ⁽¹⁾ وما لا يجوز ⁽²⁾
(الطَّهَارَةُ مِنْ الْأَحْدَاثِ ⁽³⁾ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ ⁽⁴⁾ وَالْأُودِيَةِ ⁽⁵⁾ وَالْعُيُونِ ⁽⁶⁾)

(1) وكذلك الغُسل؛ لاتحادهما في الحُكم.

(2) أي: هذا باب في بيان أحكام الماء الذي يجوز به الوضوء، وفي بيان الماء الذي لا يجوز به الوضوء أيضًا، غير أنَّ المطلوب الأهم هو: بيان ما يجوز به الوضوء؛ لهذا اقتصرت الأحكام في هذا الباب عليه. ومعنى الباب في اللغة: ما يتوصل منه إلى غيره. وفي الاصطلاح: هو طائفة من مسائل العلم الفقهية اشتمل عليها الكتاب، ولُقِّبَتْ بباب كذا، فالكتاب يحتوي الأبواب، والأبواب تحتوي الفصول، والفصول تحتوي المباحث.

(3) قوله (الطهارة من الأحداث): الأحداث: جمع حدث، والحدث ينقسم إلى الأصغر الأصغر والأكبر، ويقال: الأخف والأغلظ، وقوله: (من الأحداث): ذُكِرَ الأحداث ليس للتخصيص؛ لأنَّه لمَّا كان الماء مزيلاً للحدث كان مزيلاً للنجس الحقيقي بطريق الأولى، والطهارة من الخبث تحصل بهذه المياه، لكن لمَّا سَبَقَ ذِكرُ الوضوء والغسل ذَكَرَ الآلة التي يحصلان بها.

(4) قوله: (بماء السماء): هو المطر، والندى، والثلج، والبرَد إذا ذابا، وكان متقاطراً، وعن أبي يوسف: يجوز وإن لم يكن متقاطراً، والصحيح قولهما، وقد استدل على جواز الطهارة بماء الثلج والبرد بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ كان يسكت بين تكبيرة الإحرام والقراءة سكتة يقول فيها أشياء، منها اللهم اغسل خطايي بالماء والثلج والبرد وفي رواية بماء الثلج والبرد.

(5) قوله: (والأودية): عطف على ما سبقه، وهو جمع وادي، أي: وماء الأودية، وهو وهو الماء الذي يجتمع فيها من الأمطار، والسيول التي تتحصل بها.

(6) قوله: (والعيون): جمع عَيْن، وهي التي تنبع من الأرض وتخرج إلى ظاهرها.

وَالْأَبَارِ⁽¹⁾ وَالْبِحَارِ⁽²⁾؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾⁽³⁾، وَقَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «وَالْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ»⁽⁴⁾، وَقَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَأْوُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ»⁽⁵⁾، وَمُطْلَقُ الْإِسْمِ يَنْطَلِقُ عَلَى هَذِهِ الْمِيَاهِ⁽¹⁾.

(1) قوله: (وَالْأَبَارِ): جمع بئر، أصله بهمزة ساكنة في وسطها، وجمعها في القلة بئر وأبار، بهمزٍ بعد الباء.

(2) قوله: (وَالْبِحَارِ) البحار جمع بحر والبحر خلاف البر، وسُمِّيَ به لعمقه، واتساعه، وكل نهر عظيم بحر، فلذلك قيل لنهر مصر بحر النيل، ولكن إذا أُطلق البحر يراد به البحر المالح.

(3) سورة الفرقان: جزء من الآية (48).

(4) أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفي إسناده ضعف، إلا أنَّ الفقهاء اتفقوا على معناه. ومن الأدلة من السنة: ما رواه أبو سعيد الخدري، «أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَلْتَوَضَّأُ مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةٍ وَهِيَ بِنْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحَيْضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». رواه أبو داود في سننه واللفظ له، 17/1، رقم: (66)، باب ما جاء في بئر بضاعة، ورواه النسائي في سننه 174/1، برقم: (326)، باب ذكر بئر بضاعة. قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (سنن الترمذي، بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، 95/1).

(5) والدليل من السنة أيضًا: ما رواه أبو هريرة أَنَّ رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَأْوُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». حديث صحيح: رواه أبو داود واللفظ له، سنن أبي داود، (62 / 1)، باب الوضوء بالنبيذ. وهو في موطأ مالك، 22 / 1، ومن طريقه أخرجه الترمذي (69): وقد أجمع جمهور العلماء

حكم الوضوء بما اعتصر من الشجر والثمر وما قطر من الكرم

قَالَ: (وَلَا يَجُوزُ بِمَا أُعْطِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ)⁽²⁾، وَالْوَضِئَةُ فِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ تَعْبُدِيَّةٌ فَلَا تَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَقْطُرُ مِنَ الْكَرْمِ فَيَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ، ذَكَرَهُ فِي

وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء على أَنَّ البحر طهور ماؤه، وَأَنَّ الوضوء جائز به ؛ لحديث هذا الباب عن النبي ﷺ، سنن أبي داود (62/1).

(1) قوله: (ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه): هذا دليل من المعقول: أي يُطلق اسم الماء في الآية والحديثين المذكورين، والمراد بالمطلق هنا ما سبق إلى الأفهام عند استعمال لفظ الماء: أي أَنَّهُ عند إطلاق اسم الماء ينطلق على هذه المياه، وهو الماء الطهور، وهو الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه شيء طاهر، وحكمه: أَنَّهُ طاهر في نفسه مطهر لغيره. (التعريفات: للرجاني، ص195).
أما الماء المستعمل: فهو كل ما أُزيل به الحدث، أو استعمل في البدن على وجه التقرب، وحكمه: يكون على حسب ما استعمل فيه.

(2) قوله: (ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر): أي ولا يجوز الطهارة بما اعتصر من الشجر والثمر بالقصد، وتفسيره: أَنَّهُ يُدَقُّ الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ دَقًّا نَاعِمًا، ثُمَّ يَعْصَرُ فَيَسْتَخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ، أَوْ يَكُونُ تَفْسِيرُهُ: أَن يَدُقَّ الشَّجَرُ، وَالثَّمَرُ، وَيَطْبِخُ بِالْمَاءِ، وَيُعْصَرُ وَيَسْتَخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ، وَفِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ.

جَوَامِعِ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-(1)، وَفِي الْكِتَابِ (2) إِشَارَةٌ إِلَيْهِ حَيْثُ شَرَطَ
الْإِعْتِصَارَ (3)

(1) كتاب الجوامع لأبي يوسف -رحمه الله-: كتاب ألفه ليحيى بن خالد يحتوي على أربعين كتابًا، ذكر فيه اختلاف الناس، والرأي المأخوذ به وهو كتاب لم يُنشر بعد. (موسوعة التراجم، 315/1، دار القلم دمشق).

(2) قوله: (وفي الكتاب) يعني: مختصر القدوري.

(3) في ذكر العَصْرِ إشارة إلى أن ما يخرج من الشجر بلا عصر كماءٍ يسيل من الكَرَم يجوز به الوضوء، وبه صرح صاحب الهداية. (ينظر: الفتاوى الهندية، 1/ 21).

حكم الوضوء بماء غلب عليه غيره

قَالَ: (وَلَا يَجُوزُ⁽¹⁾ بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ⁽²⁾) فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ⁽³⁾ كَالْأَشْرِبَةِ، وَالْخَلِّ، وَمَاءِ الْبَاقِلَا، وَالْمَرَقِ، وَمَاءِ الْوَرْدِ⁽⁴⁾ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ⁽⁵⁾؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، وَالْمَرَادُ بِمَاءِ الْبَاقِلَا وَغَيْرِهِ: مَا تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ⁽⁶⁾، فَإِنْ تَغَيَّرَ بِدُونِ الطَّبْخِ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ.

(1) أي: ولا يجوز الطهارة والوضوء.

(2) أي: غلب عليه غيره من المائعات.

(3) هذا تفسير لكونه غلب عليه غيره، فلذلك ذكره بالغاء التفسيرية، وطبع الماء: كونه مرويًّا، لأنَّه يقطع العطش، وقيل: قوة نفوذه، وقيل: كونه غير متلون، بمعنى لا لون له، وقيل: ما يبقى له أثر الغليان، والإخراج عن طبعه: ألا يبقى له أثر بالغليان.

(4) قوله: (كالأشربة... الخ): إن أراد بها الأشربة المتخذة من الشجر كشراب الرمان والحماض، وبالخل: الخل الخالص، كانا من نظير المعتصر من الشجر والتمر، وكان ماء الباقلا، والمرق نظير الماء الذي غلب عليه غيره. وإن أراد بالأشربة: الحلو المخلوط بالماء كالدبس، والشهد المخلوط به، ومن الخل: الخل المخلوط بالماء، كانت الأربعة كلها نظير الماء الذي غلب عليه غيره. والباقلا.

(5) وماء الزردج هو: ما يخرج من العصفر المنقوع.

(6) قوله: (ما تغير بالطبخ): قيل: المراد بالتغير: الثخونة، فإنَّه يصير مَرَقًا، فإذا طُبِّخَ ولم يثخن، وظلت رقة الماء باقية فيه جاز الوضوء به. ذكره الناطفي (هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عمرو الناطفي، أحد الأئمة الكبار، توفي: سنة: 446هـ)، فذكر الناطفي -رحمه الله- ما نصه: "إذا لم تذهب عنه رقة الماء، ولم يُسلب عنه اسم الماء جاز الوضوء به". وذكر كذلك في «فتاوى قاضي خان» ما لفظه: "ولو طبخ الحمص والباقلاء في الماء، وريح الباقلاء توجد فيه لا يجوز التوضؤ به. (ينظر: فتاوى قاضي خان، 23/1، 24).

حكم الوضوء بالماء الذي خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه

قَالَ: (وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ⁽¹⁾)
كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِي اخْتَلَطَ بِهِ اللَّبَنُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ أَوْ الصَّابُونُ أَوْ
الْأُشْنَانُ)، قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ: أَجْرَى فِي الْمُخْتَصِرِ مَاءَ الزَّرْدَجِ مَجْرَى
الْمَرْقِ⁽²⁾، وَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ،

(1) قوله: (وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه): التي هي اللون، والطعم، والرائحة، ويدل بالإشارة أنه لا يجوز التوضؤ به إذا غير وصفين أو ثلاثة، حتى وإن كان المغير طاهراً، ولكن الرواية الصحيحة بخلافها، فقد قال في (شرح الطحاوي): "وأما الحوض، والبئر إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه، إما بمرور الزمان، أو بوقوع الأوراق، كان حكمه حكم الماء المطلق، ولا شك أن الماء إذا تغير لونه تغير طعمه أيضاً، ولكن يُشترط أن يكون باقياً على رِقَّتِهِ، أما إذا غلب عليه غيره، وصار به ثخيناً فلا يجوز. فإن كان لونه مخالفاً للون الماء: كاللبن، والعصير، والخل، وماء الزعفران، فالعبرة باللون، فإن غلب لون الماء يجوز وإلا فلا. فإن توافقا لوناً لكن تفاوتا طعماً: كماء البطيخ والمشمش، والأنبذة، فالعبرة للطعم، إن غلب طعم الماء يجوز وإلا فلا، وإن توافقا لوناً وطعماً: كماء الكرم فالعبرة للأجزاء؛ سئل المداني عن الماء الذي يتغير لونه بكثرة الأوراق في الكف إذا رفع منه هل يجوز التوضؤ به؟ قال: لا، ولكنه يجوز شربه وغسل الأشياء. وفي "فتاوي قاضيخان" إذا طُبِّخَ بما يقصد به المبالغة في التنظيف كالسدر والحرص، فإن تغير لونه، ولكن لم تذهب رِقَّتُهُ يجوز التوضؤ به، ولو صار ثخيناً مثل السويق لا يجوز -كما سبق-.

(2) أي أجري الشيخ "أبو الحسن القدوري" في كتابه المختصر المُسمَّى بـ "مختصر القدوري" (ماء الزردج مجرى المرق): أي: جعل حكمهما واحداً، في عدم جواز التوضؤ بهما، وإذا كان ما ذُكِرَ في المختصر على إطلاقه كما يُفهم من ظاهر لفظه كان بين

وَهُوَ الصَّحِيحُ⁽¹⁾، كَذَا اخْتَارَهُ النَّاطِطِيُّ⁽²⁾، وَالْإِمَامُ السَّرْحَسِيُّ⁽³⁾ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِمَاءِ الرَّعْفَرَانِ وَأَشْبَاهِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ مُقَيَّدٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ مَاءُ الرَّعْفَرَانِ، بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَخْلُو عَنْهَا عَادَةً⁽⁴⁾.

رواية المختصر، والمروى عن أبي يوسف خلاف، أما إن كان المراد به ما إذا كان الماء مغلوباً بأجزاء الزردج فلا خلاف بينهما.

(1) أي: المروى عن أبي يوسف -رحمه الله- هو الصحيح، وهو احتراز عن قول محمد -رحمه الله- حيث إنه يعتبر العلة بتغير اللون، والطعم، والريح، كذا في "فتاوى قاضيخان". والحقيقة أنه لا خلاف في هذه المسألة حقيقة؛ لأنَّ مراده ما إذا كان الماء مغلوباً بماء الزردج، فلا خلاف بينهما.

(2) قوله: (كذا اختاره الناططي): أي كذا اختار المروي عن أبي يوسف الإمام الناططي، وهو: أبو العباس أحمد بن محمد بن عمرو الناططي، أحد الأئمة الأعلام في الفقه الحنفي، وصاحب "الواقعات" و "النوازل" ومن تصانيفه: "الأجناس" و "الفروق"، مات بالري سنة 446هـ. (ينظر: تاج التراجم، لابن قطلوبغا، ص102 رقم:22).

(3) الإمام السرخسي: هو شمس الأئمة، أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، وهو تلميذ محمد بن الحسن -رَحِمَهُمُ اللَّهُ-، وهو صاحب "المبسوط"، أمله وهو في السجن بأوزجند بفرغانة، وهو شرح لكتاب "المختصر الكافي"، وهو من كبار علماء المذهب الحنفي فيما وراء النهر، صاحب الأصول والفروع، كان إماماً حجةً من فحول الأئمة، ونسبته إلى سَرَحْس، مدينة من مدن خراسان، بين نيسابور ومرو (ينظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي، الطبقة السادسة والعشرون، 147/19).

(4) (ينظر: مغني المحتاج، 1/117، دار الكتب العلمية).

ولنا⁽¹⁾: أَنَّ اسْمَ الْمَاءِ بَاقٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ، أَلَّا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ اسْمٌ عَلَى حِدَةٍ⁽²⁾، وَإِضَافَتُهُ إِلَى الرَّعْفَرَانِ كإِضَافَتِهِ إِلَى الْبُئْرِ وَالْعَيْنِ⁽³⁾؛ وَلِأَنَّ الْخُلْطَ الْقَلِيلَ لَا مُعْتَبَرٌ بِهِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ كَمَا فِي أَجْزَاءِ الْأَرْضِ فَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ⁽⁴⁾. وَالْغَلْبَةُ بِالْأَجْزَاءِ لَا بِتَغْيِيرِ اللَّوْنِ⁽¹⁾ هُوَ الصَّحِيحُ⁽²⁾.

(1) عبارة تدل على الاستدلال للأحناف.

(2) قوله: (ولنا: أن اسم الماء باق على الإطلاق) أي: بعد زوال صفته بمخالطة طاهر، وقوله: (ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة) أي: كما تجدد لماء الورد ونحوه، وقوله: (على حدة): أي منفردًا، وأصله: وحده، حذفته منه الواو تبعًا لفعله، كما في عِدَّة، ثم عَوَّض عنها الهاء، ولكن بعد نقل حركة فاء الفعل إلى عين الفعل.

(3) هذا جواب عما قاله الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ- في تعليقه بقوله -لأنه ماء مقيد ألا ترى أنه يقال له ماء الزعفران- تقديره أن يقال: إِنَّ الْأَلْفَاظَ لَا تَغْيِيرَ عَنِ الْمُسَمَّيَاتِ، وحيث لم يتجدد له اسم آخر دلَّ على عدم اختلاف المُسَمَّى، فتكون إضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر، والحاصل: أَنَّ الْإِضَافَةَ هُنَا لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلتَّقْيِيدِ، والتغير في اللون موجود في بعض المياه المطلقة نحو ماء المد، الواقعة فيها الأوراق، وكذا ماء بعض الآبار يضرب في السواد، فلا يخرج عن كونه مطلقًا.

(4) قوله (ولأن الخلط القليل): هذا دليل ثان، وهو أَنَّ الْإِعْتِبَارَ لِلْخُلْطِ، فَيُنْظَرُ، إِنْ كَانَ قَلِيلًا: (لَا يُعْتَبَرُ بِهِ؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ، كَمَا فِي أَجْزَاءِ الْأَرْضِ)، نحو الطين، والجص، والنورة، فَإِنَّ التَّوَضُّعَ بِالْمَاءِ الَّذِي اخْتَلَطَ بِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ إِذَا كَانَ الْخُلْطُ بِهِ قَلِيلًا؛ لِأَنَّ الصَّفْرَةَ قَلِيلٌ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا: لَا يَجُوزُ كَمَا مَاءُ الزَّعْفَرَانِ أَيْضًا إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ كَمَا الْأَتْرَجُ. وَتُعْرَفُ الْقَلَّةُ أَوْ الْكَثْرَةُ بِالْغَلْبَةِ: أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ)، ثم الغلبة لما كانت على قسمين: أحدهما: الغلبة بالأجزاء، والآخر: الغلبة باللون، ولما كان الاعتبار للقسم الأول أشار بقوله: (والغلبة بالأجزاء) أي بأجزاء المخالط، والمخلوط، فإن كانت أجزاء الماء غالبية جاز الوضوء به، وإن كانت أجزاء الذي اختلط به غالبية فلا يجوز، فَإِنْ قُلْتَ: بِمَ تَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قُلْتَ: بِبَقَائِهِ عَلَى رِقَّتِهِ، أَوْ

(فَإِنْ تَغَيَّرَ (3) بِالطَّبِيخِ (4) بَعْدَمَا خُلِطَ بِهِ غَيْرُهُ (5) لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ)؛
لَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَعْنَى الْمُنْزَلِ مِنَ السَّمَاءِ، إِذْ النَّارُ غَيَّرَتْهُ، إِلَّا إِذَا طُبِخَ فِيهِ
مَا يُفْصَدُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي النَّظَافَةِ كَالْأَشْنَانِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ يُغْسَلُ

تجربته، فإن كانت رقبته باقيةً جاز الوضوء به، وإن صار ثخيناً بحيث زالت عنه رقبته
الأصلية لم يجز الوضوء به.

(1) قوله (لا بتغير اللون): يعني: لا تُعتبر الغلبة بتغير اللون كما ذهب إليه محمد -
رَحِمَهُ اللَّهُ-، ثم أشار إلى الغلبة بالأجزاء: أَنَّ الغلبة للأجزاء وهي المعتبرة بقوله هو
الصحيح.

(2) قوله: (هو الصحيح): لأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَنْتَقِي عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ، وَأَشَارَ بِهِ أَيْضًا إِلَى نَفْيِ
قَوْلِ مُحَمَّدٍ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا اخْتَلَطَ بِشَيْءٍ ظَاهِرٍ: لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَوْنُهُ لَوْنُ
الْمَاءِ، أَوْ مُخَالَفًا لَهُ، فَإِنْ كَانَ مُخَالَفًا: كَاللَّبَنِ، وَالْخَلِّ، وَالْعَصِيرِ، وَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ،
وَالْمَعْصَفَرِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا، فَالْعَبْرَةُ لِلْوَنِّ، فَإِنْ غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ يَجُوزُ الْوَضُوءُ بِهِ، وَإِنْ
كَانَ مَغْلُوبًا: فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا: كَمَاءِ الْبُطِيخِ وَالْأَشْجَارِ فَالْعَبْرَةُ بِالطَّعْمِ، إِنْ كَانَ
طَعْمُ الْمَاءِ غَالِبًا يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَعْمٌ: فَالْعَبْرَةُ لِكثْرَةِ الْأَجْزَاءِ، فَإِنْ كَانَ
أَجْزَاءُ الْمَاءِ أَكْثَرَ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا.

وَالْمَاءُ الْكَثِيرُ الْمُنْتَنِ إِنْ كَانَ نَتْنُهُ مِنْ نَجَاسَةٍ: لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ: يَجُوزُ، وَلَا
يَلْزَمُهُ السُّؤَالُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ أَصْلٌ، وَلَعَلَّ نَتْنَهُ بِمَكْتِهِ، كَمَا قِيلَ: الْمَاءُ إِذَا سَكَنَ سَنَةً
تَحْرُكُ نَتْنُهُ، وَإِنْ طَالَ مَكْتُهُ ظَهَرَ خَبْثُهُ. (الملتقطات في المسائل الواقعات: مسعود بن
شجاع الأموي الحنفي، المتوفى 599هـ، مخطوط في طور التحقيق)

(3) قوله (فإن تغير): أي الماء.

(4) قوله (بالطبخ): أي مع غيره.

(5) قوله (بعدها خلط به غيره): إِنَّمَا قُيِّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ إِذَا طُبِخَ وَحْدَهُ وَتَغَيَّرَ جَازَ

الوضوء به.

بِالْمَاءِ الَّذِي أُغْلِيَ بِالسِّدْرِ، بِذَلِكَ وَرَدَتْ السُّنَّةُ، إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ ذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ
فَيَصِيرَ كَالسَّوِيقِ الْمَخْلُوطِ؛ لِزَوَالِ اسْمِ الْمَاءِ عَنْهُ⁽¹⁾.

حكم الوضوء بالماء الذي وقعت فيه نجاسة

(وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ لَمْ يَجْزِ الْوُضُوءُ بِهِ)⁽²⁾ قَلِيلًا كَانَتْ
النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيرًا. وَقَالَ مَالِكٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَجُوزُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ
أَوْصَافِهِ⁽³⁾ لِمَا رَوَيْنَا⁽¹⁾، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ

(1) قوله (إلا إذا طبخ فيه): أي في الماء، والاستثناء من قوله "لا يجوز التوضؤ به"، وطبخ على صيغة المجهول مسند إلى قوله: (ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه) مثل السدر، والخطمي، ونحوهما، فإنهم كانوا يغلون الماء بشيء من هذه الأشياء؛ لأنَّ الماء المغلي بذلك يستقضي إخراج الدرن والوسخ عن المغسول، ولكن يشترط ألا يكون غليظًا. والدليل على ما روي عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: (اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتهن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني). فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: (أشعرنها إياه). تعني إزاره. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. (صحيح البخاري، 1/ 422، باب غسل الميت ووضوئه بماء السدر]، وقد «أمر النبي ﷺ بالتعفير بالتراب في ولوغ الكلب» فدل على أن المخالطة لا يسلب طهورية الماء، إلا إذا صار غليظًا بحيث لا يمكن تسييله على العضو لزوال اسم الماء عنه.

(2) قوله: (وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به): أراد بالماء: ما لا يكون جاريًا ولا في حكمه، وهو الغدير العظيم.

(3) قوله (وقال مالك يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه): أي يجوز الوضوء بالقليل وإن وقعت فيه النجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه، وهي اللون، والطعم، والرائحة.

قُلَّتَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ حَبْنًا»⁽²⁾. وَلَنَا: حَدِيثُ الْمُسْتَقْبِطِ مِنْ مَنَامِهِ⁽³⁾، وَقَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ⁽⁴⁾ وَالَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وَرَدَ فِي بئرِ بُضَاعَةَ، وَمَاؤُهَا

(1) قوله (لما رويانا) أراد به قوله ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء» الحديث، وقد مر توجيهه.

(2) رواه الأربعة من حديث ابن عمر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، ورواه ابن ماجه في صحيحه ولفظه: «لم ينجسه شيء». وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأظنه لاختلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير، ورواه الشافعي في "مسنده"، وأحمد في "مسنده"، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي، ولفظ أبي داود: «إذا بلغ الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخبث»، وفي رواية له ولابن ماجه: «فإنه لا ينجس». وقال ابن المنذر: إسناده على شرط مسلم صحيح، وأخرجه الطحاوي أيضًا بسند صحيح، ولكنه اعتل في تركه العمل به بجهالة مقدار القلتين.

وَالْقُلَّةُ: الجرة العظيمة، وتقدر القلة: (250) رطلًا عراقيًا، وبناء على الاختلاف بين العلماء في مقدار الرطل العراقي يكون اختلافهم في مقدار القلة على النحو التالي: عند الحنفية: (406,25 × 250 = 101,56) لتراً.

عند الجمهور: (382,5 × 250 = 95,625) لتراً. (ينظر: المكايل والموازن الشرعية: أ.د/ علي جمعة، ص4).

(3) ووجه التمسك به: أنه لما ورد النهي عن الغمس؛ لأجل احتمال النجاسة الموجودة على اليد، فحقيقة النجاسة أولى أن يكون نجسًا.

(4) الحديث رواه بهذا اللفظ أبو داود، وابن ماجه من حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في "الصحيحين" من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه»،

كَانَ جَارِيًا فِي الْبَسَاتِينِ⁽¹⁾. وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- ضَعْفَهُ أَبُو دَاوُدَ⁽²⁾، وَهُوَ يَضَعُفُ عَنْ اِحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ⁽³⁾. (وَالْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ

قوله (من غير فصل): أي حجتنا حديث: «لا يبولن أحدكم» إلخ. فإنه على العموم من غير فصل بين دائم ودائم، وبين ما يتغير لونه وبين ما لا يتغير.

(1) قوله (ورد في بئر بضاعة): أي الذي رواه الإمام مالك ورد في السؤال عن بئر بضاعة، وهو ما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، من حديث عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بَيْرِ بُضَاعَةٍ، وَهِيَ بَيْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»»، وله إسناد صحيح من رواية سهل بن سعد أخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه، «قال سهل: قالوا: يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة. وفيها ما ينجي الناس والحائض والجنب فقال رسول الله ﷺ: "الماء لا ينجسه شيء"». قال قاسم: هذا أحسن شيء في بئر بضاعة وبضاعة: بضم الباء هو المشهور، وقال المنذري: بئر بضاعة دار لبني ساعدة بالمدينة، وبئرها معلوم، وبها مال من أموال أهل المدينة. قيل: بضاعة: اسم لصاحب البئر، وقيل: لموضعها، والحَيْضُ: بكسر الحاء وفتح الياء جمع الحيضة بكسر الحاء، وهي الخِرْق التي تحشو بها المرأة، وتمسح بها دم الحيض. والنتن: الرائحة الكريهة، ويقع أيضًا على كل مُسْتَقْبَح. قوله (وكان مأوها): أي ماء بئر بضاعة، (جاريًا في البساتين): يُسْقَى منه خمس بساتين، والماء الجاري لا ينجس بوقوع النجاسة فيه عندنا.

(2) لم يصرح أبو داود بتضعيفه، وإنما رواه بإسنادين مختلفين، وصَوَّبَ أحدهما.

(3) يعني: أَنَّ حديث القلتين مردود لسببين: الأول: ضعفه، والثاني: أَنَّ معناه: إِذَا كان الماء قُلْتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى تَحْمِلِ النَّجَاسَةِ، فيصير نجسًا.

جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ⁽¹⁾، إِذَا لَمْ يَرْ لَهَا أَثَرٌ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جَرَيَانِ الْمَاءِ⁽²⁾، وَالْأَثَرُ⁽³⁾: هُوَ الرَّائِحَةُ، أَوْ الطَّعْمُ، أَوْ اللَّوْنُ⁽⁴⁾، وَالْجَارِي⁽⁵⁾: مَا لَا يَتَكَرَّرُ اسْتِعْمَالُهُ⁽⁶⁾، وَقِيلَ: مَا يَذْهَبُ بِتَبْنَةٍ⁽⁷⁾. قَالَ: (وَالْغَدِيرُ⁽⁸⁾ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ⁽⁹⁾ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرَفِ الْآخَرِ، إِذَا وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ، جَازَ الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النِّجَاسَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ)؛ إِذْ أَثَرُ التَّحْرِيكِ فِي السَّرَايَةِ⁽¹⁰⁾ فَوْقَ أَثَرِ النِّجَاسَةِ⁽¹⁾. ثُمَّ عَنْ أَبِي

(1) أي: لم يعلم لها أثر، وفيه إشارة إلى أنها لو كانت مرئية لا يتوضأ من جانب الوقوع، وإذا لم تكن مرئية جاز له الوضوء من أي موضع شاء. (لأنها) أي لأن النجاسة.

(2) قوله (لا تستقر مع جريان الماء): أي لا تستقر في موضع وقوعها مع جريان الماء، بل تتحول عنه.

(3) قوله (والأثر): أي أثر النجاسة.

(4) قوله (هو الطعم، أو الرائحة، أو اللون): ذكره بكلمة (أو) التي للتنوع على أن واحداً منها يكفي عند وجودها.

(5) قوله (والجاري): أي حد الماء الجاري.

(6) قوله (ما لا يتكرر استعماله): وذلك أن الرجل إذا غسل يده وسال الماء منها إلى النهر، فإذا أخذه ثانياً لا يكون فيه شيء من الماء الأول.

(7) أو ورق، وقيل: إن وضع إنسان يده في الماء عرضاً لم تقطع جريانه، وعن أبي أبي يوسف -رَحِمَهُ اللهُ-: إن كان لا ينحسر وجه الأرض بالاغتراف بكفيه. وقيل: ما يعده الناس جارياً، وهو الأصح، ذكره في "البدائع" و "التحفة" وغيرهما.

(8) الغدير: بركة من الماء تبقى بعد السيل.

(9) أي: لا يتحرك بارتفاع أو انخفاض.

(10) أي: في انتقال النجاسة إلى الطرف الآخر.

حَنِيفَةً -رَحِمَهُ اللهُ-: أَنَّهُ يَغْتَبِرُ التَّحْرِيكَ بِالْإِغْتِسَالِ⁽²⁾، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللهُ-، وَعَنْهُ: التَّحْرِيكَ بِالْيَدِ⁽³⁾، وَعَنْ مُحَمَّدٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: بِالتَّوَضُّؤِ⁽⁴⁾. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْإِغْتِسَالِ فِي الْحِيَاضِ أَشَدُّ مِنْهَا إِلَى التَّوَضُّؤِ⁽⁵⁾، وَبَعْضُهُمْ قَدَّرُوا بِالْمِسَاحَةِ عَشْرًا فِي عَشْرِ بِذْرَاعِ الْكِرْبَاسِ⁽⁶⁾، تَوْسِعةً لِلأَمْرِ عَلَى النَّاسِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْعُمُقِ: أَنَّ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يَنْحَسِرُ⁽⁷⁾ بِالْإِغْتِرَافِ هُوَ الصَّحِيحُ⁽⁸⁾، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ⁽⁹⁾: "وَجَازَ الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ"، إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ يَنْجُسُ مَوْضِعُ الْوُقُوعِ⁽¹⁰⁾.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللهُ-: أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ إِلَّا بِظُهُورِ أَثَرِ النَّجَاسَةِ فِيهِ كَالْمَاءِ الْجَارِيِ⁽¹¹⁾.

-
- (1) التحريك باليد أسرع في إيصال النجاسة إلى الطرف الآخر من سريانها بنفسها، فإذا لم تصل بالتحريك فأولَى ألا تصل بالسراية.
 - (2) بأن يغتسل إنسان في جانبٍ من الغدير دون أن يتحرك الجانب الآخر.
 - (3) بأن يُحَرِّكَ أَحَدَ جَانِبَيْهِ بِيَدِهِ تَحْرِيكًا مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ دُونَ أَنْ يَتَحَرَّكَ الْجَانِبُ الْآخَرُ.
 - (4) لِأَنَّ الْوُضُوءَ وَسْطَ بَيْنِ الْإِغْتِسَالِ وَتَحْرِيكِ الْيَدِ.
 - (5) لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ فِي بَيْوتِهِمْ غَالِبًا.
 - (6) ذِرَاعُ الْكِرْبَاسِ: وَحْدَةٌ لِقِيَاسِ الطُّولِ، وَتَسَاوِي 46.2 سَنْتِيْمَتَرٍ تَقْرِيْبًا.
 - (7) أَي: لَا يَنْكَشِفُ قَعْرُهُ.
 - (8) وَقِيلَ: الْمَعْتَبَرُ فِي الْعُمُقِ ذِرَاعٌ، وَقِيلَ: شِبْرٌ.
 - (9) أَي: قَوْلُ الْفُدُورِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ.
 - (10) أَي: مَوْضِعُ وَقُوعِ النَّجَاسَةِ، وَلَمْ يَفَرِّقْ بَيْنَ كَوْنِهَا مَرْتَبَةً وَغَيْرَ مَرْتَبَةٍ.
 - (11) يَعْنِي: حُكْمَهُ حَكْمَ الْمَاءِ الْجَارِيِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ، مَا لَمْ يَظْهَرِ أَثَرُهَا فِيهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جَرِيَانِ الْمَاءِ.

حكم موت ما لا نفس له سائلة في الماء

قَالَ: (وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ ⁽¹⁾ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ، كَالْبَقِ ⁽²⁾، كَالْبَقِ ⁽²⁾، وَالذُّبَابِ، وَالزَّنَابِيرِ، وَالْعُقْرَبِ وَنَحْوَهَا)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ⁽³⁾ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يُفْسِدُهُ ⁽⁴⁾؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَا بِطَرِيقِ الْكَرَامَةِ آيَةُ النَّجَاسَةِ ⁽⁵⁾، بِخِلَافِ دُودِ الْخَلِّ وَسُوسِ الثَّمَارِ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً ⁽⁶⁾.

وَلَنَا ⁽⁷⁾: قَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِيهِ: «هَذَا هُوَ الْحَلَالُ أَكَلُهُ وَشُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ» ⁽⁸⁾. وَلِأَنَّ الْمُنَجِّسَ هُوَ اخْتِلَاطُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ بِأَجْزَائِهِ

(1) المراد بالنفس: الدم؛ لأنَّ به حياة النفوس، ومنه سُمي الدم النازل عَقِيبَ الولادة نفاسًا.

(2) البَقِ: جمع بَقَّة وهي البعوضة. وَقِيلَ: هي دُوبِيَّةٌ مِثْلُ الْقَمَلَةِ، حَمَزَاءُ مُنْتَنَةِ الرِّيحِ، الرِّيحِ، تَكُونُ فِي السُّرْرِ وَالْجَدْرِ.

(3) هذا أَخَذَ قَوْلِيهِ، وَالْقَوْلُ الْآخِرُ كَمَذْهَبِنَا، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ.

(4) أَي: يُنَجِّسُهُ.

(5) يَعْنِي: أَنَّ حُرْمَةَ أَكْلِ الشَّيْءِ مَعَ صِلَاحِيَّتِهِ لِلْغِذَاءِ دَلِيلُ نَجَاسَتِهِ، كَالْكَلْبِ، وَالْخَنْزِيرِ، بِخِلَافِ الْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ لِكِرَامَتِهِ.

(6) هَذَا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وَكَأَنَّهُ جَوَابٌ لِمَنْ يَقُولُ: مَا تَقُولُ فِي دُودِ الْخَلِّ وَسُوسِ الثَّمَارِ؟ فَقَالَ: كَلَامُنَا فِي مَوْتِ حَيَوَانَ أَجْنَبِي عَنْهُ، أَمَّا الدُّودُ الْمُتَوَلِّدُ فِي الْخَلِّ، وَنَحْوِهِ، وَالتِّينِ، وَالتَّفَاحِ وَنَحْوَهُمَا فَلَا يُنَجِّسُ مَا مَاتَ فِيهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً، لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْهُ، وَالضَّرُورَةُ تَمْنَعُ الْحُكْمَ بِتَنْجِيسِهِ.

(7) أَي: وَدَلِيلُنَا.

(8) أَخْرَجَ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا سَلْمَانُ، كُلُّ كُلِّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ، فَهُوَ حَلَالٌ أَكَلُهُ وَشُرْبُهُ وَوُضُوءُهُ»، وَضَعَفَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ.

عِنْدَ الْمَوْتِ، حَتَّى حَلَّ الْمَذْكِيُّ لِإِنْعِدَامِ الدَّمِ فِيهِ⁽¹⁾، وَلَا دَمَ فِيهَا⁽²⁾، وَالْحُرْمَةُ لَيْسَتْ مِنْ صَرُورَتِهَا النَّجَاسَةُ، كَالطَّيْنِ⁽³⁾.

حكم موت ما يعيش في الماء فيه

قَالَ: (وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ⁽⁴⁾ فِيهِ⁽⁵⁾: لَا يُفْسِدُهُ، كَالسَّمَكِ، وَالضَّفْدَعِ، وَالسَّرَطَانِ). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يُفْسِدُهُ، إِلَّا السَّمَكُ؛ لِمَا مَرَّ⁽⁶⁾. وَلَنَا: أَنَّهُ مَاتَ فِي مَعْدِنِهِ⁽⁷⁾؛ فَلَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ⁽⁸⁾، كَبَيِّضَةٍ كَبَيِّضَةٍ حَالَ مُحُّهَا دَمًا⁽⁹⁾، وَلِأَنَّهُ⁽¹⁰⁾ لَا دَمَ فِيهَا⁽¹¹⁾؛ إِذْ الدَّمَوِيُّ لَا يَسْكُنُ

-
- (1) المذكي: هو الحيوان المذبوح، فيجل بعد التذكية لزوال الدم عنه.
 - (2) المعنى: أَنَّ هذه الأشياء ليست نجسة حال الحياة، والموت ليس مُنجِّسًا؛ لِأَنَّهُ ليس إلا تقريبًا للأعضاء، ولم ينتقل الدم من موضعه، فمن أين تأتي النجاسة؟
 - (3) فأكل الطين حرام، وليس بنجس.
 - (4) أي: ما يكون مولده فيه.
 - (5) أي: في الماء.
 - (6) وهو أَنَّهُ حَرَامٌ أَكَلَهُ لَغَيْرِ الْكَرَامَةِ، فَكَانَتْ أَمَارَةً عَلَى نَجَاسَتِهِ.
 - (7) أي: في مَقَرِّهِ.
 - (8) لِأَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ حُكْمُ النَّجَاسَةِ لَمَا فِي مَوْضِعِهَا وَمَعْدِنِهَا لَمَّا طَهَّرَ إِنْسَانٌ أَبَدًا، لِأَنَّ لِأَنَّ فِي بَطْنِهِ وَعُرْوَقِهِ نَجَاسَةً.
 - (9) مُحُّ الْبَيِّضَةِ: مَا بَدَاخِلُهَا مِنَ الصَّفَارِ، فَلَوْ تَحَوَّلَ إِلَى دَمٍ بَدَاخِلِ الْبَيِّضَةِ، لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا، فَلَوْ حَمَلَهَا إِنْسَانٌ وَهُوَ يَصْلِي، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ.
 - (10) هذا تعليل آخر لعدم نجاسة ما يعيش في الماء.
 - (11) يعني: أَنَّ ما يخرج من السمك ليس دمًا على الحقيقة؛ قِيلَ: لِأَنَّهُ إِذَا شُمِسَ بَيِّضٌ، وَالدَّمُ إِذَا شُمِسَ يَسْوَدُّ.

الْمَاءُ، وَالْدَّمُ هُوَ الْمُتَجَسُّ (1) (وَفِي غَيْرِ الْمَاءِ (2): قِيلَ: غَيْرُ السَّمَكِ يُفْسِدُهُ؛ لِإِنْعِدَامِ الْمَعْدِنِ، وَقِيلَ: لَا يُفْسِدُهُ؛ لِعَدَمِ الدَّمِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَالصَّنْفَدُ الْبَحْرِيُّ وَالْبَرِّيُّ فِيهِ سَوَاءٌ (3)، وَقِيلَ: الْبَرِّيُّ مُفْسِدٌ؛ لَوْجُودِ الدَّمِ وَعَدَمِ الْمَعْدِنِ. وَمَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ: مَا يَكُونُ تَوَلُّدُهُ وَمَتَوَاهُ فِي الْمَاءِ (4)، وَمَائِي الْمَعَاشِ دُونَ مَائِي الْمَوْلِدِ (5)

حكم الماء المستعمل

قَالَ: (وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ (6) لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي طَهَارَةِ الْأَحْدَاثِ (7)، خِلَافًا خِلَافًا لِمَالِكٍ (8)، وَالشَّافِعِيِّ (9)، رَحِمَهُمَا اللَّهُ. هُمَا يَقُولَانِ: إِنَّ الطُّهُورَ مَا يُطَهَّرُ

-
- (1) يعني: وهذه الكائنات لا دم فيها، فلا تتجس الماء.
 - (2) أي: إذا مات السمك ونحوه في غير الماء، كالعصير والخَلِّ، هل ينجسه؟
 - (3) أي: سواءً في الحكم.
 - (4) هذا تعريف وحد ما يعيش في الماء.
 - (5) كالنَبْطِ وَالْإَوْزِ، فَإِنَّهُ يَعِيشُ فِي الْمَاءِ، لَكِنَّهُ لَا يُولَدُ فِيهِ.
 - (6) قيل: بدأ بحكم الماء المستعمل قبل تعريفه؛ لَأَنَّهُ الْأَهَمُّ، وَلِلْإِخْتِلَافِ فِي تَعْرِيفِهِ.
 - (7) فلا يصح الوضوء به، وَلَكِنَّهُ يُطَهَّرُ الْأَنْجَاسُ؛ لَأَنَّهُ مَائِعٌ مَزِيلٌ، كَالخَلِّ، بَلْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ.
 - (8) مذهب مالك -رحمه الله-: أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ، إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ وَجُودِ غَيْرِهِ.
 - (9) للشافعي -رحمه الله- له في الماء المستعمل ثلاثة أقوال: أظهرها: أَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهَّرٍ. والثاني: أَنَّهُ طَاهِرٌ وَمُطَهَّرٌ، والثالث: ما ذكره المصنّف وَفَاقًا لِقَوْلِ زُفَرٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ.

يُطَهِّرُ غَيْرَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، كَالْقَطُوعِ⁽¹⁾، وَقَالَ زُفَرٌ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إِنْ كَانَ الْمُسْتَعْمِلُ مُتَوَصِّئًا⁽²⁾: فَهُوَ طَهُورٌ⁽³⁾، وَإِنْ كَانَ مُخَدِّثًا: مُخَدِّثًا: فَهُوَ⁽⁴⁾ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ؛ لِأَنَّ الْعَضْوَ طَاهِرٌ حَقِيقَةً، وَبِاعْتِبَارِهِ⁽⁵⁾ يَكُونُ الْمَاءُ طَاهِرًا؛ لَكِنَّهُ نَجِسٌ حُكْمًا، وَبِاعْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ نَجِسًا؛ فَقُلْنَا بِإِنْتِفَاءِ الطَّهَوْرِيَّةِ وَبَقَاءِ الطَّهَارَةِ؛ عَمَلًا بِالشَّبْهِينِ⁽⁶⁾. وَقَالَ مُحَمَّدٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، اللَّهُ-، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ؛ لِأَنَّ مُلَاقَاةَ الطَّاهِرِ⁽⁷⁾ لِلطَّاهِرِ⁽⁸⁾ لَا تُوجِبُ التَّنَجُّسَ، إِلَّا أَنَّهُ أُقِيمَتْ بِهِ قُرْبَةٌ⁽⁹⁾ فَتَغَيَّرَتْ بِهِ صِفَتُهُ، كَمَالِ الصَّدَقَةِ⁽¹⁰⁾. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ-: هُوَ نَجِسٌ؛ لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ

(1) هذا كالقياس اللغوي، فكما أنَّ كلمة (قَطُوع) تعني: الذي يقطع مَرَّةً بعد مَرَّةً، فكذلك كلمة (طَهُور) تعني: الذي يُطَهَّرُ مَرَّةً بعد مَرَّةً.

(2) أي: كان على وضوء لم يُنْتَقِضَ.

(3) يعني: طاهر في نفسه على حاله، ولم يتغير وصفه، فهو مطهر لغيره.

(4) أي: الماء الذي استعمله.

(5) أي: وباعتبار حقيقة الأمر.

(6) بأن أخذنا من الأول الطهارة، ومن الثاني: عدم الطهورية، ولا يُتَصَوَّرُ غير

(7) وهو الماء الطاهر.

(8) وهو العضو المغسول.

(9) أي: تُقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

(10) فقد سَمَّاها النبي ﷺ أَوْسَاخَ النَّاسِ، فِيهِ الْبَخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ

الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ

أَوْسَاخُ النَّاسِ». فَالْمَالُ فِي نَفْسِهِ حَلَالٌ، إِلَّا أَنَّهُ فِي حَقِّ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ حَرَامٌ، وَكَذَلِكَ

الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْوُضُوءِ طَاهِرٌ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.

الدَّائِم، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» الْحَدِيثُ (1) وَلَئِنَّهُ مَاءٌ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ، فَيُعْتَبَرُ بِمَاءٍ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحَقِيقِيَّةُ (2). ثُمَّ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أَنَّهُ نَجِسٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً؛ اعْتِبَارًا بِالمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي النَّجَاسَةِ الْحَقِيقَةِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وَهُوَ قَوْلُهُ (3): إِنَّهُ نَجِسٌ نَجَاسَةً خَفِيفَةً لِمَكَانِ الْإِخْتِلَافِ (4).

قَالَ: (وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ: هُوَ مَا أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ، أَوْ أُسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ (5))، قَالَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (6): -: وَهَذَا (7) عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وَقِيلَ: وَقِيلَ: هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا يَصِيرُ

(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود، وأحمد، عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ورواه مسلم بلفظ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ»، ووجه الاستدلال به: أَنَّهُ ﷺ كما نهى عن النجاسة الحقيقية، وهي البول، فكذلك نهى عن الحكمية وهي الاغتسال فيه، فدلَّ على أَنَّ الاغتسال فيه ينجسه كالبول فيه..

(2) والمعنى: أَنَّ الشارعَ لَمَّا جَعَلَ النَّجَاسَةَ الْحُكْمِيَّةَ فِي حُكْمِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقَةِ اعْتَبَرَ حُكْمَهَا بِحُكْمِهَا، إِلَّا إِذَا وُجِدَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ، وَلَمْ يَوْجَدْ.

(3) أي: هو قول أبي يوسف رحمه الله.

(4) أي: بسبب اختلاف الفقهاء في حكم الماء المستعمل، فإن مالكا -رحمه الله- يقول بظهوريته، والاختلاف بين الفقهاء يورث تخفيف الحكم.

(5) شروع في تعريف الماء المستعمل.

(6) القائل: هو صاحب الهداية، وقيل: إنَّ صاحب الهداية كان إذا أراد أن يذكر رأيه رأيه يقول: "قال العبد الضعيف عفا الله عنه"، إلا أنَّ بعض تلامذته بعد وفاته غيَّر هذه اللفظة إلى "قال رضي الله عنه".

(7) أي: كون الماء المستعمل هو أحد هذين الوصفين.

مُسْتَعْمَلًا إِلَّا بِإِقَامَةِ الْقُرْبَةِ؛ لِأَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ بِانْتِقَالِ نَجَاسَةِ الْآثَامِ إِلَيْهِ، وَانَّهَا (1)
تَزَالُ بِالْقُرْبِ.

وَأَبُو يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- يَقُولُ: إِسْقَاطُ الْفَرْضِ مُؤَثِّرٌ أَيْضًا؛ فَيَنْبُتُ
الْفَسَادُ بِالْأَمْرَيْنِ (2). وَمَتَى يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا؟ الصَّحِيحُ: أَنَّهُ كَمَا زَايَل (3)
الْعُضْوَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا؛ لِأَنَّ سُقُوطَ حُكْمِ الْإِسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْإِنْفِصَالِ لِلضَّرُورَةِ،
وَلَا ضَرُورَةَ بَعْدَ

حكم الجُبِّ إذا انغمس في البئر

وَالْجُبُّ (4) إِذَا انْغَمَسَ فِي الْبَيْرِ لِطَلَبِ الدَّلْوِ (5)، فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ
اللَّهُ: الرَّجُلُ بِحَالِهِ (6)؛ لِعَدَمِ الصَّبِّ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَهُ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ (7)،

(1) أي: الآثام.

(2) لأنَّ التَّغْيِيرَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَأَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ- إِنَّمَا يَكُونُ بِزَوَالِ نَجَاسَةِ
حُكْمِيَّةٍ عَنِ الْمَحَلِّ وَانْتِقَالِهَا إِلَى الْمَاءِ، وَقَدْ انْتَقَلَتْ إِلَى الْمَاءِ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا، أَيْ فِي
حَالِ إِزَالَةِ الْحَدَثِ وَفِي حَالَةِ إِقَامَةِ الْقُرْبَةِ.

(3) أي: يصير الماء مستعملًا وقتَ زواله عن العضو.

(4) أي: الذي ليس على بدنه نجاسة.

(5) ولم ينو الطهارة.

(6) باقٍ على جنابته.

(7) وهذا في غير الماء الجاري، ولا الذي في حكمه، كالحِيَاضِ الْكَبِيرَةِ.

وَالْمَاءُ بِحَالِهِ⁽¹⁾؛ لِعَدَمِ الْأَمْرَيْنِ⁽²⁾. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ- كِلَاهُمَا طَاهِرَانِ، الرَّجُلُ⁽³⁾؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الصَّبِّ، وَالْمَاءُ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: كِلَاهُمَا نَجِسَانِ: الْمَاءُ؛ لِإِسْقَاطِ الْقَرْضِ عَنْ الْبَعْضِ بِأَوَّلِ الْمَلَقَةِ⁽⁴⁾، وَالرَّجُلُ؛ لِبَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ. وَقِيلَ: عِنْدَهُ نَجَاسَةُ الرَّجُلِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ⁽⁵⁾. وَعَنْهُ: أَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ الْإِسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْإِنْفِصَالِ، وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ⁽⁶⁾.

حكم طهارة الجلود بالدِّبَاغِ

قَالَ: (وَكُلُّ إِهَابٍ⁽⁷⁾ دُبْغٌ، فَقَدْ طَهَّرَ، وَجَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَالْوُضُوءُ مِنْهُ، إِلَّا إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْأَدَمِيِّ)؛ لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبْغٌ

(1) باقٍ على طهوريته.

(2) وهما: إزالة الحدث، واستعمال الماء على وجه القربة.

(3) لزوال حدثه.

(4) أي: أَنَّ الْمَاءَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِمَجْرَدِ مَلَاقَاتِهِ لِبَعْضِ الْأَعْضَاءِ؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ النِّيَّةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَيَبْقَى بَاقِي الْبَدَنِ عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا نَجِسًا.

(5) يعني: أَنَّ الرَّجُلَ يَطْهَرُ عَنِ الْجَنَابَةِ، لَكِنَّهُ يَتَجَسُّ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

(6) قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ؛ لِعَدَمِ اخْتِزَاعِ الْمَاءِ حُكْمَ الْإِسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْإِنْفِصَالِ.

(7) يدخل فيه كل جلد يحتمل الدباغ، أمّا ما لا يحتمل فلا يدخل فيه، كجلد الحية.

فَقَدْ طَهَرَ»⁽¹⁾، وَهُوَ بِعُمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ⁽²⁾، وَلَا يُعَارِضُ بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنِ الْإِنْتِقَاعِ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ⁽³⁾؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَذْبُوحِ، وَحُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي جِلْدِ الْكَلْبِ⁽⁴⁾، وَلَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجَسِ الْعَيْنِ⁽⁵⁾، أَلَا يُرَى أَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا، بِخِلَافِ الْخَنزِيرِ؛ لِأَنَّهُ نَجَسٌ الْعَيْنِ، إِذْ أَلْهَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145]⁽⁶⁾ مُنْصَرِفٌ إِلَيْهِ لِقُرْبِهِ⁽⁷⁾، وَحُرْمَةُ الْإِنْتِقَاعِ بِأَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ لِكِرَامَتِهِ، فَخَرَجَا عَمَّا رَوَيْنَا⁽⁸⁾.

(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي، وابن ماجه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم بلفظ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ».

(2) المشهور في مذهب مالك -رحمه الله-: أَنَّ الْجِلْدَ كُلَّهُ نَجَسٌ، وَلَا يَطْهَرُ بِالدَّبَاغِ، ويجوز استعماله في غير المائعات، كالحبوب، والدقيق، والخبز غير المبلول، ويجوز في الماء المطلق، بأن يوضع الماء فيه سَفَرًا وَحَضْرًا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَضُرُّهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ، بخلاف سائر المائعات.

(3) أخرج أبو داود، والترمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ: «أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ». وقال الترمذي: حسن.

(4) حيث يرى الشافعي -رحمه الله- أَنَّ الْجِلْدَ كُلَّهُ يَطْهَرُ بِالدَّبَاغِ، إِلَّا الْكَلْبَ، والخنزير، والآدمي.

(5) فلا يقاس على الخنزير الذي هو نجس العين.

(6) قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَكُونُ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾.

(7) لِأَنَّ الضمير يعود على أقرب مذكور، وهو الخنزير.

(8) أي: خرجا عن قوله ﷺ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ».

ثُمَّ (1) مَا يَمْنَعُ النَّتْنَ وَالْفَسَادَ فَهُوَ دِبَاغٌ (2)، وَإِنْ كَانَ تَشْمِيسًا (3) أَوْ تَثْرِيًا (4)؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِهِ (5)، فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ غَيْرِهِ.

ثُمَّ مَا يَطْهَرُ جِلْدَهُ بِالْذَّبَاغِ يَطْهَرُ بِالذَّكَاءِ (6)؛ لِأَنَّهَا تَعْمَلُ عَمَلَ الذَّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَةِ النَّجَسَةِ، وَكَذَلِكَ يَطْهَرُ لَحْمُهُ، هُوَ الصَّحِيحُ (7)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا. قَالَ: (وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ (8) وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ) (9)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: نَجِسُ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ. وَلَنَا: أَنَّهُ لَا حَيَاةَ فِيهِمَا، وَلِهَذَا لَا يَتَأَلَّمُ بِقَطْعِهِمَا، فَلَا يَحِلُّهُمَا الْمَوْتُ، إِذِ الْمَوْتُ زَوَالُ الْحَيَاةِ. (وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: نَجِسُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ. وَلَنَا: أَنَّ عَدَمَ الْإِنْتِفَاعِ وَالْبَيْعِ لِكِرَامَتِهِ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي الْبُئْرِ

(1) أي: لما تبين أن الجلد يطهر بالدباغ، بقي أن نبين ما هو الدباغ، وكيف يطهر به الجلد.

(2) هذا ضابط ما يحصل به الدباغ عند الحنفي.

(3) أي: تجفيفه بوضعه في الشمس.

(4) أي: تجفيفه بالتراب.

(5) المقصود من الدباغ: هو منع فساد، بإزالة الرطوبات النجسة عن الجلد.

(6) يعني: أن الجلد كما يطهر بالدباغ فكذلك يطهر بالذكاة، بشرط أن تكون في المَحِلِّ، وأن تكون ممن هو أهل للذكاة، فالذكاة من المجوسي لا تُطَهِّرُ الجلد، فيحتاج إلى الدباغ.

(7) احتراز عما قاله كثير من المشايخ إنَّه يطهر جلده لا لحمه.

(8) يُسْتَنْثَى من ذلك شعر الخنزير؛ فَإِنَّ الخنزير نجس العين، فكل أجزائه نجسة.

(9) ذَكَرَ هذه المسألة هنا مع أحكام المياه باعتبار أنه إذا وقع شيء منها في الماء،

هل ينجسه؟

(وَأَذَا وَقَعَتْ فِي الْبُئْرِ نَجَاسَةٌ، نُزِحَتْ⁽¹⁾، وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا⁽²⁾) بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ⁽³⁾، وَمَسَائِلِ الْأَبَارِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اتِّبَاعِ الْأَثَارِ دُونَ الْقِيَاسِ⁽⁴⁾. (فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَغْرَةٌ⁽⁵⁾ أَوْ بَغْرَتَانِ مِنْ بَغْرِ الْإِبِلِ، أَوْ الْغَنَمِ: لَمْ تُقْسِدِ الْمَاءَ)؛ اسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ تُقْسِدَهُ؛ لَوْقُوعِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ. وَجَهُ الْإِسْتِحْسَانِ: أَنَّ آبَارَ الْقُلُوتِ⁽⁶⁾ لَيْسَتْ لَهَا رُءُوسٌ حَاجِزَةٌ⁽⁷⁾، وَالْمَوَاشِي تَبْعُرُ حَوْلَهَا، فَتُلْقِيهَا الرِّيحُ فِيهَا، فَجَعَلَ الْقَلِيلَ عَفْوًا لِلضَّرُورَةِ⁽⁸⁾، وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْكَثِيرِ، وَهُوَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاطِرُ إِلَيْهِ فِي الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ

(1) أي: نُزِحَتْ البئر، أو نُزِحَ ماؤها.

(2) أي: تطهر البئر بمجرد نزح الماء منها، دون توقف على غسل جوانبها.

(3) يقصد بالسلف: الصحابة ومن بعدهم.

(4) لِأَنَّ الْقِيَاسَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ تُهْدَمَ الْبُئْرُ كُلُّهَا؛ لِتَجُسَّ الطِّينَ وَالْجُدْرَانِ، وَإِمَّا أَلَّا لَا تَجُسَّ أَبَدًا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ أَسْفَلِهِ؛ فَكَانَ كَالْمَاءِ الْجَارِي.

(5) بَيَانٌ لِمَا يَجِبُ نَزْحُهُ مِنَ الْمَاءِ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ النَّجَاسَةِ، وَالْبَغْرُ: مَا يَخْرُجُ يَخْرُجُ مِنْ أَمْعَاءِ الْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ عَلَى هَيْئَةِ كُرَاتٍ صَغِيرَةٍ.

(6) الْقُلُوتَاتُ: جَمْعُ قَلَاةٍ، وَهِيَ الْأَرْضُ الْقَفْرُ الَّتِي لَا مَاءَ فِيهَا.

(7) عَادَةُ الْأَبَارِ فِي الصَّحَارِيِّ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا أَغْطِيَةٌ مِنْ أَعْلَاهَا، بَلْ هِيَ عَارِيَّةٌ عَادَةً.

(8) هَذَا أَحَدُ وَجْهَيْ الْإِسْتِحْسَانِ وَهُوَ الضَّرُورَةُ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ، وَلَا فَرْقَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْوَجْهَ بَيْنَ الرُّطْبِ وَالْيَابِسِ، وَالصَّحِيحِ وَالْمَنْكُسِرِ مِنَ الْبَغْرِ، وَكَذَا رَوَتْ الْفَرَسَ وَالْحِمَارَ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَشْمَلُهَا جَمِيعًا. وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: أَنَّ الْبَغْرَةَ شَيْءٌ صَلَبٌ، وَعَلَى ظَاهِرِهَا رُطُوبَةُ الْأَمْعَاءِ، لَا يَتَدَاخَلُ الْمَاءُ فِي أَجْزَائِهَا، وَعَلَى هَذَا لَا يَفْرَقُ بَيْنَ آبَارِ الْأَمْصَارِ وَالْقُلُوتَاتِ، وَيَفْرَقُ بَيْنَ الْبَغْرِ الصَّحِيحِ وَالْمَنْكُسِرِ، فَإِنَّ الْمَنْكُسِرَ تَتَدَاخَلُهُ أَجْزَاءُ النَّجَاسَةِ فَتَقْسِدُهُ، وَكَذَا الرُّوثُ وَالْخَثِي؛ لِأَنَّ الرُّوثَ وَالْخَثِيَّ لَا صَلَابَةَ لِهَمَا، فَيَتَدَاخَلُ الْمَاءُ فِي أَجْزَائِهِمَا، فَيَنْجَسُ الْمَاءُ.

اللَّهُ-، وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ⁽¹⁾، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرُّطْبِ وَالْيَاسِ، وَالصَّحِيحِ وَالْمُنْكَسِرِ، وَالرُّوثِ⁽²⁾، وَالْخِثْيِ⁽³⁾، وَالْبَعْرِ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَشْمَلُ الْكُلَّ. وَفِي الشَّاةِ تَبْعُرُ فِي الْمِحْلَبِ⁽⁴⁾ بَعْرَةً أَوْ بَعْرَتَيْنِ، قَالُوا: تُرْمَى الْبَعْرَةُ، وَيُشْرَبُ اللَّبَنُ؛ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ⁽⁵⁾، وَلَا يُعْفَى الْقَلِيلُ فِي الْإِنَاءِ⁽⁶⁾، عَلَى مَا قِيلَ؛ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَّهُ كَالْبُئْرِ⁽⁷⁾ فِي حَقِّ الْبَعْرَةِ وَالْبَعْرَتَيْنِ (فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خَزءٌ⁽⁸⁾ الْحَمَامِ، أَوْ الْعُضْفُورِ، لَا يُفْسِدُهُ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ⁽⁹⁾ أَنَّهُ اسْتَحَالَ⁽¹⁰⁾ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ؛ فَأَشْبَهَ خَزءَ الدَّجَاجِ⁽¹¹⁾. وَلَنَا⁽¹²⁾: إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اقْتِنَاءِ الْحَمَامَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ⁽¹³⁾، مَعَ وُرُودِ

(1) وقيل: الكثير هو أن يغطي وجه ربع الماء، وقيل: وجه أكثره، وقيل: ألا يخلو دلو من بَعْرَةٍ.

(2) الرُّوث: ما يخرج من الفرس والحمار من فضلات، والجمع أُرُوث.

(3) الْخِثْيُ: ما يخرج من البقر من فضلات، والجمع أَخْتَاء.

(4) الوعاء الذي يُحْلَبُ فيه.

(5) قيل: لِأَنَّ عَادَتَهَا أَنْ تَبْعُرَ عِنْدَ حَلْبِهَا.

(6) أَي: لَا يُعْفَى عَنِ النِّجَاسَةِ الْقَلِيلَةِ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْإِنَاءِ.

(7) فِي كَوْنِهِ لَا يَتَنَجَّسُ.

(8) خَزءُ الْحَمَامِ: مَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْفَضَلَاتِ.

(9) أَي: دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ.

(10) فَإِنْ مَا يَتَغَذَّى عَلَيْهِ الْحَيَوَانُ يَتَحَوَّلُ إِمَّا إِلَى صِلَاحٍ، كَالْبَيْضِ، وَاللَّبَنِ، وَالْعَسَلِ، وَإِمَّا أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ، كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ.

(11) وَهُوَ نَجَسٌ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ جَمِيعًا.

(12) أَي: دَلِيلُنَا عَلَى أَنَّ خَزءَ الْحَمَامِ وَالْعَصَافِيرِ لَا يَنْجَسُ الْمَاءَ.

(13) وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

الْأَمْرَ بِتَطْهِيرِهَا، وَاسْتِحَالَتِهِ لَا إِلَى نَتْنٍ رَائِحَةٍ، فَأَشْبَهَ الْحَمَاءَ⁽¹⁾ (فَإِنْ بَالَتْ فِيهَا⁽²⁾ شَاءَ⁽³⁾)، نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَقَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا يُنْزَحُ إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ⁽⁴⁾، فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَهُورًا)، وَأَصْلُهُ أَنْ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ⁽⁵⁾، نَجِسٌ عِنْدَهُمَا⁽⁶⁾.

لَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْغُرَنِيِّينَ⁽⁷⁾ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالْبَانِيهَا»⁽¹⁾. وَلَهُمَا: قَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ

(1) الْحَمَاءُ: الطين الأسود المُنْتِن الرائحة.

(2) أي: في البئر.

(3) وكذلك كل ما يؤكل لحمه.

(4) يعني: إذا غَلَبَ البول على ماء البئر.

(5) فعلى قول محمد: لو وقع في الماء قليل من بولٍ مأكول اللحم فإنه لا يتنجس، إلا إذا غَلَبَ البول على الماء، فحينئذٍ لا يصح التوضؤ به؛ لكونه ماءً غَلَبَ عليه غيره، وليس لنجاسته.

(6) فعلى قول الشيخين: لو وقعت قطرة من بولٍ مأكول اللحم، أو غير المأكول في الماء القليل، فإنه يتنجس؛ وإذا كان البول كثيرًا وأصاب الثوب، فلا تصح الصلاة فيه، وتصح عند محمد رحمه الله.

(7) غُرْنَة: وادٍ بجذاء عَرَفَة، وبالتصغير غُرْنَة: قبيلة يُنسب إليها الغُرَنِيُّونَ، وقد جاءوا جاءوا إلى المدينة فأصابهم مرضٌ، «فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِنَاقَةِ لَهَا لَبَنٌ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيهَا»، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْتَأْفَوْا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِئَ بِهِمْ، «فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ». أخرجه البخاري ومسلم.

مِنْهُ» (2) مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ (3)، وَلِأَنَّهُ (4) يَسْتَحِيلُ إِلَى تَنَنٍ وَفَسَادٍ؛ فَصَارَ (5) كَبُولٍ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَتَأْوِيلُ مَا رَوَى (6): أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَرَفَ أَنَّ شِفَاءَهُمْ فِيهِ وَحْيًا (7). ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ (8) لِلتَّدَاوِي وَلَا لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ بِالشِّفَاءِ فِيهِ، فَلَا يَعْزِضُ عَنِ الْحُرْمَةِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يَحِلُّ لِلتَّدَاوِي؛ لِلْقِصَّةِ (9)، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: يَحِلُّ (10) لِلتَّدَاوِي وَغَيْرِهِ؛ لِطَهَارَتِهِ عِنْدَهُ. قَالَ: (وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا (11) فَأَرَّةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ صَغُورَةٌ (12) أَوْ سُودَانِيَّةٌ (1) أَوْ سَامٌّ أَبْرَصٌ (2) نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ

(1) ووجه الاستدلال به: أَنَّ النبي ﷺ أمرهم بشرب أبوال الإبل، ولو كان نجسًا لما أمر بذلك؛ لكونه حرامًا، وقد قال ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)).

(2) أخرجه الدارقطني من طريقين: أحدهما: عن أنس، والثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنهما.

(3) أي: من غير تفرقة بين أنواع البول.

(4) أي: بول الشاة.

(5) أي: فصار نجسًا.

(6) من حديث العُرَينيين.

(7) فيكون خاصًا بهم. وقيل: إِنَّهُ منسوخ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُثَلَّةِ بِسَمَرٍ أَعْيَنَ الْمُرْتَدِينَ،

وقد نُهِيَ عَنِ الْمُثَلَّةِ، فَيَكُونُ شُرْبُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ مَنْسُوخًا أَيْضًا.

(8) أي: شرب أبوال الغنم والإبل.

(9) أي: قصة العُرَينيين التي دَلَّتْ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِ بَوْلِ الْإِبِلِ؛ لِأَجْلِ التَّدَاوِي.

(10) أي: يحل شرب أبوال الغنم والإبل.

(11) أي: في البئر، وأما لو أخرج الحيوان حيًّا فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجَسُ، إِلَّا الْكَلْبُ عِنْدَ

بعضهم، والخنزير عند الجميع.

(12) الصَّغُورَةُ: عُصْفُورَةٌ صَغِيرَةٌ حَمْرَاءُ الرَّأْسِ، وَالْجَمْعُ صُعَاءٌ.

عَشْرِينَ دَلُّوا إِلَى ثَلَاثِينَ⁽³⁾، بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلْوِ وَصِغَرِهَا)، يَغْنِي بَعْدَ إِخْرَاجِ
 الْفَأْرَةِ⁽⁴⁾ لِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَأْرَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي الْبُئْرِ وَأُخْرِجَتْ
 مِنْ سَاعَتِهَا نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُونَ دَلُّوا». وَالْعُصْفُورَةُ وَنَحْوُهَا تُعَادِلُ الْفَأْرَةَ فِي
 الْجُنَّةِ، فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا، وَالْعَشْرُونَ بِطَرِيقِ الْإِجَابِ، وَالثَّلَاثُونَ بِطَرِيقِ
 الْإِسْتِحْبَابِ.

قَالَ: (فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ، أَوْ نَحْوُهَا، كَالدَّجَاجَةِ، وَالسِّنَّورِ⁽⁵⁾، نُزِحَ مِنْهَا مَا
 بَيْنَ أَرْبَعِينَ دَلُّوا إِلَى سِتِّينَ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: أَرْبَعُونَ، أَوْ خَمْسُونَ)،
 وَهُوَ الْأُظْهَرُ⁽⁶⁾؛ لِمَا رَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَاجَةِ:
 إِذَا مَاتَتْ فِي الْبُئْرِ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلُّوا»⁽⁷⁾، وَهَذَا لِيَبَيِّنَ الْإِجَابِ،
 وَالْخَمْسُونَ بِطَرِيقِ الْإِسْتِحْبَابِ. ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بُئْرٍ دَلُّوْهَا الَّذِي يُسْتَقَى بِهِ

-
- (1) السُّودَانِيَّة: حشرة طويلة الذَّنْبِ على قدر قَبْضَةٍ، وتسمَّى العصفور الأسود.
- (2) سَامٌ أَبْرَصٌ: اسم مركب للوَزَغِ الكبير، ويسمَّى في مصر البُرْصِ.
- (3) فيُنزح منها عشرون دلّوا وجوباً، أو ثلاثين استحباباً.
- (4) لأنَّ سبب نجاسة البئر وجود الفأرة الميتة فيها، فلا يُحكم بالطهارة مع بقاء سبب
 النجاسة.
- (5) السِّنَّور: ويسمَّى القِط، والهَرَّ.
- (6) قيل: الجامع الصغير آخر ما صنّف الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله،
 فيكون ما فيه هو المرجوع إليه.
- (7) الأثران المرويان عن أنس وأبي سعيد -رضي الله عنهما-، لم أجدهما في كتب
 الحديث المشهورة، وقال الزيلعي في نصب الراية: "قال شيخنا علاء الدين: رواهما
 الطحاوي من طرق، وهذان الأثران لم أجدهما في شرح الآثار للطحاوي".

مِنْهَا، وَقِيلَ دَلُّوْا يَسْعُ فِيْهَا صَاعًا، وَلَوْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ مَرَّةً مِقْدَارُ عَشْرِينَ دَلْوًا جَارًا؛ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ (1).

قَالَ: (وَإِنْ مَاتَتْ فِيْهَا شَاةٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ آدَمِيٌّ، نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيْهَا مِنَ الْمَاءِ)؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (2) وَابْنَ الزُّبَيْرِ (3) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَفْتَيَا بِنُزْحِ الْمَاءِ كُلِّهِ حِينَ مَاتَ زَنْجِيٌّ فِي بئرٍ زَمَزَمَ (فَإِنْ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيْهَا أَوْ تَفَسَّخَ، نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيْهَا، صَغُرَ الْحَيَوَانُ أَوْ كَبُرَ)؛ لِانْتِشَارِ الْبَلَّةِ فِي أَجْزَاءِ الْمَاءِ. قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ الْبئرُ مَعِينًا (4) لَا يُمَكِّنُ نَزْحَهَا، أَخْرَجُوا مِقْدَارَ مَا كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمَاءِ)، وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ: أَنَّ تُحْفَرَ حُفْرَةٌ مِثْلُ مَوْضِعِ الْمَاءِ مِنَ الْبئرِ، وَيُصَبُّ فِيْهَا مَا يُنْزَحُ مِنْهَا إِلَى أَنْ تَمْتَلِيَّ، أَوْ تُرْسَلَ فِيْهَا قَصْبَةٌ (5) وَيُجْعَلُ لِمَبْلَغِ الْمَاءِ عَلَامَةٌ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَآءٍ (6) مَثَلًا، ثُمَّ تُعَادُ الْقَصْبَةُ فَيُنْظَرُ كَمْ انْتَقَصَ، فَيُنْزَحُ لِكُلِّ قَدْرٍ مِنْهَا عَشْرُ دِلَآءٍ، وَهَذَانِ (7) عَنْ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وَعَنْ

(1) وهو نزح المقدار المقدر بالشرع.

(2) روى الدارقطني عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ زَنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمَزَمَ، يَعْنِي فَمَاتَ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فَأُخْرِجَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنْزَحَ، قَالَ: فَغَلَبْنَاهُمْ عَيْنٌ جَاءَتْهُمْ مِنَ الرُّكْنِ، فَأَمَرَ بِهَا فُدْسِمَتْ بِالْقَبَاطِيِّ وَالْمَطَارِفِ حَتَّى نَزَحُوها، فَلَمَّا نَزَحُوها انْفَجَرَتْ عَلَيْهِمْ.

(3) روى الطحاوي في شرح معاني الآثار عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ حَبَشِيًّا وَقَعَ فِي زَمَزَمَ فَمَاتَ، فَأَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَنَزَحَ مَاؤُهَا، فَجَعَلَ الْمَاءَ لَا يَنْقَطِعُ، فَنَظَرَ، فَإِذَا عَيْنٌ تَجْرِي مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: حَسْبُكُمْ."

(4) البئر المعين: التي ينبع الماء من أسفلها، كبئر زمزم.

(5) عصا طويلة، والقصبه وحدة طول قديمة، قُدِّرَتْ بنحو ثلاثة أمتار ونصف.

(6) جمع دلو.

(7) أي: هذان الطريقتان في تحديد ما يُنْزَحُ مِنَ الْبئرِ الْمَعِينَةِ.

مُحَمَّدٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يُنْزَحُ مَائَتًا دَلْوٍ إِلَى ثَلَاثِمِئَةٍ؛ فَكَأَنَّهُ بَنَى قَوْلَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي بَلَدِهِ⁽¹⁾. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي مِثْلِهِ⁽²⁾: مَا يُنْزَحُ حَتَّى يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ⁽³⁾، وَلَمْ يُقَدَّرِ الْعَلَبَةُ بِشَيْءٍ كَمَا هُوَ دَابُّهُ، وَقِيلَ: يُؤْخَذُ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ لُهُمَا بَصَارَةٌ فِي أَمْرِ الْمَاءِ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِالْفَقْهِ⁽⁴⁾. قَالَ: (وَإِنْ وَجَدُوا فِي الْبُئْرِ فَأَرَّةً أَوْ غَيْرَهَا، وَلَا يُدْرَى مَتَى وَقَعَتْ، وَلَمْ تَنْتَفِخْ، وَلَمْ تَنْفَسْخْ، أَعَادُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانُوا تَوَضَّأُوا مِنْهَا، وَغَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَائُهَا، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ، أَعَادُوا صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَهَذَا⁽⁵⁾ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا: لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ حَتَّى يَتَحَقَّقُوا مَتَى وَقَعَتْ)؛ لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ⁽⁶⁾ وَصَارَ كَمَنْ رَأَى فِي فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَتْهُ⁽⁷⁾. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أَنَّ

(1) قيل: إِنَّ آبارَ بغداد في عصره لم تكن تزيد على ثلاثمائة دَلْوٍ.

(2) أي: في مثل البئر المعين المتنجس.

(3) قيل: اشترطَ الْعَلَبَةُ أَسْوَأَ بَعْلِيَّ وَابْنِ الزَّبِيرِ رضي الله عنهما.

(4) أي: أشبه بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِقَوْلِ الْغَيْرِ هُوَ الْمَرْجِعُ فِيهِمَا لَمْ يَشْتَهَرَ مِنَ الشَّرْعِ فِيهِ تَقْدِيرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، وَشَرَطَ الْبَصَارَةَ -وهي المعرفة والخبرة- لهما في أمر الماء؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إِنَّمَا تُسْتَفَادُ مِمَّنْ لَهُ عِلْمٌ، بِهَا لِيَدْخُلَا تَحْتَ أَهْلِ الذِّكْرِ.

(5) أي: إعادة الصلوات وغسل الأشياء بهذه الصفة.

(6) لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ طَاهِرًا بَيِّنًا، وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي نَجَاسَتِهِ فِي الْمَاضِي، وَالْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، فَلَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ إِلَّا فِي وَقْتِ تَيَقُّنٍ وَقَوَعِ النِّجَاسَةِ.

(7) فَإِنَّهُ لَا يُلْزَمُهُ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ.

لِلْمَوْتِ سَبَبًا ظَاهِرًا وَهُوَ الْوُقُوعُ فِي الْمَاءِ؛ فَيُحَالُ عَلَيْهِ⁽¹⁾، إِلَّا أَنَّ الْإِنْتِفَاحَ
وَالنَّقْسُخَ دَلِيلُ التَّقَادُمِ فَيُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ، وَعَدَمُ الْإِنْتِفَاحِ وَالنَّقْسُخِ دَلِيلُ قُرْبِ الْعَهْدِ
فَقَدَرْنَاهُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ سَاعَاتٌ لَا يُمَكِّنُ ضَبْطُهَا
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النِّجَاسَةِ⁽²⁾: فَقَدْ قَالَ الْمُعَلَّى⁽³⁾: هِيَ عَلَى الْخِلَافِ⁽⁴⁾، فَيُقَدَّرُ
بِالثَّلَاثِ فِي النَّبَالِيِّ⁽⁵⁾، وَبِیَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الطَّرِيِّ⁽⁶⁾، وَلَوْ سُلِّمَ فَالْثُّوبُ بِمَرَأَى
عَيْنِهِ، وَالْبُرُّ غَائِبَةٌ عَنْ بَصَرِهِ فَيَقْتَرِقَانِ⁽⁷⁾.

أحكام السُّور⁽⁸⁾ والعرق ونحوها فصل في الأسار⁽¹⁾ وغيرها

(1) يعني: أَنَّ لموت الحيوان في البئر سببًا ظاهراً وهو الوقوع في الماء، وكل ما له
سبب ظاهر يُحال عليه، كمن جرح إنساناً فلم يزل طريح الفراش حتى مات، فإنه يُحال
بموته على الجراحة؛ لأنَّه هو السبب الظاهر، وإن احتمل أن يكون الموت بغير الجرح؛
لأنَّ الموهومَ في مقابلة المحقق غير معتبر.

(2) جوابٌ على قياسهما على مسألة الثوب المتنجس الذي لا يُعلم وقت تنجسه.

(3) الْمُعَلَّى بن منصور الرازي: تلميذ أبي يوسف ومحمد، روى عنهما الأمالي، وتوفي
سنة 211هـ.

(4) أي: هي مختلف فيها كمسألة الفأرة.

(5) أي: يُقَدَّر بثلاثة أيام ولياليها في الثوب القديم اللبس، وأراد به النجاسة اليابسة.

(6) أي: يُقَدَّر يوم وليلة في النجس الطَّرِيِّ، وقد قيل: إن المعلى قال هذا من ذات
نفسه تقريباً على قياس قول أبي حنيفة -رَحِمَهُ اللهُ- وقيل: رواه عن أبي يوسف عن
أبي حنيفة -رحمهما الله-.

(7) ولا يصح القياس مع وجود فارق بين المقيس والمقيس عليه.

(8) السُّور: اسم للبقية بعد الشُّرب، أي بقية الماء التي أبقاها الشارب في الإناء.

(وَعَرَقَ كُلَّ شَيْءٍ مُّغْتَبَرٍ بِسُورِهِ)؛ لِأَنَّهُمَا⁽²⁾ يَتَوَلَّدَانِ مِنْ لَحْمِهِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا حُكْمَ صَاحِبِهِ. قَالَ: (وَسُورُ الْآدَمِيِّ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ)؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِطَ بِهِ اللَّعَابُ وَقَدْ تَوَلَّدَ مِنْ لَحْمٍ طَاهِرٍ فَيَكُونُ طَاهِرًا، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ الْجُنُبُ، وَالْحَائِضُ، وَالْكَافِرُ⁽³⁾. (وَسُورُ الْكَلْبِ نَجِسٌ)، وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوعِهِ⁽⁴⁾ ثَلَاثًا؛ لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوعِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا»⁽⁵⁾. وَلِسَانُهُ يُلَاقِي الْمَاءَ دُونَ الْإِنَاءِ، فَلَمَّا تَنَجَّسَ الْإِنَاءُ فَالْمَاءُ أَوَّلَى، وَهَذَا يُفِيدُ النَّجَاسَةَ وَالْعَدَدَ فِي الْغَسْلِ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي اشْتِرَاطِ السَّبْعِ⁽⁶⁾، وَلِأَنَّ مَا يُصِيبُهُ بَوْلُهُ يَطْهَرُ بِالثَّلَاثِ، فَمَا يُصِيبُهُ

(1) الأسار: جمع سُور: وهي أربعة عندنا: طاهر، كسُور الآدمي، ومكروه، كسُور الهرة، ونجس، كسُور الخنزير وسباع البهائم، ومشكوك فيه، كسُور البغل والحمار.

(2) أي: العرق واللُعاب.

(3) لما ثبت في الصحيحين: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَكَّنْ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ مِنْ أَنْ يَمْكُثَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ»، فَلَوْ كَانَ نَجَسًا لَمَا مَكَّنْهُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ قُلْتَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾، قُلْتَ: النجاسة في اعتقادهم، لا في ذاتهم.

(4) وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ يَلْغُ وُلُوعًا، أَيْ شَرَبَ مَا فِيهِ بِأَطْرَافِ لِسَانِهِ.

(5) رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وَلُوعِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا"، انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرَقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ"، وَأَخْرَجَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهْرَقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ"، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْإِمَامِ: "وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ"، انْتَهَى.

(6) حيث يشترط الشافعي لطهارة الإناء غسله سبع مرات.

سُورُهُ وَهُوَ دُونَهُ أَوْلَى⁽¹⁾، وَالْأَمْرُ الْوَارِدُ بِالسَّبْعِ⁽²⁾ مَحْمُولٌ عَلَى ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ⁽³⁾. (وَسُورُ الْخِنْزِيرِ نَجِسٌ)؛ لِأَنَّهُ نَجِسٌ الْعَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ، (وَسُورُ سَبَاعِ⁽⁴⁾ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ⁽⁵⁾ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِيمَا سِوَى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ؛ لِأَنَّ لَحْمَهَا نَجِسٌ وَمِنْهُ يَتَوَلَّدُ اللَّعَابُ⁽⁶⁾، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَابِ⁽⁷⁾. الْبَابُ⁽⁷⁾. (وَسُورُ الْهَرَّةِ طَاهِرٌ مَكْرُوهٌ)، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- كَانَ يُصْغِي⁽⁸⁾ لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ»⁽⁹⁾. وَلَهُمَا: قَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «الْهَرَّةُ سَبْعٌ»⁽¹⁰⁾،

(1) أي: فإذا طهر بوله بالثلاث، فلأن يظهر سوره أولى. قال في العناية: "يجوز أن يكون ثم عنه رواية اطع عليها أصحابنا، فيكون الإلزام عليها.

(2) وهو ما أخرجه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتَّرَابِ».

(3) قيل: يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في أمر الكلاب حتى يمتنعوا من اقتنائها ومخالطتها، كما أمر بكسر أواني الخمر، ثم ترك ذلك، وقال: «مَا بَالُهُمْ وَبَالَ الْكِلَابِ؟». فيكون الأمر بالسبع منسوخًا.

(4) السَّبَاع: جمع سَبْع، بإسكان الباء وضمها، قيل: السَّبْعُ يَطْلُقُ عَلَى كُلِّ مَا لَهُ نَابٌ نَابٌ يَعْدُو بِهِ وَيَقْتَرِسُ كَالذَّنْبِ وَالْفَهْدِ وَالنَّمْرِ، وليس منها الضَّبْع ولا الثَّعْلَب.

(5) حيث يرى أن سور ما عدا الكلب والخنزير طاهر.

(6) هذا دليل الحنفية على نجاسة سور السباع.

(7) أي: في باب طهارة اللعاب ونجاسته.

(8) يُصْغِي الْإِنَاءَ: يُمِيلُهُ.

(9) أخرجه الدارقطني من طريقين عن عائشة رضي الله عنها.

(10) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني، وأخرجه أحمد، والحاكم، بلفظ: "السُّورُ سَبْعٌ".

وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي فضعفه.

وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ دُونَ الْخِلْقَةِ وَالصُّورَةِ⁽¹⁾، إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَتْ النَّجَاسَةُ لِعِلَّةِ الطُّوْفِ⁽²⁾ فَبَقِيَئَتِ الْكَرَاهَةُ، وَمَا رَوَاهُ⁽³⁾ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ، ثُمَّ قِيلَ: قِيلَ: كَرَاهَتُهُ لِحُرْمَةِ اللَّحْمِ⁽⁴⁾، وَقِيلَ: لِعَدَمِ تَحَامِيهَا⁽⁵⁾ النَّجَاسَةِ⁽⁶⁾، وَهَذَا يُشِيرُ يُشِيرُ إِلَى التَّنْزِهِ⁽⁷⁾، وَالْأَوَّلُ⁽⁸⁾ إِلَى الْقُرْبِ مِنَ التَّحْرِيمِ.

وَلَوْ أَكَلْتَ فَأَرَةً ثُمَّ شَرِبْتَ عَلَى فَوْرِهِ الْمَاءِ، تَنَجَّسَ، إِلَّا إِذَا مَكَثَتْ سَاعَةً، لَغَسَلَهَا فَمَهَا بِلُعَابِهَا، وَالْإِسْتِثْنَاءُ⁽⁹⁾ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -⁽¹⁰⁾، وَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ الصَّبِّ لِلضَّرُورَةِ.

(وَسُورُ الدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ⁽¹⁾) مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهَا تُخَالِطُ النَّجَاسَةَ، وَلَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنْقَارُهَا إِلَى مَا تَحْتَ قَدَمَيْهَا، لَا يُكْرَهُ؛ لِوُقُوعِ الْأَمْنِ

-
- (1) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرَائِعِ.
- (2) يَعْنِي: أَنَّ الْهَرَّةَ تَطُوفُ بِالْبُيُوتِ، وَتَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ، وَتَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَتَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ، فَلَوْ قَلْنَا بِنَجَاسَتِهَا لَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، وَقَدْ بَيَّنَّ النَّبِيُّ ﷺ هَذِهِ الْعِلَّةَ بِقَوْلِهِ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ»، أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.
- (3) أَي: مِنْ حَدِيثِ إِصْغَاءِ الْإِنَاءِ لِلْهَرَّةِ.
- (4) هَذَا قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ.
- (5) أَي: لِعَدَمِ اجْتِنَابِهَا النَّجَاسَاتِ.
- (6) هَذَا قَوْلُ الْكَرْخِيِّ.
- (7) يَعْنِي أَنَّ قَوْلَ الْكَرْخِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُورَهَا مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْأَقْرَبُ إِلَى مُوَافَقَةِ الْحَدِيثِ؛ حَيْثُ قَالَ فِيهِ ﷺ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ».
- (8) يَعْنِي: أَنَّ قَوْلَ الطَّحَاوِيِّ قَرِيبٌ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّحْرِيمِ.
- (9) يَعْنِي: قَوْلُهُ: "إِلَّا إِذَا مَكَثَتْ سَاعَةً".
- (10) لِأَنَّهُمَا يُجَوِّزَانِ إِزَالََةَ النَّجَاسَةِ بِالْمَائِعَاتِ الطَّاهِرَةِ، وَلِعَابِهَا طَاهِرٌ، وَلَكِنْ الصَّبُّ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِلتَّطْهِيرِ فِي الْعَضْوِ، وَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ هُنَا لِلضَّرُورَةِ.

عَنْ الْمُخَالَطَةِ، (و) كَذَا سُورُ (سَبَاعِ الطَّيْرِ)⁽²⁾؛ لِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ؛ فَأَشْبَهَ الْمُخَالَطَةَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً، وَيَعْلَمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا قَدْرَ عَلَى مَنَاقِرِهَا، لَا يُكْرَهُ، وَاسْتَحْسَنَ الْمَشَايخُ⁽³⁾ هَذِهِ الرِّوَايَةَ (و) سُورُ (مَا يَسْكُنُ الْبُيُوتَ، كَالْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةَ مَكْرُوهٌ)؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ اللَّحْمِ أُوجِبَتْ نَجَاسَةُ السُّورِ إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَتْ النِّجَاسَةُ لِعِلَّةِ الطَّوْفِ، فَبَقِيََتِ الْكَرَاهَةُ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الْعِلَّةِ فِي الْهَرَّةِ⁽⁴⁾. قَالَ: (وَسُورُ الْحِمَارِ وَالْبُغْلِ مَشْكُوكٌ فِيهِ)⁽⁵⁾ قِيلَ: الشَّكُّ فِي طَهَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا لَكَانَ طَهُورًا، مَا لَمْ يَغْلِبِ اللَّعَابُ عَلَى الْمَاءِ⁽⁶⁾. وَقِيلَ: الشَّكُّ فِي طَهُورِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ رَأْسِهِ⁽⁷⁾. وَكَذَا لَبْنُهُ⁽⁸⁾ طَاهِرٌ، وَعَرْفُهُ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ فَحَشُ⁽⁹⁾، فَكَذَا سُورُهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ⁽¹⁾، وَيُرْوَى: نَصَّ مُحَمَّدٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ- عَلَى

(1) الْمُخَالَطَةُ: أي المتروكة، فتأكل من عذرات الناس.

(2) أي كما يُكْرَهُ سُورُ الدَّجَاجَةِ الْمُخَالَطَةُ، يُكْرَهُ سُورُ سَبَاعِ الطَّيْرِ.

(3) الْمُقْصُودُ بِالْمَشَايخِ: مَنْ لَمْ يَدْرِكِ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ.

(4) يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّلَ سَقُوطَ النِّجَاسَةِ فِي سُورِ الْهَرَّةِ بِعِلَّةِ الطَّوْفِ بِقَوْلِهِ: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» دَفْعًا لِلْحَرَجِ، فَكَانَ مُقْتَضًى ذَلِكَ التَّعْلِيلُ أَنَّ يَوْجِدَ الْحُكْمَ الْمُرتَّبَ عَلَى تِلْكَ الْعِلَّةِ فِيمَا وَجَدَتْ فِيهِ تِلْكَ الْعِلَّةَ، وَقَدْ وَجَدَتْ تِلْكَ الْعِلَّةَ بِعَيْنِهَا فِي سَوَاطِنِ الْبُيُوتِ وَهِيَ الطَّوْفُ سَقُوطَ النِّجَاسَةِ فِي سَوَاطِنِ الْبُيُوتِ كَمَا فِي الْهَرَّةِ، وَإِذَا سَقَطَتِ النِّجَاسَةُ، بَقِيََتِ الْكَرَاهَةُ.

(5) الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (مَشْكُوكٌ فِيهِ) التَّوَقُّفُ فِيهِ؛ لِتَعَارُضِ الْأَدْلَةِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ مُحْتَاطٌ فِيهِ.

(6) وَهَذَا بَاطِلٌ.

(7) بَعْدَ مَا مَسَحَ بِسُورِهِ.

(8) أَي: لَبْنُ الْحِمَارِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَنْسُ؛ إِذِ اللَّبْنُ لِلْأُنْثَى وَهِيَ الْأَتَانُ.

(9) أَي: كَثُرَ.

عَلَى طَهَارَتِهِ. وَسَبَبُ الشَّكِّ تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ فِي إِبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ⁽²⁾ أَوْ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ ﷺ فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ⁽³⁾. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أَنَّهُ نَجِسٌ؛ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ، وَالْبَغْلُ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ. (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا⁽⁴⁾)، يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ، وَيَجُوزُ أَيُّهُمَا قَدَمًا، وَقَالَ زُفَرٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُقَدَّمَ الْوُضُوءُ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ وَاجِبُ الْإِسْتِعْمَالِ، فَأَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ. وَلَنَا: أَنَّ الْمُطَهَّرَ أَحَدُهُمَا، فَيُفِيدُ الْجَمْعَ دُونَ

(1) أي: كون الشك في طهوريته هو الأصح.

(2) ومن أدلة التحريم: ما ورد في قصة خيبر في لحوم الحُمُرِ الأهلية، عن أنسٍ ﷺ قال: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»، فَأُكْفِنَتْ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا، وَإِنَّهَا لَتَقُورُ بِمَا فِيهَا. أخرجه البخاري ومسلم. ومن أدلة الإباحة: ما رواه أبو داود عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبَجَرَ ﷺ، قَالَ: أَصَابَتْنا سَنَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أَطْعَمُ أَهْلِي إِلَّا شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أَطْعَمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانُ الْحُمُرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ «أَطْعِمِ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِ الْقَرْيَةِ» يَغْنِي الْجَلَّالَةَ. قال الزيلعي في نصب الراية: "وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب".

(3) أخرج الشيخان عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «لَا أَدْرِي أَنَّهُى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةً النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَمَهُ فِي يَوْمٍ خَيْرَ: لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ».

(4) أي: غير سؤر البغل والحمار.

الترتيب⁽¹⁾. (وسُورُ الفَرَسِ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا)؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ مَأْكُولٌ، (وَكَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيحِ⁽²⁾)؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِإِظْهَارِ شَرْفِهِ⁽³⁾.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ⁽⁴⁾ التَّمْرِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَلَا يَتَيَمَّمُ) لِحَدِيثِ لَيْلَةَ الْجَنِّ، فَإِنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- تَوَضَّأَ بِهِ حِينَ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ⁽⁵⁾. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-؛ عَمَلًا بِآيَةِ التَّيَمُّمِ⁽⁶⁾؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى⁽⁷⁾، أَوْ هُوَ مَنْسُوخٌ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَدْنِيَّةٌ، وَلَيْلَةٌ

(1) يعني: أَنَّ المطهر في الواقع إما السور أو الثراب، فإن كان الأول: فلا فائدة في استعمال الثاني تقدم أو تأخر، وإن كان الثاني: فلا يضر التقديم والتأخير، فوجب الضم دون الترتيب.

(2) احتراز عن الروايات الأخرى، فإنه قد روي في سور الفرس عن أبي حنيفة أربع روايات: فقال في رواية: أحب إلي أن يتوضأ بغيره، وفي رواية: أنه مكروه كلحه، وفي رواية: هو مشكوك فيه كسور الحمار، وفي رواية: هو طاهر، وهو الصحيح.

(3) المعنى: أَنَّ كراهة لحم الفرس؛ لاحترامه؛ لكونه آلة الجهاد، لا لنجاسته.

(4) النبيذ: أن ينبذ، أي يضع تمراتٍ أو زبيباتٍ في ماءٍ؛ لتنتقل عذوبتها إلى الماء.

(5) روى أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ لَقِي الْجَنِّ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «مَا هَذَا فِي الْإِدَاوَةِ؟» قُلْتُ: نَبِيذٌ. قَالَ: «أَرْنِيهَا، تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ» فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، ثُمَّ صَلَّى بِنَا. وفي سند الحديث مقال كثير، انظره في نصب الراية للزيلعي، والدرية لابن حجر.

(6) وهي قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، فالآية تنقل التطهير عند عدم الماء المطلق إلى الثراب.

(7) أي: أقوى من حديث الوضوء بنبيذ التمر؛ لما فيه من الاختلاف.

الْجَنِّ كَانَتْ مَكِّيَّةً. وَقَالَ مُحَمَّدٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ؛ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ اضْطِرَابًا، وَفِي التَّارِيخِ جَهَالَةٌ فَوَجَبَ الْجَمْعُ؛ اخْتِطَاطًا. قُلْنَا: لَيْلَةُ الْجَنِّ كَانَتْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ؛ فَلَا يَصِحُّ دَعْوَى النَّسْخِ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَمِلَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ⁽¹⁾ ﷺ، وَبِمِثْلِهِ⁽²⁾ يُزَادُ عَلَى الْكِتَابِ. وَأَمَّا الْإِغْتِسَالُ بِهِ⁽³⁾: فَقَدْ قِيلَ: يَجُوزُ عِنْدَهُ؛ اعْتِبَارًا بِالْوُضُوءِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَهُ⁽⁴⁾. وَالنَّبِيذُ وَالنَّبِيذُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ: أَنْ يَكُونَ حُلُومًا رَقِيقًا يَسِيلُ عَلَى الْأَعْضَاءِ كَالْمَاءِ، وَمَا اشْتَدَّ مِنْهَا⁽⁵⁾ صَارَ حَرَامًا لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ، وَإِنْ غَيَّرْتُهُ النَّارَ فَمَا دَامَ حُلُومًا حُلُومًا رَقِيقًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ. وَإِنْ اشْتَدَّ: فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ شَرْبُهُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا

(1) أخرج الدارقطني عَنْ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّهُ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّبِيذِ». قَالَ الدارقطني: تَقَرَّرَ بِهِ حَجَاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ. وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «النَّبِيذُ وَضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ». قَالَ الدارقطني: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ رَأَى عِكْرِمَةَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ.

(2) أي: بمثل هذا الحديث المشهور يُزَادُ عَلَى الْكِتَابِ، فَكَأَنَّ التَّقْدِيرَ: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَلَا نَبِيذَ تَمْرٍ فَتَيَمَّمُوا".

(3) أي: بنبيذ التمر.

(4) أي: لِأَنَّ الْغُسْلَ فَوْقَ الْوُضُوءِ، وَالْأَثَرُ فِي الْوُضُوءِ خَاصَّةٌ.

(5) واشتداد النبيذ: بَأَن يَصْبَحَ لَهُ قَوَامٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ سَائِلًا، وَيَصْبَحُ طَعْمُهُ حَامِضًا يَلْذَعُ اللِّسَانَ.

يَتَوَضَّأُ بِهِ؛ لِحُرْمَةِ شُرْبِهِ عِنْدَهُ، وَلَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ⁽¹⁾ جَرِيًّا
عَلَى قَضِيَّةِ الْقِيَاسِ⁽²⁾

(1) كنبذ التين والزبيب.

(2) لأنَّ القياس كان يقتضي ألاَّ يجوز استعمال النبيذ في إزالة الأحداث، ولكنه خُصَّ
بالأثر على خلاف القياس، فيقتصر على مورد النص.

بَابُ التَّيْمِ (1)

شُرُوطُ (2) صِحَّةِ التَّيْمِ

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَهُوَ مُسَافِرٌ (3) أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ (4) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوُ مِيلٍ أَوْ أَكْثَرَ (1)، يَتَيَّمُ بِالصَّعِيدِ) (2) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

(1) التيمم في اللغة: القصد، يُقال: تَيَمَّمَ وَيَمَّمْ: إذا قصد، ومنه قول الشاعر:

وَمَا أَذْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضًا أُرِيدُ الْخَيْرَ أَيُّهَا يَلِينِي
أَلْخَيْرُ الَّذِي أَنَا أَبْتَغِيهِ أَمْ الشَّرُّ الَّذِي هُوَ يَبْتَغِينِي
قوله: يَمَّمْتُ: أي قصدت.

والتيمم شرعاً: عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة. والمعنى: هذا باب في بيان أحكام التيمم، فيكون ارتفاع (باب) على الخبرية، ويجوز أن يكون مبتدأً محذوف الخبر، والتقدير: هذا باب التيمم لما يأتي، ويجوز انتصابه على المفعولية والتقدير: خذ أو هالك باب التيمم. وسبب التيمم: هو سبب الوضوء، وهو: استباحة ما لا يحل إلا به، مثل الصلاة والطواف حول الكعبة، ومس المصحف وحمله، ويزاد: إرادة دخول المسجد. وشروط وجوبه: 1 - العقل. 2 - البلوغ. 3 - الإسلام، فإنه شرط وقوعه صحيحاً عند أكثر العلماء (عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-) حتى لا يصح تيمم الكافر وإن أراد به الإسلام. 4 - واستيعاب ما يجب مسحه.

(2) الشرط في اللغة: العلامة، ومنه: أشرط الساعة. وشرعاً: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان خارجاً عن حقيقته أو ماهيته، فالوضوء شرط للصلاة خارج عنها (3) الشرط الأول من شروط صحة التيمم: السفر، والسفر في اللغة: قطع المسافة من غير تقدير. وفي الشرع: مسافة مقدرة بسير مخصوص. ويُسمى السفر سفراً؛ لأنه يُسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافياً منها، والمسافر: هو من قصد سيراً وسطاً ثلاثة أيام ولياليها، وفارق بيوت بلده.

(4) المِصْر: البلد الكبير، وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله.

صَعِيدًا طَيِّبًا» [النساء: 43] وَقَوْلِهِ ﷺ: «التُّرَابُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ»⁽³⁾. وَالْمِيلُ هُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْمَقْدَارِ؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْحَرْجُ بِدُخُولِ الْمِصْرِ وَالْمَاءُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةً، وَالْمُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ دُونَ خَوْفِ الْقَوْتِ⁽⁴⁾؛ لِأَنَّ التَّقْرِيطَ يَأْتِي مِنْ قَبْلِهِ⁽⁵⁾. (وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ يَخَافُ إِنْ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشْتَدَّ مَرَضُهُ، يَتَيَمَّمُ)⁽⁶⁾؛ لِمَا تَلَوْنَا⁽⁷⁾، وَلِأَنَّ الصَّرَرَ

(1) الميل: (4000) ذراع أو (1848م) أو (1/2) ساعة أو (1000) باع، والميل البحري الحديث: (1848، 32) م. وعن أبي يوسف: إِنَّ الْمَاءَ إِذَا كَانَ بَحِيثَ لَوْ ذَهَبَ إِلَيْهِ وَتَوَضَّأَ تَذَهَبَ الْقَافِلَةُ وَتَغِيبُ عَنْ بَصَرِهِ، فَهُوَ بَعِيدٌ وَيَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ.

(2) الصعيد: وجه الأرض، ترابًا كان أو غيره، وقيل: الصعيد: الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر.

(3) أخرجه الترمذي عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلْفُظًا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بِشِرْتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ». (سنن الترمذي، بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، 211/1، برقم: (124)).

(4) قوله "والمعتبر المسافة": احترازًا عن قول زفر -رحمه الله-، فَإِنَّهُ يَحْزِرُ التَّيَمُّمَ لَخَوْفِ الْقَوْتِ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ أَقْلَ مِنْ مِيلٍ.

(5) والمعتبر المسافة دون خَوْفِ الْقَوْتِ: أي الاعتبار في جواز التيمم كون الماء إلى الماء، دون خوف وقت الصلاة؛ (لِأَنَّ التَّقْرِيطَ)، أي: التقصير (يَأْتِي مِنْ قَبْلِهِ)، أي: من تأخير الصلاة، فليس له أن يتيمم إذا كان الماء قريبًا منه.

(6) الشرط الثاني من شروط صحة التيمم: المرض، إذا كان به جراحة، أو جذري، أو مرض، يضره استعمال الماء فيخاف زيادة المرض باستعمال الماء، يتيمم عند الحنفية، وقال الشافعي: لا يجوز التيمم حتى يخاف التلف.

(7) قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43]

فِي زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَوْقَ الضَّرَرِ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ الْمَاءِ، وَذَلِكَ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ⁽¹⁾، فَهَذَا أَوْلَى. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ بِالتَّحَرُّكِ أَوْ بِالِاسْتِعْمَالِ⁽²⁾، وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- خَوْفَ التَّلَفِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِظَاهِرِ النَّصِّ⁽³⁾. (وَلَوْ النَّصُّ⁽³⁾). (وَلَوْ خَافَ الْجُنُبُ⁽⁴⁾ إِنْ اغْتَسَلَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ أَوْ يُمْرِضَهُ، يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ)، وَهَذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ؛ لِمَا بَيَّنَّا⁽⁵⁾. وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ،

(1) بالمقارنة بين ضرر ثمن الماء وضرر المرض، نجد أن ضرر المرض أكبر، ولما أباح التيمم بسبب زيادة ثمن الماء، أباح التيمم للمريض من باب أولى إذا خاف إن استعمل الماء اشتد مرضه.

(2) لا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك كالمبطون، أو بالاستعمال كالجدري ونحوه.
(3) قوله (لما تلونا): يريد قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43].

(4) الجنبابة في اللغة: البعد، وفي عُرف الشرع: تطلق على إنزال الماء، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك، وسميت الجنبابة بذلك لكونها سبباً لتجنب الصلاة في حكم الشرع.

(5) أنه يلحقه الحرج بدخول المصير، والماء معدوم حقيقة، ولما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: اخْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غُرَّةِ دَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْإِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. (سنن أبي داود، بَابُ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ؟، 92/1، برقم: 334).

فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، خِلَافًا لَهُمَا⁽¹⁾، هُمَا يَقُولَانِ: إِنَّ تَحَقُّقَ هَذِهِ الْحَالَةِ نَادِرٌ فِي الْمِصْرِ، فَلَا يُعْتَبَرُ. وَلَهُ⁽²⁾: أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ.

أَرْكَانُ التَّيِّمِ⁽³⁾

(وَالْتَّيِّمُ ضَرْبَتَانِ: يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ، وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «التَّيِّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ» (4).

كَيْفِيَةُ التَّيِّمِ

(1) قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إِنَّ تَحَقُّقَ هَذِهِ الْحَالَةِ نَادِرٌ فِي الْمِصْرِ فَلَا يُعْتَبَرُ.
(2) لأبي حنيفة: أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ. خلاصة المسألة: أَنَّ فُقَهَاءَ الْحَنْفِيَّةِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ وَخَافَ أَنْ اغْتَسَلَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ أَوْ يَمْرُضَ، يَتَيَّمُ. أَمَّا فِي الْمِصْرِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لأبي حنيفة -رحمه الله-: قال: لو خاف الجُنُبُ وهو في المِصْرِ أَنْ يَمْرُضَ أَوْ يَمُوتَ بِسَبَبِ الْبَرْدِ أَوْ يَمْرُضَ يَتَيَّمُ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ. الْقَوْلُ الثَّانِي: لأبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- فقالا: لا يَتَيَّمُ فِي الْمِصْرِ؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ أَنْ يَمْرُضَ أَوْ يَمُوتَ بِسَبَبِ الْبَرْدِ فِي الْمِصْرِ حَالَةٌ نَادِرَةٌ، فَلَا تُعْتَبَرُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْغَالِبِ.

(3) الركن في اللغة: هو الجانب الأقوى. والركن عند الحنفية: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءًا من حقيقته أو ماهيته، فالركوع ركن في الصلاة؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا، وَكَذَا الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ رُكْنٌ؛ لِأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ حَقِيقَةِ الصَّلَاةِ، وَالْإِجَابُ وَالْقَبُولُ فِي الْعَقْدِ رُكْنٌ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ يَتَكُونُ بِهِ الْعَقْدُ. والركن عند الجمهور: ما يتوقف عليه أساسًا وجود الشيء، وإن كان خارجًا عن ماهيته.

(4) أخرجه الحاكم في المستدرک على الصحيحين، 287/1، برقم: (634).

وَيَنْفُضُ يَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاطَرُ التُّرَابُ؛ كَيْلًا يَصِيرُ مُثْلَةً (1)، وَلَا بُدَّ مِنَ
الاستيعابِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ (2)؛ لِقِيَامِهِ مَقَامِ الْوُضُوءِ، وَلِهَذَا قَالُوا: يُحَلِّلُ
الْأَصَابِعَ، وَيَنْزِعُ الْخَاتَمَ؛ لِيَتِمَّ الْمَسْحُ (3)

(1) الْمَثَلَةُ: مَا يُمَثَّلُ بِهِ مِنْ تَبْدِيلِ خِلْقَتِهِ وَتَغْيِيرِ هَيْئَتِهِ، سَوَاءً كَانَ بِقَطْعِ عَضْوٍ، أَوْ
تَسْوِيدِ وَجْهِهِ، أَوْ تَغْيِيرِهِ.

(2) قَوْلُهُ (فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ): احْتِرَازٌ عَنِ رَوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: الْأَكْثَرُ
يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ؛ لِأَنَّ فِي الْمَمْسُوحَاتِ الِاسْتِيعَابَ لَيْسَ بِشَرَطٍ كَمَا فِي مَسْحِ الْخَفِّ
وَالرَّاسِ.

(3) خُلَاصَةُ كَيْفِيَةِ التِّيمَمِ: أَنَّ التِّيمَمَ ضَرْبَتَانِ، يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ، وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ
إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ، فَيَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا حَتَّى يَتَنَاطَرَ التُّرَابُ فَيَمْسَحُ بِهِمَا
وَجْهَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِمَا أُخْرَى فَيَنْفُضُهُمَا وَيَمْسَحُ بِبَاطِنِ أَرْبَعِ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُسْرَى ظَاهِرِ
يَدِهِ الْيُمْنَى مِنْ رَعُوسِ الْأَصَابِعِ إِلَى الْمَرْفَقِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ الْيُسْرَى بِاطْنِ ذِرَاعِهِ
الْيُمْنَى إِلَى الرَّسْغِ، وَيَمْرُ بَاطِنِ إِبْهَامِ الْيُسْرَى عَلَى ظَاهِرِ إِبْهَامِ يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَفْعَلُ بِيَدِهِ
الْيُسْرَى كَذَلِكَ.

مَا يُتَيَّمُ مِنْهُ

(وَالْحَدَّثُ⁽¹⁾ وَالْجَنَابَةُ فِيهِ سَوَاءٌ)، وَكَذَا الْحَيْضُ⁽²⁾ وَالنِّقَاسُ⁽³⁾؛ لِمَا رُوِيَ «أَنَّ قَوْمًا جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا: إِنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ هَذِهِ الرِّمَالَ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ، وَفِينَا الْجُنُبُ، وَالْحَائِضُ، وَالنُّفَسَاءُ، فَقَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «عَلَيْكُمْ بِأَرْضِكُمْ»⁽⁴⁾.

مَا يُتَيَّمُ بِهِ

(وَيَجُوزُ التَّيَّمُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ- بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْتُّرَابِ، وَالرَّمْلِ، وَالْحَجَرِ، وَالْجَصِّ⁽⁵⁾، وَالنُّورَةِ⁽⁶⁾، وَالْكُحْلِ⁽⁷⁾،

(1) الْحَدَّثُ، هُوَ: وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة.

(2) الْحَيْضُ لُغَةً: السيلان، وشرعًا: على القول بأنه من الأحداث: مانعية شرعية بسبب الدم المذكور، وعلى القول بأنه من الأنجاس: دم ينفسه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل، ولم تبلغ سن اليأس.

(3) النِّقَاسُ لُغَةً: ولادة المرأة، وشرعًا: دم يخرج من رحم امرأة عقب الولد، فلو ولدته من سرتها (قيصري): إن سال الدم من الرحم، فنفساء، وإلا، فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد.

(4) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ الْأَعْرَابُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا نَكُونُ بِالرَّمْلِ وَإِنَّا نَعْرُبُ عَنِ الْمَاءِ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، وَفِينَا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ. فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالتُّرَابِ». (سنن البيهقي الكبرى، 217/1، برقم (1080).

(5) الْجَصُّ: من مواد البناء، وهو خام من كبريتات الكالسيوم (الجبس) الَّذِي يُطْلَى بِهِ.

(6) النُّورَةُ: حجر الكلس، وأخلط من أملاح الكالسيوم، تستعمل لإزالة الشعر.

(7) الْكُحْلُ: كل ما وضع في العين يُسْتَشْفَى بِهِ مما ليس بسائل كالإثمد ونحوه.

وَالزَّرَنِيخُ⁽¹⁾، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ الْمُنْبِتِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَيْمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43]، أَيْ: تُرَابًا مُنْبِتًا، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ زَادَ عَلَيْهِ الرَّمْلَ بِالحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ⁽²⁾. وَلَهُمَا⁽³⁾: أَنَّ الصَّعِيدَ اسْمٌ لَوَجْهِ الْأَرْضِ، سُمِّيَ بِهِ؛ لِصُعُودِهِ، وَالتَّيْب: يَحْتَمِلُ الطَّاهِرَ فَحَمِلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَلِيقٌ بِمَوْضِعِ الطَّهَّارَةِ، أَوْهُوَ مُرَادٌ بِالإِجْمَاعِ. (ثُمَّ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ غُبَارٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -)؛ لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا⁽⁴⁾، (وَكَذَا يَجُوزُ بِالْغُبَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّعِيدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ -)؛ لِأَنَّهُ تُرَابٌ رَقِيقٌ⁽⁵⁾.

حُكْمُ النِّيَّةِ فِي التَّيْمُمِ⁽⁶⁾

(1) الزَّرَنِيخُ بِالْكَسْرِ: حَجَرٌ مَعْرُوفٌ، وَلَهُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهُ أَبْيَضٌ، وَمِنْهُ أَحْمَرٌ، وَمِنْهُ أَصْفَرٌ، يُخْلَطُ بِالْكَلَسِ فَيَحْلُقُ الشَّعْرَ.

(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ الْأَعْرَابُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّا نَكُونُ بِالرَّمْلِ وَإِنَّا نَعْرُبُ عَنِ الْمَاءِ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، وَفِينَا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ. فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالتُّرَابِ».

(3) لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ -.

(4) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَيْمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [سورة النساء: من الآية: 43].

(5) خِلَاصَةٌ مَا يُتَيَّمُّ بِهِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: يَجُوزُ التَّيْمُمُ بِكُلِّ طَاهِرٍ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ، وَذَلِكَ مِثْلُ التُّرَابِ، وَالْحَجَرِ، وَالرَّمْلِ، وَالْجَصِّ، وَالْكَلِّ، وَالزَّرَنِيخِ، فَلَا يَجُوزُ بِمَا يَنْطَبِعُ بِالنَّارِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ، وَلَا بِمَا يَحْتَرِقُ وَيَصِيرُ رَمَادًا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيْمُمُ إِلَّا بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا التَّصَقَّ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ.

(6) النِّيَّةُ: هِيَ عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى الْفِعْلِ، وَوَقْتُهَا: عِنْدَ ضَرْبِ يَدِهِ عَلَى مَا يَتَيَّمُّ بِهِ، وَيُشْتَرَطُ لَصَحَّةِ النِّيَّةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: الْإِسْلَامُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالْعِلْمُ بِمَا يَنْوِيهِ.

(وَالنِّيَّةُ فَرَضٌ فِي التَّيْمُمِ) وَقَالَ زُفَرٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لَيْسَتْ بِفَرَضٍ؛ لِأَنَّهُ خَلَفَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَلَا يَخَالِفُهُ فِي وَصْفِهِ⁽¹⁾. وَلَنَا⁽²⁾: أَنَّهُ يُنْبِئُ عَنِ الْقَصْدِ فَلَا يَتَحَقَّقُ دُونُهُ، أَوْ جُعِلَ طَهُورًا فِي حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَالْمَاءُ طَهُورٌ بِنَفْسِهِ عَلَى مَا مَرَّ (ثُمَّ إِذَا نَوَى الطَّهَّارَةَ أَوْ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ، أَجْزَأُهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّيْمُمِ لِلْحَدِّثِ أَوْ لِلْجَنَابَةِ)، هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ. (فَإِنْ تَيَمَّمَ نَصْرَانِيٌّ يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ، لَمْ يَكُنْ مُتَيَمِّمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ-، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- هُوَ مُتَيَمِّمٌ؛ لِأَنَّهُ نَوَى قُرْبَةً مَقْصُودَةً، بِخِلَافِ التَّيْمُمِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ. وَلَهُمَا⁽³⁾: أَنَّ التُّرَابَ مَا جُعِلَ طَهُورًا إِلَّا فِي حَالِ إِرَادَةِ قُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُونِ الطَّهَّارَةِ، وَالْإِسْلَامَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً تَصِحُّ بِدُونِهَا⁽⁴⁾، بِخِلَافِ سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ لَا تَصِحُّ بِدُونِ الطَّهَّارَةِ⁽⁵⁾. (وَإِنْ تَوَضَّأَ لَا يُرِيدُ بِهِ

(1) قال زفر: النية ليست بفرض في التيمم؛ لأنه خلف عن الوضوء، فلا يخالفه في وصفه، فإنَّ الوضوء بدون النية صحيح، فلو لم يصح التيمم بلا نية، كان الخلف مخالفاً للأصل في وصفه، فلا يجوز ذلك لخروجه عن الخلف حينئذ.

(2) لجمهور الحنفية: أنَّ النية شرطٌ لجواز التيمم، فلو تيمم بلا نية لا يجوز.

(3) لأبي حنيفة ومحمد.

(4) بدون الطهارة.

(5) خلاصة المسألة: (إذا تيمم نصراني يريد به الإسلام): عند أبي حنيفة ومحمد: إذا تيمم نصراني يريد به الإسلام، ثم أسلم، لم يكن متيمماً؛ لأنَّ الكافر ليس بأهلٍ للنية؛ لأنها عبادة، والتيمم لا يصح بدون النية، فلذلك لا يصح منه التيمم، وعن هذا فرق أبو يوسف -رحمه الله- بين نيته الإسلام ونيته الصلاة، فقال: يكون متيمماً في الأول (الإسلام) دون الثاني (الصلاة). وقال أبو يوسف: هو متيمم؛ لأنه نوى قربةً مقصودة، أمَّا القربة فلأنَّ الإسلام أعظم القرب، وأمَّا أنَّها مقصودة؛ فلأنَّ المراد به هاهنا ما لا

بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ مُتَوَضِّئٌ)، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ⁽¹⁾. (فَإِنْ تَيَمَّمَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ)، وَقَالَ زُفَرٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ: بَطَلَ تَيَمُّمُهُ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ يُنَافِيهِ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الْإِبْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ، كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي النِّكَاحِ⁽²⁾. وَلَنَا⁽³⁾: أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ التَّيَمُّ صِفَةٌ كَوْنُهُ طَاهِرًا، فَاعْتِرَاضُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ لَا يُنَافِيهِ، كَمَا لَوْ اعْتَرَضَ عَلَى الْوُضُوءِ، وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ ابْتِدَاءٌ؛ لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِنْهُ.

مُبْطَلَاتُ التَّيَمُّ

يَكُونُ فِي ضَمْنِ شَيْءٍ آخَرَ كَالْمَشْرُوطِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَحَّ تَيَمُّمُهُ، كَمُسْلِمٍ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَيَمَّمَ الْمُسْلِمُ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَمَسِّ الْمَصْحَفِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَتَيَمِّمًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِقَرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ لِحَصُولِهِ فِي ضَمْنِ شَيْءٍ آخَرَ.

(1) **عند الحنفية:** إِنْ تَوَضَّأَ النَّصْرَانِي لَا يَرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ، فَهُوَ مُتَوَضِّئٌ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمْ، فَعَدَمُ أَهْلِيَّتِهِ لَا يَضُرُّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ بِمُتَوَضِّئٍ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ شَرْطٌ عِنْدَهُ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا.

(2) **قال زفر:** يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ يُنَافِي التَّيَمُّمَ ابْتِدَاءً فَكَذَا بَقَاءً، كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي النِّكَاحِ، بَأَنَّ كَانَ الزَّوْجَانِ رَضِيعَيْنِ وَقَدْ زَوَّجَ كِلَا مِنْهُمَا أَبَوَاهُمَا ثُمَّ أَرْضَعْتَهُمَا امْرَأَةً، أَوْ كَانَا كَبِيرَيْنِ وَقَدْ مَكَنتِ الْمَرْأَةُ ابْنَ زَوْجِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ، يَرْتَقِعُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الثَّبُوتِ كَمَا لَا يَنْعَقِدُ فِيهِمَا ابْتِدَاءً. وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ مُنَافِيَةِ الْحُكْمِ يَسْتَوِي فِيهَا الْإِبْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ، كَالرَّدَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي النِّكَاحِ. **واعترض:** بَأَنَّ الْكُفْرَ يُنَافِي التَّيَمُّمَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ عِبَادَةً، وَكَوْنُهُ عِبَادَةً إِنَّمَا هُوَ بِالنِّيَّةِ، وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ عِنْدَ زُفَرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فَيَكُونُ اعْتِرَاضُ الْكُفْرِ عَلَى التَّيَمُّمِ كَاعْتِرَاضِهِ عَلَى الْوُضُوءِ.

(3) **لجمهور الحنفية.**

(وَيَنْقُضُ التَّيْمُ (1) كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ)؛ لِأَنَّهُ خَلَفَ عَنْهُ، فَأَخَذَ حُكْمَهُ (2).

(وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ (3)؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ هِيَ الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ الَّذِي هُوَ غَايَةُ لَطَهُورِيَّةِ التُّرَابِ، وَخَائِفُ السَّبْعِ (4) وَالْعَدُوِّ وَالْعَطَشِ

(1) النقص: عبارة عن خروجه عن حكمه الأصلي، وهو كونه مبيح الصلاة، وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء؛ لأنَّ التيمم خَلَفَ عن الوضوء فأخذ حكم الوضوء في النقص، ولا شك أنَّ الأصل أقوى من الخلف، فما كان ناقصًا للأقوى كان ناقصًا للأضعف بطريق الأولى.

(2) ونواقض الوضوء عند الحنفية كل ما يخرج من السبيلين (القُبْل والدبر): كالبول، والغائط، والريح، ، والمذي، والودي -بتخفيف الباء فيهما- والأول: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة. والثاني: (الودي)، وهو ماء أصفر غليظ يخرج بعد البول، وخروج غير المعتاد من السبيلين، كالدودة، والحصاة، من الدبر ناقضة إجماعاً. زوال العقل بالإغماء، والجنون، والسُّكْر، وهذا إجماع لسقوط الخطاب. نوم غير المتمكن مقعدته من الأرض. سيلان الدم والقيح عن محله ينقض الوضوء. القيء إذا كان كثيراً ويملاً الفم ينقض الوضوء. القهقهة في الصلاة: إذا كانت من بالغ يقظان، وكانت ذات ركوع وسجود. أما لمس الرجل المرأة: فعند الحنفية: لا يجب الوضوء من مَسِّ المرأة، أو تقبيلها، إذا تيقن عدم خروج المذي.

(3) وينقض التيمم رؤْيُ الماء الكافي إذا قَدَرَ على استعماله ولو مرة، بشرط أن يكون فاضلاً عن حاجته، كعطشٍ، وعَجْنٍ، وغسل نجاسة؛ لِأَنَّ المشغول بالحاجة وغير الكافي، كالمعدوم. فإن رأى الماء أثناء الصلاة: ينتقض تيممه عند الحنفية؛ لبطلان الطهارة بزوال سببها، ولأنَّ الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود ببدله.

(4) السَّبْع: كل ما له نَاب ويعدو على النَّاسِ والدَّوَابِ فيفترسها فَهُوَ سَبْع.

عَاجِزٌ حُكْمًا⁽¹⁾، وَالنَّائِمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- قَادِرٌ تَقْدِيرًا، حَتَّى لَوْ مَرَّ النَّائِمُ الْمُتَيَّمُّ عَلَى الْمَاءِ، بَطَلَ تَيَّمُّهُ عِنْدَهُ⁽²⁾، وَالْمُرَادُ: مَاءٌ يَكْفِي لِلْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِمَا دُونِهِ ابْتِدَاءً، فَكَذَا انْتِهَاءً⁽³⁾. (وَلَا يَتَيَّمُّ إِلَّا بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ)؛ لِأَنَّ الطَّيِّبَ أُرِيدَ بِهِ الطَّاهِرُ فِي النَّصِّ⁽⁴⁾، وَلِأَنَّهُ آلَةُ التَّطْهِيرِ، فَلَا بُدَّ مِنْ طَهَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَالْمَاءِ.

وَقْتُ التَّيَّمِّ

(وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَهُوَ يَرْجُوهُ أَنْ يُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَإِلَّا تَيَّمَّمَ وَصَلَّى)؛ لِيَقَعَ الْأَدَاءُ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ، فَصَارَ

(1) من الحالات التي يجوز فيها التيمم، أن يعجز عن استعمال الماء لمانع مع قرب الماء منه نحو: إذا كان على رأس البئر، ولم يجد آلة الاستقاء، فيباح له التيمم؛ لأنه إذا عجز عن استعمال الماء لم يكن واجدًا له من حيث المعنى فيدخل تحت النص. وإذا كان بينه وبين الماء عدو، أو لصوص، أو سبع، أو حية يخاف على نفسه الهلاك إذا أتاه؛ لأنَّ إلقاء النفس في التهلكة حرام، فيتحقق العجز عن استعمال الماء. إذا كان معه ماء وهو يخاف على نفسه العطش.

(2) قال أبو حنيفة: إن مرور نائم أو ناعس متيمم على ماء كافٍ يجعله كالمستيقظ، يبطل تيممه.

(3) أراد أن يقول أنه لا اعتبار بما دون ما يكفي للوضوء في ابتداء الأمر، فإذا أراد أن يصلي فلم يجد ماءً يكفي للوضوء، يتيمم، فكذا في حالة الانتهاء.

فإذا كان متيممًا فرأى ماءً لا يكفي للوضوء، فإنه على تيممه؛ لأنه في حكم العدم، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [سورة النساء، من الآية: 43].

(4) قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [سورة النساء، من الآية: 43]، يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ طَاهِرًا، فَلَا يَجُوزُ التَّيَّمُّ بِالتُّرَابِ النَجَسِ؛ لِأَنَّهُ لَا طَيِّبَ مَعَ النِّجَاسَةِ.

كَالطَّامِعِ فِي الْجَمَاعَةِ⁽¹⁾. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ⁽²⁾: أَنَّ التَّأْخِيرَ حَتْمٌ⁽³⁾؛ لِأَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ كَالْمُتَحَقِّقِ. وَجْهُ الظَّاهِرِ: أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةٌ فَلَا يَزُولُ حُكْمُهُ إِلَّا بِبَيِّنٍ مِثْلِهِ.

مَا يُسْتَبَاحُ بِالتَّيْمُمِ

(وَيُصَلِّي بِتَيْمُمِهِ مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرَضٍ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ. وَلَنَا⁽⁴⁾: أَنَّهُ طَهُورٌ حَالِ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ مَا بَقِيَ شَرْطُهُ.

التَّيْمُمُ لِمَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ

(1) يُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَهُوَ يَرْجُوهُ أَنْ يُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي بِهِ صَلَاتِهِ الَّتِي أَخْرَاهَا؛ لِيَقَعَ أَدَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي أَخْرَاهَا إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ، وَهُوَ الْوُضُوءُ، وَصِيغَةُ "أَفْعَلْ" تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيْمُمَ طَهَارَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَكِنْ الْوُضُوءُ أَكْمَلُ مِنْهَا، فَصَارَ هَذَا الشَّخْصُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالشَّخْصِ الَّذِي يُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ طَمَعًا فِي كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، تَيَمَّمُ لِأَنَّهُ عَادِمُ الْمَاءِ حَقِيقَةً.

(2) رِوَايَةُ الْأُصُولِ: الْمُرَادُ بِهِ كَتَبَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ: الْجَامِعَ الصَّغِيرَ، وَالْجَامِعَ الْكَبِيرَ، وَالْمَبْسُوطَ، وَالزِّيَادَاتِ، وَالسَّيَرِ الْكَبِيرَ، وَالسَّيَرِ الصَّغِيرَ.

(3) حَتْمٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: أَوْجِبَهُ، جَعَلَهُ لَازِمًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾. [سُورَةُ مَرْيَمَ: مِنَ الْآيَةِ 71].

(4) لِلْحَنْفِيَّةِ.

(وَيَتَيَّمُ الصَّحِيحُ فِي الْمَضِرِّ إِذَا حَضَرَتْ جِنَازَةً، وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ، فَخَافَ إِنْ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَقُوتَهُ الصَّلَاةُ)؛ لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى فَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ، (وَكَذَا مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ فَخَافَ إِنْ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ يَقُوتَهُ الْعِيدُ، يَتَيَّمُ)؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَادُ⁽¹⁾. وَقَوْلُهُ⁽²⁾: "وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ": إِمَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقَّ الْإِعَادَةِ فَلَا قَوَاتَ فِي حَقِّهِ⁽³⁾.

(وَإِنْ أَخَذَ الْإِمَامُ أَوْ الْمُقْتَدِي⁽⁴⁾ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ تَيَّمَّ وَبَنَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وَقَالَ⁽¹⁾: لَا يَتَيَّمُ)؛ لِأَنَّ اللَّاحِقَ يُصَلِّي بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ،

(1) وكذلك الحكم عند الحنفية بالنسبة لمن حضر العيد، فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته صلاة العيد يتيمم؛ لأن صلاة العيد لا تُعاد؛ لأنها تقوت لا إلى خلف.

(2) أي قول القدوري في مختصره.

(3) قوله ("والولي غيره" إشارة إلى أنه لا يجوز للولي)؛ لأنه ينتظر، وعدم الجواز للولي رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو الصحيح، أي: عدم جواز التيمم للولي هو الصحيح، وكذا الولي والإمام؛ لأنه ينتظر بالصلاة، ولأنَّ للولي إعادة الصلاة على الميت إذا صَلَّى غَيْرُهُ، فلا قَوَاتَ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ. وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ: يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَيْضًا؛ لِلْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: إِذَا خِفْتَ أَنْ تَقُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَّمْ وَصَلْ. (مُصَنَّفُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بَابُ فِي الرَّجُلِ يَخَافُ أَنْ تَقُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ).

(4) للمقتدي أحوال ثلاثة: مدرِّكٌ، ولاحِقٌ، ومسبقٌ. المدرِّك: مَنْ صَلَّى جَمِيعَ الصَّلَاةِ كَامِلَةً مَعَ الْإِمَامِ، وَهَذَا صَلَاتُهُ تَامَةً لَا شَيْءَ فِيهَا. وَاللاحِق: مَنْ فَاتَتْهُ الرُّكْعَاتُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا مَعَ الْإِمَامِ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ ابْتِدَائِهِ الصَّلَاةَ مَعَهُ، كَأَنْ عَرَضَ لَهُ عَذْرٌ كَغَفْلَةٍ، أَوْ نَوْمٍ، أَوْ زَحْمَةٍ، أَوْ سَبَقَ حَدَثٌ، أَوْ كَانَ مُقِيمًا ائْتَمَّ بِمَسَافِرٍ. وَالْمُسَبِّق: إِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ، كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ قَانِمًا، ثُمَّ رَكَعَ مَعَهُ، وَتَحَسَّبَ لَهُ هَذِهِ الرُّكْعَةُ.

فَلَا يَخَافُ الْفَوْتَ، وَلَهُ⁽²⁾: أَنَّ الْخَوْفَ بَاقٍ؛ لِأَنَّهُ يَوْمَ رَحْمَةٍ فَيَعْتَرِيهِ عَارِضٌ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ. وَالْخِلَافُ فِيهَا إِذَا شَرَعَ بِالْوُضُوءِ، وَلَوْ شَرَعَ بِالتَّيْمُمِ، تَيَمَّمَ وَبَنَى بِالِاتِّعَاقِ؛ لِأَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا الْوُضُوءَ يَكُونُ وَاجِدًا لِلْمَاءِ فِي صَلَاتِهِ فَيُفْسَدُ.

التَّيْمُّ لِمَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ

(وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلْجُمُعَةِ وَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ لَوْ تَوَضَّأَ، فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّاهَا، وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا) لِأَنَّهَا تَقُوتُ إِلَى خَلْفٍ وَهُوَ الظُّهْرُ بِخِلَافِ الْعِيدِ⁽³⁾، (وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ تَوَضَّأَ، لَمْ يَتَيَمَّمْ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ)؛ لِأَنَّ الْفَوْتَ إِلَى خَلْفٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ⁽⁴⁾.

مَا الْحُكْمُ إِذَا نَسِيَ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى؟

(وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ، لَمْ يُعِدْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يُعِيدُهَا)، وَالْخِلَافُ فِيهَا إِذَا وَضَعَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ، وَذَكَرَهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاءً. لَهُ⁽⁵⁾: أَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فِي رَحْلِهِ ثَوْبٌ

(1) أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-.

(2) أي لأبي حنيفة -رحمه الله-.

(3) صلاة العيد على خلاف صلاة الجمعة، فإنه يتيمم لصلاة العيد إذا خاف الفوت؛ لأنها تقوت لا إلى خلف حيث لا تقضى.

(4) وفي سائر الصلوات المكتوبة: إذا خاف فوت الوقت لو توضأ، لا يتيمم؛ لأنها تقضى.

(5) لأبي يوسف -رحمه الله-.

فَنَسِيهِ⁽¹⁾، وَلَئِنْ رَحَلَ الْمُسَافِرِ مَعْدَنَ لِمَاءٍ عَادَةً، فَيُقْتَرَضُ الطَّلَبُ عَلَيْهِ. وَلَهُمَا⁽²⁾: أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ، وَمَاءَ الرَّحْلِ مُعَدٌّ لِلشُّرْبِ لَا لِلِاسْتِعْمَالِ، وَمَسْأَلَةُ الثَّوبِ عَلَى الْإِخْتِلَافِ⁽³⁾، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْإِتِّفَاقِ فَقَرَضَ السِّتْرَ يَفُوتُ لَا إِلَى خَلْفٍ، وَالطَّهَارَةُ بِالمَاءِ تَقُوتُ إِلَى خَلْفٍ، وَهُوَ التَّيْمُّ.

هَلْ عَلَى الْمُتَيَّمِ طَلَبُ الْمَاءِ؟

(وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَّمِ طَلَبُ الْمَاءِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بَقْرِيهِ مَاءٌ)؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ الْمَاءِ فِي الْفُلُوتِ⁽⁴⁾، وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْوُجُودِ، فَلَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْمَاءِ. (وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً لَمْ يَجْزُ لَهُ أَنْ يَتَيَّمَّ حَتَّى يَطْلُبَهُ)؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ نَظَرًا إِلَى الدَّلِيلِ، ثُمَّ يَطْلُبُ مِقْدَارَ الْغُلَّةِ⁽⁵⁾، وَلَا يَبْلُغُ مِيلًا كَيْ لَا يَنْقَطِعَ عَنْ رُقَّتِهِ. (وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءً طَلَبَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَّمَّ)؛ لِعَدَمِ الْمَنْعِ غَالِبًا، فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ تَيَّمَّ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ، (وَلَوْ تَيَّمَّ قَبْلَ الطَّلَبِ، أَجْزَأَهُ

(1) إِذَا صَلَّى عَرِيَانًا وَنَسِيَ الثَّوبَ فِي رَحْلِهِ.

(2) لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ-.

(3) مَسْأَلَةُ الثَّوبِ: الْخِلَافُ فِيهَا وَاقِعٌ، ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَنْتَهِزُ حُجَّةً، وَلَوْ كَانَتْ مَسْأَلَةُ الثَّوبِ عَلَى الْإِتِّفَاقِ، فَشَرَطَ الْقِيَاسُ الْمَسَاوَاةَ بَيْنَ الْمَقْيَاسِ وَالْمَقْيَاسِ عَلَيْهِ، وَلَا تُسَلِّمُ وُجُودَهَا فِي صُورَةِ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ فَرَضَ السِّتْرِ يَفُوتُ لَا إِلَى خَلْفٍ، وَفَرَضَ الْوَضُوءِ يَفُوتُ إِلَى بَدَلٍ، وَهُوَ التَّيْمُ بِعِذْرِ النِّسْيَانِ، فَافْتَرَقَا.

(4) فَلَاة [مُفْرَدًا]: ج: فُلُوتٌ وَأَفْلَاءٌ وَقَلَا: أَرْضٌ وَاسِعَةٌ مُقْفَرَةٌ لَا مَاءَ فِيهَا.

(5) الْغُلَّةُ: مِقْدَارُ رَمِيَةِ سَهْمٍ، وَهِيَ أَرْبَعُ مِئَةِ ذِرَاعٍ (184,8م)، وَالْمِيلُ فِي اللُّغَةِ: مُنْتَهَى مُنْتَهَى مَدِّ الْبَصَرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَهُنَا: أَرْبَعَةُ آلَافِ خُطْوَةٍ: أَوْ ثَلَاثُ فَرَسَخٍ، أَوْ 1848م.

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لِأَنَّهُ لَا يُلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ، وَقَالَ⁽¹⁾: لَا يُجْزِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَبْذُولٌ عَادَةً⁽²⁾.

مَتَى يَجِبُ عَلَى فَاقِدِ الْمَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ؟

(وَلَوْ أَبِي⁽³⁾ أَنْ يُعْطِيَهُ إِلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَعِنْدَهُ ثَمَنُهُ، لَا يُجْزِيهِ التَّيْمُّ)
لِتَحَقُّقِ الْقُدْرَةِ، وَلَا يُلْزَمُهُ تَحْمُلُ الْغَبَنِ الْفَاحِشِ⁽⁴⁾؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ مُسْقِطٌ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ.

(1) أبو يوسف ومحمد رحمهما الله.

(2) خلاصة المسألة: أَنَّ للمسافر طلب الماء من رفيقه قبل أن يتيمم، لعدم المنع غالباً، فإن منعه منه تيمم لتحقق العجز. فإذا تيمم المسافر قبل طلب الماء من رفيقه: أجزأه عند أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير. وقال صاحبان: لا يجزيه؛ لأنَّ الماء مبدول عادة.

(3) المراد به: رفيقه في السفر.

(4) واخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْغَبَنِ الْفَاحِشِ: فْقِيل: هو ضعف القيمة في ذلك المكان، وقيل: إذا قدر أن يشتري ما يساوي درهماً بدرهم ونصف لا يتيمم، وقيل: ما لا يدخل تحت تقويم الْمُقَوِّمِينَ، وقيل: ما لا يُتَعَابَنُ فِي مِثْلِهِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ مُسْقِطٌ.

تَدْرِيبَاتٌ عَلَى بَابِ التَّيْمِ:

- السؤال الأول: عدد الحالات التي يجوز فيها التيمم.
- السؤال الثاني: ناقش قول الشافعي أن التيمم لا يجوز إلا إذا خاف التلف.
- السؤال الثالث: وضح كيفية التيمم؟
- السؤال الرابع: ما حكم النية في التيمم؟
- السؤال الخامس: بين ما يجوز به التيمم؟
- السؤال السادس: اذكر مبطلات التيمم؟
- السؤال السابع: بين الحكم فيما يأتي:
- أ - أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد وكان شروعه بالوضوء.
- ب - نسي المسافر الماء في رحلة فتيمم وصلى.
- ج - تيمم قبل طلب الماء من رفيقه.
- السؤال الثامن: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة، مع تصويب الخطأ.
- 1 - لو خاف الجنب في المصر إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم عند أبي حنيفة. ()
- 2 - التيمم ضربتان: يمسح بإحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. ()
- 3 - اتفق الفقهاء على جواز التيمم من الطهارتين الصغرى والكبرى ()
- 4 - اتفق فقهاء الحنفية على جواز التيمم بكل ما يصعد على وجه الأرض. ()
- 5 - يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. ()
- 6 - اتفق الفقهاء على أن المتيمم يصلي بتيممه فريضة واحدة فقط. ()
- 7 - لا يجوز للصحيح المقيم التيمم. ()
- 8 - يجوز التيمم لمن حضر العيد وخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد. ()
- 9 - إذا خاف فوت الوقت لو توضأ يتيمم. ()
- 10 - يجزئ المسافر اليتيم إذا كان الماء يباع بثمن المثل فأقل وعنده ثمنه. ()

باب صلاة المسافر⁽¹⁾

قال صاحب الهداية: (السَّفَرُ⁽²⁾ الَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْأَحْكَامُ⁽³⁾) أَنْ يَقْصِدَ الْإِنْسَانُ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا بِسَيْرِ الْإِبِلِ وَمَشْيِ الْأَقْدَامِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يُمَسَّحُ الْمُقِيمُ كَمَا لَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا»⁽⁴⁾، عَمَّتِ الرُّخْصَةُ⁽⁵⁾ الْجِنْسَ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ عُمُومُ التَّقْدِيرِ⁽¹⁾،

(1) المسافر: هو من قصد سيرا وسطا ثلاثة أيام ولياليها، وفارق بيوت بلده. (التعريفات، للجرجاني، ص271).

(2) مفهوم السفر: السفر هو: قطع المسافة، والجمع الأسفار، والمِسْفَرُ: الكثير الأسفار القوي عليها وسمي السفر سفرا؛ لأنه يُسْفَرُ عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافيا منه. (لسان العرب، لابن منظور، باب الرءاء، فصل السين، ٤/٣٦٨).

(3) اعلم أَنَّ للسفر خمسة أحكام: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام، فالواجب: سفر الحج. ومندوب: مثل حج النفل، وطلب العلم، وزيارة قبر النبي ﷺ في مسجده، والصلاة في المسجد الأقصى، وزيارة الوالدين، والمباح: سفر التجارة، والتنزه، والمكروه: السفر من بلد إلى بلد، لا لغرض صحيح، والحرام: السفر لقطع الطريق. (البنية شرح الهداية، 35/3).

(4) «يمسح المقيم كمال يوم وليلة» لم أجده بهذا اللفظ، ولكن جاء في صحيح ابن حبان عن خزيمة بن ثابت أَنَّ أعرابيا سأل النبي ﷺ عن المسح فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة». (صحيح ابن حبان، برقم 1333).

(5) الرخصة لغة: التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رَخَّصَ الشرع لنا في كذا تَرْخِيصًا، وأَرَخَصَ إِرْخَاصًا: إِذَا يَسَّرَهُ وَسَهَّلَهُ (المصباح المنير: للفيومي، 1/118). والرخصة شرعا: صرف الأمر من عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ بِوَاسِطَةِ عَذْرِ فِي الْمُكَلَّفِ. (أصول الشاشي، 1/385). وعرفها الإمام الغزالي بأنها عبارة عما وَسَّعَ لِلْمُكَلَّفِ فِي فِعْلِهِ لِعُذْرِ

وَقَدَّرَ أَبُو يُوسُفَ -رحمه الله-: بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَالشَّافِعِيُّ: بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي قَوْلٍ، وَكَفَى بِالسُّنَّةِ حُجَّةً عَلَيْهِمَا⁽²⁾.

(وَالسَّيْرُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْوَسْطُ)، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: النَّقْدِيرُ بِالْمَزَاجِلِ⁽³⁾، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْأَوَّلِ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِالْفَرَسِخِ⁽⁴⁾ هُوَ الصَّحِيحُ. (وَلَا يُعْتَبَرُ السَّيْرُ فِي الْمَاءِ)، مَعْنَاهُ: لَا يُعْتَبَرُ بِهِ السَّيْرُ فِي الْبَرِّ، فَأَمَّا الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَحْرِ فَمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ كَمَا فِي الْجَبَلِ⁽⁵⁾. قَالَ: (وَفَرَضَ الْمُسَافِرُ فِي

وَعَجَزَ عَنْهُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ. (المستصفي، للغزالي، 1/ 98، ط الأميرية، بولاق).

(1) لَأَنَّ الرخصة كانت منتفية بيقين فلا تثبت إلا بتيقن (شرح فتح القدير، 28/2).
(2) أي أَنَّ السنة جاءت مؤكدة لمذهب الحنفية كما في الحديث السابق: «يَمْسَحُ الْمُقِيمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا».
(3) الْمَرْحَلَةُ: هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم، والجمع: الْمَزَاجِلُ. (المصباح المنير مادة: "ر ح ل"، 1/223). ومقدار المرحلة بالتقدير المعاصر: عند الحنفية والمالكية: $24 \times 1855 = 44,520$ كيلومتر تقريباً، وعند الشافعية والحنابلة: $24 \times 3210 = 89,04$ كيلومتر. (المكاييل والموازين الشرعية، ص56، أ.د/ على جمعة مفتي الديار المصرية سابقاً). قال النووي: (مذهبنا: أَنَّهُ يجوز القصرُ في مرحلتين، وهما ثمانية وأربعون ميلاً هاشميّة، ولا يجوزُ في أقلَّ من ذلك، وبه قال ابنُ عُمر، وابنُ عَبَّاس، والحسنُ البصريُّ، والزُّهريُّ، ومالكٌ، والليثُ بنُ سَعْدٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور). (المجموع، للنووي، 4/325).

(4) الْفَرَسَخُ: هو مقياس قديم من مقاييس الطول يُقدَّر بثلاثة أميال = اثنا عشر ألف ذراع = 5544 مترًا. (المعجم الوسيط، 2/281. معجم لغة الفقهاء، ص411).

(5) يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ لِلْمَكَانِ الَّذِي يَقْصِدُهُ الْمُسَافِرُ طَرِيقَانِ، أَحَدُهُمَا يَبْلُغُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَالْآخَرُ لَا يَبْلُغُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ، فَالْعَبْرَةُ هُنَا فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ بِالمَسَافَةِ الَّتِي تَبْلُغُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ.

الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَتَانِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا⁽¹⁾، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رحمه الله-: فَرَضَهُ الْأَرْبَعُ، وَالْقَصْرُ رُخْصَةٌ اعْتِبَارًا بِالصَّوْمِ.

وَلَنَا: أَنَّ الشَّعَّ الثَّانِي لَا يُقْضَى وَلَا يَأْتُمُّ عَلَى تَرْكِهِ، وَهَذَا آيَةُ النَّافِلَةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ يُقْضَى. (وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَقَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ قَدَرَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَتُهُ الْأَوَّلِيَّانِ عَنِ الْفَرَضِ، وَالْأَخْرِيَّاتُ لَهُ نَافِلَةٌ)، اعْتِبَارًا بِالْفَجْرِ، وَيَصِيرُ مُسَيِّئًا لِتَأْخِيرِ السَّلَامِ، (وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ قَدَرَهَا بَطَلَتْ)؛ لِاخْتِلَاطِ النَّافِلَةِ بِهَا قَبْلَ إِكْمَالِ أَرْكَانِهَا. (وَإِذَا فَارَقَ الْمُسَافِرُ بُيُوتَ الْمِصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)⁽²⁾؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ تَتَعَلَّقُ بِدُخُولِهَا، فَيَتَعَلَّقُ السَّفَرُ بِالْخُرُوجِ عَنْهُ، وَفِيهِ الْأَثَرُ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "لَوْ جَاوَزْنَا هَذَا الْخُصَّ"⁽³⁾ لَقَصَرْنَا"⁽⁴⁾. (وَلَا يَزَالُ عَلَى حُكْمِ السَّفَرِ حَتَّى يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَرَ)؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ مُدَّةٍ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ يُجَامِعُهُ اللَّبْثُ؛ فَقَدَرْنَا بِمُدَّةِ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّهُمَا مُدَّتَانِ مُوجِبَتَانِ، وَهُوَ مَاثُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

(1) دليل الحنفية: أَنَّ الصلاة في الأصل كانت ركعتين، فعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها- قالت: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُفِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ». (متفق عليه) (صحيح الإمام البخاري رقم: (343). صحيح الإمام مسلم، برقم: 685). فالأصل أَنَّها ركعتان، وزادت في الحضر إلى أربع، إلى غير ذلك من أدلة، لكن إن صليت مأمومًا فهذه مسألة أخرى، فلا بد أن تتبع الإمام.

(2) يعني: لو نوى السفر وأذن الظهر قبل أن يخرج من بيته يلزمه الإتمام؛ فشرط السفر مغادرة بلده وقصده البلد الأخرى.

(3) الخُص: بيتٌ من شَجَرٍ أو قصب. (لسان العرب، 26/7).

(4) هذا الأثر أخرجه الإمام عبد الرزاق في (مصنف عبد الرزاق، 2/ 529، برقم: 4319. نصب الرأية لأحاديث الهداية، 183/2).

وَابْنِ عُمَرَ - ﷺ -، وَالْأَثَرُ فِي مِثْلِهِ كَالْخَبَرِ⁽¹⁾، وَالتَّقْيِيدُ بِالْبَلَدَةِ وَالْقَرْيَةِ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ فِي الْمَفَازَةِ⁽²⁾، وَهُوَ الظَّاهِرُ. (وَلَوْ دَخَلَ مِصْرًا عَلَى عَزَمِ أَنْ يَخْرُجَ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ، وَلَمْ يَنْوِ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ حَتَّى بَقِيَ عَلَى ذَلِكَ سَنِينَ قَصَرَ)؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِأَذْرَبِجَانَ⁽³⁾ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَانَ يَقْصُرُ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - ﷺ - مِثْلُ ذَلِكَ.

(وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ أَرْضَ الْحَرْبِ فَتَوَوَّأَ الْإِقَامَةَ بِهَا قَصَرُوا وَكَذَا إِذَا حَاصَرُوا فِيهَا مَدِينَةً أَوْ حِصْنَ)؛ لِأَنَّ الدَّخَلَ بَيْنَ أَنْ يُهْرَمَ فَيَقَرَّ، وَبَيْنَ أَنْ يَنْهَزِمَ فَيَفِرَّ؛ فَلَمْ تَكُنْ دَارَ إِقَامَةٍ. (وَكَذَا إِذَا حَاصَرُوا أَهْلَ الْبَغْيِ⁽⁴⁾ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ مِصْرٍ، أَوْ حَاصَرُوهُمْ فِي الْبَحْرِ)؛ لِأَنَّ حَالَهُمْ مُبْطَلٌ عَزِيمَتُهُمْ، وَعِنْدَ زُفَرٍ -رحمه الله-: يَصِحُّ فِي الْوَجْهَيْنِ إِذَا كَانَتِ الشُّوْكَةُ لَهُمْ؛ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الْقَرَارِ ظَاهِرًا، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ -رحمه الله- يَصِحُّ إِذَا كَانُوا فِي بُيُوتِ الْمَدَرِ⁽⁵⁾؛

(1) الفرق بين الأثر والخبر عند الفقهاء: جاء في مقدمة ابن الصلاح: "الخبر ما يُروى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْأَثَرُ مَا يُروى عَنِ الصَّحَابَةِ، ﷺ. (مقدمة ابن الصلاح، ص27).
(2) المفازة: واحدة المفاوز، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مَهْلَكَةٌ، مَنْ قَوَّرَ أَي هَلَكَ، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ تَقَاوُلًا مِنَ الْقَوْرِ بِالنَّجَاةِ، وَهِيَ الصَّخْرَاءُ الَّتِي لَا مَاءَ فِيهَا. (لسان العرب، لابن منظور، مادة: "قوز"، 392/5، بتصرف).

(3) أذربيجان: هي كورة تلي الجبل من بلاد العراق، وتقع أذربيجان اليوم في الجزء الشمالي الغربي من إيران. (الروض المعطار في خبر الأقطار، ص20).

(4) أهل البغْي: كُلُّ فِرْقَةٍ لَهُمْ مَنَعَةٌ، يَتَغَلَّبُونَ وَيَجْتَمِعُونَ وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْعَدْلِ بِتَأْوِيلٍ وَيَقُولُونَ الْحَقُّ مَعَنَا وَيَدَّعُونَ الْوِلَايَةَ. (الفتاوى الهندية، 2/ 283. الاختيار لتعليل المختار، 4/160).

(5) أهل المدَر: سكان البيوت المبنية، خلاف أهل الوبر وهم البدو سكان الخيام (المعجم الوسيط، 2/85).

لِأَنَّهُ مَوْضِعُ إِقَامَةٍ. (وَنِيَّةُ الْإِقَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَاءِ، وَهُمْ أَهْلُ الْأَخْبِيَةِ⁽¹⁾)، قِيلَ: لَا تَصِحُّ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُمْ مُقِيمُونَ)، يُرَوَّى ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ أَصْلٌ فَلَا تَبْطُلُ بِالِانْتِقَالِ مِنْ مَرَعَى إِلَى مَرَعَى. (وَإِنْ اقْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ فِي الْوَقْتِ أَتَمَّ أَرْبَعًا)⁽²⁾⁽³⁾؛ لِأَنَّهُ يَتَغَيَّرُ فَرَضُهُ إِلَى أَرْبَعٍ لِلتَّبَعِيَّةِ كَمَا يَتَغَيَّرُ بَنِيَّةُ الْإِقَامَةِ لِاتِّصَالِ الْمُغَيَّرِ بِالسَّبَبِ وَهُوَ الْوَقْتُ. (وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِتَةٍ لَمْ تُجْزِهِ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِانْقِضَاءِ السَّبَبِ، كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ بَنِيَّةُ الْإِقَامَةِ، فَيَكُونُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُنْتَقِلِ فِي حَقِّ

(1) أَهْلُ الْأَخْبِيَةِ: هُمُ أَهْلُ الْأَبْنِيَّةِ الْعَالِيَةِ الرَّفِيعَةِ (تاج العروس، 418/8، القاموس المحيط، 385).

(2) وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَسَافِرَ إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ لَزِمَهُ الْإِتِمَامُ، بَلْ قَدْ قَالَ أَكْثَرُهُمْ بِأَنَّهُ إِذَا أَحْرَمَ الْمَسَافِرُ خَلْفَ الْمُقِيمِ قَبْلَ سَلَامِهِ أَنَّهُ تَلَزَمَهُ صَلَاةُ الْمُقِيمِ وَعَلَيْهِ الْإِتِمَامُ. (التمهيد لابن عبد البر، 315/16. المجموع شرح المذهب، للنووي، 341/4).
(3) مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ اقْتِدَاءِ الْمَسَافِرِ بِالْمُقِيمِ: يَجِبُ عَلَيْهِ مَتَابَعَةُ إِمَامِهِ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُ، وَإِلَيْكَ بَعْضُ الْأَدْلَةِ مِنَ السَّنَةِ وَالْأَثَرِ: أَمَّا السُّنَّةُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ...». متفق عليه (صحيح البخاري، برقم: 689. صحيح مسلم برقم: 414).

ووجه الدلالة: مفارقة إمامه مع إمكان متابعتة اختلاف عليه، فهذا يدل على وجوب الإتمام إذا اقتدى مسافر بمقيم.

وأما الأثر: عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلاتها أربعا، وإذا صلى وحده صلاتها ركعتين. (المغني، لابن قدامة، 129/2).

ووجه الدلالة: يدل على أنك إن صليت مع جماعة مقيمين وأنت مأموم وجب عليك إتمام الصلاة متابعة للإمام، وهو ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما.

الْقَعْدَةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ⁽¹⁾. قَالَ: (وَإِنْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ رَكَعَتَيْنِ سَلَّمَ وَأَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ)؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ التَّرَمَّ الْمُوَافَقَةَ فِي الرُّكَعَتَيْنِ فَيَنْفَرِدُ فِي الْبَاقِي كَالْمَسْبُوقِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَدٍ تَحْرِيمَةً لَا فِعْلًا، وَالْفَرَضُ صَارَ مُؤَدَّى فَيَتْرُكُهَا احْتِيَاظًا، بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ قِرَاءَةَ نَافِلَةٍ فَلَمْ يَتَأَدَّ الْفَرَضُ، فَكَانَ الْإِثْنَانُ أَوْلَى. قَالَ: (وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ)؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَهُ حِينَ صَلَّى بِأَهْلِ مَكَّةَ وَهُوَ مُسَافِرٌ⁽²⁾. (وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي مِصْرِهِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَنْوَ الْمُقَامَ فِيهِ)؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- كَانُوا يُسَافِرُونَ وَيَعُودُونَ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مُقِيمِينَ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ جَدِيدٍ. (وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَأَنْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوَظَنَ غَيْرَهُ، ثُمَّ سَافَرَ وَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ قَصَرَ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ وَطَنًا لَهُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَدَّ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُسَافِرِينَ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْوَطَنَ الْأَصْلِيَّ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ دُونَ السَّفَرِ، وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ، وَبِالسَّفَرِ وَبِالْأَصْلِي.

(1) من المسائل المهمة للخاصة والعامة حكم اقتداء المفترض بالمتنفل، فيرى الحنفية، وأكثر الحنابلة، والمالكية، عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، جاء في المبسوط ما ملخصه: "قاما المفترض إذا اقتدى بالمتنفل عندنا فلا يصح الاقتداء به... لأنه بنى القوي على أساس ضعيف... وتغاير الفرضين يمنع صحة المشاركة... هنا قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله تعالى- بناء على أصلهما بأن أصل الصلاة ينفصل عن الجهة ابتداءً وبقاءً، وما ذكر بعد هذا قول محمد -رحمه الله تعالى- بناء على مذهبه بأن الجهة متى فسدت صار خارجاً من الصلاة". (المبسوط، للسرخسي، 245/1).

(وَإِذَا نَوَى الْمَسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَمِنَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ)؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ النَّيَّةِ فِي مَوَاضِعَيْنِ يَقْتَضِي اعْتِبَارَهَا فِي مَوَاضِعَ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُعْرَى عَنْهُ إِلَّا إِذَا نَوَى الْمَسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِاللَّيْلِ فِي أَحَدِهِمَا فَيَصِيرَ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْمَرْءِ مُضَافَةً إِلَى مَبِيتِهِ، (وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي السَّفَرِ قَضَاهَا فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ. وَمَنْ فَاتَتْهُ فِي الْحَضَرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا)⁽¹⁾؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِحَسَبِ الْأَدَاءِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ آخِرُ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ فِي السَّبَبِيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَدَاءِ فِي الْوَقْتِ. (وَالْعَاصِي وَالْمُطِيعُ فِي سَفَرِهِمَا فِي الرُّخْصَةِ سَوَاءٌ)⁽²⁾، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رحمه الله-: سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ لَا يُفِيدُ الرُّخْصَةَ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ تَخْفِيفًا فَلَا تَتَعَلَّقُ بِمَا يُوجِبُ التَّغْلِيظَ.

وَلَنَا: إِطْلَاقُ النُّصُوصِ، وَلِأَنَّ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ أَوْ يُجَاوِرُهُ فَصَلَحَ بِتَعَلُّقِ الرُّخْصَةِ،⁽³⁾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) حكم من فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر: هذه المسألة محل اتفاق على أدائها تامة، حيث جاء في الإجماع لابن المنذر: "وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر". (الإجماع، لابن المنذر، ص42).

(2) يرى الحنفية جواز الفطر للمسافر، ولو كان عاصيًا بسفره، عملاً بإطلاق النصوص المُرْخَّصَةِ، ولأنَّ نفس السفر ليس بمَعْصِيَةٍ، وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ أَوْ يُجَاوِرُهُ، وَالرُّخْصَةُ تَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ لَا بِالْمَعْصِيَةِ، (البنية ، 35/3).

(3) من أدلة الحنفية ومن وافقهم على ما ذهبوا إليه: من الكتاب: قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾. [النساء: 101]. قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: إِنَّ عُمُومَ الْآيَةِ تَقْتَضِي الرُّخْصَةَ فِي كُلِّ ضَارِبٍ فِي الْأَرْضِ مِنْ

كتاب الصوم⁽¹⁾

أنواع الصَّوم

قال -رحمه الله⁽²⁾-: (الصَّوْمُ⁽³⁾ ضَرْبَانِ: وَاجِبٌ⁽¹⁾ وَنَفْلٌ⁽²⁾، وَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ: مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانٍ بَعْضُهُ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فَيَجُوزُ

طَائِعٍ أَوْ عَاصٍ، وَإِطْلَاقُ السَّفَرِ بَدُونِ تَقْيِيدٍ يَشْمَلُ كُلَّ سَفَرٍ، ثُمَّ إِنَّ الْعَاصِيَّ كَالْمَطِيعِ فِي رَخْصَةِ السَّفَرِ. (تفسير روح البيان، لإسماعيل حقي، 218/2، ط: دار إحياء التراث العربي، بتصرف). ومن السُّنَّةِ : عن يَعلَى بنِ أُمَيَّةٍ ؓ، قال: سألتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ ؓ قُلْتُ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ آمَنَ اللَّهُ النَّاسَ؟ فقال لي عُمَرُ ؓ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ! فسألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن ذلك، فقال: ((صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)) (صحيح مسلم، برقم 1605)، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَخْصِ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ، بَلْ عَمَّ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَخْصِيصُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجُزْ رُدُّ صَدَقَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي أَمَرَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِقَبُولِهَا؛ فَيَكُونُ مَنْ لَا يَقْبَلُهَا عَاصِيًا. ومن المعقول: أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ جَازَ الْإِقْتِصَارُ فِيهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ اسْتَوَى فِي فِعْلِهَا الطَّائِعُ، وَالْعَاصِي كَالْجُمُعَةِ، وَالصُّبْحِ. (الحاوي في فقه الشافعي، 387/2).

(1) قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الصَّوْمِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَنَ ذِكْرَ الصَّلَاةِ بِالزَّكَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، فَكَانَ الْإِقْتِدَاءُ بِالْكِتَابِ أَوْلَى. (العناية، 300/2).

(2) "قال رحمه الله"، جملة دعائية، ومعناها هُنا (قال صاحب الهداية اللهم ارحمه).

(3) الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ: الْإِمْسَاكُ وَالْكَفُّ، يُقَالُ: صَامَ صَوْمًا، وَصِيَامًا، فَهُوَ صَائِمٌ، وَهُمْ صُومٌ، وَصِيَمٌ، وَصِيَامٌ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ؓ: «إِنَّا نَصْنَعُ شَرَابًا فِي صَوْمِنَا» أَيِ فِي زَمَنِ صَوْمِنَا. وفي الشرع: عبادة مخصوصة، تعني الإمساك نهارًا عن المفطرات، بنية من أهله، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وصوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وفرض من فرائضه.

صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ أَجْزَأُهُ النَّيَّةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِيهِ⁽³⁾. اعْلَمْ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، [البقرة: 183]، وَعَلَى فَرَضِيَّتِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَلِهَذَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ، وَالْمَنْدُورُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ﴾، [الحج: 29]. وَسَبَبُ الْأَوَّلِ⁽⁴⁾: الشَّهْرُ، وَلِهَذَا يُضَافُ إِلَيْهِ⁽⁵⁾ وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ⁽⁶⁾، وَكُلُّ يَوْمٍ سَبَبٌ لَوْجُوبِ صَوْمِهِ⁽⁷⁾، وَسَبَبُ الثَّانِي: النَّذْرُ، وَالنِّيَّةُ مِنْ شَرْطِهِ، وَسَبَبُ الثَّلَاثَةِ وَتَقْسِيرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَجَهٌ قَوْلُهُ فِي الْخِلَافَةِ⁽⁸⁾: قَوْلُهُ عَلَيْهِ

-
- (1) أراد بالواجب هنا: الثابت، وهو يشمل الثابت بدليل قطعي وهو الفرض، والثابت بدليل ظني، وهو الواجب في اصطلاح الحنفية.
- (2) النفل من الصيام: هو الصوم المشروع الزائد عن الصوم المفروض والواجب، وهو ما يثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه، كصوم الأيام البيض، وصوم يوم عرفة لغير الحاج، وصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.
- (3) فتبييت نية الصوم من الليل شرط لصحة صوم الفرض عند الشافعية، فلا يصح صوم الفرض عندهم بنية قبل الزوال، وأمّا النفل فيصح. (مغني المحتاج، 423/1).
- (4) أي: سبب فرضية صوم شهر رمضان دخول الشهر.
- (5) فيقال: صوم رمضان، والإضافة دليل السببية.
- (6) فإنه كلما دخل رمضان وجب صومه، وذلك أيضاً دليل السببية.
- (7) لأنّ صوم رمضان بمنزلة عبادات متفرقة؛ لأنّه تخلّل بين يومين زمان لا يصلح للصوم، لا قضاءً ولا أداءً، وهو الليالي، فصار كالصلوات.
- (8) أي: وجه قول الإمام الشافعي -رحمه الله- في المسألة التي خالف فيها الحنفية، وهي مسألة صحة صوم الفرض بنية قبل الزوال، مستدلاً بالحديث المذكور.

الصلاة والسلام: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ»⁽¹⁾، وَلَئِنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ لَفَقَدَ النِّيَّةَ فَسَدَ الثَّانِي ضَرُورَةً أَنَّهُ لَا يَتَجَرَّأُ بِخِلَافِ النَّفْلِ لِأَنَّهُ مُتَجَرِّئٌ عِنْدَهُ⁽²⁾.

وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ بَعْدَمَا شَهِدَ الْأَعْرَابِيُّ بِرُؤْيَا الْهَلَالِ: «أَلَا مَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ» وَمَا رَوَاهُ مَحْمُودٌ عَلَى نَفْيِ الْفَضِيلَةِ

(1) قال الزيلعي في نصب الراية (433/2): رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»، انْتَهَى. بَلَفَظَ أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلَفَظَ ابْنُ مَاجَةَ: "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ"، وَقَدْ أَجَابَ الْحَنْفِيَّةُ بِحَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى نَفْيِ الْفَضِيلَةِ وَالْكَمَالِ، إِذِ الْحَقِيقَةُ غَيْرُ مُرَادَةٍ؛ لَوْجُودِ صَوْمِ النَّفْلِ بِدُونِ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ بِالِاتِّفَاقِ، فَيُحْمَلُ عَلَى صَوْمٍ لَا يَكُونُ مُتَعِينًا كَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَصَوْمِ الْكَفَارَاتِ عَمَلًا بِالْدَّلَائِلِ.

(2) وقد أجاب الحنفية بأن هذا الصوم منوي لكنه ركن واحد ممتد، والنية لتعيينه لله وقد وجدت في الأكثر، والأقل تابع له فيسترجع بالكثرة جانب الوجود فكأنه وجدت النية في الجميع حكماً. والحديث الذي ذكره المصنف، جاء في كتاب التنبيه على مشكلات الهداية: «أَلَا مَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ»، هذا الحديث لا يُعْرَفُ، وَإِنَّمَا الْمَرْوِيُّ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَلَالَ - يَعْنِي هَلَالَ رَمَضَانَ - فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَا بَلَالُ أَذِنَ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ. وَلِهَذَا عَدَلَ السُّرُجِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- إِلَى الْإِسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِنَ فِي النَّاسِ أَنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَكَانَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَرَضًا قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ صَوْمُ رَمَضَانَ.

وَالْكَمَالِ، أَوْ مَعْنَاهُ: لَمْ يَنْوَ أَنَّهُ صَوْمٌ مِنَ اللَّيْلِ⁽¹⁾، وَلِأَنَّهُ يَوْمٌ صَوْمٍ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَأَخَّرَةِ الْمُقْتَرَنَةِ بِأَكْثَرِهِ كَالنَّقْلِ، وَهَذَا لِأَنَّ الصَّوْمَ رُكْنٌ وَاحِدٌ مُمْتَدُّ وَالنِّيَّةُ لِنَعْيِينِهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَتَتَرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ جَنْبَهُ الْوُجُودِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ؛ لِأَنَّ لَهُمَا أَرْكَانًا فَيُشْتَرَطُ قِرَائُهَا بِالْعَقْدِ عَلَى أَدَائِهِمَا⁽²⁾، وَبِخِلَافِ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَهُوَ النَّقْلُ، وَبِخِلَافِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ اقْتِرَانُهَا بِالْأَكْثَرِ فَتَرَجَّحَتْ جَنْبَهُ الْقَوَاتِ. ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ النِّيَّةِ فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ، وَنِصْفِهِ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى وَقْتِ الضُّحَاةِ الْكُبْرَى لَا إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ، فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ قَبْلَهَا لِيَتَحَقَّقَ فِي الْأَكْثَرِ⁽³⁾، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِرُفَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، لِأَنَّهُ لَا تَفْصِيلَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلِيلِ⁽⁴⁾.

-
- (1) **يعني:** أَنَّ معنى قوله ﷺ: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل»: لا صيام لمن لم ينو صيامه من الليل، بل نوى أَنَّ صيامه من وقت النية.
- (2) لئلا يخلو بعض الأركان عن النية.
- (3) ولمعرفة وقت اعتبار النية تنتظر ساعات اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمتى نوى الصوم قبل انتصاف اليوم في الفرض أو النذر المُعَيَّن، أو النفل المطلق صح، وإلا لم يصح.
- (4) وقوله: (ولا فرق بين المسافر والمقيم) يعني في جواز النية قبل نصف النهار، خلافاً لِرُفَرِّ فَإِنَّهُ يَقُولُ: إِمْسَاكُ الْمَسَافِرِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًّا لِلصَّوْمِ الْفَرْضِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ النِّيَّةِ، بِخِلَافِ إِمْسَاكِ الْمُقِيمِ، وَلِنَا: أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ جُوزَ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ إِقَامَةُ النِّيَّةِ فِي أَكْثَرِ وَقْتِ الْأَدَاءِ مَقَامَهَا فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ، لَمْ يَفْصَلْ بَيْنَ الْمُقِيمِ وَالْمَسَافِرِ.

وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الصَّوْمِ يَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ، وَبِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي نِيَّةِ النَّفْلِ عَابَثُ، وَفِي مُطْلَقِهَا لَهُ قَوْلَانِ: لِأَنَّهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ مُعْرِضٌ عَنِ الْفَرَضِ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْفَرَضُ⁽¹⁾. وَلَنَا: أَنَّ الْفَرَضَ مُتَعَيِّنٌ فِيهِ⁽²⁾، فَيُصَابُ بِأَصْلِ النِّيَّةِ كَالْمُتَوَحِّدِ فِي الدَّارِ يُصَابُ بِاسْمِ جِنْسِهِ، وَإِذَا نَوَى النَّفْلَ أَوْ وَاجِبًا آخَرَ فَقَدْ نَوَى أَصْلَ الصَّوْمِ وَزِيَادَةَ جِهَةٍ، وَقَدْ لَعَتِ الْجِهَةُ فَبَقِيَ الْأَصْلُ وَهُوَ كَافٍ. وَلَا فَرْقَ⁽³⁾ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ، وَالصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ، عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ-، لِأَنَّ الرُّخْصَةَ كَيْ لَا تَلْزَمَ الْمَعْدُورَ مَشَقَّةً، فَإِذَا تَحَمَّلَهَا اُلْتَحِقَ بِغَيْرِ الْمَعْدُورِ.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا صَامَ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ بِنِيَّةٍ وَاجِبٍ آخَرَ يَقَعُ عَنْهُ⁽⁴⁾؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ الْوَقْتَ بِالْأَهَمِّ لِتَحْتَمِيهِ لِلْحَالِ وَتَخْيِيرِهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِلَى إِدْرَاكِ الْعِدَّةِ. وَعَنْهُ فِي نِيَّةِ التَّطَوُّعِ رَوَايَتَانِ، وَالْفَرْقُ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ مَا صَرَفَ الْوَقْتَ إِلَى الْأَهَمِّ.

(1) قوله: (وقال الشافعي: في نية النفل عابث) أي لا يكون صائماً لا فرضاً ولا نفلاً، (وفي مطلقها له قولان): في قول: يقع عن فرض الوقت، وفي قول: لا يقع عنه.

(2) لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان»، وكل ما هو متعين في مكان يُصاب بأصل النية، كالمتوحد في الدار يُصاب باسم جنسه، بأن يقال: يا حيوان، كما يُنال باسم نوعه، بأن يقال: يا إنسان، واسم علمه بأن يقال: يا زيد.

(3) أي: في أن الصوم يتأدى عنهم بمطلق النية، وبنية واجب آخر، وبنية النفل.

(4) أي: عن الواجب الآخر.

قَالَ: (وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ⁽¹⁾، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ، وَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ. (وَالنَّفْلُ كُلُّهُ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ)⁽²⁾، خِلَافًا لِمَالِكٍ، فَإِنَّهُ يَتِمَّسَكُ بِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا⁽³⁾، وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ بَعْدَ مَا كَانَ يُصْبِحُ غَيْرَ صَائِمٍ «إِنِّي إِذَا لَصَائِمٌ»⁽⁴⁾، وَلِأَنَّ الْمَشْرُوعَ خَارِجَ رَمَضَانَ هُوَ نَفْلٌ، فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ عَلَى صَيُورَتِهِ صَوْمًا بِالنِّيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَلَوْ نَوَى بَعْدَ الزَّوَالِ: لَا يَجُوزُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ⁽⁵⁾، وَيَصِيرُ صَائِمًا مِنْ حِينَ نَوَى، إِذْ هُوَ مُتَجَزِّئٌ عِنْدَهُ؛ لِكَوْنِهِ مَبْنِيًّا عَلَى النَّشَاطِ، وَلَعَلَّهُ يَنْشَطُ بَعْدَ الزَّوَالِ، إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَعِنْدَنَا: يَصِيرُ صَائِمًا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةُ قَهْرِ النَّفْسِ، وَهِيَ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِإِمْسَاكِ مُقَدَّرٍ فَيُعْتَبَرُ قِرَانُ النِّيَّةِ بِأَكْثَرِهِ⁽⁶⁾.

(1) والمراد من الثبوت في الذمة: كونه مستحقاً فيها من غير اتصال له بالوقت قبل العزم على صرف ماله إلى ما عليه، كقضاء رمضان، وصوم كفارة اليمين، والظهار، والقتل، وجزاء الصيد، والحلق، والمتعة. (العناية، 310/2).

(2) أي: قبل انتصاف النهار

(3) من قوله ﷺ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»، ففي مذهب الإمام مالك: تتوقف صحة الصوم على النية من الليل إلى الفجر.

(4) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، فَقَالَ: إِنِّي إِذَا صَائِمٌ».

(5) مذهب الشافعية: صحة صوم النفل بنية قبل الزوال كمذهب الحنفية، أمّا بعد الزوال: فالأظهر من قولي الشافعي: ما نقله المزني والربيع أنه لا يصح، والقول الآخر: أنه يصح.

(6) أي: بأكثر النهار.

فَصْلٌ فِي رُؤْيَةِ الْهَلَالِ

قَالَ: (وَيُنَبَّغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْهَلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ⁽¹⁾)، فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوا، وَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِمْ أَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمُ الْهَلَالُ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الشَّهْرِ فَلَا يُنْقَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَلَمْ يُوجَدْ.

حكم صيام يوم الشك بنية التطوع

(وَلَا يَصُومُونَ يَوْمَ الشَّكِّ⁽²⁾ إِلَّا تَطَوُّعًا)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا تَطَوُّعًا⁽³⁾»، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهِ: أَحَدُهَا: أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ رَمَضَانَ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِمَا رَوَيْنَا⁽⁴⁾، وَلِأَنَّهُ تَشْبَهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ زَادُوا فِي مُدَّةِ صَوْمِهِمْ⁽⁵⁾، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ

(1) لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةُ وَعِشْرِينَ يَوْمًا كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، 2/ 761، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا»، وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّلَاثَةِ، «وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا»: يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ.

(2) يَوْمَ الشَّكِّ: هُوَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ مِنْ شَعْبَانَ، الَّذِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ شَعْبَانَ أَوْ أَوَّلَ رَمَضَانَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا تَطَوُّعًا».

(3) قَالَ الْكِمَالُ: لَمْ يُعْرِفْ قِيلَ: وَلَا أَصْلَ لَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(4) مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا تَطَوُّعًا»، لَا يُقَالُ "لَا يُصَامُ" صِيغَةً نَفِيٍّ، وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْجَوَازِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى النَّهْيِ لِتَحَقُّقِهِ حَسًّا، وَهُوَ يَقْتَضِي الْمَشْرُوعِيَّةَ عَلَى مَا عُرِفَ. وَلِأَنَّهُ تَشْبَهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، بِمَعْنَى فِيمَا فِيهِ بَرٌّ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْكَرَاهَةَ كَمَا تَقَدَّمَ.

(5) وَذَلِكَ لِأَجْلِ مَجِيءِ صَوْمِهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ أَخْرَوْهُ، وَزَادُوا فِيهِ.

يَجْزِيهِ⁽¹⁾؛ لِأَنَّهُ شَهِدَ الشَّهْرَ وَصَامَهُ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعًا، وَإِنْ أَفْطَرَ لَمْ يَقْضِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَظْنُونِ⁽²⁾.

وَالثَّانِي: أَنْ يَنْوِيَ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ⁽³⁾، وَهُوَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا لِمَا رَوَيْنَا⁽⁴⁾، إِلَّا أَنْ هَذَا دُونَ الْأَوَّلِ فِي الْكَرَاهَةِ⁽⁵⁾، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يَجْزِيهِ لَوْجُودِ أَصْلِ النِّيَّةِ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ: فَقَدْ قِيلَ: يَكُونُ تَطَوُّعًا لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الْوَاجِبُ⁽⁶⁾، وَقِيلَ: يَجْزِيهِ عَنِ الَّذِي نَوَاهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُوَ التَّقَدُّمُ عَلَى رَمَضَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ لَا يَقُومُ بِكُلِّ صَوْمٍ⁽⁷⁾، بِخِلَافِ يَوْمِ الْعِيدِ⁽⁸⁾ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُوَ تَرْكُ الْإِجَابَةِ يَلْزَمُ كُلَّ صَوْمٍ، وَالْكَرَاهِيَّةُ هَهُنَا لِصُورَةِ النَّهْيِ.

وَالثَّالِثُ⁽⁹⁾: أَنْ يَنْوِيَ التَّطَوُّعَ⁽¹⁰⁾، وَهُوَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ⁽¹⁾ لِمَا رَوَيْنَا⁽²⁾، وَهُوَ⁽³⁾ وَهُوَ⁽³⁾ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي قَوْلِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْتِدَاءِ⁽⁴⁾.

(1) أي: يجزئه عن رمضان، وبه قال الثوري، والأوزاعي.

(2) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، 1/ 318، أي: حيث نوى رَمَضَانَ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالنَّقْلُ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِالشَّرُوعِ إِنْ كَانَ مُلْتَزِمًا مِنْ كُلِّ وَجْهِ.

(3) غير رمضان.

(4) يعني: قوله ﷺ: «لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا تَطَوُّعًا».

(5) لعدم استلزامه التشبه بأهل الكتاب.

(6) أي: الذي وجب كاملاً.

(7) بل بصوم رمضان فقط.

(8) لأنه منهي عن صومه.

(9) أي: الوجه الثالث من الوجوه الخمسة التي ذكرها صاحب الهداية في صوم يوم الشك. (البنية شرح الهداية، 4/19).

(10) بصيامه في يوم الشك. (البنية شرح الهداية، 4/19).

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ»⁽⁵⁾
الْحَدِيثُ: التَّقَدُّمُ بِصَوْمِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّيهِ قَبْلَ أَوَانِهِ.

حكم صيام يوم الشك تطوعاً إن وافق عادة له

ثُمَّ إِنَّ وَافَقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ⁽⁶⁾، فَالْصَّوْمُ أَفْضَلُ⁽⁷⁾ بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا إِذَا
صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ⁽⁸⁾ فَصَاعِدًا⁽⁹⁾.

(1) وبه قال الإمام مالك، وأحمد في رواية -رحمهما الله تعالى- (التبصرة، للخمى،
775/2. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، 535/7).

(2) مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، إِلَّا تَطَوُّعًا»، حيث
اسْتَنْتَى رسول الله ﷺ النَّطَوُّعَ، وَالْمُسْتَنْتَى يُخَالِفُ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُسْتَنْتَى مِنْهُ. (بدائع
الصنائع في ترتيب الشرائع، 78/2).

(3) أَي: والحديث بإطلاقه، وعمومه. (العناية شرح الهداية، 318/2).

(4) بِأَنْ لَا يَكُونَ مُوَافِقًا لَصَوْمِ كَانَ يَصُومُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وهو رواية عند المالكية،
والصحيح عند الحنابلة.

(5) صحيح البخاري: 28 / 3، برقم: 1914، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا
كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»، صحيح مسلم، 762/2، حديث رقم: 1082.

(6) على سبيل العادة، بأن كان اعتاد صيام يوم الخميس مثلاً، فوافق يوم الشك يوم
الخميس. (البنية شرح الهداية، 20/4).

(7) لقوله ﷺ: «لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا،
فَلْيَصُمْهُ».

(8) أي شهر شعبان. وسواء كان صومه ثلاثة أيام في آخر شعبان، عادة له، أم لا.
(البنية شرح الهداية، 20/4؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 285/2).

(9) فقد دلّ مفهوم قوله ﷺ: «لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ». على جواز
التقدم بأكثر من يومين؛ لِتَحْصِيصِهِ النَّهْيَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ:

حكم صيام يوم الشك تطوعاً إن لم يوافق عادة له

وإن أفرده⁽¹⁾: فقد قيل: الفطر أفضل⁽²⁾؛ احترازاً عن ظاهر النهي⁽³⁾، وقد قيل: الصوم أفضل⁽⁴⁾؛ اقتداءً بعليٍّ، وعائشة - رضي الله عنهما - فإنهما كانا يصومانه⁽⁵⁾، والمختار: أن يصوم المفتي بنفسه أخذاً بالاحتياط، ويُفتي

يكره التطوع إذا انتصف شعبان؛ لما روي عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا». رواه أبو داود في سننه، 300/2، حديث رقم: 2337. وهو معارض بقول عائشة رضي الله عنها - «أن رسول الله ﷺ كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً». رواه مسلم في صحيحه، 811/2، حديث رقم: 1156. (البنية شرح الهداية، 20/4؛ المذهب في فقه الإمام الشافعي، 346/1).

(1) أي: أفرد الصوم، فلم يوافق صوماً يصومه. (العناية شرح الهداية، 319/2).
(2) وبه كان يُفتي محمد بن سلمة، وكان يصنع كوزاً له بين يديه يوم الشك، فإذا جاءه مُستغفٍ عن صوم يوم الشك، أفطاه بالإفطار، وشرب من الكوز بين يدي المُستغفِي. (بدائع الصنائع، 78/2. البنية شرح الهداية، 21/4).

(3) وهو قوله ﷺ: «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان...».

(4) وهو قول نصير بن يحيى. (العناية شرح الهداية، 319/2).

(5) روي عن عائشة، وعليٍّ رضي الله عنهما - أنهما كانا يصومان يوم الشك، بنية التطوع، أما أثر أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها: فقد رواه الإمام أحمد في مسنده، عن عبد الله بن أبي موسى، ولفظه: «لأن أصوم يوماً من شعبان، أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان». (مسند الإمام أحمد، 421/41، حديث رقم: 24994)، وقال الهيثمي في: مجمع الزوائد، 148/3: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وأما أثر عليٍّ عليه السلام: فقد رواه البيهقي في سننه الكبرى، عن فاطمة بنت حُسين، ولفظه: «أصوم يوماً من شعبان، أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان». (سنن البيهقي، 358/4، حديث رقم: 7981، وقال ابن حجر: "وفيه انقطاع". (التلخيص الحبير، 402/2)، وجه الدلالة من الأثرين: فقد صاماً ونَبَّهاً على المعنى،

الْعَامَّةَ بِالتَّلَوُّمِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ. وَالْمُخْتَارُ: أَنْ يَصُومَ الْمُفْتِي (1).

بِنَفْسِهِ (2)؛ أَخْذًا بِالِاخْتِيَاظِ (3)، وَيُفْتِي الْعَامَّةَ بِالتَّلَوُّمِ (4) إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ (5)، ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ؛ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ (6).

وَهُوَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَعْبَانَ، فَلَوْ صَامَ، لَدَارَ الصَّوْمِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَوْ أَفْطَرَ، لَدَارَ الْفِطْرِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي رَمَضَانَ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي شَعْبَانَ، فَكَانَ الْإِخْتِيَاظُ فِي الصَّوْمِ. (بدائع الصنائع، 78/2).

(1) وَقَوْلُهُ: (الْمُفْتِي): لَيْسَ بِقَيِّدٍ، بَلْ وَالْقَاضِي وَالْعُلَمَاءُ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنَ الْخَاصَّةِ، أَوْ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ نِيَّتَهُ، وَهِيَ أَنْ يَقْصِدَ النَّطَوُّعَ بِنِيَّةِ الْمُطْلَقِ، أَوْ بِنِيَّةِ النَّقْلِ بِلا قَصْدِ رَمَضَانَ. (فتح القدير، 320/2؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 285/2؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 234/1).

(2) أَي: سِرًّا؛ لِئَلَّا يُتَّهَمَ بِالْعِصْيَانِ، فَإِنَّهُ أَفْتَاهُمْ بِالْإِفْطَارِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ لِحَدِيثِ الْعِصْيَانِ، هُوَ مُشْتَهَرٌ بَيْنَ الْعَوَامِّ، فَإِذَا خَالَفَ إِلَى الصَّوْمِ، اتَّهَمُوهُ بِالْمَعْصِيَةِ. (فتح القدير، 319/2).

(3) أَي: لأجل الاحتياط عن وقوع الفطر في رمضان. (البنية، 21/4).

(4) التَّلَوُّمُ: الْإِنْتِظَارُ، وَالتَّلَبُّثُ. (لسان العرب، لابن منظور، 557/12).

(5) أَي إلى وقت زوال الشمس من كبد السماء؛ لِاحْتِمَالِ ثُبُوتِ الشَّهْرِ. (البنية شرح الهداية، 22/4؛ الفتاوى الهندية، 200/1).

(6) أَي: تَهْمَةُ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ قَالُوا: يَجِبُ أَنْ يُصَامَ يَوْمَ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَوْ أَفْتَى الْعَامَّةُ بِأَدَاءِ النَّقْلِ فِيهِ عَسَى أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ خَالَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ، وَهُوَ أَطْلَقَهُ، فَيُفْتِيهِمْ بِالْإِفْطَارِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ؛ نَفْيًا لِهَذِهِ التُّهْمَةِ. وَقِيلَ: نَفْيًا لَهُمْ الزِّيَادَةَ فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَفْتَى لِلْعَوَامِّ، رُبَمَا يَقَعُ فِي اعْتِقَادِهِمْ تَوْهَمٌ

حكم صيام يوم الشك، مع التردد في أصل النية

الرَّابِعُ⁽¹⁾: أَنْ يَصَّحَّ⁽²⁾ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ: بِأَنْ يَنْوِيَ أَنْ يَصُومَ غَدًا، إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَا يَصُومُهُ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ، وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا يَصِيرُ صَائِمًا⁽³⁾؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ عَزِيمَتَهُ⁽⁴⁾، فَصَارَ⁽⁵⁾ كَمَا إِذَا نَوَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ غَدًا غَدًا، يُفْطِرُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ، يَصُومُ⁽⁶⁾.

جواز الزيادة على رمضان؛ لأنهم لا يميزون بين رمضان وغيره. (تبيين الحقائق، 318/1. العناية، 319/2. البناءية شرح الهداية، 22/4).

السؤال: من خلال دراستك للنص السابق، أذكر أقوال العلماء في حكم صيام يوم الشك بنية التطوع، مستندًا لكل رأي، ومناقشًا، ومرجحًا، وما الحكم لو صادف صيام يوم الشك عادة له، أو لم يصادف، مبينًا المختار من أقوال العلماء في المسألة؟

(1) أي: الوجه الرابع. (البناءية شرح الهداية، 22/4).

(2) **التَّصَحُّجُ فِي النِّيَّةِ:** هُوَ التَّرَدُّدُ فِيهَا، وَأَنْ لَا يُبَيَّنَّهَا، مِنْ ضَجَعٍ فِي الْأَمْرِ: إِذَا وَهَنَ فِيهِ، وَقَصَرَ. (المغرب في ترتيب العرب، ص280).

(3) أي: لا يصير صائمًا بهذه النية أصلاً، وإن كان غداً من رمضان. وقال بعض الحنفية: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِجَوَازِ صَوْمِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ نَوَيْتُ صِيَامَهُ عَنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، صَحِيحٌ. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني، 395/2. حاشية الشلبي، 318/1).

(4) أي: لم يجزم بنيته. (البناءية شرح الهداية، 23/4).

(5) أي: صار حكم هذا. (البناءية شرح الهداية، 23/4).

(6) أَوْ نَوَى إِنْ وَجَدَ سَحُورًا، فَهُوَ صَائِمٌ، وَإِلَّا فَمُفْطِرٌ، فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُ. (تبيين الحقائق، 318/1. البناءية شرح الهداية، 23/4).

خلاصة المسألة: صيام يوم الشك مع التردد في أصل النية، لا يصح، وإن ظهر أنه رمضان.

السؤال: بَيِّنْ حَكْمَ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ مَعَ التَّرَدُّدِ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ، مُسْتَدَلًّا لِمَا تَقُولُ؟

حكم صيام يوم الشك، مع التردد في وصف النية

وَالْخَامِسُ⁽¹⁾ أَنْ يَضَّجَعَ فِي وَصْفِ النِّيَّةِ: بِأَنْ يَنْوِيَ إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، يَصُومُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ، فَعَنْ وَاجِبٍ آخَرَ، وَهَذَا مَكْرُوهٌ؛ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مَكْرُوهَيْنِ⁽²⁾ ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ: أَجْزَأُهُ⁽³⁾؛ لِعَدَمِ التَّرَدُّدِ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ⁽⁴⁾. وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ: لَا يَجْزِيهِ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ لَمْ تَتَّبَثْ⁽⁵⁾؛ لِتَرَدُّدِ فِيهَا⁽⁶⁾، وَأَصْلُ النِّيَّةِ لَا يَكْفِيهِ⁽⁷⁾، لَكِنَّهُ لَكِنَّهُ يَكُونُ تَطَوُّعًا⁽⁸⁾، غَيْرَ مَضْمُونٍ بِالْقَضَاءِ⁽⁹⁾؛ لِشُرُوعِهِ فِيهِ⁽¹⁰⁾ مُسْقِطًا⁽¹¹⁾.

-
- (1) أي: الوجه الخامس. (البناية شرح الهداية، 23/4).
- (2) وَهُمَا صَوْمُ رَمَضَانَ، وَوَاجِبٍ آخَرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، إِلَّا أَنْ كَرَاهَةَ أَحَدِهِمَا، وَهُوَ نِيَّةُ صَوْمِ رَمَضَانَ، أَشَدُّ مِنَ الْآخَرِ. (العناية شرح الهداية، 320/2).
- (3) أي: عن رمضان. (البناية شرح الهداية، 23/4).
- (4) لِأَنَّ التَّرَدُّدَ كَانَ فِي وَصْفِهَا، وَمِنَ الْمَشَايخِ مَنْ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، لَا يَكُونُ صَائِمًا عَنْ رَمَضَانَ، رَوَى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (البناية، 23/4).
- فتح القدير، 320/2).
- (5) أي: جهة الواجب الآخر لم تثبت. (البناية شرح الهداية، 23/4).
- (6) أي: فِي وَصْفِ النِّيَّةِ، وَتَعْيِينُ الْجِهَةِ شَرْطٌ فِيهِ. (تبيين الحقائق، 318/1).
- (7) أي: لَا يَكْفِي لِإِسْقَاطِ الْوَاجِبِ الْآخَرِ الَّذِي نَوَاهُ. (المحيط البرهاني، 395/2).
- (8) أي: صار صومه الذي لم يجزئ عن الواجب الآخر تطوعًا. (البناية 23/4).
- الفتاوى، 200/1).
- (9) إِذَا أَفْسَدَهُ. (البناية شرح الهداية، 23/4).
- (10) أي: فِي هَذَا الصَّوْمِ. (البناية شرح الهداية، 23/4).

مُسْقِطًا⁽¹⁾. وَإِنْ نَوَى عَنْ رَمَضَانَ، إِنْ كَانَ غَدًا مِنْهُ، وَعَنْ التَّطَوُّعِ⁽²⁾، إِنْ كَانَ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ: يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ نَاقِلٌ لِلْفَرْضِ مِنْ وَجْهِهِ. ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ: أَجْزَأُهُ عَنْهُ⁽³⁾؛ لِمَا مَرَّ⁽⁴⁾ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ: جَازَ عَنْ نَفْلِهِ؛ نَفْلِهِ؛ لِأَنَّهُ⁽⁵⁾ يَتَأَدَّى بِأَصْلِ النِّيَّةِ⁽⁶⁾، وَلَوْ أَفْسَدَهُ: يَجِبُ أَنْ لَا يَقْضِيَهُ⁽⁷⁾؛ لِدُخُولِ الْإِسْقَاطِ فِي عَزِيمَتِهِ مِنْ وَجْهِهِ⁽⁸⁾

(1) أي: مسقطاً أحد الوجهين: إما رمضان، أو واجب آخر، لا ملزماً نفسه بواجب ثالث؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا نَوَى عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ عَلَى تَقْدِيرٍ، وَعَنْ فَرْضٍ رَمَضَانَ عَلَى تَقْدِيرٍ، فَكَانَ مُسْقِطاً لِلْوَجِبِ عَنْ ذِمَّتِهِ. (تبیین الحقائق، 318/1؛ العناية شرح الهداية، 320/2؛ البنایة شرح الهداية، 23/4).

(2) أي: ونوى عن التطوع. (البنایة شرح الهداية، 23/4).

(3) أي: عن رمضان. (البنایة شرح الهداية، 23/4).

(4) إشارةً إِلَى قَوْلِهِ لِعَدَمِ التَّرَدُّدِ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ. (العناية شرح الهداية، 320/2).

(5) أي النفل. (البنایة شرح الهداية، 23/4).

(6) لِأَنَّ أَصْلَ النِّيَّةِ كَافٍ لِلْجَوَازِ. (البنایة شرح الهداية، 24/4).

(7) لِأَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا يَجِبُ، إِذَا جُزِمَ بِهِ، وَهَذَا لَمْ يَجُزَمْ بِهِ. (البنایة، 24/4).

(8) أَي حِينَئِذٍ نَوَى رَمَضَانَ، إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالنَّفْلُ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِالشَّرْوعِ، إِنْ كَانَ مُلْتَزِمًا مِنْ كُلِّ وَجْهِ. (حاشية الشلبي، 318/1).

= خلاصة المسألة: صيام يوم الشك مع التردد في وصف النية، مكروه. ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، أَجْزَأُهُ عَنْهُ. وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ، لَا يَجْزِيهِ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ، وَيَصِيرُ تَطَوُّعًا، غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْقَضَاءِ، إِذَا أَفْسَدَهُ بَعْدَ الشَّرْعِ فِيهِ.

السؤال: بين حكم صيام يوم الشك مع التردد في وصف النية، مستدلاً لما تقول، وما الحكم لو ظهر أنه من رمضان، أو شعبان؟ وهل يجب قضاؤه إذا أفسده؟

حكم من رأى هلال رمضان وحده

قَالَ⁽¹⁾: (وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ⁽²⁾، صَامَ⁽³⁾)، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ⁽⁴⁾؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ»⁽⁵⁾، وَقَدْ رَأَى ظَاهِرًا⁽⁶⁾. وَإِنْ أَفْطَرَ⁽¹⁾: فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ⁽²⁾ دُونَ الْكَفَّارَةِ⁽³⁾.

(1) أي: الإمام القدوري في مختصره.

(2) أي: حال كونه وحده، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ هَذَا الرَّجُلِ مِنْ عَرَضِ النَّاسِ، أَوْ كَانَ الْإِمَامُ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا رَأَاهُ وَحْدَهُ، أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بِالصَّوْمِ، وَكَذَا الْفِطْرِ، بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ. (البنية شرح الهداية، 24/4. فتح القدير، 321/2).

(3) وقال الحسن البصري، وابن سيرين، وأبو ثور: لا يصوم إلا مع الإمام. (بدائع الصنائع، 81/2. البنية شرح الهداية، 24/4).

(4) لِأَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِمَا عَلِمَهُ. (الجوهرة النيرة، 137/1). لكن هل يرد الإمام شهادته؟ قال قال السرخسي: وَإِنَّمَا يَرُدُّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ إِذَا كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ. فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً، أَوْ جَاءَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ، أَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ، فَإِنَّهُ تَقْبَلُ شَهَادَتُهُ عِنْدَنَا. (المبسوط، للسرخسي، 64/3). وإذا رد الإمام شهادته، هل يلزمه الصوم وجوبًا؟ الذي عليه أكثر الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ وَجُوبًا. وقيل: يصوم ندبًا، واحتياطًا، وإليه ذهب بعض الحنفية، والحنابلة في رواية. (البنية شرح الهداية، 24/4. النهر الفائق، 12/2. الجامع لمسائل المدونة، 1099/3. التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي، 153/3. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 347/3، 346).

(5) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 27/3، حَدِيثَ رَقْم: 1909.

(6) فَصَارَ شَاهِدًا لِلشَّهْرِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾. [سورة البقرة، جزء من الآية رقم: 185]. (فتح القدير، 321/2).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، إِنْ أَفْطَرَ بِالْوَقَاعِ⁽⁴⁾؛ لِأَنَّهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ حَقِيقَةً؛ لِتَيَقُّنِهِ بِهِ⁽⁵⁾ وَحُكْمًا⁽⁶⁾ لَوْجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ⁽⁷⁾ وَلَنَّا: أَنَّ الْقَاضِيَ رَدَّ شَهَادَتَهُ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، وَهُوَ تَهْمَةُ الْغَلَطِ، فَأُورِثَ شُبْهَةً⁽⁸⁾، وَهَذِهِ الْكَفَّارَةُ⁽¹⁾

- (1) أي: إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَمَا رَدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ، سواء كان إفطاره بالأكل والشرب، أو الجماع. (تبيين الحقائق، 318/1. البناية شرح الهداية، 24/4).
- (2) لِأَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ فِي رَعْمِهِ، فَيُعَامَلُ بِمَا عِنْدَهُ. (بدائع الصنائع، 80/2).
- (3) وَقَالَ زُفَرٌ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ. (الجوهرة النيرة، 137/1).
- (4) أي: الجماع، وبه قال مالك، وأحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-. (البناية، 24/4. الحاوي الكبير، 449/3. الجامع لمسائل المدونة، 1099/2. المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، 32/3).
- (5) أي: لتيقنه أَنَّ هذا اليوم من رمضان؛ لوجود ما يوجب التيقن، وهو الرؤية، وتيقنه لا يتغير بشك غيره. (الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، 65، 64. البناية شرح الهداية، 24/4. البيان في مذهب الإمام الشافعي، 485/3).
- (6) أي: وأفطر أيضًا من حيث الحكم. (البناية شرح الهداية، 25/4).
- (7) لِأَنَّ وجوب الصوم عليه بينه وبين ربه، فكَذَلِكَ وجوب الكفارة من الفطر؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ. (المبسوط للسرخسي، 64/3. البناية، 25/4. الاصطلاح في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، 174/2).
- (8) لِأَنَّهُ لَمَّا سَاوَى غَيْرَهُ فِي الْمَنْظَرِ ظَاهِرًا، وَالنَّظَرِ، وَحِدَّةِ النَّظَرِ، وَدِقَّةِ الْمَرْئِي، وَبُعْدِ الْمَسَافَةِ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُ اخْتِصَاصِهِ بِالرُّؤْيَةِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ النَّاسِ، فَيَكُونُ غَالِطًا، فَيُورِثُ شُبْهَةً عَدَمِ الرُّؤْيَةِ. (الغرة المنيفة، ص 64. العناية شرح الهداية، 321/2). وَلِأَنَّ عَدَمَ وجوب الصوم على غيره، دليل على أَنَّ هذا اليوم ليس من رمضان في حق الكافة، وكذا في حقه لقوله ﷺ: «وَصُومُوا شَهْرَكُمْ». (أخرجه الترمذي، حديث رقم: 616. وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). فجعل الشهر مضافًا إلى الكافة، لا إلى واحد بعينه. (الغرة المنيفة، ص: 64).

تَنْدَرِيءُ بِالشُّبُهَاتِ⁽²⁾، وَلَوْ أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ⁽³⁾، اِخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ⁽⁴⁾. وَلَوْ أَكْمَلَ هَذَا الرَّجُلُ⁽⁵⁾ ثَلَاثِينَ يَوْمًا⁽⁶⁾ لَمْ يُفْطَرْ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ⁽⁷⁾؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ لِلِإِحْتِيَاظِ⁽⁸⁾، وَالِإِحْتِيَاظُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْخِيرِ الْإِفْطَارِ⁽⁹⁾، وَلَوْ أَفْطَرَ⁽¹⁰⁾، لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ⁽¹¹⁾؛ اِعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ الَّتِي عِنْدَهُ⁽¹⁾.

(1) يعني كفارة الفطر، واحتترز بقوله: "وهذه الكفارة" عن كفارة اليمين، وكفارة الظهار (البنية، 25/4).

(2) لِأَنَّ جِهَةَ الْعُقُوبَةِ فِيهَا رَاحَةٌ؛ وَلِهَذَا يَجْرِي فِيهَا التَّدَاخُلُ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَعْدُورِ، وَالْمُخْطِئِ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ، فَإِنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ، وَالْعِبَادَةُ أَرْجَحُ. (العناية شرح الهداية، 321/2. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 286/2).

(3) أو قبل أن يشهد عند القاضي. (المحيط البرهاني، 377/2).

(4) أَي: فِي وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَجِبُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَجِبُ. وَالصَّحِيحُ: عدم وجوبها؛ لِأَنَّ الشُّبُهَةَ قَائِمَةً قَبْلَ رَدِّ شَهَادَتِهِ؛ لِإِحْتِمَالِ الْخَطَا فِي رُؤْيِيهِ. وَلِأَنَّهُ يَوْمٌ مُخْتَلَفٌ فِي وَجُوبِ صَوْمِهِ، فَإِنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، وَعَطَاءً، قَالُوا: بَأَنَّهُ لَا يَصُومُهُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ. (بدائع الصنائع، 80/2.)

(5) وهو الذي رَدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ. (البنية شرح الهداية، 25/4).

(6) وَلَمْ يَرِ هَلَالٌ شَوَالٍ. (بدائع الصنائع، 81/2).

(7) وَإِنْ زَادَ صَوْمُهُ عَلَى ثَلَاثِينَ يَوْمًا. (بدائع الصنائع، 81/2).

(8) أَي: لِأَنَّ وَجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، بَعْدَ رَدِّ الْإِمَامِ شَهَادَتَهُ، كَانَ لِأَجْلِ الْإِحْتِيَاظِ؛ لِكَوْنِهِ قَدْ رَأَى. (البنية شرح الهداية، 25/4).

(9) لِإِحْتِمَالِ أَنْ مَا رَأَهُ لَمْ يَكُنْ هِلَالًا، بَلْ كَانَ خَيَالًا، فَلَا يُفْطَرُ مَعَ الشَّكِّ. وَلِأَنَّهُ لَوْ أَفْطَرَ، لِلْحَقِّقَةِ النَّهْمَةُ، لِمُخَالَفَتِهِ الْجَمَاعَةَ، فَالِإِحْتِيَاظُ أَنْ لَا يُفْطَرَ. (بدائع الصنائع، 81/2. الجوهرة النيرة، 137/1. العناية شرح الهداية، 322/2).

(10) يَعْني بَعْدَ الثَّلَاثِينَ. (العناية شرح الهداية، 322/2).

(11) أَي: فِي الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ. (حاشية الشلبي، 319/1).

الحكم لو شهد برؤية هلال رمضان واحد عدل وكان بالسماء علة
 قَالَ⁽²⁾: (وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ⁽³⁾، قَبْلَ الْإِمَامِ⁽⁴⁾ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ⁽⁵⁾ فِي
 رُؤْيَا الْهَلَالِ، رَجُلًا كَانَ، أَوْ امْرَأَةً، حُرًّا كَانَ، أَوْ عَبْدًا⁽⁶⁾)؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِينِي⁽¹⁾،

(1) وَهُوَ شُهُودُ الشَّهْرِ، وَكَوْنُهُ لَا يَكُونُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا بِالنَّصِّ، فَهَذِهِ شُبْهَةٌ مَانِعَةٌ
 مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ إِنْ أَفْطَرَ. (البنية شرح الهداية، 25/4؛ فتح القدير، 322/2).
 خلاصة المسألة: مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ، وَجِبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ
 شَهَادَتَهُ، فَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ أَنْ رَدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَلَوْ أَفْطَرَ
 قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَ الْقَاضِي: فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخَّرُونَ مِنْ
 الْحَنْفِيَّةِ فِي وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ، وَالصَّحِيحُ: عَدَمُ وَجُوبِهَا عَلَيْهِ، وَلَوْ أَكْمَلَ هَذَا الرَّجُلُ
 ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَلَمْ يَرِ الْهَلَالَ: لَمْ يُفْطَرْ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، وَإِنْ زَادَ صَوْمُهُ عَلَى ثَلَاثِينَ يَوْمًا،
 فَلَوْ أَفْطَرَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

السؤال: من خلال دراستك للنص السابق أجب عما يأتي: هل يجب الصوم على من
 رأى هلال رمضان وحده، وردَّ الإمام شهادته؟ وهل تجب عليه الكفارة لو أفطر؟ اذكر
 أقوال العلماء، مستدلًا ومناقشًا، وهل تجب عليه الكفارة ولو أفطر قبل أن يردَّ الإمام
 شهادته، معللاً لقولك، ومرجحًا؟

(2) أي: الإمام القدوري في مختصره.

(3) كَغَيْمٍ، وَغُبَارٍ، وَغَيْرِهِمَا. (الجوهرة النيرة، 137/1؛ مجمع الأنهر 235/2).

(4) الإمام: الحاكم أو نائبه الموكَّل بهذا الأمر كالقاضي.

(5) الْعَدْلُ مِنَ النَّاسِ: الْمَرْضِيُّ مِنَ النَّاسِ قَوْلُهُ، وَحُكْمُهُ. أَوْ الْمُتَّصِفُ بِالْعَدَالَةِ.
 وَالْعَدَالَةُ: مَلَكَ تَحْمِلُ عَلَى مُلَازِمَةِ التَّقْوَى، وَالْمُرُوءَةِ. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق،
 287/2. التعريفات الفقهية، ص144).

(6) مختصر القدوري، ص62.

فَأَشْبَهَ رَوَايَةَ الْأَخْبَارِ (2) وَلِهَذَا (3) لَا يَخْتَصُّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ، وَتَشْتَرِطُ الْعَدَالَةُ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْفَاسِقِ فِي الدِّيَانَاتِ غَيْرُ مَقْبُولٍ (4). وَتَأْوِيلُ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ (5): "عَدْلًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ"، أَنَّ يَكُونَ مَسْتَوْرًا (6)، وَالْعِلَّةُ غَيْمٌ، أَوْ غُبَارٌ، أَوْ نَحْوُهُ (7). وَفِي إِطْلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ (8): يَدْخُلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ بَعْدَ مَا تَابَ (9)، وَهُوَ

(1) وهو وجوب أداء الصوم على الناس، فيقبل خبره إذا لم يُكذبه الظاهر؛ لأنَّه إنَّما شق الغيم من موضع القمر، فاتفقت رؤيته له دون غيره، بخلاف ما إذا كانت السماء مصحية؛ لأنَّ الظاهر يكذبه. (البنية شرح الهداية، 25/4).

(2) أي: شهادة الواحد العدل برؤية الهلال في هذه الحالة يشبه رواية الأحاديث، من حيث كون قول الواحد العدل فيها وفي الديانات بصفة عامة مقبول، كالأخبار بوجوب الصوم، ونحو ذلك، إذا لم يكذبه دليل. (المرجع السابق).

(3) أي: ولكونه خبرًا عن أمر ديني. (البنية شرح الهداية، 26/4).

(4) وَإِنَّمَا قَالَ: (غَيْرُ مَقْبُولٍ) وَلَمْ يَقُلْ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ التَّوَقُّفُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾. [الحجرات: 6]. (العناية شرح الهداية، 322/2).

(5) يعني: في مختصره، حيث قال: "ويقبل في الشهادة على رؤية هلال شهر رمضان، رجل واحد، مسلم، أو امرأة مسلمة، عدلاً كان الشاهد بذلك، أو غير عدل، ...". (مختصر الطحاوي، 453/2).

(6) يعني: غير معروف العدالة في الباطن. (البنية شرح الهداية، 26/4).

(7) الدخان، والضباب. (البنية شرح الهداية، 26/4).

(8) يَعْنِي الْقُدُورِيُّ فِي مَخْتَصَرِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: "قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ...". (العناية شرح الهداية، 322/2).

(9) يعني: تُقبل شهادته وحده برؤية الهلال، إذا كان بالسماء علة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا شهادة أبي بكر بعد ما خُذَّ في القذف. (البنية شرح الهداية، 26/4).

ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ خَبَّرَ دِينِي⁽¹⁾. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مِنْ وَجْهِ⁽²⁾، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ⁽³⁾: يَشْتَرِطُ الْمَتْنُ⁽⁴⁾، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ⁽⁵⁾ مَا ذَكَرْنَا⁽⁶⁾، وَقَدْ صَحَّ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ فِي رُؤْيَةِ هَلَالِ رَمَضَانَ"⁽⁷⁾.

ثُمَّ إِذَا قَبْلَ الْإِمَامِ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ، وَصَامُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا⁽⁸⁾: لَا يُفْطِرُونَ، فِيمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-؛ لِلِاخْتِيَاظِ⁽⁹⁾. وَلِأَنَّ الْفِطْرَ لَا يَتَثَبُّ

(1) أي: إخبار عن أمر ديني، وليس بشهادة، وَلِهَذَا لَمْ يَخْتَصَّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ. (العناية (العناية شرح الهداية، 323/2).

(2) دُونَ وَجْهِ؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّ وَجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي، وَمِنْ حَيْثُ اخْتِصَاصُهُ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ، فَلَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ، وَإِنْ تَابَ كَسَائِرِ الْحَقُوقِ. (العناية شرح الهداية، 323/2. البنائة شرح الهداية، 26/4).

(3) والقول الثاني: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، نَصٌّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ، وَالْجَدِيدِ. (الحاوي الكبير، 412/3. المهذب، 329/1).

(4) أي: شهادة الاثنين العدول. (البنائة شرح الهداية، 26/4).

(5) أي: على الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ. (البنائة شرح الهداية، 26/4).

(6) إشارة إلى قوله: "لِأَنَّهُ أَمَرَ دِينِي"، فَأَشْبَهَ رِوَايَةَ الْأَخْبَارِ؛ وَلِهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ. (العناية شرح الهداية، 323/2).

(7) رَوَى الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ فِي سَنَنِهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «تَرَأَى النَّاسُ الْهَلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سَنَنِهِ، 302/2، حَدِيثٌ رَقْمٌ: 2342؛ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، 858/1، حَدِيثٌ رَقْمٌ: 1541. وَقَالَ: "صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

(8) يَغْنِي وَلَمْ يَرَوْا هَلَالَ شَوَالٍ. (العناية شرح الهداية، 323/2).

(9) لجواز أَنَّهُ خَيَالٌ لَا هَلَالَ. (البنائة شرح الهداية، 26/4).

بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ⁽¹⁾: أَنَّهُمْ يُفْطِرُونَ، وَيَثْبُتُ الْفِطْرُ؛ بِنَاءٍ عَلَى ثُبُوتِ ثُبُوتِ الرَّمْضَانِيَّةِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ بِهَا ابْتِدَاءً، كَاسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ بِنَاءٍ عَلَى النَّسَبِ الثَّابِتِ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ⁽²⁾.

ما يُقبل في هلال رمضان

إذا لم تكن بالسماء علة قال: (وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةً، لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ⁽³⁾)، حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ، يَقَعُ الْعِلْمُ⁽⁴⁾ بِخَبَرِهِمْ⁽⁵⁾؛ لِأَنَّ التَّقَرُّدَ بِالرُّؤْيَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، يُوهِمُ الْعَلَطَ، فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ، حَتَّى يَكُونَ جَمْعًا كَثِيرًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةً؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَقُّ الْعَيْمُ عَنْ مَوْضِعِ الْقَمَرِ⁽⁶⁾، فَيَتَقَيُّ لِلْبَعْضِ النَّظَرُ. ثُمَّ قِيلَ فِي حَدِّ الْكَثِيرِ: أَهْلٌ

(1) فيما رواه ابن سماعة عنه. (البنية شرح الهداية، 28/4).

(2) فَإِنَّ الْإِرْثَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ ابْتِدَاءً، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِشَهَادَتِهَا، ثُمَّ يَثْبُتُ الْإِرْثُ الْإِرْثَ بِنَاءٍ عَلَيْهِ، وَكَبَيْعُ الشَّرْبِ وَالطَّرِيقِ، فَيَصْحَانُ فِي ضَمَنِ بَيْعِ الْأَرْضِ، وَإِنْ لَمْ يَصْحَا ابْتِدَاءً. (البنية شرح الهداية، 29/4).

السؤال: بَيِّنْ مَذْهَبَ الْحَنْفِيَّةِ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ، الْعَدْلَ، بِرُؤْيَا هِلَالِ رَمَضَانَ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةً، مُسْتَدَلًّا لِمَا تَقُولُ؟ وَلِمَاذَا تَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ؟ ثُمَّ بَيِّنْ أَقْوَالَ الْحَنْفِيَّةِ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ بَعْدَ التَّوْبَةِ، مُسْتَدَلًّا، وَمُرْجَحًا؟

(3) يَعْنِي فِي هِلَالِ رَمَضَانَ، فَكَذَا فِي هِلَالِ الْفِطْرِ عِنْدَ الْعِلَّةِ بِالسَّمَاءِ. (البنية شرح الهداية، 29/4).

(4) الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا: الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ، وَهُوَ غَلْبَةُ الظَّنِّ، لَا الْعِلْمُ الْقِطْعِيُّ. (البنية ، 29/4).

(5) مُخْتَصَرُ الْقُدُورِيِّ، ص 62.

(6) يَعْنِي الْهِلَالَ، أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا يُؤُولُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا لَا يُسَمَّى قَمَرًا إِلَّا بَعْدَ لَيْلَتَيْنِ. (البنية 29، 30/4).

الْمَحَلَّة⁽¹⁾، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: خَمْسُونَ رَجُلًا⁽²⁾؛ اعْتِبَارًا
بِالْقِسَامَةِ⁽³⁾، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَهْلِ الْمِصْرِ⁽⁴⁾، وَمَنْ وَرَدَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ⁽⁵⁾
وَذَكَرَ الطَّحَاوِي⁽⁶⁾: أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ إِذَا جَاءَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ⁽⁷⁾؛ لِقَلَّةِ
لِقَلَّةِ الْمَوَانِعِ، وَإِلَيْهِ⁽⁸⁾ الْإِشَارَةُ فِي كِتَابِ الْإِسْتِحْسَانِ⁽⁹⁾، وَكَذَا⁽¹⁾ إِذَا كَانَ عَلَى
عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فِي الْمِصْرِ⁽²⁾.

- (1) وأشار بهذا إلى بيان حدِّ الكثير، الذي قاله: حتى يراه جمعٌ كثيرٌ، فقال: حدُّ الكثير
أهل المحلة، ولا يكون أهل المحلة غالبًا إلا جمع كثير. (البنية، 30/4).
- (2) أي: حدُّ الجمع الكثير خمسون رجلًا. والصواب: أنه يَقْوُضُ ذلك إلى رأي الإمام
أو القاضي، فإن استقر ذلك في قلبه قَبِلَ، وإلا فلا. (البنية، 30/4).
- (3) القسامة لغة: اسم وضع موضع الأقسام. واصطلاحًا: أَيْمَانٌ يُقْسَمُ بِهَا أَهْلُ مَحَلَّةٍ،
أَوْ دَارٍ، أَوْ مَوْضِعٍ، خَارِجٍ مِنْ مِصْرَ، أَوْ قَرْيَةٍ قَرِيبٍ مِنْهُ، بِحَيْثُ يُسْمَعُ الصَّوْتُ مِنْهُ،
إِذَا وُجِدَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا قَتِيلٌ بِهِ أَثَرٌ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ، يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: بِاللَّهِ مَا
قَتَلْتُ، وَلَا عَلِمْتُ لَهُ قَاتِلًا. (المغرب في ترتيب المعرب، ص384. تكملة فتح القدير،
373/10).
- (4) أي: لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ بَيْنَ أَهْلِ الْمِصْرِ. (العناية ،
325/2).

- (5) يَغْنِي فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. (فتح القدير، 325/2).
- (6) وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. (فتح القدير، 325/2).
- (7) وهي الغبار، والدخان، ونحوهما؛ لِأَنَّ الْمَطَالِعَ تَخْتَلِفُ فِيهِ بِصَفَاءِ الْهَوَاءِ خَارِجِ
الْمِصْرِ. (البنية، 30/4).

- (8) أَي: إِلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ. (العناية شرح الهداية، 325/2).
- (9) أشار إلى ذلك الإمام محمد بن الحسن -رحمه الله- في المبسوط، في كتاب
الاستحسان، حيث قال: "وَإِنْ كَانَ الَّذِي شَهِدَ بِذَلِكَ فِي الْمِصْرِ، وَلَا عِلَّةٌ فِي السَّمَاءِ، لَمْ
تَقْبَلْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَقَعُ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ بَاطِلٌ". وَوَجْهُ الْإِشَارَةِ: أَنَّ النَّقْيِدَ

حكم من رأى هلال الفطر وحده

قَالَ: (وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ، لَمْ يُفْطَرْ⁽³⁾)؛ اخْتِطَاطًا⁽⁴⁾، وَفِي الصَّوْمِ الْإِحْتِطَاطُ فِي الْإِجَابِ⁽⁵⁾.

ما يُقْبَلُ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ

فِي الرَّوَايَةِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ مَا عَدَاهُ، فَكَانَ تَخْصِيصُهُ بِالْمِصْرِ، وَنَفْيُ الْعِلَّةِ فِي عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، دَلِيلًا عَلَى قَبُولِهَا إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ خَارِجَ الْمِصْرِ، أَوْ كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةً. (المبسوط، لمحمد بن الحسن الشيباني، 309/2، 310. العناية، 325/2).
(1) أي: وكذا تُقْبَلُ. (البنية، 30/4).

(2) كَالْمَنَارَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ صَفَاءِ الْهَوَاءِ، وَكُدُورَتِهِ، وَبِاخْتِلَافِ ارْتِفَاعِ الْمَكَانِ، وَهُبُوطِهِ. (الاختيار لتعليق المختار، 129/1).
خلاصة المسألة: إذا لم تكن بالسمااء عِلَّةً، لم يقبل في هلال رمضان إلا جمع كثير، يغلب على الظن صدقهم. واختلف في حد الكثير، والراجح: أَنَّهُ يُفَوِّضُ ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، أَوْ الْقَاضِي، فَإِنْ اسْتَقَرَّ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ قَبْلَ، وَإِلَّا فَلَا.
السؤال: وَضَحَ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ، إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةً، مُسْتَدَلًّا لِقَوْلِكَ، ثُمَّ أَذْكَرَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِي حَدِّ الْكَثِيرِ، وَالرَّاجِحَ مِنْهَا.

(3) وَمَعْنَى قَوْلِهِ: "لَا يُفْطَرْ": أَي لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، وَلَكِنْ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ، وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ فِي حَقِّهِ، لِلْحَقِيقَةِ الَّتِي عِنْدَهُ. فَإِنْ أَفْطَرَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. (الجوهرة النيرة، 145/1. فتح القدير، 325/2).

(4) لَاحْتِمَالِ كَوْنِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتَفَرُّدِهِ بِالنَّظَرِ لَا يَخْلُو عَنْ عِلَّةٍ. (البنية، 31/4).

(5) أي: الاحتياط في إيجاب الصوم عليه. (البنية، 31/4).

خلاصة المسألة: مَنْ رَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ، لَمْ يُفْطَرْ؛ اخْتِطَاطًا. فَإِنْ أَفْطَرَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

قَالَ: (وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عَلَّةٌ، لَمْ يُقْبَلْ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ⁽¹⁾)؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعَبْدِ، وَهُوَ الْفِطْرُ⁽²⁾، فَأَشْبَهَ سَائِرَ حُقُوقِهِ⁽³⁾، وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ فِي هَذَا⁽⁴⁾ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ⁽⁵⁾، خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّهُ كِهَالِ رَمَضَانَ⁽⁶⁾؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعِبَادِ⁽¹⁾، وَهُوَ التَّوَسُّعُ بِلُحُومِ الْأَضَاحِيِّ⁽²⁾.

(1) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا عُذُولًا، غَيْرَ مَحْدُودِينَ فِي الْقَدْفِ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ مِنْ عِبَادَةٍ، فَيُخْتَلَطُ فِيهَا. وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ؟ قَالَ فِي الْفَتَاوَى: يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُقُوقِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْخَبَرِ الدِّينِيِّ. (الجوهرة النيرة، 145/1).

(2) هَذَا تَعْلِيلٌ لِاشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى هِلَالِ الْفِطْرِ، بِخِلَافِ هِلَالِ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ أَمْرٌ دِينِيٌّ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ. (رد المحتار على الدر المختار، 386/2). (3) فَيُشْتَرَطُ فِيهِ -فِي رُؤْيَا هِلَالِ الْفِطْرِ- مَا يُشْتَرَطُ فِي سَائِرِ حُقُوقِ الْعَبْدِ مِنَ الْعَدَالَةِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالْعَدَدِ، وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ. (تبيين الحقائق، 320/1. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 287/2).

(4) أَيْ: هِلَالُ الْأَضْحَى، كِهَالِ الْفِطْرِ، حَتَّى لَا يَثْبُتَ إِلَّا بِمَا يَثْبُتُ بِهِ هِلَالُ الْفِطْرِ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَهْلَةِ، لَا تُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، عُذُولٍ، أَحْرَارٍ، غَيْرِ مَحْدُودِينَ، كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ. (تبيين الحقائق، 321/1. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 290/2).

(5) هَذَا اخْتِرَازٌ عَمَّا رُوِيَ فِي النُّوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ كِهَالِ رَمَضَانَ. (العناية، 325/2).

(6) أَيْ: فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، كَمَا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ أَمْرٌ دِينِيٌّ، وَهُوَ ظُهُورُ وَقْتِ الْحَجِّ. (العناية شرح الهداية، 325/2؛ البنائة شرح الهداية، 31/4).

ما يقبل في هلال الفطر إذا لم يكن بالسما علة
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ⁽³⁾، لَمْ يَقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةُ جَمَاعَةٍ، يَقَعُ الْعِلْمُ
بِخَبَرِهِمْ)⁽⁴⁾ كَمَا ذَكَرْنَا⁽⁵⁾.

وقت الصوم

قَالَ: (وَوَقْتُ الصَّوْمِ: مِنْ حِينَ طُلُوعِ الْفَجْرِ⁽⁶⁾ الثَّانِي⁽⁷⁾، إِلَى غُرُوبِ
الشَّمْسِ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾.

(1) هذا التعليل لظاهر الرواية، الذي هو الأصح. (البنية 31/4. فتح القدير، 325/2).

(2) فَصَارَ كَالْفِطْرِ فِي الْأَحْكَامِ. (تبيين الحقائق، 321/1).

(3) يَغْنِي فِي هِلَالِ الْفِطْرِ. (العناية شرح الهداية، 326/2).

(4) مختصر القدوري، ص 64.

(5) إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّ النَّقْرَدَ بِالرُّؤْيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، يُوهِمُ الْغَلَطَ... (العناية ، 326/2).

(6) وقد كان وقت الصوم في الابتداء من حين يصلي العشاء أو ينام، وهذا كان في شريعة من قبلنا، فخفف الله عن هذه الأمة وجعل أول وقته من حين طلوع الفجر بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾. (سورة البقرة، جزء من الآية رقم: 187). (المبسوط، للسرخسي، 54/3).

(7) الفجر الثاني الذي يقال له الصادق. قيل: العبرة لأوّل طلوعه. وقيل: لاستنارته، وانتشاره، قَالَ شَمْسُ الْأَيْمَةِ الْحُلَوَانِيُّ: الْأَوَّلُ: أَحْوَطُ، وَالثَّانِي: أَرْفَقُ. (العناية شرح الهداية، 326/2. اللباب في شرح الكتاب، 164/1).

[البقرة: 187]. إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾. [البقرة: 187].
وَالْخَيْطَانِ: بَيَاضُ النَّهَارِ، وَسَوَادُ اللَّيْلِ⁽¹⁾.

تعريف الصوم

(وَالصَّوْمُ)⁽²⁾ هُوَ: الْإِمْسَاكُ⁽³⁾ عَنِ الْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَالْجِمَاعِ نَهَارًا، مَعَ النَّيَّةِ⁽⁴⁾؛ لِأَنَّهُ⁽⁶⁾ فِي حَقِيقَةِ اللَّعَةِ: هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَالْجِمَاعِ؛ لَوُرُودِ الْإِسْتِعْمَالِ⁽⁷⁾ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ⁽⁸⁾ زِيدَ عَلَيْهِ النَّيَّةُ فِي الشَّرْعِ؛

(1) يَعْني أَنَّ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ: هُوَ أَوَّلُ مَا يَبْدُو مِنَ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، وَهُوَ الْمُسْتَطِيرُ: أَيِ الْمُنْتَشِرِ الْمُعْتَرِضِ فِي الْأَفْقِ، كَالْخَيْطِ الْمَمْدُودِ. وَالْخَيْطُ الْأَسْوَدُ: مَا يَمْتَدُّ مَعَهُ مِنْ غَبَشِ اللَّيْلِ، وَهُوَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَالْكَاذِبُ، وَذَنْبُ الْمَرْحَانِ. (العناية ، 326/2).

(2) أي: شرعاً أو اصطلاحاً. (اللباب في شرح الكتاب، 165/1).

(3) أي: الإمساك حقيقة، أو حكماً، كَمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا، فَإِنَّهُ مُمَسِّكٌ حُكْمًا. (البحر الرائق، 279/2).

(4) وَالنَّيَّةُ: أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَنَّهُ يَصُومُ. (الاختيار لتعليل المختار، 128/1).

(5) ولو قال في تعريفه: "هُوَ تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ، مِنْ الصُّبْحِ إِلَى الْغُرُوبِ، بِنِيَّةٍ، مِنْ أَهْلِهِ". لكان أحسن، وأشمل؛ فقلوه: "مِنْ الصُّبْحِ" أولى من قوله: "نَهَارًا"؛ لِأَنَّ النَّهَارَ اسْمٌ لِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا، وَالصَّوْمُ إِنَّمَا هُوَ إِمْسَاكٌ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، لَا مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وقوله: "مِنْ أَهْلِهِ". قيد خرج به الحائض والنفساء والكافر. (تبين الحقائق، 312/1).

(6) أي: لأنَّ الصوم. (البنية شرح الهداية، 33/4).

(7) في معنى الإمساك. (البنية شرح الهداية، 33/4).

(8) أي: إلا أَنَّ الْإِمْسَاكَ. (المرجع السابق).

لِتَتَمَيَّزَ بِهَا الْعِبَادَةُ مِنَ الْعَادَةِ⁽¹⁾. وَاخْتَصَّ⁽²⁾ بِالنَّهَارِ؛ لِمَا تَلَوْنَا⁽³⁾، وَلِأَنَّهُ⁽⁴⁾ لَمَّا لَمَّا تَعَذَّرَ الْوِصَالُ⁽⁵⁾، كَانَ تَعْيِينُ النَّهَارِ أَوْلَى؛ لِيَكُونَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ⁽⁶⁾، الْعَادَةِ⁽⁶⁾، وَعَلَيْهِ⁽⁷⁾ مَبْنَى الْعِبَادَةِ⁽⁸⁾.

شروط صحة أداء الصوم في حق النساء

وَالطَّهَارَةُ عَنِ الْحَيْضِ، وَالتَّقَاسِ، شَرْطٌ⁽⁹⁾ لِيَتَحَقَّقَ الْأَدَاءُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ⁽¹⁰⁾

- (1) لِيَقَعَ قُرْبَةً؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6/1، حَدِيثٌ رَقْمُ: 1.
(الاختيار، 128/1، البناءة، 33/4).
- (2) أَي: الصَّوْمِ. (البناءة شرح الهداية، 33/4).
- (3) وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾. (سورة البقرة، جزء من الآية: 187).

(4) دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ؛ فَلَمَّا أَشَارَ إِلَى الدَّلِيلِ النِّقْلِيِّ، شَرَعَ فِي ذِكْرِ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ. (البناءة 33/4).

- (5) وَهُوَ وَصَلَ النَّهَارَ بِاللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ. (المرجع السابق).
- (6) لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي النَّهَارِ الْأَكْلَ وَالشَّرْبَ. (المرجع السابق).
- (7) أَي: عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ. (المرجع السابق).
- (8) لِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِي نَفْسِهَا مَسْأَلَةٌ، وَإِتْعَابُ النَّفْسِ؛ لِيَحْصَلَ الْأَجْرُ، فَلَوْ كَانَتْ عَلَى الْعَادَةِ، مَا كَانَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. (المرجع السابق).
- (9) الْمُرَادُ بِالطَّهَارَةِ مِنْهُمَا: عَدَمُهُمَا، لَا أَنَّ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا الْإِغْتِسَالُ. (العناية شرح الهداية، 326/2).

(10) أَي: لِيَتَحَقَّقَ أَدَاءُ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ، وَالتَّقَاسَ، يَمْنَعَانِ صِحَّةَ أَدَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا يَمْنَعَانِ وَجُوبَهُ، فَنَفْسُ وَجُوبِهِ ثَابِتَةٌ؛ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحْزُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرْزُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: "كَانَ يُصِيبُنَا

باب: ما يُوجب القضاء والكفارة

قَالَ: (وَإِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَهَارًا نَاسِيًا لَمْ يُفْطَرْ)، وَالْقِيَاسُ: أَنْ يُفْطَرْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ؛ لَوْجُودِ مَا يُضَادُّ الصَّوْمَ، فَصَارَ كَالْكَلامِ نَاسِيًا فِي الصَّلَاةِ⁽¹⁾.

وَجْهُ الإِسْتِحْسَانِ⁽²⁾: قَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لِلَّذِي أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا: «تَمَّ عَلَى صَوْمِكَ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ»⁽³⁾،

وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، ثَبَتَ فِي الْوَقَاعِ⁽⁴⁾؛ لِلِاسْتِثْنَاءِ فِي الرُّكْنِيَّةِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ هَيْئَةَ الصَّلَاةِ⁽¹⁾ مُذَكِّرَةٌ، فَلَا يَغْلِبُ النَّسْيَانُ، وَلَا مُذَكِّرٌ

ذَلِكَ، فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ". (صحيح مسلم: حديث رقم: 335. البناية شرح الهداية، 4/34، 33؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام، 1/42). خلاصة المسألة: الصوم لغة: مطلق الإمساك. واصطلاحًا: هُوَ تَرْكُ الْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَالْجِمَاعِ، مِنْ الصُّبْحِ، إِلَى الْغُرُوبِ، بِنِيَّةٍ، مِنْ أَهْلِهِ. ووقته: من طُلُوعِ الْفَجْرِ الْصَادِقِ، إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. وشرط صحة أدائه الصوم في حق النساء: الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَيْضِ، وَالنِّقَاسِ.

السؤال: عَرِّفِ الصوم لغة، واصطلاحًا، وبيِّن وقته، وشرط صحة أدائه في حق النساء؟
(1) الكلام في الصلاة ناسيًا يفسدُها عند الحنفية؛ لأنه ينافيها.

(2) الاستحسان هنا معناه: ترك القياس لما هو أقوى منه، وهو هنا النص، فإنَّ النصَّ يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.

(3) أخرجه البخاري بلفظ: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». وعند أبي داود: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا، وَأَنَا صَائِمٌ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ».

(4) الوقاع: الجماع. فالجماع ناسيًا لا يفطر عندنا.

فِي الصَّوْمِ، فَيَغْلِبُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرَضِ وَالنَّفْلِ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُفَصِّلْ. (وَلَوْ كَانَ مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)⁽²⁾، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُهُ بِالنَّاسِي⁽³⁾. وَلَنَا: أَنَّهُ لَا يَغْلِبُ وَجُودُهُ، وَعُدُّرُ النَّسْيَانِ غَالِبٌ، وَلِأَنَّ النَّسْيَانِ مِنْ قَبْلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ⁽⁴⁾، وَالْإِكْرَاهُ مِنْ قَبْلِ غَيْرِهِ؛ فَيَفْتَرِقَانِ، كَالْمُقَيَّدِ وَالْمَرِيضِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ⁽⁵⁾. قَالَ: (فَإِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ لَمْ يُفْطَرْ)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطَرْنَ الصَّائِمُ، النِّقْيُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالْإِحْتِلَامُ»⁽⁶⁾، وَلِأَنَّهُ لَمْ تَوْجَدْ صُورَةُ الْجَمَاعِ⁽⁷⁾ وَلَا مَعْنَاهُ، وَهُوَ الْإِنْزَالُ عَنْ شَهْوَةِ بَالْمُبَاشَرَةِ. (وَكَذَا إِذَا نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَمْنَى)؛ لِمَا بَيَّنَّا⁽⁸⁾، فَصَارَ كَالْمُنْفَكِرِ إِذَا أَمْنَى، وَكَالْمُسْتَمْنِي بِالْكَفِّ، عَلَى مَا قَالُوا⁽⁹⁾.

(1) هيئة الصلاة: القيام، والركوع، والسجود، بخلاف الصوم، فهية الصائم كهية المفطر.

(2) الفرق بين الخطأ والنسيان: أَنَّ المخطئ: ذَاكَرٌ لصومه غيرُ قاصِدٍ للفطر، كمن أَرَادَ تَذَوُّقَ طَعَامٍ فَنَزَلَ فِي جَوْفِهِ، وَالنَّاسِي: قَاصِدٌ الفطرَ غيرُ ذَاكِرٍ للصوم.

(3) الشافعية والحنابلة يرون أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرَبَ مُخْطِئًا وَهُوَ صَائِمٌ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ؛ قِيَاسًا عَلَى النَّاسِي بِجَامِعِ أَنَّ كِلَا مِنْهُمَا غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْفِطْرِ.

(4) يَعْنِي أَنَّ النَّسْيَانَ مَنْ قَبِلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الَّذِي شَرَعَ الصَّوْمَ، وَلَا دَخَلَ لِلْإِنْسَانِ فِيهِ.

(5) يَعْنِي أَنَّ الْمُقَيَّدَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا بِسَبَبِ الْقَيْدِ فَإِنَّهُ يَقْضِي هَذِهِ الصَّلَاةَ عِنْدَنَا، بِخِلَافِ الْمَرِيضِ فَإِنَّهُ يَصْلِي قَاعِدًا وَلَا يَقْضِي.

(6) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَضَعَفَهُ.

(7) وَهِيَ مَبَاشَرَةُ الرَّجْلِ الْمَرَأَةِ.

(8) أَي: لِعَدَمِ وَجُودِ صُورَةِ الْجَمَاعِ وَلَا مَعْنَاهُ.

(9) قَوْلُ صَاحِبِ الْهُدَايَةِ: (عَلَى مَا قَالُوا): يَعْنِي أَنَّهُ يَضَعُفُ هَذَا الْقَوْلُ، وَأَكْثَرُ الْحَنْفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْإِسْتِمْنَاءَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ.

(وَلَوْ اَدَّهَنَ⁽¹⁾ لَمْ يُفْطِرْ)؛ لِعَدَمِ الْمُنَافِي⁽²⁾، وَكَذَا إِذَا اخْتَجَمَ؛ لِهَذَا⁽³⁾، وَلِمَا رَوَيْنَا⁽⁴⁾. (وَلَوْ اَكْتَحَلَ⁽⁵⁾، لَمْ يُفْطِرْ⁽⁶⁾)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالِدِّمَاغِ مَنْقَذٌ، مَنْقَذٌ، وَالذَّمْعُ يَتَرَشَّحُ كَالْعَرَقِ. وَالذَّاخِلُ مِنَ الْمَسَامِ لَا يُنَافِي⁽⁷⁾، كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ⁽⁸⁾. (وَلَوْ قَبَّلَ امْرَأَةً، لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ) يُرِيدُ بِهِ إِذَا لَمْ يُنْزَلْ؛ لِعَدَمِ الْمُنَافِي صُورَةَ وَمَعْنَى، بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ وَالْمَصَاهِرَةِ⁽⁹⁾؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْحُكْمَ هُنَاكَ أُدِيرَ عَلَى السَّبَبِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ⁽¹⁰⁾. (وَإِنْ أُنْزِلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمَسِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ)؛ لَوْجُودِ مَعْنَى الْجِمَاعِ⁽¹¹⁾، وَوُجُودِ الْمُنَافِي صُورَةَ أَوْ مَعْنَى يَكْفِي لِإِجَابِ الْقَضَاءِ اخْتِطَاطًا، أَمَّا الْكَفَّارَةُ فَتَقْتَضِرُ إِلَى كَمَالِ الْجِنَايَةِ؛ لِأَنَّهَا تَنْدَرِي بِالشُّبُهَاتِ كَالْحُدُودِ⁽¹²⁾. (وَلَا

(1) الْإِدْهَانُ: وَضْعُ الْعِطْرِ وَالطِّيبِ.

(2) أَي: لِعَدَمِ وَجُودِ الطَّعَامِ، أَوْ الشَّرَابِ، أَوْ الْجِمَاعِ.

(3) أَي: لِعَدَمِ وَجُودِ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ أَوْ الْجِمَاعِ.

(4) وَهُوَ حَدِيثٌ: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَ الصَّائِمُ».

(5) الْكُحْلُ: مَادَّةٌ سَائِلَةٌ تَوْضَعُ فِي الْعَيْنِ؛ لِلتَّجْمِلِ وَالتَّدَاوِي، كَقَطْرَةِ الْعَيْنِ.

(6) حَتَّى لَوْ وَجَدَ طَعْمَ الْكُحْلِ فِي جَوْفِهِ.

(7) أَي: لَا يُنَافِي الصَّوْمَ.

(8) يَعْنِي: كَمَا أَنَّ بَرُودَ الْمَاءِ لَا تُفْطِرُ، فَكَذَلِكَ مَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ مِنْ أَثَرِ الْكُحْلِ

الْكُحْلِ وَنَحْوَهُ كَقَطْرَةِ الْعَيْنِ لَا تَفْطِرُ.

(9) يَعْنِي: كَمَا أَنَّ الرَّجْعَةَ وَحَرَمَةَ الْمَصَاهِرَةِ يَثْبِتَانِ بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمَسِّ بِشَهْوَةٍ وَلَوْ بَدُونَ

إِنْزَالٍ.

(10) سَيَذْكَرُ ذَلِكَ الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ.

(11) وَهُوَ الْإِنْزَالُ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ.

(12) وَعَدَمِ وَجُودِ صُورَةِ الْجِمَاعِ شُبُهَةً تَمْنَعُ مِنْ إِجَابِ الْكَفَّارَةِ.

بَأْسَ بِالنُّبْلَةِ إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ)، أَيْ الْجِمَاعَ، أَوْ الْإِنْزَالَ، (وَيُكْرَهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنْ)؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ (1) لَيْسَ بِمُفْطِرٍ، وَرُبَّمَا يَصِيرُ فِطْرًا بِعَاقِبَتِهِ، فَإِنْ أَمِنَ، يُعْتَبَرُ عَيْنُهُ وَأَبِيحَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ، تُعْتَبَرُ عَاقِبَتُهُ، وَكُرِهَ لَهُ، وَالشَّافِعِيُّ أَطْلَقَ فِيهِ فِي الْحَالَيْنِ (2)، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا. وَالْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ (3) مِثْلُ التَّقْبِيلِ التَّقْبِيلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَرِهَ الْمُبَاشَرَةَ الْفَاحِشَةَ؛ لِأَنَّهَا قَلَّمَا تَخْلُو عَنْ الْفِتْنَةِ. (وَلَوْ دَخَلَ حَلَقَهُ ذُبَابٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَصَوْمِهِ، لَمْ يُفْطَرْ)، وَفِي الْقِيَاسِ: يَفْسُدُ صَوْمُهُ؛ لَوْصُولِ الْمُفْطَرِّ إِلَى جَوْفِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَغَذَّى بِهِ، كَالْتَرَابِ وَالْحَصَاةِ (4)، وَجَهُ الْإِسْتِحْسَانِ: أَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الْإِحْتِرَازُ (5) عَنْهُ فَأَشَبَّهَ الْغُبَارَ وَالْدُّخَانَ (6). وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَطَرِ وَالتَّلَجِ (7)، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَفْسُدُ؛ لِإِمْكَانِ الْإِمْتِنَاعِ عَنْهُ إِذَا آوَاهُ حَيْمَةٌ أَوْ سَقْفٌ. (وَلَوْ أَكَلَ لَحْمًا بَيْنَ أَسْنَانِهِ،

(1) يَعْنِي أَنَّ نَفْسَ التَّقْبِيلِ لَيْسَ بِمُفْطِرٍ.

(2) مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ كِرَاهَةُ الْقُبْلَةِ لِمَنْ حَرَكَتْ شَهْوَتَهُ كِرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، وَالْأُولَى لغيره تركها. (ينظر: تحفة المحتاج، 174/3، 410).

(3) الْمَقْصُودُ بِالْمُبَاشَرَةِ الْفَاحِشَةِ: أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ مُتَجَرِّدِينَ، أَوْ يَمَسَّ فَرْجَهُ فَرْجَهَا دون إدخال.

(4) فَمَنْ ابْتَلَعَ حَصَاةً، أَوْ تَرَابًا فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ.

(5) يَصْعَبُ الْإِحْتِرَازُ مِنَ الذُّبَابِ إِذَا دَخَلَ الْفَمَ، كَالْغُبَارِ وَالْدُّخَانِ.

(6) لَا يَدْخُلُ فِي هَذَا دَخَانُ السَّجَائِرِ فِي حَقِّ الْمَدَخِّنِ، فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ بِإِرَادَتِهِ، وَإِنَّمَا يُعْفَى عَمَّا لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ، كَمَنْ هُوَ فِي مَكَانٍ يَكْثُرُ فِيهِ الدُّخَانُ وَلَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ.

(7) اخْتَلَفَ فَهَاءُ الْحَنْفِيَّةِ فِيمَا إِذَا دَخَلَ جَوْفَ الصَّائِمِ قَطْرَاتٌ مِنَ الْمَطَرِ أَوْ التَّلَجِ دون قصدٍ منه، هَلْ يَفْسُدُ صَوْمُهُ أَمْ لَا؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَفْسُدُ؛ لِحَصُولِ الْفِطْرِ مَعْنَى، وَهُوَ وَصُولُ الْمَاءِ إِلَى الْجَوْفِ.

فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، لَمْ يُفْطَرْ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، يُفْطَرُ، وَقَالَ زُفَرٌ: يُفْطَرُ فِي
الْوَجْهَيْنِ⁽¹⁾؛ لِأَنَّ الْفَمَ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ⁽²⁾، حَتَّى لَا يَفْسُدَ صَوْمُهُ بِالْمُضْمَضَةِ.
وَلَنَا: أَنَّ الْقَلِيلَ تَابِعٌ لِأَسْنَانِهِ، بِمَنْزِلَةِ رِيْقِهِ⁽³⁾، بِخِلَافِ الْكَثِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى
فِيمَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ، وَالْفَاصِلِ⁽⁴⁾ مِقْدَارُ الْحِمَصَةِ، وَمَا دُونَهَا قَلِيلٌ.

(وَإِنْ أَخْرَجَهُ وَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَكَلَهُ، يَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدَ صَوْمُهُ)؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ
مُحَمَّدٍ: أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ابْتَلَعَ سَمْسِمَةً بَيْنَ أَسْنَانِهِ، لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَلَوْ أَكَلَهَا
ابْتِدَاءً⁽⁵⁾، يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَلَوْ مَضَّغَهَا لَا يَفْسُدُ؛ لِأَنَّهَا تَتَلَاشَى، وَفِي مِقْدَارِ
الْحِمَصَةِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ زُفَرٍ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ طَعَامٌ مُتَغَيَّرٌ⁽⁶⁾، وَلِأَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يِعَافُهُ الطَّبْعُ⁽⁷⁾. (فَإِنْ ذَرَعَهُ
النَّيْءُ⁽⁸⁾: لَمْ يُفْطَرْ)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا
عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»⁽⁹⁾، وَيَسْتَوِي فِيهِ مِلءُ الْفَمِ⁽¹⁾ فَمَا دُونَهُ. فَلَوْ عَادَ⁽²⁾

(1) سواء كان اللحم الذي بين أسنانه كثيرًا أو قليلًا فإنه يُفْطَر عند زُفَرٍ -رحمه الله-.

(2) يعني: أنه إذا أكل القليل من خارج الفم فإنه يُفْطَر، فكَذَلِكَ القليل من داخل الفم.

(3) فكما لا يفسد الصوم ببلع الريق، فكَذَلِكَ لا يفسد ببلع القليل ممّا بين الأسنان.

(4) أي: الحد الفاصل بين ما يُعَدُّ قليلًا وما يُعَدُّ كثيرًا ممّا بين الأسنان.

(5) أي: أكلها من غير أن يمضغها.

(6) ومن أكل طعامًا متغيرًا، فسَدَ صومه، فكذا هنا.

(7) أي: يكرهه، وذلك لأنه لما بقي بين الأسنان دخل في معنى الغذاء نقصان،
وعادة الإنسان أن يرميه، وربما تكون له رائحة كريهة يكرهها الطَّبْع، فلما دخل في
معنى الغذاء نقصان، قُصُرَتِ الجَنَابَةُ، ومع قصورها لا تجب الكفارة. (راجع: البناية
شرح الهداية، 4/49).

(8) أي: غلبه وخرج من معدته إلى جوفه.

(9) أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَكَانَ مِلْءَ الْفَمِّ: فَسَدَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ، حَتَّى انْتَقَضَ بِهِ الطَّهَارَةُ، وَقَدْ دَخَلَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: لَا يَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَوْجَدْ صُورَةُ الْفِطْرِ وَهُوَ الْإِبْتِلَاعُ، وَكَذَا مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَعَذَّى بِهِ عَادَةً، وَإِنْ أَعَادَهُ، فَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ؛ لَوْجُودِ الْإِدْخَالِ بَعْدَ الْخُرُوجِ، فَتَتَحَقَّقُ صُورَةُ الْفِطْرِ.

وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِّ فَعَادَ: لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ خَارِجٍ، وَلَا صُنْعَ لَهُ فِي الْإِدْخَالِ، وَإِنْ أَعَادَهُ: فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ؛ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَفْسُدُ صَوْمُهُ؛ لَوْجُودِ الصَّنْعِ مِنْهُ فِي الْإِدْخَالِ.

(فَإِنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا⁽³⁾ مِلْءَ فِيهِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)؛ لِمَا رَوَيْنَا⁽⁴⁾، وَالْقِيَاسُ مَتْرُوكٌ بِهِ⁽⁵⁾، وَلَا كَفَّارَةٌ عَلَيْهِ؛ لِعَدَمِ الصُّورَةِ⁽⁶⁾. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِّ: فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-؛ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا يَفْسُدُ؛ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ حُكْمًا، ثُمَّ إِنْ عَادَ: لَمْ يَفْسُدْ عِنْدَهُ؛ لِعَدَمِ سَبْقِ الْخُرُوجِ، وَإِنْ أَعَادَهُ: فَعَنْهُ⁽⁷⁾: أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ لِمَا ذَكَرْنَا⁽⁸⁾، وَعَنْهُ⁽⁹⁾: أَنَّهُ يَفْسُدُ،

-
- (1) حَدُّ مِلْءِ الْفَمِّ: قِيلَ: هُوَ أَنْ يَعُمَّ الْقِيءُ الْفَمَّ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْكَلَامِ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى نِصْفِ الْفَمِّ.
- (2) أَي: إِذَا رَجَعَ الْقِيءُ الَّذِي غَلَبَهُ إِلَى خَلْقِهِ.
- (3) أَمَّا لَوْ اسْتَقَاءَ نَاسِيًا صَوْمَهُ، فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ، كَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرَبَ نَاسِيًا.
- (4) يَقْصِدُ الْحَدِيثَ السَّابِقَ: "وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ".
- (5) لِأَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّ الْفِطْرَ بِمَا يَدْخُلُ، لَا بِمَا يَخْرُجُ.
- (6) أَي: لِعَدَمِ وَجُودِ إِدْخَالِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ.
- (7) أَي: عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
- (8) أَي: لِعَدَمِ سَبْقِ خُرُوجِ الْقِيءِ.
- (9) أَي: وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي رَوَايَةِ أُخْرَى.

فَأَلْحَقَهُ بِمِلْءِ الْفَمِ؛ لِكثْرَةِ الصَّنْعِ⁽¹⁾. قَالَ: (وَمَنْ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوْ الْحَدِيدَ، أَفْطَرَ)؛ لَوْجُودِ صُورَةِ الْفِطْرِ⁽²⁾، (وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ)؛ لِعَدَمِ الْمَعْنَى⁽³⁾. (وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)؛ اسْتِدْرَاكًا لِلْمَصْلَحَةِ الْفَائِتَةِ⁽⁴⁾، الْفَائِتَةِ⁽⁴⁾، (وَالْكَفَّارَةُ)، لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ فِي الْمَحَلِّينِ؛ اعْتِبَارًا اعْتِبَارًا بِالْإِغْتِسَالِ⁽⁵⁾؛ وَهَذَا لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَةِ يَتَحَقَّقُ دُونَهُ⁽⁶⁾ وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَبِعَ⁽⁷⁾، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْجَمَاعِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ⁽⁸⁾؛ اعْتِبَارًا بِالْحَدِّ عِنْدَهُ⁽⁹⁾، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ الْجِنَايَةَ مُتَكَامِلَةٌ؛ لِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ. (وَلَوْ جَامَعَ مَيَنَةً أَوْ بِهِيمَةً، فَلَا كَفَّارَةَ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزَلَ)، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ⁽¹⁰⁾ -رَحِمَهُ اللَّهُ-؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَكَامَلُهَا

(1) أي: لأنَّ له صُنْعًا في الاستقاء، وصُنْعًا في إرجاعه إلى الحلق.

(2) وهو الإدخال.

(3) وهو إيصال ما فيه نفعٌ للبدن إلى الجوف.

(4) يعني: لأجل استدراك المصلحة التي فاتت بإفساد الصوم؛ لأنَّ الشارع الحكيم لا يأمر بالإمساك إلا لحكمة، فإذا فَوَّتْ هذه الحكمة والمصلحة بالإفساد، وَجِبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِيَدْرِكَهَا. وَإِذَا كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَى الْمَعْذُورِ، فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِ أَوْلَى.

(5) فَإِنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنَ النِّقَاءِ الْخَتَانَيْنِ، وَلَوْ لَمْ يُنْزَلَ.

(6) أي: دُونَ الْإِنْزَالِ.

(7) فَالْإِنْزَالُ هُوَ نَهَايَةُ اللَّذَّةِ.

(8) الْمَقْصُودُ بِهِ الدُّبُرُ.

(9) فَكَمَا أَنَّ حَدَّ الزَّانَا يَنْدَفِعُ بِالشَّبْهِةِ إِذَا كَانَ الْإِدْخَالُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ، فَكَذَلِكَ تَنْدَفِعُ الْكَفَّارَةُ هُنَا، فَلَا يَجِبُ سِوَى الْقَضَاءِ.

(10) فَإِنَّهُ يَرَى وَجُوبَ الْكَفَّارَةِ فِي كُلِّ هَذَا.

بِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ فِي مَحَلِّ مُشْتَهَى، وَلَمْ يُوجَدْ⁽¹⁾، ثُمَّ عِنْدَنَا، كَمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْوَقَاعِ عَلَى الرَّجُلِ، تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ⁽²⁾. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي قَوْلٍ: لَا تَجِبُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجَمَاعِ، وَهُوَ فِعْلُهُ، وَإِنَّمَا هِيَ مَحَلُّ الْفِعْلِ، وَفِي قَوْلٍ: تَجِبُ، وَيَتَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا⁽³⁾؛ اعْتِبَارًا بِمَاءِ الْإِغْتِسَالِ⁽⁴⁾. الْإِغْتِسَالِ⁽⁴⁾. وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ»⁽⁵⁾، وَكَلِمَةُ "مَنْ" تَنْتَظِمُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ. وَلِأَنَّ السَّبَبَ جِنَايَةُ الْإِفْسَادِ الْإِفْسَادِ لَا نَفْسَ الْوَقَاعِ⁽⁶⁾ وَقَدْ شَارَكَتْهُ فِيهَا⁽⁷⁾، وَلَا يَتَحَمَّلُ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ أَوْ عُقُوبَةٌ، وَلَا يَجْرِي فِيهَا التَّحَمُّلُ⁽⁸⁾.

وجوب القضاء والكفارة بالأكل أو الشرب عمدًا.

(وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مَا يَتَغَذَّى بِهِ أَوْ يُدَاوَى بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ فِي الْوَقَاعِ بِخِلَافِ

(1) لِأَنَّ الطَّبَاعَ السَّالِمَةَ تَنْفَرُ مِنْهُ.

(2) إِذَا طَاوَعَتْهُ، فَأَمَّا الْمَكْرَهَةُ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ.

(3) وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

(4) أَي: كَمَا أَنَّ ثَمَنَ مَاءِ الْإِغْتِسَالِ يَتَحَمَلُهُ الرَّجُلُ، فَكَذَلِكَ يَتَحَمَّلُ كَفَّارَةَ الْجَمَاعِ؛ لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ مَنْ أَوْقَعَهَا فِيهَا.

(5) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ مَرْسَلًا بِلَفْظٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظَّهَارِ».

(6) لِأَنَّ الْوَقَاعَ تَصَرَّفٌ فِي مِلْكِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يَأْتِمُ لِإِفْسَادِ الصَّوْمِ.

(7) أَي: شَارَكَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي الْجِنَايَةِ.

(8) يَعْنِي: أَنَّ الْجِنَايَةَ إِمَّا أَنَّهَا شُرِعَتْ عِبَادَةً لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ، فَلَا يَحْصُلُ الثَّوَابُ إِلَّا لِفَاعِلِهَا، وَإِمَّا عُقُوبَةً وَزَجْرًا، فَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِإِيقَاعِهِ عَلَى الْجَانِي. 89+.

الْقِيَاسِ لِارْتِقَاعِ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ⁽¹⁾. وَلَنَا: أَنَّ الْكُفَّارَةَ تَعَلَّقَتْ بِجَنَائِيَةِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ⁽²⁾، وَبِإِجَابِ الْإِعْتَاقِ تَكْفِيرًا عُرِفَ أَنَّ التَّوْبَةَ غَيْرُ مُكَفِّرَةٍ لِهَذِهِ الْجَنَائِيَةِ⁽³⁾.

صفة كفارة المفطر عمدًا في رمضان

ثُمَّ قَالَ: (وَالْكَفَّارَةُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظَّهَارِ)؛ لِمَا رَوَيْنَا⁽⁴⁾؛ وَلِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ «فَإِنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ، فَقَالَ: مَاذَا صَنَعْتَ، قَالَ: وَقَعْتُ امْرَأَتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، فَقَالَ -ﷺ-: أَعْتَقَ رَقَبَةً، فَقَالَ: لَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي هَذِهِ، فَقَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَقَالَ: وَهَلْ جَاءَنِي مَا جَاءَنِي إِلَّا مِنَ الصَّوْمِ، فَقَالَ: أَطْعِمِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ: لَا أَجِدُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْتَى بِفَرْقٍ مِنْ تَمْرٍ، وَيُرَوَّى: "بِعِرْقٍ فِيهِ خُمُسَةُ عَشَرَ صَاعًا"، وَقَالَ: فَرَفَّهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ⁽⁵⁾ أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي

(1) معناه: أَنَّ التَّوْبَةَ تَرْفَعُ الْمُؤَاخَذَةَ، لَكِنْ لَمَّا جَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- تَائِبًا نَادِمًا بَعْدَ أَنْ وَقَعَ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْجَبَ النَّبِيُّ -ﷺ- عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ، فَعَلِمَ أَنَّهَا تَثَبَّتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

(2) أي: تَحَقَّقَتْ جَنَائِيَةُ الْإِفْطَارِ بِالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ، فَوَجِبَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَرَدَتْ زَجْرًا، وَالزَّجْرُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي إِتْيَانِ حَرَامٍ تَدْعُو إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَدَاعِيَةُ النَّفْسِ فِي الصَّوْمِ إِلَى الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ أَكْثَرُ مِنْهَا إِلَى الْجَمَاعِ، فَلَمَّا وَجِبَ فِي الْجَمَاعِ الزَّجْرُ، فَلَأَن تَجِبَ الْكَفَّارَةُ فِي الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ أَوْلَى وَأَحْرَى.

(3) هَذَا جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْكَفَّارَةَ شُرِعَتْ فِي الْجَمَاعِ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِارْتِقَاعِ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ.

(4) وَهُوَ قَوْلُهُ -ﷺ-: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ».

(5) أي: طَرَفِهَا.

وَمِنْ عِيَالِي، فَقَالَ: كُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ، يَجْزِيكَ وَلَا يَجْزِي أَحَدًا بَعْدَكَ»⁽¹⁾، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يُخَيَّرُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ التَّرْتِيبُ⁽²⁾، وَعَلَى مَالِكٍ فِي نَفْيِ التَّتَابُعِ؛ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ⁽³⁾.

ما يجب على الصائم إذا جامع فيما دون الفرج

(وَمَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ⁽⁴⁾ فَأَنْزَلَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)؛ لَوْجُودِ الْجَمَاعِ مَعْنًى، (وَلَا كَفَّارَةٌ عَلَيْهِ)؛ لِانْعِدَامِهِ صُورَةً⁽⁵⁾. (وَلَيْسَ فِي إِفْسَادِ صَوْمٍ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةً)؛ لِأَنَّ الْإِفْطَارَ فِي رَمَضَانَ أَبْلَغُ فِي الْجَنَائَةِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ⁽⁶⁾.

(1) أخرجه البخاري: 32/3، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، حديث رقم: (1936).

(2) قال الإمام العيني: "وقال الكاكي: قوله -وهو حجة على الشافعي في قوله 'يُخَيَّرُ' - وقع سهواً من الكاتب، فإنَّ الشافعي لا يقول بالتخيير، بل يقول مثل مذهبنا بالترتيب، وبه قال أحمد في أصح الروايتين" (البنية ، 62/4).

(3) قال الإمام بدر الدين العيني: "هذا على ما ذكره المصنف، ولكن نسبته إلى مالك سهو أيضاً، فإنَّ القائل بنفي التتابع هو ابن أبي ليلى، ومالك -رحمه الله- لا يقول إلا بالتتابع كقولنا، (البنية شرح الهداية، 63/4).

(4) بأن جامع امرأته في فخذها، أو بطنها، أو أي موضع يحل له دون الفرج.

(5) وجوب القضاء: لوجود معنى الجماع وهو الإنزال للمسي بشهوة، وعدم وجوب الكفارة: لانعدام صورة الجماع، وهو إيلاج الفرج في الفرج.

(6) لأنَّ الإفطار في رمضان جنابة على الشهر وعلى الصوم، وفي غيره جنابة على على الصوم فقط فلا يلحق غير رمضان برمضان.

الحقنة والقطرة للصائم

(وَمَنْ اخْتَقَنَ، أَوْ اسْتَعَطَ، أَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنِهِ⁽¹⁾، أَفْطَرَ)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ «الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ»⁽²⁾؛ وَلَوْجُودِ مَعْنَى الْفِطْرِ، وَهُوَ وُضُوءٌ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوْفِ⁽³⁾، (وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ)؛ لِانْعِدَامِهِ صُورَةٌ⁽⁴⁾. (وَلَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنِهِ الْمَاءَ أَوْ دَخَلَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ)؛ لِانْعِدَامِ الْمَعْنَى وَالصُّورَةِ⁽⁵⁾، بِخِلَافِ مَا إِذَا دَخَلَهُ الدُّهْنُ⁽⁶⁾. (وَلَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ آمَةً⁽⁷⁾ بِدَوَاءٍ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاعِهِ، دِمَاعِهِ، أَفْطَرَ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وَالَّذِي يَصِلُ هُوَ الرُّطْبُ⁽⁸⁾،

(1) أي: من أخذ دواءً بالحقنة (وهي أن يعطى المريض الدواء من الدبر)، أو عن طريق السعوط (وهو أخذ الدواء من الأنف)، أو عن طريق القطرة في أذنه.

(2) أخرجه البخاري موقوفاً على ابن عباس وعكرمة (تعليقاً): 33/3، كتاب: الصوم، باب: الحجاماة والقيء للصائم، قبل حديث رقم: (1938). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (موقوفاً): 187/1، كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث، حديث رقم: (567). وقال: "وروي أيضاً عن علي بن أبي طالب ؓ من قوله، وروى عن النبي -ﷺ- ولا يثبت).

(3) أي: إلى جوف الرأس أو البطن.

(4) لانعدام صورة الفطر، وهو الوصول إلى الجوف من المنفذ المعهود، وهو الفم.

(5) أراد بالمعنى: صلاح البدن، وهو معدوم؛ لأن الماء الذي يدخل في الأذن يضر ولا ينفع، وأراد بالصورة: الوصول إلى الجوف من المنفذ المعهود وهو الفم.

(6) يعني: أفطره إذا أدخل في أذنه الدهن؛ لوجود صلاح البدن.

(7) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف، والآمة: الشجة التي تبلغ أم الرأس.

(8) قال شمس الأئمة السرخسي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فرق في ظاهر الرواية بين الرطب واليابس، وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوصول، حتى إذا علم أن اليابس وصل إلى جوفه فسد صومه). (البناية: 65/4).

وَقَالَا: لَا يُفْطِرُ؛ لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِالْوُصُولِ لِانْضِمَامِ الْمَنْفَذِ مَرَّةً وَاتِّسَاعِهِ أُخْرَى، كَمَا فِي الْيَاسِ مِنَ الدَّوَاءِ. وَلَهُ: أَنَّ رُطُوبَةَ الدَّوَاءِ تَلَاقِي رُطُوبَةَ الْجِرَاحَةِ فَيَزْدَادُ مِيلًا إِلَى الْأَسْفَلِ فَيَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ، بِخِلَافِ الْيَاسِ لِأَنَّهُ يُنَشَفُ رُطُوبَةُ الْجِرَاحَةِ فَيَنْسَدُ فَمَهَا. (وَلَوْ أَقْطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ⁽¹⁾ لَمْ يُفْطِرْ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُفْطِرُ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ: مُضْطَرِبٌ فِيهِ⁽²⁾، فَكَأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَوْفِ مَنْقَذًا؛ وَلِهَذَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ، وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّ الْمَثَانَةَ بَيْنَهُمَا⁽³⁾ حَائِلٌ وَالْبَوْلُ يَتَرَشَّحُ مِنْهُ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْفَقْهِ⁽⁴⁾.

ذَوْقُ الطَّعَامِ وَمَضْغُ الْعَلَكِ لِلصَّائِمِ

(وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِرْ)؛ لِعَدَمِ الْفِطْرِ صُورَةً وَمَعْنَى⁽⁵⁾، (وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ)؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْرِیْضِ الصَّوْمِ عَلَى الْفَسَادِ. (وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْضَغَ لَصِيبِيهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ⁽⁶⁾)

(1) الإحليل: مخرج البول من الذكر.

(2) مرة مع أبي حنيفة، ومرة مع أبي يوسف. ورُوي أنه توقف في آخر عمره فيه.

(3) أي: الإحليل والجوف.

(4) أي: ليس هذا الخلاف لهذه الصورة متعلقًا بباب الفقه، بل هو متعلق باصطلاح أهل الطب.

(5) انعدام الفطر صورة؛ لأنه لم يصل إلى الجوف شيء من المنفذ المعهود وهو الفم، وانعدامه معنى؛ لأنه لم يصل إلى البدن ما يصلحه، ويكره له ذوق الطعام؛ لأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه.

(6) أي عدم حاجة للمضغ، بأن وجدت حليبيًا أو طعامًا لا يحتاج إلى مضغ ونحو ذلك.

لِمَا بَيَّنَّا⁽¹⁾ (وَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ تَجِدْ مِنْهُ بُدًّا) صِيَانَةً لِلْوَلَدِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُفْطَرَ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا⁽²⁾. (وَمَضْغُ الْعَلَكِ لَا يُفْطَرُ الصَّائِمُ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ. وَقِيلَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مُلْتَمِّمًا يَفْسُدُ لِأَنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ⁽³⁾ بَعْضُ أَجْزَائِهِ. وَقِيلَ: إِذَا كَانَ أَسْوَدَ يَفْسُدُ وَإِنْ كَانَ مُلْتَمِّمًا؛ لِأَنَّهُ يَتَقَتَّتُ⁽⁴⁾، (إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ)؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيزِ الصَّوْمِ لِلْفَسَادِ؛ وَلِأَنَّهُ يُنْهَمُ بِالْإِفْطَارِ⁽⁵⁾. وَلَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً؛ لِإِقْيَامِهِ مَقَامَ السَّوَاكِ فِي حَقِّهِ، وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ عَلَى مَا قِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عِلَّةٍ⁽⁶⁾، وَقِيلَ: لَا يُسْتَحَبُّ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ⁽⁷⁾.

(1) أي: لما فيه من تعريض الصوم على الفساد.

(2) لأنه إذا كان يباح لها الإفطار عند خوفها على الولد إذا صامت فمضغ الطعام أولى.

(3) أي: إلى الجوف.

(4) أي: يذوب فيدخل منه شيء إلى الحلق، ويصل إلى جوفه منه شيء.

(5) لأنَّ من رآه من بعيد يظن أنه مفطر، وقال علي عليه السلام (إياك وما سبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره).

(6) أي: من أجل عِلَّةٍ في فمه؛ لأنَّ الاشتغال به عند عدم العِلَّةِ اشتغال بما لا يفيد.

(7) يقول الإمام بدر الدين العيني: (فإن قلت: قد ذكر قبله "ويكره"، فقله: "ولا يُسْتَحَبُّ" تكرر. قلت: قال بعضهم: لا فرق بينهما، وليس كذلك، بل بينهما فرق؛ لأنه يجوز أن يكون الشيء غير مستحب وغير مكروه، كالمباحات في المشي والقيام، والقعود، في الأمر المباح). (البنائية، 69/4).

الاكتحال للصائم

(وَلَا بَأْسَ بِالْكَحْلِ وَدَهْنِ الشَّارِبِ)؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ ارْتِفَاقٍ⁽¹⁾ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الصَّوْمِ، وَقَدْ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْاِكْتِحَالِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَإِلَى الصَّوْمِ فِيهِ⁽²⁾. وَلَا بَأْسَ بِالْاِكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّدَاوِي دُونَ الزَّيْنَةِ، وَيُسْتَحْسَنُ دَهْنُ الشَّارِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الزَّيْنَةُ؛ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلِ الْخِضَابِ⁽³⁾، وَلَا يُفَعَّلُ لِتَطْوِيلِ الْحَيَةِ إِذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقُبْضَةُ.

(1) أي: نوع زينة، وليس يحرم بالصوم الارتفاق ولا يجب به الشعث، بخلاف الإحرام.

(2) قال الإمام العيني: (لم يتعرض أكثر الشراح إلى ذكر حديث الاكتحال يوم عاشوراء، غير أن السروجي قال في "شرحه": النذب إلى صوم عاشوراء قد صح، ولم يرد النذب إلى الاكتحال فيه فيما علمت من كتب الحديث، ثم قال: روى شمس الأئمة السرخسي عن ابن مسعود ؓ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مِنْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَيْنَاهُ مَمْلُوءَتَانِ كَحْلًا، كَحْلَتَهُ أُمُّ سَلَمَةَ أ.هـ» وروى البيهقي ؓ في "شعب الإيمان" من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قال: قال رسول الله ﷺ «مَنْ اِكْتَحَلَ بِالْإِثْمِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا»، ثم قال: إسناده ضعيف، فجوير ضعيف، والضحاك لم يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ، ومن طريقه روى ابن الجوزي في "الموضوعات"، ونقل عن الحاكم فيه حديثاً موضوعاً وضعه قتلة الحسين ؓ ثم تكلم عن الحديث الذي ذكر عن ابن مسعود. (البنية، 69/4، 70).

(3) أي: لأن دهن شعر الشارب يعمل عمل الخضاب، وبالخضاب جاءت السنة، ولكن إذا لم يكن لقصد الزينة، بل لحاجة أخرى.

السَّوَاكُ لِلصَّائِمِ

(وَلَا بَأْسَ بِالسَّوَاكِ الرَّطْبِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ⁽¹⁾ لِلصَّائِمِ)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «خَيْرُ خِلَالٍ⁽²⁾ الصَّائِمِ السَّوَاكُ»⁽³⁾ مِنْ غَيْرِ فَضْلِ⁽⁴⁾. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكْرَهُ بِالْعَشِيِّ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِزَالَةِ الْأَثَرِ الْمَحْمُودِ، وَهُوَ الْخُلُوفُ⁽⁵⁾، فَشَابَهُ دَمُ الشَّهِيدِ⁽⁶⁾. قُلْنَا: هُوَ أَثَرُ الْعِبَادَةِ اللَّائِقُ بِهِ الْإِخْفَاءُ، بِخِلَافِ دَمِ الشَّهِيدِ؛ لِأَنَّهُ

(1) الغداة: أول النهار، والعشي: آخر النهار.

(2) الخلال: جمع خلة، أي: الخصلة.

(3) أخرجه ابن ماجة في سننه: 582/2، أبواب الصيام، باب ما جاء في السواك والكل للصائم) حديث رقم: (1677)، والدارقطني: 191/3، كتاب: الصيام، باب: السواك للصائم، حديث رقم: (2371)، والبيهقي في الكبرى: 452/4، كتاب الصيام، باب السواك للصائم، حديث رقم: (8326)، وقال: (مُجَالِدٌ غَيْرُهُ أَثْبَتَ مِنْهُ، وَعَاصِمُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ). مُجَالِدٌ وَعَاصِمٌ مِمَّنْ ذَكَرُوا فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ إِسْنَادِهِ.

(4) أي: من غير بيان للوقت، أو بيان كون السواك رطبًا أو يابسًا.

(5) الخُلُوف: تَغْيِيرُ طَعْمِ الْفَمِ وَرِيحِهِ لِتَأْخِيرِ الطَّعَامِ. (غَرِيبُ الْحَدِيثِ، لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ، 327/1).

(6) لِأَنَّ دَمَ الشَّهِيدِ رِيحُهُ رِيحُ الْمَسْكِ، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ، وَمَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَاسْتَبْقَاؤُهُ أَوْلَى، فَلَا يَزَالُ أَثَرُ الْخُلُوفِ بِالسَّوَاكِ.

أَثَرُ الظُّلْمِ⁽¹⁾، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ الْأَخْضَرِ وَبَيْنَ الْمَبْلُولِ بِالمَاءِ؛ لِمَا رَوَيْنَا⁽²⁾.

الأعذار المبيحة للفطر

فَصَلِّ: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فِي رَمَضَانَ فَخَافَ أَنْ صَامَ أَزْدَادَ مَرَضُهُ، أَفْطَرَ وَقَضَى⁽³⁾). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا يُفْطَرُ، هُوَ يَعْتَبَرُ خَوْفَ الْهَلَاكِ أَوْ قَوَاتِ الْعُضْوِ كَمَا يَعْتَبَرُ فِي التَّيْمِ⁽⁴⁾. وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ زِيَادَةَ الْمَرَضِ وَامْتِدَادَهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى الْهَلَاكِ فَيَجِبُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ⁽⁵⁾. (وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَنْصِرُ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ، وَإِنْ أَفْطَرَ جَازَ)؛ لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يَعْرِى عَنْ الْمَشَقَّةِ فَجُعِلَ نَفْسُهُ عُذْرًا⁽⁶⁾؛ بِخِلَافِ الْمَرَضِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُخَفَّفُ بِالصَّوْمِ فَشُرِطَ

(1) هذا جواب عن استدلال الشافعي -رحمه الله-.

(2) أي: قوله ﷺ: «خَيْرٌ خِلَالِ الصَّائِمِ السَّوَالُ»، وهو نفي لقول أبي يوسف -رحمه الله-: «أنه يكره السواك للصائم إذا كان مبلولاً بالماء». (البنية، 75/4).

(3) لأنَّ إباحة الفطر بالمرض لعلة المشقة بدليل قَوْلِهِ تَعَالَى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [البقرة: 185].

(4) معناه: أَنَّ المعتبر في إباحة الفطر عند الشافعي هو خوف هلاك النفس أو هلاك عضو، أما خوف ازدياد المرض فغير معتبر، كالتييم فإنه لا يجوز عنده ترك استعمال الماء للمريض إلا إذا خاف على نفسه أو عضو منه، فحينئذ يجوز له التيمم.

(5) أي: أَنَّ ازدياد المرض قد يؤدي إلى هلاك النفس أو العضو، فيكون مبيحاً للفطر.

(6) أي: جعل السفر نفسه.

كَوْنُهُ مُقْضِيًا إِلَى الْحَرَجِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الْفِطْرُ أَفْضَلُ⁽¹⁾
لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»⁽²⁾، وَلَنَا: أَنَّ رَمَضَانَ أَفْضَلُ
الْوَقْتَيْنِ فَكَانَ الْأَدَاءُ فِيهِ أَوْلَى، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْجَهْدِ⁽³⁾.

حكم من شك في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل

قَالَ: (وَإِذَا تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ فَإِذَا هُوَ قَدْ طَلَعَ، أَوْ أَفْطَرَ
وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَغْرُبْ أَمْسَكَ بِقِيَّةِ يَوْمِهِ)⁽⁴⁾
قَضَاءً لِحَقِّ الْوَقْتِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ أَوْ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ⁽⁵⁾، (وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)؛ لِأَنَّهُ
حَقٌّ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ، كَمَا فِي الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ⁽⁶⁾، (وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ)؛ لِأَنَّ

(1) الثابت في كتب الشافعية أَنَّ الصوم في السفر أفضل من الفطر إذا لم يضره،
يقول الماوردي: (وإذا ثبت جواز الصوم في السفر فلا يختلف أصحابنا أَنَّهُ أَوْلَى من
الفطر وأفضل). (الحاوي الكبير، 368/2، المذهب، للشيرازي: 327/1).

(2) أخرجه البخاري: 34/3، كتاب: الصوم، حديث رقم: (1946).

(3) لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ إِنْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ كَانَ الْفِطْرُ أَوْلَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(4) يُبَيِّنُ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَنَّ مِنْ أَخْطَأَ فِي الْفِطْرِ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ فَسَدَّ صَوْمَهُ، وَلَزِمَهُ
إِمْسَاكُ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَا يَأْتِمُ بِهِ،

(5) لِأَنَّهُ إِذَا أَكَلَ وَلَا عَذْرَ بِهِ اتُّهِمَ النَّاسُ بِالْفِسْقِ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ مَوَاضِعِ التُّهْمَةِ وَاجِبٌ
وَاجِبٌ بِالْحَدِيثِ.

(6) أَي: كَمَا يَقْضِي الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ بِقَدْرِ مَرَضِهِ، وَالْمُسَافِرُ بِقَدْرِ قُدُومِهِ مِصْرَهُ،
وَأَمَّا الْقَضَاءُ: فَلِأَنَّهُ حَقٌّ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ شَرْعًا، فَإِذَا قُوَّتَ قَضَاهُ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ،
وَأَمَّا عَدَمُ الْكَفَّارَةِ: فَلِأَنَّ الْجَنَايَةَ قَاصِرَةٌ لِعَدَمِ الْقَصْدِ، وَيَعْضُدُهُ مَا رَوَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ فِي رَحْبَةِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ عِنْدَ الْغُرُوبِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ،
فَأَتَى بَعْضُ مَنْ لَبِنَ فَشَرِبَ مِنْهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَأَمَرَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَلَمَّا رَقِيَ

الْجَنَائِيَّةَ قَاصِرَةً لِعَدَمِ الْقَصْدِ⁽¹⁾، وَفِيهِ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «مَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ، قَضَاءُ يَوْمٍ عَلَيْنَا يَسِيرٌ»⁽²⁾. وَالْمُرَادُ بِالْفَجْرِ: الْفَجْرُ الثَّانِي، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الصَّلَاةِ⁽³⁾. (ثُمَّ التَّسَحُّرُ مُسْتَحَبٌّ)؛ لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكََةً»⁽⁴⁾، (وَالْمُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ)؛ لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُرْسَلِينَ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَالسَّوَاكُ»، (إِلَّا أَنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي الْفَجْرِ)، وَمَعْنَاهُ: تَسَاوَى الظَّنَّيْنِ، (الْأَفْضَلُ أَنْ يَدَعَ

المئذنة رأى الشمس لم تغب، فقال: الشمس يا أمير المؤمنين، فقال عمر: بعثناك داعياً ولم نبعثك راعياً.

(1) فيه دلالة على لزوم القضاء وعدم الإثم.

(2) وأصل هذا الأثر: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أفطر في رمضان وهو يرى أن الشمس قد غربت، ثم نظر فإذا الشمس طالعة، فقال عمر رضي الله عنه: «لا نقضيه، ما تجانفنا لإثمٍ»، أي ما ملنا إليه، ولا تعديناه ونحن نعلمه، وكل ماثل فهو متجانف جنف، قال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا﴾ [البقرة: 182] أي: ميلاً.

(3) يقصد بالفجر الثاني: البياض المعترض في الأفق، أي: في أفق السماء، وهو طرفه وناحيته، والآفاق: هي النواحي، الواحد: أفق، وسَمِّيَ الصادق به: لأنه صدق عن الصبح.

(4) صحيح البخاري: 29/3، ط السلطانية، والمقصود بالبركة هنا: زيادة القوة على أداء الصوم، ويجوز أن يكون المراد نيل زيادة الثواب؛ لاستثنائه بسنن المرسلين.

الْأَكْلَ) تَحَرُّرًا عَنِ الْمُحَرَّمَ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ⁽¹⁾، وَلَوْ أَكَلَ فَصَوْمُهُ تَامٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ اللَّيْلُ⁽²⁾.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَسْتَبِينُ الْفَجْرَ، أَوْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ مُقْمَرَةً أَوْ مُتَغَيِّمَةً، أَوْ كَانَ بِبَصَرِهِ عِلَّةٌ وَهُوَ يَشْكُ لَا يَأْكُلُ، وَلَوْ أَكَلَ فَقَدْ أَسَاءَ؛ لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ»⁽³⁾. وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَكَلَ وَالْفَجْرُ طَالَعَ، فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، عَمَلًا بِغَالِبِ الرَّأْيِ، وَفِيهِ الْإِحْتِيَاظُ⁽⁴⁾، وَعَلَى ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يُزَالُ إِلَّا بِمِثْلِهِ، وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّ الْفَجْرَ طَالَعَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ⁽⁵⁾؛ لِأَنَّهُ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى الْأَصْلِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْعَمْدِيَّةُ⁽⁶⁾. (وَلَوْ شَكَّ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ الشَّمْسِ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ النَّهَارُ، (وَلَوْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)، عَمَلًا بِالْأَصْلِ⁽⁷⁾، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ: فَعَلَيْهِ

(1) ومعنى لا يجب عليه ذلك: أي أنه يجوز له أن يأكل، لأنَّ الأصل هو الليل، وعن أبي حنيفة -رحمه الله-: إذا كان في موضع لا يستبين الفجر، أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة.

(2) في رواية عن مالك: يبطل صومه في الفرض إذا استبان الفجر قد طلع.

(3) صحيح البخاري: 53/3، ط السلطانية).

(4) لأنَّ قضاء ما ليس عليه أولى من قضاء ما عليه.

(5) أي: لو ظهر طلوع الفجر فيما إذا أكل، وفي أكبر رأيه أنَّ الفجر طالع: لا تجب عليه الكفارة؛ لأنه بنى الأمر على الأصل؛ لأنَّ الليل هو الأصل.

(6) أي: لا يتحقق القصد على الإفطار في رمضان بظهور طلوع الفجر، فلا تجب الكفارة.

(7) لأنَّ الليل هو الأصل فلا ينتقل عنه إلا بيقين.

الْقَضَاءُ رَوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ النَّهَارَ هُوَ الْأَصْلُ. وَلَوْ كَانَ شَاكًا فِيهِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ: يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الْكَفَّارَةُ نَظَرًا إِلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ النَّهَارُ⁽¹⁾.
(وَمَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ)؛ لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ اسْتَدَّ إِلَى الْقِيَاسِ، فَتَحَقَّقُ الشُّبْهَةُ⁽²⁾، وَإِنْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ وَعَلِمَهُ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ⁽³⁾، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أَنَّهَا تَجِبُ، وَكَذَا عَنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَا إِسْتِثْنَاءَ، فَلَا شُبْهَةَ⁽⁴⁾.
وَجَهُّ الْأَوَّلِ⁽⁵⁾: قِيَامُ الشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ⁽¹⁾ بِالنَّظَرِ إِلَى الْقِيَاسِ، فَلَا يَنْتَفِي بِالْعِلْمِ، بِالْعِلْمِ، كَوُطْءِ الْأَبِ جَارِيَةِ ابْنِهِ⁽²⁾.

(1) يعني بالنظر إلى ما هو الأصل وبالاعتبارية. وفي "النهاية": يشكل على هذا ما إذا شهد اثنان أَنَّ الشمس قد غابت، وشهد آخران أَنَّها لم تغب فأفطر، ثم ظهر أَنَّها لم تغب: عليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق، مع أَنَّ تعارض الشهادتين يورث الشك لا محالة فلا تجب الكفارة هناك بالاتفاق مع أَنَّ الشك فيه موجود، فكيف وجبت هنا بالشك؟ والجواب: أَنَّهُ لم يثبت التعارض؛ لِأَنَّ الشهادة بعدم الغروب ليست بشهادة؛ لكونها على النفي، فبقيت الشهادة بالغروب خالية عن المعارضة، فنُقبل، فلم تجب الكفارة.

(2) لِأَنَّ الْقِيَاسَ الصَّحِيحَ يَقْتَضِي أَلَّا يَبْقَى الصَّوْمُ بَانْتِفَاءَ رُكْنِهِ بِالْأَكْلِ نَاسِيًا، فَإِذَا أَكَلَ بَعْدَهُ عَامِدًا لَمْ يَلَاقِ فَعْلُهُ الصَّوْمَ، وَهَذَا مَعْنَاهُ: أَنَّهُ حِينَمَا أَكَلَ أَكَلَ بَعْدَ كَوْنِهِ مَفْطَرًا.

(3) قوله: "وإن بلغه الحديث": يعني قوله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، شَرِبَ، فَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».

(4) يعني: إذا علم الحديث عِلْمُ أَنَّ الْقِيَاسَ مَتْرُوكٌ، وَالْمَتْرُوكُ لَا يُوْرِثُ شُبْهَةً، فَلَا شُبْهَةَ.

(5) يعني: عدم وجوب الكفارة.

(وَلَوْ احْتَجَمَ وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ، ثُمَّ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ)؛
لِأَنَّ الظَّنَّ: مَا اسْتَدَّ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ (3)، إِلَّا إِذَا أَقْتَاهُ فَقِيَهُ بِالْفُسَادِ (4)؛ لِأَنَّ
الْفَنَوِيَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فِي حَقِّهِ. وَلَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ (5) وَاعْتَمَدَهُ: فَكَذَلِكَ عِنْدَ
مُحَمَّدٍ (6) -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-؛ لِأَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لَا
يَنْزِلُ عَنْ قَوْلِ الْمُفْتِي. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- خِلَافُ ذَلِكَ (7)؛
لِأَنَّ عَلَى الْعَامِّيِّ الْإِقْتِدَاءَ بِالْفُقَهَاءِ لِعَدَمِ الْإِهْتِدَاءِ فِي حَقِّهِ إِلَى مَعْرِفَةِ
الْأَحَادِيثِ (8). وَإِنْ عَرَفَ تَأْوِيلَهُ (9):

(1) وهذا لأنَّ الشبهة الحكمية هي الشبهة في المحل، وهي التي تتحقق بقيام الدليل
النافي للحرمة في ذاته، ولا تتوقف على ظن الجاني واعتقاده.
(2) فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ، سَوَاءَ كَانَ الْأَبُ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَمْ لَا.
(3) "لِأَنَّ الظَّنَّ مَا اسْتَدَّ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ": فَإِنَّ الْحَاجِمَةَ كَالْفُصْدِ فِي خُرُوجِ الدَّمِ مِنْ
الْعُرُوقِ، وَالْفُصْدُ لَا يَفْسُدُ، فَكَذَا الْحَاجِمَةُ. لَا يَقَالُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَدَمُ الْحَيْضِ
وَالنَّفَاسِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ وَصُولُ شَيْءٍ إِلَى بَاطِنِهِ وَلَا قِضَاءُ شَهْوَةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ يَفْسُدُ
الصُّومُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ كَالِاسْتِقَاءِ. فَإِنْ قِيلَ: فَلَتَكُنْ الْحَاجِمَةُ
كَذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﷺ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». أَجِيبُ: بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.
(4) يَعْنِي: حِينَئِذٍ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ: فَقِيهِ يَأْخُذُ مِنْهُ الْفَقْهُ، وَيُعْتَمِدُ عَلَى فَتَوَاهُ
فِي الْبِلَادِ.

(5) وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

(6) أَيُّ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(7) يَعْنِي: لَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ.

(8) لَجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مَصْرُوفًا عَنْ ظَاهِرِهِ، أَوْ مَنْسُوحًا.

(9) أَيُّ: تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ، وَتَأْوِيلُهُ: أَنَّ لِلْحَدِيثِ وَاقِعَةً بَعَيْنَهَا بَعِيدَةً عَنِ الْحَاجِمَةِ، وَهِيَ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا، وَهُمَا مَعْقِلُ بْنُ سَنَانٍ مَعَ حَاجِمِهِ، وَهُمَا يَغْتَابَانِ آخَرَ فَقَالَ:

تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِإِثْتِقَاءِ الشُّبْهَةِ⁽¹⁾، وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا يُورِثُ الشُّبْهَةُ لِمَخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ⁽²⁾. (وَلَوْ أَكَلَ بَعْدَمَا اغْتَابَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ كَيْفَمَا كَانَ)؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ يُخَالِفُ الْقِيَاسَ، وَالْحَدِيثُ مُؤَوَّلٌ بِالْإِجْمَاعِ⁽³⁾.

(وَإِذَا جُومِعَتْ النَّائِمَةُ، أَوْ الْمَجْنُونَةُ⁽⁴⁾)، وَهِيَ صَائِمَةٌ: عَلَيْهَا الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَقَالَ زُقَرُ وَالشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا اعْتِبَارًا

أفطر الحاجم والمحجوم»، أي: ذهب الغيبة بثواب صومهما. وقيل: "إنه غشي على المحجوم فصبَّ الحاجم الماء في حلقه فقال: ﷺ «أفطر الحاجم والمحجوم»، أي: فطره بما صنع به، فوقع عند الراوي أنه قال: «أفطر الحاجم المحجوم»، بغير الواو، على أن المحجوم مفعول، فاعتمده، وهذه رواية، والرواية المشهورة بالواو على أن "المحجوم" عطف على "الحاجم".

(1) حاصل المعنى: أنَّ العامي إذا بلغه الحديث، وهو قوله ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم»، وعرف تأويله ولم يعتمده فأكل بعد ذلك عمدًا تجب الكفارة؛ لعدم الشبهة.

(2) هذا جواب عن سؤال مقدَّر بأن يقال: لا نسلم أن منشأ الشبهة ذلك وحده، بل قول الأوزاعي بذلك منشئ لها أيضًا، وقوله: "إنَّ الحجامَةَ تَفْطِرُ الصَّائِمَ"، وبه قال أحمد أيضًا، فأجاب: بأنَّ قول الأوزاعي لا يورث الشبهة في سقوط الكفارة لمخالفته القياس، فإنَّ الفطر مما يدخل لا مما يخرج، لا يُقال: في عبارته تناقض، لأنَّه قال: إلا إذا أفتاه فقيه، وفتواه لا يكون إلا بقوله، ثم قال: "وقول الأوزاعي لا يورث الشبهة"، وأيضًا في هذا الباب لا يكون إلا مخالفًا للقياس، فكيف تكون شبهة.

(3) تأويله: بأنَّ المراد به ذهاب الثواب، فلم يوجد الدليل النافي للحرمة في ذاته فلا يكون شبهة، بخلاف حديث الحجامَة، فإنَّ بعض العلماء أخذ بظاهره من غير تأويل.

(4) قال أكثر المشايخ: تأويله: أنَّ العاقلة نوت الصوم ثم جُنَّت في بعض النهار ونامت، ثم جامعها زوجها، ثم أفاقت بعد ذلك واستيقظت وعلمت بفعل الزوج، فعليها القضاء والكفارة.

بِالنَّاسِي، وَالْعُذْرُ هُنَا أَبْلَغُ لِعَدَمِ الْقَصْدِ⁽¹⁾. وَلَنَّا: أَنَّ النَّسِيَّانَ يَغْلِبُ وُجُودُهُ⁽²⁾، وَهَذَا نَادِرٌ، وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ؛ لِانْعِدَامِ الْجَنَائَةِ⁽³⁾.

فصل فيما يوجبه على نفسه

(وَإِذَا قَالَ: اللَّهُ عَلَيَّ صَوْمٌ يَوْمَ النَّحْرِ: أَفْطَرَ، وَقَصَى) فَهَذَا النَّذْرُ صَحِيحٌ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِرَفَرٍ، وَالشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ-. هُمَا يَقُولَانِ: إِنَّهُ نَذْرٌ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ؛ لُورُودِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ. وَلَنَّا: أَنَّهُ نَذْرٌ بِصَوْمٍ مَشْرُوعٍ، وَالنَّهْيِ لِعَيْرِهِ، وَهُوَ تَرْكُ إِجَابَةِ دَعْوَةِ اللَّهِ تَعَالَى⁽⁴⁾، فَيَصِحُّ نَذْرُهُ لَكِنَّهُ يُفْطَرُ اخْتِرَازًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ الْمُجَاوِرَةِ، ثُمَّ يَقْضِي إِسْقَاطًا لِلْوَاجِبِ، وَإِنْ صَامَ فِيهِ يَخْرُجُ عَنِ الْعُهُدَةِ لِأَنَّهُ آدَاهُ كَمَا التَّزَمَهُ⁽⁵⁾. (وَإِنْ نَوَى يَمِينًا: فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ)، يَعْني إِذَا أَفْطَرَ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهِ سِتَّةٍ: إِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا⁽⁶⁾،

(1) أي: العذر في النوم والجنون أبلغ من العذر في النسيان، لأن الناسي قاصد للأكل، والنائمة والمجنونة لا قصد منهما أصلاً؛ لأنَّ الجماع في قصد الناسي بغفلة بخلاف النائمة والمجنونة.

(2) فيُفْضِي إِلَى الْحَرَجِ وَلَا يَصِحُّ إِحَاقُ الْجَمَاعِ بِالنَّاسِي.

(3) لانعدام القصد.

(4) لأنَّ الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام.

(5) لأنَّ مشروعية الصوم لا تفصل بين صومٍ وصومٍ، فالصوم في ذاته عبادة، لأنَّ فيه إظهار الخضوع لله عز وجل وتعظيمه، ولكن تعلَّق بصوم هذا اليوم نهْيٌ يجب امتثاله، وقوله: (فهذا النذر صحيح عندنا)، لكونه نذراً بما هو مشروع فيجب القضاء صيانةً له.

(6) هذا هو الوجه الأول: وهو يعني أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُ عَلَيَّ صَوْمٌ يَوْمَ النَّحْرِ، وَلَمْ يَنْوِ لَا نَذْرًا وَلَا يَمِينًا.

أَوْ نَوَى النَّذْرَ لَا غَيْرَ⁽¹⁾، أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا⁽²⁾: يَكُونُ نَذْرًا⁽³⁾؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ بِصِيعَتِهِ⁽⁴⁾، كَيْفَ وَقَدْ قَرَّرَهُ بِعَزِيمَتِهِ؟⁽⁵⁾.
وَأِنْ نَوَى الْيَمِينَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ نَذْرًا⁽⁶⁾: يَكُونُ يَمِينًا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مُحْتَمِلٌ كَلَامُهُ، وَقَدْ عَيَّنَهُ وَنَفَى غَيْرَهُ، وَإِنْ نَوَاهُمَا⁽⁷⁾: يَكُونُ نَذْرًا وَيَمِينًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَكُونُ نَذْرًا⁽⁸⁾.
وَلَوْ نَوَى الْيَمِينَ⁽⁹⁾: فَكَذَلِكَ⁽¹⁰⁾ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَهُ⁽¹¹⁾: يَكُونُ يَمِينًا. لِأَبِي يُوسُفَ: أَنَّ النَّذْرَ فِيهِ حَقِيقَةٌ، وَالْيَمِينَ مَجَازٌ، حَتَّى لَا يَتَوَقَّفَ الْأَوَّلُ عَلَى

(1) هذا هو الوجه الثاني: وهو يعني أَنَّهُ لم يَنْوِ اليمين.

(2) هذا هو الوجه الثالث.

(3) يعني: في هذه الوجوه الثلاثة السابقة.

(4) فتعين النذر في الوجه الأول: بلا نية؛ لكونه حقيقة كلام، وفي الوجه الثاني: تعين بطريق الأولى؛ لِأَنَّهُ قد أدَّى النذر بعزيمة، وفي الثالث: أولى وأحرى لكونه مرادًا، لِأَنَّهُ قدر النذر بعزمته، وبقي غيره أن يكون مرادًا.

(5) أي: وكيف لا يكون نذرًا والحال أَنَّهُ قد قَرَّرَ كَلَامَهُ بعزمته، أي بنيته.

(6) هذا هو الوجه الرابع.

(7) هذا هو الوجه الخامس: أي: وإن نوى النَّذْرَ واليمين.

(8) حتى لو لم يصم يجب القضاء والكفارة، القضاء: باعتبار النذر، والكفارة: باعتبار باعتماد اليمين.

(9) هذا هو الوجه السادس: أي ولو نوى اليمين فقط.

(10) أي: فكذلك يكون نذرًا ويمينًا كما في الوجه الخامس.

(11) أي: عند أبي يوسف رحمه الله.

النِّيَّة، وَيَتَوَقَّفَ الثَّانِي فَلَا يَنْتَظِمُهُمَا، ثُمَّ الْمَجَازُ يَتَعَيَّنُ بِنِيَّتِهِ⁽¹⁾، وَعِنْدَ نِيَّتِهِمَا: تَتَرَجَّحُ الْحَقِيقَةُ.

وَلَهُمَا⁽²⁾: أَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا يَقْتَضِيَانِ الْوُجُوبَ، إِلَّا أَنَّ النَّذْرَ يَقْتَضِيهِ لِعَيْنِهِ وَالْيَمِينَ لِعَيْرِهِ، فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالذَّلِيلَيْنِ، كَمَا جَمَعْنَا بَيْنَ جِهَتَيْ التَّبَرُّعِ وَالْمُعَاوَضَةِ فِي الْهَبَةِ بِشَرْطِ الْعَوَضِ⁽³⁾. (وَلَوْ قَالَ: اللَّهُ عَلَيَّ صَوْمُ هَذِهِ السَّنَةِ: أَفْطَرُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَقَضَاهَا)، لِأَنَّ النَّذْرَ بِالسَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ نَذْرٌ بِهَذِهِ الْأَيَّامِ، وَكَذَا إِذَا لَمْ يُعَيَّنْ لَكِنَّهُ شَرْطُ التَّتَابُعِ، لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ لَا تَعْرِى عَنْهَا، لَكِنْ يَقْضِيهَا فِي هَذَا الْفَضْلِ مَوْصُولَةً؛ تَحْقِيقًا لِلتَّتَابُعِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَيَتَأْتَى فِي هَذَا خِلَافُ زُفَرٍ، وَالشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ-؛ لِلنَّهْيِ عَنِ الصَّوْمِ فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ-عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- «أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ»⁽⁴⁾، وَقَدْ بَيَّنَّا الْوُجْهَ فِيهِ

(1) أراد أنه إذا أراد المجاز يتعين بنيته وتبطل الحقيقة حينئذ؛ لامتناع الجمع بينهما: بينهما: (وعند نيتهما) أي: وعند نية النذر واليمين معاً (تترجح الحقيقة) أي: هذا النذر فلا يكون المجاز مراداً، فإذا نوى اليمين تعين المجاز بنيته فلا تكون الحقيقة مراده.

(2) أي: لأبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-.

(3) حيث جعل هبة في الابتداء للفظ الهبة، وبيعاً في الانتهاء لدلالة المعاوضة، ولهذا يصح الرجوع قبل القبض اعتباراً للتبرع، وثبتت الشفعة بعد القبض اعتباراً بالبيع، فلم يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لاختلاف الجهة، فكذا فيما نحن فيه.

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، 394/3، ت: الحوت.

فِيهِ وَالْعُذْرُ عَنْهُ⁽¹⁾. وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطِ التَّابِعُ: لَمْ يُجْزِهِ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا يُلْتَزِمُهُ الْكَمَالُ، وَالْمُؤَدَّى نَاقِصٌ لِمَكَانِ النَّهْيِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَيَّنَّهَا؛ لِأَنَّهُ التَّرَمُّ بِوَصْفِ النُّقْصَانِ، فَيَكُونُ الْأَدَاءُ بِالْوَصْفِ الْمُلتَزِمِ. قَالَ: (وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ إِنْ أَرَادَ بِهِ يَمِينًا)، وَقَدْ سَبَقَتْ وَجُوهُهُ⁽²⁾. (وَمَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - فِي النَّوَائِرِ: أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ)⁽³⁾؛ لِأَنَّ الشَّرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ، وَصَارَ كَالشَّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ.

وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ⁽⁴⁾ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، أَنَّ بِنَفْسِ الشَّرُوعِ فِي الصَّوْمِ يُسَمَّى صَائِمًا حَتَّى يَخْنَثَ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّوْمِ فَيَصِيرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهْيِ، فَيَجِبُ إِبْطَالُهُ فَلَا تَجِبُ صِيَانَتُهُ⁽⁵⁾، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ يُبْتَنَى عَلَيْهِ، وَلَا يَصِيرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهْيِ بِنَفْسِ النَّذْرِ وَهُوَ الْمُوجِبُ، وَلَا بِنَفْسِ الشَّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُتِمَّ رَكْعَةً، وَلِهَذَا لَا يَخْنَثُ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّلَاةِ فَتَجِبُ صِيَانَتُهُ

(1) أي: في قوله: "لله علي صوم يوم النحر"، وقوله: (والعذر عنه) أي: وبيننا العذر عنه أي عن وجه النهي، وهو ما ذكره في أول الفصل بقوله "ولنا أنه نذر بصوم مشروع والنهي لغيره"، وأراد بالعذر: الجواب عنه.

(2) أي وجوه ما إذا قال: لله علي صوم هذه السنة، عند قوله "لله علي صوم يوم النحر"، وأراد بها الوجوه الستة المذكورة.

(3) يعني: قياسًا على النذر بصوم هذه الأيام، قوله: (وصار) أي حكم هذا، (كالشروع في الصلاة في الوقت المكروه) مثل وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت الغروب، حيث يجب القضاء فيها إذا أفسدها.

(4) يعني: بين النذر بصوم يوم النحر، وبين الشروع في الوقت المكروه في الأوقات المكروهة.

(5) لكونه معصية.

الْمُؤَدَّى وَيَكُونُ مَضْمُونًا بِالْقَضَاءِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي فَصْلِ الصَّلَاةِ أَيْضًا، وَالْأَظْهَرُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ثانيا الدراسة الموضوعية

إعداد

أ.د/ صلاح محمد علي حماية
أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة

أ.د/ محمد محمد أبو سيد
أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة

القانون بالقاهرة	والقانون بأسوط
د/ زكية محمد عبد الرحيم حواس أستاذ الفقه المساعد ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ	أ.د/ هناء فهمي أحمد عيسى أستاذ الفقه ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة
د/ أحمد قياتي محمد شلقامي أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة	أ.د/ مصطفى أحمد إبراهيم حماد أستاذ الفقه المساعد بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان
د/ إبراهيم عاشور السيد خليل مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة	د/ أحمد محمد عبد العاطي حسين مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
راجعته : فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالستار الجبالي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة	

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

قبل الحديث عن الأحكام الفقهية المتعلقة بباقي العبادات في المذهب الحنفي لابد أن نلقي إطلالة على معنى الفقه وخصائصه، ثم التعريف بأئمة المذهب وأهم كتب المذهب، وقواعد الترجيح بين أقوال الأئمة، وبعض مصطلحات المذهب.

أولاً: معنى الفقه وخصائصه:

الفقه في اللغة: هو الفهم والفتنة والعلم. والفقيه: العالم الفطن، والعالم بأصول الشريعة وأحكامها. يقال: فقهه يفقه، أي: فهم مطلقاً ويقال: فقهه يفقه: إذا صار الفقه له سجية، ومنه قوله تعالى: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ (1). وقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا﴾ (2). أي: لا نفهم كثيراً (3). وقول النبي ﷺ لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (4). وقوله - ﷺ -: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» (5).

وأما الفقه في الاصطلاح: فقد عرفه الإمام أبو حنيفة بأنه: (معرفة النفس ما لها وما عليها)، وهو تعريف عام يشمل أحكام الاعتقاد كالإيمان ونحوه والوجدانيات كالنصوف، والأخلاق، والعمليات كالصلاة، والصوم، والبيع، وغير ذلك، وهذا التعريف وإن كان مناسباً لعصر الإمام أبي حنيفة قبل أن يستقل الفقه عن غيره من العلوم الشرعية، ولكن بعد أن أصبح لكل علم استقلاله وعلمائه أصبح للفقه تعريفه الخاص به وهو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية).

والمراد بالأحكام الشرعية: التي هي مطلوب خطاب الشارع الحكيم، سواء بالإيجاب أو التحريم في جانب الحكم التكليفي، أو الاشتراط والسبب في جانب الحكم الوضعي.

(1) التوبة: 122.

(2) هود: 91.

(3) لسان العرب لابن منظور، ج1، ص 155.

(4) أخرجه البخاري برقم 143، ومسلم برقم 2477.

(5) متفق عليه واللفظ لمسلم في كتاب البر والصلة رقم 2638.

والمراد بالشرعية: أي المستقاة من الشرع احترازاً عن: الأحكام الحسيّة مثل: الشمس مشرقة، والأحكام العقلية مثل: الواحد نصف الاثنين، والكل أعظم من الجزء، والأحكام اللغوية أو الوضعية مثل: الفاعل مرفوع، أو نسبة أمر إلى أمر آخر إيجاباً أو سلباً مثل: زيد قائم، أو غير قائم.

والمراد بالعملية: أي الأعمال والأفعال الصادرة من المكلف، سواء كانت مشروعة أو لا، احترازاً عن: الأعمال غير العملية، كالأعمال الاعتقادية والوجدانية.

والمراد من المكتسبة من أدلتها التفصيلية: أي المأخوذة من الأدلة التفصيلية التي جاءت في القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس؛ لأنّ أي حكم فقهي لا بد أن يكون له مستند من الأصول الشرعية المعتمدة.

أهمية علم الفقه وخصائصه

أولاً: أهمية علم الفقه: علم الفقه هو علم الحياة، وحاجة الناس إلى الفقه كحاجتهم إلى الحياة؛ لأنه العلم الذي يُنظّم شئون الفرد سواء فيما يتعلق بعلاقته مع ربه أم علاقته مع الناس، وقد حثَّ الله تعالى على تعلمه فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ...﴾ (1) وحثَّ عليه النبي ﷺ فقال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» (2) فهو نوع من العلوم، بل من أشرفها وأجلّها؛ قال تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (3) قيل في بعض وجوه التأويل المراد بالحكمة علم الفقه. (4).

خصائص الفقه الإسلامي: هناك خصائص ومزايا يتميز بها الفقه الإسلامي عن غيره من التشريعات وهذه الخصائص هي:

أولاً: أن مصدره هو الوحي الإلهي: أي الكتاب الذي أنزله الله على رسوله ومصدره كذلك سنة النبي الكريم التي أمرنا الله باتباعها في قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (5)، ولا شك أن هذه الصبغة الإلهية الإلهية تضفي على الفقه صفة التقدير والإجلال، وتلزم كل فقيه بمراعاة هذه المصادر واستلهاهم مقاصد الشريعة وغاياتها.

(1) سورة التوبة: 122.

(2) أخرجه البخاري برقم 24.

(3) البقرة: 269.

(4) تفسير الطبري، ج 5، ص 577.

(5) الحشر: 7.

ثانيًا: الشمول والعموم: يتميز الفقه الإسلامي بالشمولية والعموم، وذلك بتناوله كل أمور الإنسان سواء ما يتعلق بربه كالعبادات، أو المتعلقة بالتعامل مع غيره كالبيع والعقود، أو المتعلقة بأسرته كمسائل الزواج والطلاق، والميراث، أو المتعلقة بغيره من غير المسلمين؛ لأنه دين للدنيا والآخرة (1).

ثالثًا: حرصه على القيم والأخلاق: وليس أدل على ذلك من قوله -ﷺ-: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» (2)، فالتشريعات تهدف إلى تزكية النفس وإلى حسن الصلة بالله تعالى، وذلك في سائر التشريعات سواء أكانت عبادات أم معاملات أو أحكام الأسرة أو أحكام الجرائم والعقوبات، وغير ذلك من المسائل الفقهية (3).

رابعًا: أن العقاب على الأفعال المحرمة دنيوي وأخروي: ذلك أن الجزاء في الشريعة الإسلامية إنما يكون في الدنيا والآخرة، بل يُعدُّ الجزاء الأخروي هو الجزاء الأعظم أثرًا والأكثر ردعًا وزجرًا، وهو بذلك يفترق عن التشريعات الوضعية التي تضع العقوبة للمخالفين في الدنيا فقط. كما أن لها من الفاعلية ما يجعلها رحمة من الله تعالى بعباده (4).

خامسًا: تميزه بالمرونة والتطور: وذلك لأنه تشريع عام لكل الخلق يعالج كافة القضايا والمستجدات، ويضع لها الحلول والعلاجات.

(1) الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، ص 32.

(2) أخرجه أحمد في مسنده برقم 8952

(3) النظام الأخلاقي في الإسلام: كايد قرعوس ص 17 وما بعدها.

(4) السياسة الشرعية لابن تيمية، ص 288.

التعريف بأئمة المذهب وأهم كتبه، وقواعد الترجيح فيه

أولاً: التعريف بإمام المذهب:

إمام المذهب هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفي، من أبناء فارس، ولد عام: 80هـ، وتوفي عام: 150هـ، عاصر أوج الدولتين الأموية والعباسية، وهو من أتباع التابعين، وقيل من التابعين، لقي أنس بن مالك وروى عنه حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»⁽¹⁾.

نشأ ﷺ في بيت يحرص على العلم، فبدأ حياته تاجراً، ثم وجهه الإمام الشعبي -رحمه الله- إلى دراسة الفقه والعلم، فحفظ القرآن الكريم على رواية عاصم، ودرس الحديث، وعرف قدراً من النحو والأدب والشعر ثم درس علم الكلام وأصول الدين، ثم انتهى به المطاف إلى الفقه والاستمرار فيه، وعلل ذلك بقوله: "وكننت كلما قلبت في الفقه وأدركته لم يزد إلا جلالاً...، ورأيت أنه لا يستقيم أداء الفرائض وإقامة الدين إلا بمعرفته وطلب الدنيا والآخرة إلا به"، وقد تلقاه عن كثير من العلماء أبرزهم: شيخه حماد بن أبي سلمة الذي كان يقدره تقديراً كبيراً، وقال في حقه: "والله ما مددت رجلي إلى بيت شيخي حماد وبينني وبينه سبع سكك حياء منه، ولا صليْتُ صلاة دعوت فيها لأبي إلا ودعوت له معه".

وكان ﷺ يتتبع التابعين أينما وجدوا خصوصاً من اتصل بصحابة عرفوا بالفقه والاجتهاد، وقد قال في ذلك: "تلقيتُ فقه عمر وفقه عبد الله بن مسعود وفقه عبد الله بن عباس" وهو إمام أهل الرأي وفقه العراق، قال عنه الشافعي: "الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة"، وقد توسّع في القياس

(1) أخرجه ابن ماجه برقم 234.

والاستحسان، وأصول مذهبه: الكتاب، والسنة، والإجماع، وقول الصحابي، والقياس، والاستحسان، وله في علم الكلام كتاب: الفقه الأكبر، كما أنَّ له سند في الحديث، ولم يؤثر عنه كتاب في الفقه، وإنما قام أصحابه وتلاميذه بالكتابة عنه.

ثانياً: طريقته في التدوين: لم يكتب أبو حنيفة كتاباً في الفقه بنفسه وإنما انتشر فقهه عن طريق أصحابه وتلاميذه، فقد كان يُلقي المسألة محل الكلام، فيدلي فيها برأيه ويستمع فيها لآراء الحاضرين يناقشهم ويناقشونه حتى يصل بهم الأمر إلى رأي محدد، فيثبت المسألة تلاميذه سواء تم الاتفاق أو الخلاف عليها.

ثالثاً: تلاميذ أبي حنيفة: كان لأبي حنيفة تلاميذ كثيرون، منهم من كان يرحل إليه ويستمع، ثم يعود إلى بلده، ومنهم من لازمه، وقال في أصحابه الذين لازموه: "هؤلاء ستة وثلاثون رجلاً، منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء، وستة يصلحون للفتوى، واثنان أبو يوسف ومحمد يصلحان لتأديب القضاة وأرباب الفتوى"⁽¹⁾.

وأشهر تلاميذ أبي حنيفة أربعة وهم:

الإمام أبو يوسف: ولد سنة: 113هـ، وتوفي سنة: 182هـ، وهو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، كان فقيهاً حافظاً كثير الحديث، ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسيين، وكانت له عند الرشيد مكانة، وكان قاضياً للقضاة، وقد استفاد المذهب الحنفي من ذلك لأنه ربط بين الأدلة النظرية والواقع العملي. وله كتب عديدة دَوَّن فيها آراء شيخه وآرائه منها: الخراج،

(1) أبو حنيفة: للإمام محمد أبو زهرة ص 172.

والآثار، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، والرد على سير الأوزاعي، والأُمالي، وغيرها⁽¹⁾.

محمد بن الحسن الشيباني: صاحب الإمام أبي حنيفة وناشر مذهبه، ولد: 132هـ، وتوفي: 189هـ، لازم شيخه أربع سنوات فقط، ثم لازم أبا يوسف، نشأ في الكوفة وعاش في بغداد، ولزم الإمام مالك فترة وقد انتهت إليه رئاسة الفقه الحنفي بعد أبي يوسف، وكان عالمًا مجتهدًا له التصانيف الكثيرة التي هي عماد الفقه الحنفي وهي: المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الكبير، والسير الصغير⁽²⁾.

زفر بن الهذيل: ولد بأصبهان: 110هـ، وتوفي بالبصرة: 158هـ، وكان من أكثر تلاميذ أبي حنيفة قياسًا، وليس له كتب محددة بل عمل على نشر المذهب بآرائه في المجالس العلمية والمناظرات الفقهية مع علماء البصرة التي تولى القضاء فيها، وكان مُحدثًا بصيرًا، وخبيرًا بفنون الحديث، حتى اتصل بأبي حنيفة، واتسعت شهرته، فلازمه حتى غلب عليه الفقه وعُرف به⁽³⁾.

الحسن بن زياد اللؤلؤي: المتوفى سنة: 204هـ، تلقى الفقه على يد الإمام أبي حنيفة، ثم على يد القاضيين أبي يوسف ومحمد، وعُرف برواية الحديث، دون آراء أبي حنيفة في الكتب، ولكنه لم يصل إلى مرتبة كتب ظاهر الرواية التي دونها الإمام محمد بن الحسن⁽⁴⁾، وله من الكتب: كتاب: المجرد

(1) الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج 2، ص 22.

(2) الأعلام للزركلي، ج 6، ص 309.

(3) الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج 1، ص 243.

(4) الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج 1، ص 193.

لأبي حنيفة رواية، وكتاب: أدب القاضي، وكتاب: النفقات، وكتاب: الفرائض، وكتاب الوصايا، وله أيضاً كتاب: الأمالي في الفروع.

البلاد التي انتشر فيها المذهب الحنفي:

وإذا كان المذهب الحنفي قد نشأ في الكوفة إلا أنه انتشر في بغداد والبصرة، ثم انتقل إلى الشام ومصر وبلاد العراق وبلاد فارس حتى وصل إلى الهند والصين شرقاً، حيث لا منازع له في هذه المناطق، كما انتشر في بعض دول شمال أفريقيا، وهو المذهب الثاني بعد المذهب المالكي فيها، وكثير من دول وسط أفريقيا وذلك بسبب طبيعته المرنة وأسلوبه السهل وكثرة تعليقاته المعتمدة على الرأي والقياس، ولذلك سمي بمذهب أهل الرأي، كما كثر فيه العديد من المسائل الافتراضية ولذلك اشتهر عن المذهب الحنفي أنه مذهب افتراضي⁽¹⁾.

وتأتي أهمية المذهب كذلك فضلاً عن كونه يهتم بالفرض والتقدير لمسائل قد تقع، أنه مذهب تشاوري قائم على المدارس والتشاور بين أتباعه، ومن ثمّ فهو ليس مذهب مؤسسه وحده، فقد خالف فيه الصاحبان إمامهم فيما يقارب ثلث المذهب، كما ذكر ابن عابدين في حاشيته⁽²⁾.

أهم كتب الفقه الحنفي: كتب الفقه الحنفي كثيرة ومتنوعة، منها المطبوع والمخطوط، ولكن نذكر أهم هذه الكتب المطبوعة:
الاختيار لتعليل المختار: لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلّي المتوفي سنة 683هـ.

(1) تاريخ المذاهب الإسلامية: لأبي زهرة، ص 363، تاريخ الفقه الإسلامي: للسايس، ص 108.

(2) حاشية ابن عابدين ج 1 ص 67.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم وكنز الدقائق للنسفي.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين الكاساني، الملقب
بملك العلماء، المتوفي سنة: 587 هـ، وهو شرح لتحفة الفقهاء لعلاء الدين
السمرقندي.

حاشية ابن عابدين (المسماة رد المختار على الدر المختار): للعلامة محمد
أمين بن عابدين، المتوفى سنة: 1252 هـ، والدر المختار للحصكفي، شرح
تنوير الأبصار للتمرتاشي.

فتح القدير شرح الهداية: للعلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،
المعروف بابن الهمام، وهو شرح على كتاب "الهداية"، والذي هو شرح "بداية
المبتدي" للمرغنياني، ومطبوع معها شرح "العناية على الهداية" للإمام
البابرتي.

الفتاوى الهندية: المسماة بالفتاوى العالمية، لجماعة من علماء الهند في
القرن الحادي عشر الهجري.

المبسوط: لشمس الأئمة السرخسي وهو شرح لكتاب "الكافي" للحاكم الشهيد
أبي الفضل محمد بن أحمد المروزي، وكتاب "الكافي" لخص فيه الحاكم الشهيد
كتب محمد بن الحسن الشيباني المعروفة بكتب ظاهر الرواية أو كتب
الأصول.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني: لبرهان الدين بن مازة المتوفي سنة
616 هـ.

مجلة الأحكام العدلية: التي صاغتها لجنة من العلماء تتكون القانون المدني
للدولة العثمانية، وهي مأخوذة من المذهب الحنفي.

المصطلحات الدالة على كتب المذهب:

الأصل: يراد به كتاب "المبسوط" للإمام محمد بن الحسن الشيباني؛ وسُمِّي بذلك لأنه أول تصنيفاته.

الأصول: المراد بها كتب محمد بن الحسن الستة المدونة بكتب ظاهر الرواية التي ذكرت عند التعريف به.

الكتاب: يراد به في المذهب "مختصر القدر" وهو أشهر المتون المعتمدة عند الحنفية.

المتون: يراد بها المختصرات التي ألّفها فقهاء المذهب المشهورين بالتدقيق والتمحيص، وهي: الوقاية في مسائل الهداية للمحبوبي، ومختصر القُدوري، والمختار للموصلي، وكنز الدقائق للنسفي، وملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي، ومجمع البحرين لابن الساعاتي، وأشهر هذه المتون وأقواها: (الوقاية- الكنز-مختصر القُدوري)، وهي المرادة بقولهم المتون الثلاثة، وإذا أطلقوا المتون الأربعة فالمراد بها: (الوقاية- الكنز- المختار- مجمع البحرين).

قواعد الترجيح بين أقوال الأئمة:

أولاً: إذا كانت المسألة محل اتفاق بين أئمة الحنفية الثلاثة فلا يجوز مخالفة هذا الاتفاق.

ثانياً: إذا اتفق الإمام مع أحد صاحبيه فلا يجوز العدول عن قولهما إلى القول الآخر.

ثالثاً: إذا خالف الإمام صاحباه فإن كانت المسألة في العبادات رُجِحَ قول الإمام في الغالب، ولا يُرَجَّح قولهما أو أحدهما إلا لمقتضى أو ضرورة.

رابعاً: الاستحسان مُقدَّم على القياس باتفاق الأئمة.

خامساً: إذا ورد قول في مسألة ما وُصِفَ "بالفتوى عليه" وقول "بالصحيح" قُدِّمَ الموصوف بالفتوى.

سادساً: لفظ "الصحيح" في مسألة ما مُقَدَّم على لفظ "الأصح".

سابعاً: لا يجوز الحكم بالقول الضعيف ولا يُفتى به إلا للضرورة.

ثامناً: التقليد والعمل بمذهب ما في العبادات يستوجب العمل به دائماً إلا في باب الحج، فيجوز له أن يعدل إلى غيره، فيمكن مثلاً أن يطوف وفقاً للمذهب الحنفي، وأن يقف بالمزدلفة وفقاً لمذهب آخر.

مصطلحات المذهب الحنفي:

ظاهر الرواية: أي ظاهر الرواية عن أئمة الحنفية الثلاثة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

الإمام، والشيخان، والصاحبان، والطرفان:

الإمام: هو الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-، والشيخان: هما أبو حنيفة، وأبو يوسف -رحمهما الله، والصاحبان: هما أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله، والطرفان: هما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله.

إذا ورد لفظ: "له": أي للإمام أبي حنيفة، ولفظ: "لهما"، أو: "عندهما"، أو: "مذهبهما" فالمراد به: مذهب الصاحبين، وإذا جاءت عبارة: "أصحابنا" فالمراد به: الأئمة الثلاثة، وكلمة: "المشايع" المراد بها: مَنْ لم يُدرك الإمام من فقهاء الحنفية.

السلف: ويراد بهم من أبي حنيفة إلى محمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله تعالى.

الخلف: ويراد بهم من محمد بن الحسن الشيباني إلى شمس الأئمة الحلواني، المتوفى: 448هـ.

المتأخرون: ويطلقونه على الأئمة من شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين الكبير البخاري، المتوفى: 693هـ⁽¹⁾.

شمس الأئمة: لقب يُطلق على جماعة من العلماء، لكن عند إطلاقه في المذهب الحنفي ينصرف إلى شمس الأئمة السرخسي صاحب المبسوط، وأما غيره فلا يذكر مجردًا، بل يُقَيَّد بلقبه، كشمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة الكردي.



(1) الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين: د. محمد الحفناوي، ص 16.

العبادات وأهميتها في الإسلام

العبادات أهم علاقات الإنسان؛ لأنها الرابطة والعلاقة التي تربط الإنسان بربه، والتي من أجلها خُلق الإنسان، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾⁽¹⁾.

ولأهمية العبادة حرص الفقهاء على توضيحها وتفصيلها تفصيلاً تاماً، فتكلموا عن خصائصها وشروطها، وأركانها، ومبطلاتها، حتى يكون المسلم على بينة من أمره منها فيؤديها تامة غير منقوصة؛ لذلك يقرر الفقهاء أنَّ عِلْمَ الفقه من العلوم الواجبة واجباً كفائياً، لكن بالنسبة للعبادات يقررون أنَّ على كل مسلم أن يتعلم القدر الذي تصح به عبادته.

أهداف العبادة ومقاصدها للفرد والمجتمع:

شرع الله العبادات لمعانٍ وجِكمٍ جليلةٍ وساميةٍ، وقد شرعها الله تعالى لنتعبد بها إليه؛ لأنها الوظيفة الأساسية لنا في هذه الحياة، إلا أنَّ لها مقاصد وأهداف بعضها متعلق بالفرد وبعضها متعلق بالمجتمع.

أولاً: أهداف العبادة بالنسبة للفرد: تحقق العبادة بالنسبة للفرد عدة أهداف ومقاصد منها:

- **طمأنينة القلب وراحته ورضاه:** قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾⁽²⁾؛ لذلك اعتاد الفقهاء تقديم العبادات على غيرها اهتماماً بشأنها؛ لأنَّ العباد لم يُخلَقوا إلا لها، كما قدَّموا الصلاة على غيرها لأنها أحبُّ الأعمال إلى الله بعد الإيمان؛ ولأنَّها عماد الدين،

(1) الذاريات: 56

(2) الرعد: 28

وقَدِّمُوا الطهارة على الكلام في الصلاة لأنَّ الطهارة مفتاح الصلاة وشرط صحتها، والشرط مُقَدَّم على المشروط.

- **نور الوجه:** كما قال تعالى: ﴿سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾⁽¹⁾ وقال عن الكافرين: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا...﴾⁽²⁾.

- **سعة الرزق والبركة:** ويدل على ذلك قصة أصحاب الجنة الذين عزموا بعد أن مات والدهم وورثوا الأرض من بعده على حرمان الفقراء الذين كان يغدق عليهم، فأرسل الله على جنتهم صاعقة جعلتها كالصريم محترقة سوداء كالليل البهيم.

- **تحقيق التقوى:** وذلك بعبودية الله ﷻ لأنَّ العبادات يتقرب بها العبد لربه بترك محبوباته وقمع شهواته، فيضبط نفسه بالتقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل مكان وزمان.

- **تزكية النفس:** ذلك أنَّ من مقاصد العبادة أنَّها تُزَكِّي النفس وتنقيها من الأخلاق الرذيلة.

ثانياً: أهمية العبادة للمجتمع: أما أهمية العبادة بالنسبة للمجتمع فإن لها أعظم الأثر في استقرار المجتمع، بالبعد عن المعاصي والجرائم والشرور، والتوسعة عليهم في أرزاقهم وإنزال الخير والبركة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾⁽³⁾. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...﴾ الأعراف: 96.

(1) الفتح: جزء الآية رقم: 29

(2) يونس: جزء الآية رقم: 27

(3) العنكبوت: جزء الآية رقم: 45.

أحكام الطهارة

تُعَدُّ الطهارة من الأمور المهمة للمسلم وذلك لأن الله تعالى امتدح المتطهرين فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾⁽¹⁾، وأثنى على أهل مسجد قباء فقال: ﴿فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾⁽²⁾.

كما أنها شرط لصحة الصلاة وغيرها من العبادات كالطواف عند أكثر العلماء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»⁽³⁾، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نصف الإيمان، فعن أبي مالك الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الطهور شطر الإيمان»⁽⁴⁾.

أن إهمالها وعدم الاهتمام بها يكون سبباً من أسباب العذاب في القبر، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»⁽⁵⁾، وإذا كانت الطهارة المقصود بها في الفقه الطهارة الظاهرية للثوب، والبدن، والمكان، فإنَّ هناك أنواعاً من الطهارة أرقى وأرفع من هذه الطهارة الشكلية، تحدث الإمام الغزالي عنها وقسمها إلى أربعة مراتب كما يلي:

المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث، والأخبار، والفضلات.

المرتبة الثانية: تطهير الجوارح من الجرائم والآثام.

(1) سورة البقرة: من الآية 22.

(2) سورة التوبة: من الآية 108.

(3) أخرجه البخاري حديث رقم (6554).

(4) أخرجه مسلم حديث رقم (223).

(5) أخرجه البخاري حديث رقم (218).

المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة.
المرتبة الرابعة: تطهير القلب عما سوى الله تعالى، وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم والصدّيقين، ولا يستطيع العبد أن يصل إلى الدرجة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السابقة (1).

تعريف الطهارة

الطهارة في اللغة: النظافة عن الأقدار الحسية كالنجاسات، والمعنوية كالذنوب والمعاصي.

واصطلاحاً: النظافة من النجاسات الحقيقية وهي الخبث، أو الحكيمة وهي الحدث. والحدث: وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة (2).

أقسام الطهارة: الطهارة قسمان: طهارة حدث: وهي نوعان: صغرى: من البول، والغائط، والريح، وهي الوضوء، وكبرى كالجنابة، والحيض، والنفاس، وهي الغسل، وطهارة خبث: وهي طهارة الثوب، أو البدن، أو المكان.

حكم الطهارة: الطهارة واجبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَيَابُكَ فَطَهِّرْ﴾ (3)، وقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (4) وأما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (5) فَاطَّهَّرُوا (5) وقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور» (6).

(1) إحياء علوم الدين للغزالي، ج 1، ص 149.

(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 1 ص 21 حاشية ابن عابدين: ج 1 ص 85.

(3) المدثر: 4.

(4) البقرة: 125.

(5) المائدة: 6.

(6) أخرجه الترمذي حديث رقم (1).

وسائل الطهارة:

أولاً: الماء المطلق: والماء أهم المطهرات وأكثرها استعمالاً في إزالة الحدث والخبث، قال تعالى يُمْْنُ عَلَى الْإِنْسَانِ بِنِعْمَةِ الْمَاءِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾⁽¹⁾ وقال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾⁽²⁾، وهو الماء الذي نزل من السماء كماء الأنهار والبحار، أو الماء الذي نبع من باطن الأرض، كماء الآبار والعيون؛ لأنَّ الله تعالى سَمَّى الماء طهوراً، وقال -ﷺ-: «الماء طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»⁽³⁾، فإذا خالطه شيءٌ وغير أحد هذه الأوصاف صَحَّتْ الطهارة به للثوب، والبدن، والمكان، ولم تصح طهارة الوضوء أو الغسل.

والماء المطلق يرفع الحدث باتفاق، أما الماء الطاهر فمكروه الاستعمال، وهو الذي شرب منه حيوان مثل الهرة، والدجاجة المخلاة، فتجوز الطهارة به مع الكراهة، وذلك عند عدم وجود الماء المطلق، وإلا فلا كراهة. ثانياً: المسح بالورق والحجر: وذلك عند عدم وجود الماء، ولا يُلجأ إليهما إلا عند الضرورة؛ لأنَّ الأصل في الطهارة هو المائع؛ لأنَّه المزيل لأصل النجاسة ويظهر.

ثالثاً: السوائل الطاهرة لإزالة النجاسة الحقيقية: وهي السوائل التي تنعصر بالعصر مثل ماء الورد، والزهر، وعصير الشجر والثمار، وماء الأشجار، ونحوها، وهي تصلح للطهارة من النجاسات الحقيقية للثوب، والبدن، والمكان، ولا تصلح لإزالة الحدث لأنَّ الحدث -أي الطهارة للوضوء

(1) سورة الفرقان: الآية 48.

(2) الأنفال: 11.

(3) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 66.

والغسل - خُصَّ بالنَّصِّ القرآني فلا يجوز مخالفته، وقد جعل للماء بدلاً وهو التيمم، أما المائعات التي لا تتعصر، كالسمن والزيت فلا تصلح لإزالة النجاسة⁽¹⁾.

رابعاً: المسح أو الدلك: يظهر بالمسح الأجسام الصلبة التي لا مسام لها، كالمرآة، والسيف، والرخام، والزجاج، والآنية، إذا أصابتها نجاسة، لأنها لا تتداخل فيها، فما أصابها يزول بالمسح، وقد صحَّ أَنَّ صحابة رسول الله - ﷺ كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يُصلون بها من غير غسلها، كما يظهر أيضاً الشيء النجس إذا مُسح على الأرض مسحاً قوياً بحيث يزول أثر أو عين النجاسة، وبه يظهر الخف والنعل من نجاسة محسوسة ومرئية لها جرم، كالرَّوث والعذرة إذا جفَّت فدلَّكه بالأرض جاز، وأما الرطب وما لا جرم له، كالخمر والبول فلا يجزئ فيه إلا الغسل، خلافاً لأبي يوسف - رحمه الله - الذي أطلق فيهما، وذلك للتخفيف والتيسير قال - ﷺ -: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأي خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما»⁽²⁾⁽³⁾.

خامساً: تجفيف الأرض بالشمس والهواء: فإذا كان على الأرض نجاسة مائعة، كالبول، والخمر فتطهيرها أن تُغمر بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، وهذا هو الأصل، ولكن يجوز أن تطهر الأرض بهذه الطريقة وهي التجفيف بالشمس والهواء، فإذا ذهب أثر النجاسة وجفَّت طهرت وجازت

(1) بدائع الصنائع 83/1، اللباب شرح الكتاب 24/1. البحر الرائق 11/1.

(2) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 467.

(3) بدائع الصنائع 4/1. تبين الحقائق، 150/1. البناية في شرح الهداية، 139/1.

الصلاة عليها لقوله ﷺ: «زَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا»⁽¹⁾، بخلاف البساط والحصير وكل ما يمكن نقله فإنه لا يطهر إلا بالغسل، وطهارة الأرض بتجفيفها طهارة ناقصة، فلا يصح التيمم بها، وذلك لأن الأصل عدم كون الجفاف مُطَهِّرًا للأرض المتنجسة، ولكن ترك هذا القياس للأدلة، فلا يقاس عليه غيره.

سادساً: تكرار المشي في الثوب الطويل: فإذا تكرر المشي في الثوب الطويل الذي يمس الأرض النجسة والطاهرة فإنه يؤدي إلى طهارته؛ لأن الأرض يُطَهَّر بعضها بعضاً، بدليل أَنَّ امرأةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَوْحَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أَمْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَدِيرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»⁽²⁾؛ ولأن المرأة لا تطيله إلا للستر، وبشرط أن يكون الموضع الذي تمر عليه بعد الإصابة بالنجاسة طاهر يابس⁽³⁾.

سابعاً: فرك المني: ويطهر به مني الإنسان إذا أصاب الثوب وجف، ولا يضر بقاء أثره، وهذا إذا كان جافاً، فإن كان رطباً فلا يطهر بالفرك ولا بد من غسله، لما جاء في حديث عائشة: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُصَلِّي فِيهِ»⁽⁴⁾، قال ابن الهمام: والظاهر أن ذلك بعلم النبي - ﷺ - خصوصاً إذا تكرر منها مع التقاته - ﷺ - إلى طهارة ثوبه وفحصه عن حاله⁽⁵⁾.

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى الحديث رقم 525.

(2) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 338.

(3) الاختيار لتعليل المختار ج 1، ص 31.

(4) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 372.

(5) فتح القدير ج 1، ص 136.

وهذا بخلاف البدن فإنه لا يطهر بفرك المني الذي أصابه، لأنَّ طهارة الثوب من المني بالفرك وردت على خلاف القياس، فلا يُتوسَّع فيه ولا يقاس عليه غيره، كما أنَّ حرارة البدن تجذب رطوبة المني إلى البدن فلا يؤثر فيه الفرك بعد أن رُقَّ وزالت لُزُوجَتُهُ⁽¹⁾.

ثامناً: تحول الشيء النجس إلى شيء طاهر: إذا تبدَّلت وتحولت العينُ النجسة بانعدام أوصافها ومعانيها، خرجت عن كونها نجاسة، وانقلبت طاهرة، وقد اتفق الفقهاء على طهارة الخمر بالاستحالة فإذا انقلبت خلاً صارت طاهرة؛ كذلك الروث إذا صار بالإحراق رماداً، صار طاهرًا؛ لتبدل أوصافه ومعانيه⁽²⁾.

تاسعاً: الدباغ للجلود: والدباغة: هي كل عمل يمنع النتن والفساد عن جلد الحيوان ويجعله صالحاً للاستخدام، لقول النبي ﷺ: «أَيْمًا إِهَابِ دُبْعٍ، فَقَدْ طَهَرَ»⁽³⁾ ويُشترط أن يكون الدباغ بشيءٍ قالعٍ ينزع فضول الجلد ورطوباته سواء كان طبيعياً كالقرظ أو غير ذلك من المواد الكيميائية المستحدثة.

عاشرًا: الزكاة الشرعية: وهي أن يذبح مسلم أو كتابي حيواناً، ولو غير مأكول اللحم، فيطهر لحمه، وشحمه، وجلده، حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده إلا أنه لا يحل أكله⁽⁴⁾؛ لأنَّ الزكاة كالدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات النجسة، أما الأشياء التي لا يسري فيها الدم فلا تنتجس بالموت كالشعر، والريش، والحافر، والعظم.

(1) حاشية ابن عابدين ج 1 ص 314.

(2) حاشية ابن عابدين 209/1، حاشية الدسوقي 52/1، نهاية المحتاج 230/1

(3) أخرجه مسلم حديث رقم (366).

(4) الاختيار ج 1، ص 105 (حاشية ابن عابدين ج 5، ص 186).

النجاسات وأقسامها

النجاسات قسمان: حقيقية وحكمية.

فالحقيقية: هي النجاسة المرئية المستقدرة كالدّم، والبول، والغائط، وهي مستقدرة تمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص.

والحكمية: هي النجاسة الاعتبارية التي تمنع من صحة الصلاة، وتشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل.

والنجاسة الحقيقية قسمان: أ: النجاسة المغلظة: وهي عند الإمام: ما توافقت الأدلة على نجاستها، أي ورد في نجاستها نص لم يُعارضه نص آخر، وعند صاحبين: ما اتفق على نجاستها ولم تعم بها البلوى⁽¹⁾.

وتشمل النجاسات المغلظة: الخمر لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾⁽²⁾.

الميتة: ويقصد بها ميتة الحيوان غير المائي، وهو الذي له دم سائل؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾⁽³⁾، وسواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكول كالكلب والهرة والعصفور، ويُستثنى من الميتة العظم والشعر وكل ما لا يسري فيه الدم.

الدم المسفوح: من سائر الحيوانات التي لها دم سائل إذا كان مسفوحاً، أي جارياً كثيراً؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾⁽⁴⁾.

(1) الاختيار ج 1، ص 31. بدائع الصنائع ج 1، ص 63.

(2) المائدة: 90.

(3) المائدة: 3.

(4) سورة الأنعام: الآية 145.

والدم الذي يبقى في عروق الحيوان بعد الذبح لا يُعدُّ من قبيل الدم المسفوح، ويستثنى من ذلك دم الحيوانات البحرية كالأسماك، ودم الكبد، والطحال، لما روي عن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه) أنَّ رسول الله (ﷺ) قال: «أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال»⁽¹⁾.
لحم الخنزير: لأنَّه نجس العين لحماً ودماً، وكل ما يتولد منه من لعاب، وشعر، وعظم، وجلد؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾⁽²⁾.

كل ما يخرج من جسم الإنسان: إذا كان ينقض الوضوء كالبول، والغائط، والدم، أو يوجب الغسل كالمني⁽³⁾، والمذي⁽⁴⁾، والودي⁽⁵⁾، روي عن النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»⁽⁶⁾.
ولما روى أنس (رضي الله عنه) قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّرَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ»⁽⁷⁾. وأما الدم: فلما روت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت:

(1) أخرجه ابن ماجه: الحديث رقم 3314.

(2) الأنعام: 145.

(3) المني: هو ماء غليظ دافق يخرج عند انتشار الذكر وفوران الشهوة.

(4) المذي: سائل رقيق يخرج عند ثوران الشهوة دون دفع.

(5) الودي: ماء أبيض تخين يخرج عقب البول، ولا رائحة له، دون ثوران أو دفع.

(6) أخرجه البخاري: الحديث رقم 1361.

(7) أخرجه البخاري: الحديث رقم 217.

«سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: "أَفْرَصِيهِ وَاغْسِلِيهِ، وَصَلِّي فِيهِ»⁽¹⁾، والصدید والقیح نجسان قیاساً علی الدم⁽²⁾.

خرء الدجاج والبط والأوز: وكل طائر یزرق علی الأرض فهو نجس تجب الطهارة منه بغسله وإزالته.

روث وبول ما لا یؤكل لحمه: وهو نجس نجاسة مغلظة عند الإمام؛ لأنّ معنی النجاسة موجود فیها، وهو الاستقذار، واستحالتها إلى نتن وخبث رائحة مع إمكان الاحتراز عنها؛ لما روى ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) قال: «أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ»⁽³⁾، وذهب الصاحبان إلى أنّه نجس نجاسة مخففة مخففة لعموم البلوى لكثرة في الشوارع وعدم إمكان التحرز منه.

ب- النجاسة المخففة: هي ما ثبتت بدليل غير مقطوع به، أي أنّ الأدلة لم تتوافق عليها، كبول ما یؤكل لحمه كالفرس، وخرء طير لا یؤكل، وبعر الإبل والغنم، ويُعْفَى من النجاسة المخففة مقدار ربع جميع الثوب إن كان المصاب هو الثوب، أو العضو كاليد والرجل. بخلاف النجاسة المغلظة فإنّه يُعْفَى منها مقدار الدرهم إذا أصابت الثوب أو البدن في الصلاة⁽⁴⁾.

(1) أخرجه ابن ماجه الحديث رقم 629.

(2) الاختيار ج 1، 105، البناية شرح الهداية ج 1، ص 701.

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 156.

(4) الهداية ج 1، ص 21. تبیین الحقائق ج 1، ص 73، حاشية ابن عابدين ج 1،

1، ص 210.

كيفية إزالة النجاسة

النجاسة إما أن تكون حقيقية أو حكمية:

والنجاسة الحقيقية: إما أن تكون ظاهرة أو غير ظاهرة، فإن كانت النجاسة ظاهرة: لها جرم محسوس ومُشاهد: فلا بد من إزالة جرمها بالماء حتى يزول أثره، إلا ما يبقى من أثر يشق زواله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع، قال: "إذا طهرت فاغسله ثم صلي فيه" فقالت: فإن لم يخرج الدَّم؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره"⁽¹⁾.

وإن كانت النجاسة غير ظاهرة: بأن لم يكن لها جرم محسوس ومشاهد: فإنها تطهر بالغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أن النجاسة قد زالت، وتتحقق غلبة الظن بغسلها ثلاث مرات، أما النجاسة الحكمية: وهي الحدث، سواء أصغر أو أكبر، فالأصغر يُرفع بالوضوء، والأكبر -وهي الجنابة- تُرفع بالاغتسال.

الطهارة من النجاسة الحكمية: (الوضوء - الغسل - التيمم)

أولاً: الوضوء⁽²⁾: الوضوء لغة: مأخوذ من الوضاعة، وهي الحسن والنظافة. واصطلاحاً: غسل ومسح أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة لرفع الحدث.

حكم الوضوء: الوضوء قد يكون فرضاً، أو واجباً، أو سنة، أو مستحباً.

(1) أخرجه أبوداود حديث رقم (365).

(2) يراجع في هذا الموضوع، بدائع الصنائع 3/1، البحر الرائق 10/1، البناية 137/1 الاختيار 10/1 حاشية ابن عابدين، 98/1. تم الحديث عن التيمم في الدراسة النصية.

فيكون فرضاً في حالتين:

الأولى: عند إرادة الصلاة وكان الشخص مُحدثاً حدثاً أصغر، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا....﴾⁽¹⁾، وقد نزلت هذه الآية في المدينة المنورة مع أَنَّ الوضوء فُرِضَ بمكة عندما فرضت الصلاة فنزل جبريل وعلمه لرسول الله (ﷺ)؛ ولحديث النبي (ﷺ): «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»⁽²⁾.

الثانية: إذا أراد الإنسان مَسَّ المصحف، ولو آية مكتوبة على ورق أو حائط؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾.

ويكون الوضوء واجباً: عند الطواف حول الكعبة المشرفة؛ لأنَّ الطواف عبادة، كما قال (ﷺ): «الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنْ اللَّهُ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ»⁽³⁾.

ويكون الوضوء سنة: عند إرادة النوم، فعن البراء بن عازب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (ﷺ): «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ»⁽⁴⁾.

ويكون الوضوء مستحباً: لمن أراد المواظبة عليه اقتداءً بفعله (ﷺ)، ويستحب الوضوء أيضاً بعد التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ (أَوْ

(1) المائدة: 6

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 6954.

(3) أخرجه الترمذي حديث رقم (960).

(4) أخرجه الترمذي حيث رقم (2768).

الْمُؤْمِنُ) فَعَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَتْ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ»⁽¹⁾.

شروط الوضوء: للوضوء شروط بعضها يتعلق بالوجوب على المكلف، وبعضها بصحة الوضوء.

أولاً: شروط وجوب الوضوء: لكي يكون الوضوء واجباً على المسلم لا بد من تحقق شروط، هي: **العقل، والبلوغ:** ومن ثمَّ فلا تجب على المجنون أو المعتوه؛ لعدم وجود العقل الذي هو أساس التكليف، وإن توضأ واحد من هؤلاء فإنَّ وضوءه لا يصح. ولا يجب على الصبي، وإن توضأ الصبي المميز صحَّ منه، وصحَّت صلاته وذلك من باب التدريب والتعويد.

الإسلام: لأنَّ غير المسلم غير مُخاطَب بأحكام الشرع قبل دخول الإسلام وإن قام بها، وهو على هذه الحالة لا تُقبل منه.

القدرة على استعمال الماء: فإذا عجز الشخص عن استعمال الماء الطاهر لمرضٍ أو غيره فلا يكون الوضوء واجباً عليه، وعليه أن ينتقل إلى البديل عنه وهو التيمم بالتراب.

وجود الحدث: فالوضوء لا يجب إلا حالة وجود حدث يستوجب الوضوء؛ لأنَّه ما شرع أصلاً إلا لرفع الحدث الناقض للوضوء، وإذا شكَّ في الحدث وتيقَّن الطهارة لا يجب عليه الوضوء⁽²⁾.

(1) أخرجه مسلم حديث (244).

(2) البحر الرائق ج 1، ص 10، حاشية ابن عابدين، ج 1، ص 99.

ضيق وقت الصلاة: فإذا ضاق وقت الصلاة أصبح الوضوء واجباً؛ لأنَّ خطاب الشرع يتوجَّه للمكلف حينئذٍ بضرورة إدراك الصلاة، بخلاف ما إذا كان الوقت متسعاً فلا يجب⁽¹⁾.

ثانياً: شروط صحة الوضوء: يشترط لصحة الوضوء بالنسبة للمكلف ثلاثة شروط، وهي:

1- أن يعمَّ الماء جميع أجزاء العضو المطلوب غسله كالوجه واليدين، فلو بقي منه شيء ولو صغيراً لم يصح الوضوء، وعلى ذلك إذا كان في يد المتوضئ خاتم فعليه أن يُحرِّكه حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجسم.

2- عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالشَّمع، والشحم، وطلاء الأظافر، وغير ذلك.

3- عدم وجود ناقض ينقض الوضوء: أي أنَّ المتوضئ لا بد وأن يكون محافظاً على وضوئه إذا أراد الصلاة بعدما توضأ، فإذا حدث ناقض، كريح، أو بولٍ أو غائطٍ، فعليه إعادة الوضوء. وأما الأصباغ والخضاب التي لا جرم لها يمنع من وصول الماء إلى البشرة: فلا تمنع من صحة الوضوء.

فرائض الوضوء: فرائض الوضوء عند الحنفية أربعة؛ غَسْلُ الوجه، واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغَسْلُ الرَّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾⁽²⁾.

(1) المبسوط: ج 1، ص 45، المحيط البرهاني، ج 1، ص 35.

(2) المائدة: 6.

فإن قيل: لم اُخْتُصَّت هذه الأعضاء الأربعة دون غيرها في الوضوء؟
فالجواب كما في البناية: أَنَّ الوجه أحسن الأعضاء، وبه يواجه الإنسان غيره
ويُعرَف به؛ وأما اليدان: فلأنَّ سائر الحيوانات ليس لها أيادٍ باطشة ولا آخذة،
فتميّز الإنسان عنها؛ وأما الرّجلان: فلأنَّ الله تعالى خلق ابن آدم خِلقةً
مستويةً، وخلق سائر الحيوانات خِلقةً منكوسةً، وأما الرأس: فقد رفع عنه
السيف والجزية بدين الإسلام، فضلاً عن أنه محل العقل وهو أشرف
الأعضاء.

أولاً: غَسَلَ الوجه: وذلك بإسالة الماء على الوجه حتى يتقاطر، ودليله: قوله
تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وأقله: مرة واحدة، **وحده**: من منبت الشعر إلى
أسفل الذقن طولاً، وما بين شحمتي الأذنين عرضاً، فالبياض الذي بين الذقن
وبين الأذن داخل في الغسل.

وهذا بالنسبة للشخص العادي، أما غير العادي: فإما أن يكون أصلاً أو
أفرغاً، فالأصلع: وهو الذي ذهب شعر رأسه من الأمام، وحكمه: أَنَّهُ يجب
عليه غَسْل القدر الذي ينبت عليه شعر الرأس غالباً، وهو ما فوق الجبهة
بيسير. وأما الأفرغ: ويُسمَّى بالأغم، وهو الذي طال شعره حتى غطَّى
جبهته، وحكمه: حكم الأصلع في أنه يجب عليه غَسْل ما فوق الجبهة
بيسير.

وإذا كان للشخص لحية: فإن كانت خفيفة، أي تُرى البشرة منها، فيجب
إيصال الماء إليها، وإن كانت كثيفة: فيكتفي بغسل ظاهر اللحية؛ لما روى
البخاري: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَعَرَفَ غَرْفَةً فَعَسَلَ وَجْهَهُ»، وكانت لحيته
(ﷺ) كثيفة.

ثانياً: غسل اليدين إلى المرفقين: والمراد بالمرفق: مُلتقى العظمتين، عظمة العضد وعظمة الذراع، وهل يدخل المرفقان في الغسل أم لا؟
ذهب الإمام وصاحبه: إلى دخول المرفقين في فرضية الغسل، وذهب الإمام زفر: إلى عدم دخولهما في الغسل.

دليل الإمام وصاحبيه: حديث نعيم بن عبد الله المجرم قال: «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ»⁽¹⁾؛ ولأن "إلى" لانتهاى الغاية، وهى هنا بمعنى "مع"، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾⁽²⁾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾⁽³⁾؛ كما أن الأصل في اليد شمولها الكف إلى الذراع، لكن التحديد بالمرفق أسقط ما وراءه.

ودليل الإمام زفر: أن "إلى" لابتداء الغاية، وما بعد "إلى" يُعْتَبَر غاية فيقف عند أوله، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾⁽⁴⁾، والليل لا يدخل في الصيام شرعاً، بل هو خارج، وكذلك الأمر في المرفقين.
والراجح: القول الأول، وهو أن المرفقين يدخلان في الغسل؛ بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما أن "إلى" تفيد انتهاء الغاية عند كثير من علماء اللغة،

(1) أخرجه مسلم: الحديث رقم 246.

(2) هود: 52.

(3) النساء: 2.

(4) البقرة: 187.

هذا فضلاً عن أن الوضوء عبادة، والعبادات لا بد من الاحتياط لها قدر الإمكان، حتى يأمن المسلم على صحة هذه العبادة.

ثالثاً مسح الرأس: أي إمرار اليد المبتلة بالماء على الرأس؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ وحكمة مسح الرأس لا غسلها: التخفيف والتيسير على المكلف، وحتى لا يُصاب المتوضئ بأذى أو ضرر من برد أو زكام وغيره.

المقدار الذي يجب مسحه: وأما المقدار الذي يجب مسحه فمحل خلاف بين الفقهاء، حيث ذهب الحنفية: إلى وجوب مسح ربع الرأس، وذهب المالكية والحنابلة: إلى أن المقدار المطلوب مسحه هو الرأس كاملة، وذهب الشافعية: إلى وجوب مسح بعض الرأس ولو شعيرات.

استدل الحنفية على وجوب مسح ربع الرأس بالسنة، والمعقول:

أما السنة: فما روي: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفَيْنِ»⁽¹⁾؛ وما روي عن أنس (رضي الله عنه) قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَةَ»⁽²⁾؛ ولما كان مقدار الناصية من الرأس هو الربع كان هو الواجب مسحه.

وأما المعقول: فالدلالة اللغوية، ذلك أن الباء هنا للإلصاق؛ لأن القاعدة تقول: أن الباء إذا دخلت على الممسوح اقتضت استيعاب الآلة، وإذا دخلت على الآلة اقتضت استيعاب الممسوح، وعلى ذلك يكون معنى الآية: امسحوا رؤوسكم ملتصقة بأيديكم، واليد إذا التصقت بالرأس ساوت ربع الرأس.

(1) أخرجه مسلم: الحديث رقم 247.

(2) رواه ابن ماجه: الحديث رقم 564.

سنن الوضوء⁽¹⁾:

النية: وذلك بأن ينوي المتطهر أداء الوضوء، أو رفع حكم الحدث، أو استباحة ما تجب الطهارة له، والنية محلها القلب، وإن لم يتلفظ بلسانه أجزأه ذلك، ويترتب على القول بأن النية سنة: صحة وضوء المتبرد والمنغمس في الماء للسباحة أو النظافة ونحو ذلك، ومحلها: القلب، ووقتها: عند غسل الوجه والتلفظ معها مستحب كأن يقول: نويت الطهارة أو الوضوء أو استباحة الصلاة.

وقد اعتبر الحنفية النية سنة في الوضوء؛ لأن العبادات بحسب النية قسман: **مقاصد:** كالصلاة، والصوم، والزكاة، وهذه لا بد فيها من النية، ووسائل: كالوضوء، ولا تكون النية فيها فرضاً ولا واجباً، ولكن يؤجر من أتى بها لحديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»⁽²⁾.

غسل اليدين إلى الرسغين: وذلك في ابتداء الوضوء لأنهما آلة الوضوء فيبدأ بهما، والرسغ: هو المفصل الذي بين الساعد والكف؛ لحديث أوس بن أوس (رضي الله عنه) قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَوَكَّفَ ثَلَاثًا»⁽³⁾.

(1) والمراد بالسنة: ما واطب عليه النبي (ﷺ) وتركه أحياناً، وهي يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وتنقسم إلى قسمين: سنة مؤكدة: وهي بمعنى الواجب، فيُثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وهي التي واطب النبي (ﷺ) عليها. وسنة غير مؤكدة: وهي بمعنى المندوب أو المستحب، وهذه يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي التي لم يواظب النبي (ﷺ) عليها.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 1.

(3) أخرجه النسائي: الحديث رقم 83.

الترتيب: ومعناه: الترتيب في غسل الأعضاء واحداً بعد الآخر كما جاء في الآية؛ وذلك لأنَّ العطف في الآية كان بالواو وهي تفيد الجمع، ولو كان الترتيب فرضاً لكان العطف بالفاء أو ثم، وقد روي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود ما يدل على عدم وجوب الترتيب قال علي (عليه السلام): «مَا أُبَالِي إِذَا تَمَّمْتُ وُضُوءِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ»⁽¹⁾.

التسمية: وذلك في أول الوضوء؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ»⁽²⁾. وتحصل التسمية بكل ذكرٍ، فلو كَبَّرَ أو هَلَّلَ أو حَمَّدَ كان مُقِيمًا لِلسَّنَةِ، ولكن الوارد عن رسول الله (ﷺ) والمنقول عن السلف: «بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ»، وقيل: الأفضل "بسم الله الرحمن الرحيم" بعد التعوذ، وقيل: إِنَّ المرويَّ عن النبي (ﷺ): "بسم الله والحمد لله"⁽³⁾.

كما نصَّ فقهاء الحنفية على أَنَّ التسمية عند كل عضوٍ من الأعضاء من آداب الوضوء، قال ابن عابدين: قال في الحلية عن البراء بن عازب عن النبي (ﷺ) قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ يَتَوَضَّأُ: بِسْمِ اللَّهِ، ثُمَّ يَقُولُ لِكُلِّ عَضْوٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»⁽⁴⁾.

(1) أخرجه البيهقي: الحديث رقم 406.

(2) أخرجه البيهقي في سننه: الحديث رقم 199.

(3) الاختيار ج 1، ص 8، حاشيه ابن عابدين ج 1، ص 74، 75.

(4) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 169.

المضمضة والاستنشاق: وهما سُنَّتَان مُؤَكَّدَتَان عِنْد الْحَنْفِيَّةِ، وَتَارِكُهُمَا يَأْتُم.

والمضمضة: هِيَ اسْتِيعَابُ جَمِيعِ الْفَمِ بِالْمَاءِ، **وَالِاسْتِنْشَاقُ:** هُوَ إِصَالُ الْمَاءِ إِلَى دَاخِلِ الْأَنْفِ، وَكَيْفِيَّتُهُ: أَنْ يَضَعَ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيَمْنَى وَيَتَمَخَّطُ بِالْيَسْرَى، وَيُسْنُ فِي الْمَضْمُضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا؛ لَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي صِفَةِ وَضُوءِ النَّبِيِّ (ﷺ): «أَنَّهُ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا»⁽¹⁾.

السَّوَاكُ: وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَضْمُضَةِ؛ لِقَوْلِهِ (ﷺ): «لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وَضُوءٍ»⁽²⁾، وَلَا يَشْتَرُطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَجَرِ الْأَرَاكِ الْمَعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَوَاكًا فَإِنَّ الْفَرَشَةَ تَقُومُ مَقَامَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا اسْتَاكَ بِأَصَابِعِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ طَبِيبًا أَنَّ السَّوَاكَ يُطَيِّبُ الْفَمَ، وَيَقْوِي اللِّسَةَ، وَيَنْظِفُ الْأَسْنَانَ، وَيُزِيلُ الْمَوَادَّ الدَّهْنِيَّةَ مِنَ الْفَمِ، مِمَّا يَفِيدُ الصَّحَّةَ فَائِدَةً كَبِيرَةً، وَوَقْتُ الْإِسْتِيَاكِ هُوَ وَقْتُ الْمَضْمُضَةِ.

تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ وَاللِّحْيَةِ: وَالتَّخْلِيلُ عِبَارَةٌ عَنِ إِدْخَالِ بَعْضِ الْأَصَابِعِ فِي بَعْضِ بَمَاءٍ مُتَقَاطِرٍ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَفِي الرَّجُلَيْنِ: بِإِدْخَالِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ بَيْنَ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ. فَإِذَا كَانَتِ اللَّحْيَةُ كَثِيفَةً يُسْنُ تَخْلِيلَهَا بِأَصَابِعِهِ لَمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ»، وَقَالَ: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»⁽³⁾.

تَثْلِيثُ الْغَسْلِ: فَغَسَلَ الْعَضْوُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَرَضَ، وَغَسَلَهُ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً سُنَّةً، وَيَشْتَرُطُ فِي الْغَسْلِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى الَّتِي هِيَ فَرَضٌ: تَقَاطُرُ الْمَاءِ مِنْ عَلَى

(1) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ: الْحَدِيثُ رَقْمُ 96.

(2) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: 31/3.

(3) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ: الْحَدِيثُ رَقْمُ 145.

العضو، ودليل ذلك: ما روي عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً، فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُ كِفْلَيْنِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا، فَذَلِكَ وَضُوءِي، وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي»⁽¹⁾.

استيعاب الرأس بالمسح مرة واحدة: اتباعاً للسنة وخروجاً عن الخلاف، ودليل ذلك: حديث عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً»⁽²⁾. فَإِنْ تَرَكَ الْمَتَوَضِّئُ مَسْحَ كُلِّ الرَّأْسِ وَدَاوَمَ عَلَى ذَلِكَ أَثِمَ، وَكَيْفِيَةِ الْمَسْحِ: أَنْ يَضَعَ الْمَتَوَضِّئُ أَصَابِعَهُ عَلَى مَقْدَمِ رَأْسِهِ ثُمَّ يَمُرُ بِهِمَا عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ إِلَى قَفَاهُ.

مسح الأذنين: يُسَنُّ مَسْحُ الْأَذْنَيْنِ وَلَوْ بِمَاءٍ جَدِيدٍ؛ لَمَا رَوَى عَنْ وَضُوءِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وفيه: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ... ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ»⁽³⁾، وَإِذَا أَخَذَ لَهَا مَاءً جَدِيدًا كَانَ أَفْضَلَ، خَاصَّةً إِذَا جَفَّ مَاءُ الرَّأْسِ. وَكَيْفِيَّتُهُ: أَنْ يَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَمُؤَخَّرَهُمَا بِالْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِنْ أَخَذَ مَاءً جَدِيدًا كَانَ حَسَنًا.

الموالة: أي الفورية والتتابع في أثناء الغسل وعدم الفصل، وضابط ذلك: ألا يجفَّ العضو السابق، أو ألا يُعَدَّ هَذَا الْفَاصِلُ الزَّمَنِي كَبِيرًا فِي الْعُرْفِ، وَيُسْتَتْنَى مِنْ ذَلِكَ حَالَةُ الضَّرُورَةِ فَلَا تُعَدُّ فَاصِلًا.

(1) أخرجه أحمد في مسنده: الحديث رقم 5735، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 230، وقال: رواه أحمد، وفيه زيد العمي، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقيّة رجاله رجال الصحيح.

(2) أخرجه ابن ماجه: الحديث رقم 435.

(3) أخرجه أحمد في مسنده: الحديث رقم 1380.

التَّيْمُنُ: فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل، وقد كان النبي (ﷺ) يَتِيْمُنُ في كل شيء، كما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» (1)(2).

نواقض الوضوء

النواقض: جمع ناقض، وهي الأمور التي تُفسد الوضوء وتؤدي إلى زواله، وجعله غير صالح للدخول في الصلاة، ويُقصد به: إخراج الوضوء عن إفادة المقصود به كاستباحة الصلاة، والنواقض قسمان: نواقض حقيقية، ونواقض حكمية.

أولاً: النواقض الحقيقية: هي كل ما خرج من السبيلين: وهما القُبل والدبر، سواء كان معتاداً، كبول، أو غائط، أو ريح، أو مَنِيٍّ، أو مَذْيٍ، أو وَدْيٍ، إن كان قليلاً، أو كان غير معتاد، كالدم، والصدید؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ (3)؛ ولقوله (ﷺ): «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (4)، ولكن إذا كان الخارج مستمراً وملازماً للشخص ولم يقدر على علاجه، فإنه يُعَدُّ في هذه الحالة من أصحاب الأعذار، وهؤلاء لهم حكم خاص بالنسبة للوضوء.

(1) أخرجه البخاري: الحديث رقم 168.

(2) الاختيار لتعليل المختار: ج 1، ص 8، البناية في شرح الهداية، ج 1، ص 99، البحر الرائق: ج 1، ص 16، حاشية ابن عابدين، ج 1، ص 104.

(3) المائدة: 6.

(4) سبق تخريجه.

كل نجاسة سائلة من غير السبيلين: كالدّم، والقيح، والصدید؛ لحديث: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ»⁽¹⁾، ويُشترط فيه: أن تتجاوز الموضع الذي خرجت منه؛ لأنّ هذه الأشياء ليست ناقضةً في ذاتها وإنما بسبب خروجها عن موضعها، أما لو كان الخارج ماءً صافياً نتيجة كشط أو حرق أو غير ذلك: فإنّه لا يكون ناقضاً للوضوء.

القيء: إذا ملأ الفم رغماً عن الشخص؛ لما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه: «أنّ رسول الله ﷺ قاء فتوّضاً. قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صبيبتُ له وضوءه»⁽²⁾، ومتى كان خارجاً من المعدة وكان دفعة واحدة.

ثانياً: النواقض الحكيمة: وسميت بذلك لأنّها ليست نواقض حقيقية، ولكنها فقط مظنة حدوث الناقض وهي: النوم: فإذا نام الشخص وأصبح في حالة لا يكون فيها ضابطاً لنفسه فإنّ ذلك يُعدّ ناقضاً للوضوء؛ لأنّ النوم مظنة حدوث الحدث، وسواء نام مضطجعاً أو متكئاً؛ لأنّ الاضطجاع ونحوه سبب لاسترخاء المفاصل، وكذا لو كان مستنداً إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، ولم يكن ممكناً مقعده من الأرض، بخلاف ما إذا نام وهو جالس متمكن لحديث: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتّى تخفّق رؤوسهم، ثمّ يصلّون ولا يتوضّؤون»⁽³⁾.

القهقهة في الصلاة: وهي تُفسد الوضوء والصلاة معاً إذا كان المصلي بالغاً؛ لما روى عن معبد (رضي الله عنه) عن النبي ﷺ قال: بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ

(1) أخرجه الدارقطني: الحديث رقم 581.

(2) أخرجه الترمذي: الحديث رقم 87.

(3) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 200.

أَقْبَلَ أَعْمَى يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَقَعَ فِي رُبِيَّةٍ، فَاسْتَضَحَكَ الْقَوْمُ حَتَّى فَهَقُّهُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»⁽¹⁾.

ضابط القهقهة: أن يضحك بصوتٍ بحيث يسمعه مَنْ بجواره، أما إذا ضحك بصوت يسمعه هو وحده، ولا يسمعه مَنْ بجواره فَإِنَّ وضوءه لا ينتقض بذلك، بل تبطل به الصلاة، ويُشترط أيضًا: أن تقع القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود، فإن كانت في سجدة تلاوة ونحوها بطل سجوده ولم ينتقض وضوءه.

زوال العقل: سواء كان هذا الزوال بأمرٍ خارجٍ عن إرادة الشخص كالجنون، والإغماء، أو كان باختياره كالسكر، والجنون: مرض يزيل العقل فيسلب صاحبه الفهم والإدراك.

والإغماء: مرض يُضعف القوى، ويُضعف العقل.

والسكر: خفة تعتري الشخص يظهر أثرها في الأفعال والأقوال في كل هذه الحالات السابقة ينتقض وضوء الشخص، وفي حالة السكر يلحقه الذنب والإثم، لاعتدائه على نعمة وهبها الله له، وهي العقل.

لمس المرأة: وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوةٍ وليس بينهما حائل يمنع حرارة الجسد؛ أما إذا كانت المباشرة ليست على هذا النحو، فإنها لا تُعدُّ ناقضة للوضوء عند الحنفية، ودليلهم على ذلك ما يلي⁽²⁾:

أولاً: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ...﴾⁽¹⁾، وقد فسّر ابنُ عباس اللبس هنا بأنه الجماع، وقد كنى عنه باللمس لوجود القرينة التي تصرفه عن الحقيقة، وهو حديث عائشة الذي سيأتي فيما بعد بإذن الله.

(1) أخرجه الدارقطني: الحديث رقم 622.

(2) الاختيار لتعليل المختار: 18/1، البحر الرائق: 21/1، البناءة 137/1.

ثانياً: حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَّاشِ. فَالْتَمَسْتُهُ. فَوَقَعْتُ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ. وَهُوَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ! أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ" (2)، وهو يدل على أَنَّ اللمس لا ينقض الوضوء. وبحديث عائشة أيضاً: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» (3).

حكم مس الإنسان فرجه:

ذهب الأحناف إلى أَنَّ مَسَّ الفرج سواء للرجل أو المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان ذلك بباطن الكف أو بباطن الأصابع، ولكن يستحب منه الوضوء خروجاً من الخلاف؛ لأنَّ العبادة المتفق عليها خير من العبادة المختلف فيها بشرط ألا يرتكب مكروه مذهب (4)، ودليل ذلك: ما روي عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «هَلْ هُوَ إِلَّا مِنْكَ، أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟» (5).

(1) المائدة: 6.

(2) أخرجه النسائي: الحديث رقم 169.

(3) أخرجه مسلم: الحديث رقم 222.

(4) المبسوط للسرخسي: ج 1، ص 66، تبين الحقائق، ج 1، 52.

(5) أخرجه أحمد في مسنده: الحديث رقم 16295

الغُسل (1)

تعريف الغُسل:

الغُسل في اللغة: إسالة الماء على البدن.

واصطلاحاً: استعمال الماء الطاهر على جميع البدن على وجه مخصوص، بقصد الطهارة من جنابةٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، فهو أمرٌ بالطهارة حالة الحدث، والطهارة لا تكون إلا بالماء؛ لأنه أصل الطهارة، كما قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾.

حكمة تشريع الغُسل: يحقق الغُسل للإنسان فوائد كثيرة ومتعددة؛ ولذلك شرعه الله تعالى وأوجبه في حالات بعد الجنابة، لإزالة الإرهاق الجسدي والعصبي بعد الجماع، حيث يعمل على إزالة هذا الإرهاق وعودة الجسم إلى حالته الطبيعية، كما يؤدي الغُسل إلى إزالة العرق والإفرازات الصادرة من الجسم والتي قد تحدث أثناء الجماع، حيث يقوم الجسد طوال هذه الفترة بإخراج إفرازات عَرَقِيَّة لها طبيعة خاصة من الناحية الكيميائية، وهذه الإفرازات العرقية الضارة إذا لم يتم إزالتها بالغسل، فإنَّها قد تعود للجسم مرة أخرى، بعد أن تكون قد التصقت بها الكثير من الميكروبات والجراثيم.

حكم الغُسل: الاغتسال مشروعٌ بالكتاب والسنة، أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ﴾ (2)،

(1) يُراجع: المبسوط للسرخسي، 44/1، البحر الرائق 47/1، 47، البناية 311/1

الاختيار 11/1.

(2) البقرة: 222.

أما السنة: فقول النبي (ﷺ): «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»⁽¹⁾.

والغسل إما أن يكون مفروضاً، وإما أن يكون مسنوناً، فيكون الغسل مفروضاً في الحالات الآتية:

أولاً: خروج المني: من الرجل أو المرأة، سواء بجماع مشروع أو غيره كلواط، وسواء حال اليقظة أو حال النوم عند الاحتلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾⁽²⁾، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾⁽³⁾؛ ولحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»⁽⁴⁾، أي: أَنَّ الاغتسال بالماء يكون بسبب نزول الماء وهو المني، ولحديث، أُمِّ سَلَمَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ»⁽⁵⁾.

ويُشترط في المني الموجب للغسل بالنسبة للرجل خروجه إلى ظاهر الفرج على وجه الدَّفَق والشهوة، قال ابن عابدين: "ولو انفصل - أي المني -

(1) أخرجه مسلم: الحديث رقم 88.

(2) المائدة: 6.

(3) النساء: 43.

(4) أخرجه مسلم: الحديث رقم 346.

(5) أخرجه البخاري: الحديث رقم 282.

بضرب أو حمل ثقيل على ظهره فلا غسل عندنا⁽¹⁾، والدَّفَق شرط عند أبي يوسف، وليس بشرط عندهما، والفتوى على قول أبي يوسف.

أما المرأة فلا يُشترط لها الخروج لاتساع الموضع، والفرق بين مني المرأة الموجب للغسل ومذيها الموجب للوضوء كما هو حال الرجل، أي مني المرأة أصفر رقيق وقد يَبْيَض لفضل قوتها، وله خاصيتان، أن له رائحة كرائحة مني الرجل تشبه رائحة طلع النخيل أو رائحة العجين، كما أنَّ فيه تلذذ بخروجه يعقبه فتور وانكسار في الشهوة، ويخرج عند الجماع أو الاحتلام، أما المذي: فهو أبيض شفاف يخرج أثناء اليقظة عند تحرك الشهوة بسبب الفكر أو الملاعبة بين الزوجين، ثم هي كالرجل لا يعقبه فتور وانكسار في الشهوة.

ثانيًا: التقاء الختانيين⁽²⁾: فإذا التقى الرجل والمرأة وجب الغسل عليهما، سواء حدث إنزال أم لا؛ لقوله ﷺ «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»⁽³⁾.

ولكن يُشترط لوجوب الغسل: البلوغ، فلا غسل على الصبي.

ثالثًا: انقطاع الحيض والنفاس: فإذا انقطع حيض المرأة أو انقطع نفاسها وجب عليها الاغتسال ولو كانت الولادة بلا دم أو كان المولود سقطاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

(1) حاشية ابن عابدين ج 1، ص 108.

(2) الختانيين: يُقصد به موضع الختن من ذكر الرجل بموضع الخفض من فرج المرأة.

(3) سبق تخريجه

يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»⁽¹⁾؛ ولحديث عائشة أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حَبِيشٍ: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْتَسِلِي وَصَلِّي»⁽²⁾. وإذا كان الاغتسال من الحيض واجباً فمن باب أولى حالة النفاس؛ لأنها تمتد أكثر من الحيض؛ ولأنه حيض مجتمع؛ ولأنه يُحَرِّمُ الصوم والوطء ويُسْقِطُ فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض، أما دم الاستحاضة فلا يجب الغسل بعد انقطاعه، ولكن يُندب إمعاناً في النظافة والتطهير.

رابعاً: موت المسلم غير الشهيد: فإذا مات المسلم فمن حقوقه على المسلمين أَنْ يُغَسَّلَ وَيُكْفَنَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، ما لم يكن شهيداً؛ لأنَّ الشهيد لا يُغَسَّلُ وإنما يُكْفَنُ في ثيابه، وهو فرض كفاية على من حضر من المسلمين، ودليل ذلك: ما رواه ابن عباس (رضي الله عنه) «أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمًا، فَوَقَّصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»⁽³⁾. جاء في مختصر القدوري: "والمعاني الموجبة للغسل إنزال المنى على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة، والتقاء الختانين ولو من غير إنزال الحيض والنفاس"⁽⁴⁾.

متى يكون الغسل مسنوناً؟

يكون الغسل مسنوناً في الحالات الآتية:

-
- (1) البقرة: 222.
 - (2) سبق تخريجه 1265.
 - (3) أخرجه مسلم، الحديث رقم 1206، والسدر: ورق شجر النبق يُدَقُّ ويستعمل في الغسل والتنظيف.
 - (4) مختصر القدوري: ج 1 ص 12.

عند صلاة الجمعة: لحديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ»⁽¹⁾، وقوله (ﷺ): «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ»⁽²⁾.

عند صلاة العيدين: لما روي أَنَّ رجلاً سأل علياً (عليه السلام) عن الغسل، فَقَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنَّ شَيْئًا، فَقَالَ: لَا، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ، قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ"⁽³⁾.

للموقوف بعرفة عند الزوال: للحديث السابق؛ ولما روى عبد الرحمن بن يزيد قال: «اغْتَسَلْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ عَرَفَةَ تَحْتَ الْأَرَاكِ»⁽⁴⁾.

للإحرام بالحج والعمرة: وذلك زيادة في النظافة والطهارة وتقديراً لهذه الأماكن.

إسلام الكافر: فإذا أسلم الكافر فعليه الاغتسال ليكون أول عهده بالإسلام النظافة والطهارة، ولربما يكون غير طاهر وهو لا يدري أحكام الإسلام؛ وذلك لحديث قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»⁽⁵⁾؛ ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ -أَوْ أُثَالَةَ- أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فَلَانٍ، فَمَرُّوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ»⁽⁶⁾، وقيل: أنه إذا كان طاهراً فلا يجب عليه الغسل، والأول أولى.

(1) أخرجه أحمد: الحديث رقم 20173.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 877.

(3) أخرجه البيهقي: الحديث رقم 6124.

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث رقم 9536.

(5) أخرجه الترمذي: الحديث رقم 605.

(6) أخرجه أحمد: الحديث رقم 8037.

فرائض الغسل: 1- المضمضة: أي غسل الفم. 2- الاستنشاق: أي غسل الأنف. 3- تعميم جميع الجسد بالماء.

والأصل في وجوب غسل هذه المواضع: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾⁽¹⁾، أي: فَطَهَرُوا أبدانكم، وكل ما أمكن تطهيره وجب غسله؛ ولحديث ابن عباسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا، فَأَغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الْحَائِطَ، أَوْ الْأَرْضَ، ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ»⁽²⁾.

وعلى ذلك يجب غسل تجاعيد البدن، والسرة، والإبطين، وكل ما هو غائر في الجسد، وذلك بصَبِّ الماء عليها لقوله (ﷺ): «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَأَغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشْرَةَ

- قال القُدوري في مختصره: "وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن... وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه، ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثاً ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه، وليس على المرأة أن تتقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر"⁽³⁾.

(1) المائدة: 6.

(2) أخرجه الترمذي: الحديث رقم 103.

(3) مختصر القُدوري: ج 1 ص 12.

فصل

الحيض، والنفاس، والاستحاضة

المبحث الأول: الحيض: ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحيض، وأهمية معرفة مسأله

أولاً: تعريف الحيض: الحيض لغة: حَيْضٌ، وَحِيضَةٌ [مفرد]: ج حِيضَاتٌ وَحِيضٌ، وهو عبارة عن السيلان، يقال: حاض الوادي، أي: سال، فَسَمِيَ حِيضًا؛ لسيلانه في أوقاته، والحيض: دمٌ يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كلِّ شهر⁽¹⁾.

وشرعاً: على القول بأنه من الأحداث: "مانعية شرعية بسبب الدم المذكور عما اشترط فيه الطهارة، وعن الصوم، والمسجد، والقربان"⁽²⁾، وعلى القول بأنه من الأنجاس: "دم ينفسه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل، ولم تبلغ سن اليأس"⁽³⁾.

شرح التعريف: دم ينفسه: أي يرفضه ويسكبه، رحم: خرج به دم الاستحاضة؛ لأنها دم عرق لا دم رحم. امرأة: خرج به الأرنب، والضبع، والخبّاش؛ لأنه لا تحيض غيرها من الحيوانات، بالغة: لا بلوغ قبل تسع سنين، وما رآته قبلها لا يُسمّى حِيضًا، بل دم فساد، لا داء بها: أي: برحمها، فخرج ما ينفسه الرحم لداء الولادة، والجراحة، أو دمل في الرحم.

(1) د أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة ص594.

(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 200/1، ابن عابدين: حاشية رد المحتار، 282/1، 283.

(3) ابن عابدين: حاشية رد المحتار، 282/1، داماد أفندي: مجمع الأنهر 15/1.

ولم تبلغ سن اليأس: وهي ما بلغت خمسين سنة على ما يفتى به.
ثانيًا: أهمية معرفة مسائل الحيض. معرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات؛ لما يترتب عليها ما لا يُحصى من الأحكام: كالطهارة، والصلاة، وقراءة القرآن، والصوم، والاعتكاف، والحج، والبلوغ، والوطء، والطلاق، والعدة، والاستبراء، وغير ذلك من الأحكام، وكان من أعظم الواجبات؛ لأنَّ عِظَمَ منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به، وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها، فيجب الاعتناء بمعرفتها⁽¹⁾.

المطلب الثاني:

سبب الحيض، وركنه، وشرطه، وأوانه

سبب الحيض: ابتداءً ابتلاء الله لحواء للأكل من الشجرة، وبقي في بناتها إلى يوم القيامة.

ركن الحيض: بروز الدم من الرحم.

شرط الحيض: تقدم نصاب الطُّهر ولو حكمًا، وعدم نقصه عن أقله.

أوان الحيض: بعد تسع⁽²⁾.

المطلب الثالث:

قدر الحيض، وألوانه، ووقت ثبوته

ويشتمل على خمس مسائل: المسألة الأولى: قَدْرُ الْحَيْضِ.

أقل الحيض عند الحنفية: ثلاثة أيام ولياليها، وهو مروى عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وأنس بن مالك، والمروى عنهم كالمروى عن النبي ﷺ؛ لأنَّ المقادير لا تُعرف قياسًا.

(1) ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 1 ص 199.

(2) ابن عابدين: حاشية رد المحتار، ج 1 ص 283.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: يومان وأكثر اليوم الثالث، إقامةً للأكثر مقام الكل؛ لأنَّ الدم لا يسيل على الدوام، بل يسيل تارة وينقطع أخرى، فيقام الأكثر من اليوم الثالث⁽¹⁾. واستدل الحنفية على قولهم: بما روي عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قَالَ: «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ»⁽²⁾. والجواب عن ما روي عن أبي يوسف: أنه نقص عن تقدير الشرع، وذلك لا يجوز⁽³⁾. أكثر الحيض عند الحنفية: أكثر الحيض عشرة أيام بعشر ليالٍ، والزائد استحاضة؛ لما روي عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قَالَ: «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ»⁽⁴⁾. وأوسط الحيض: خمسة أيام عند الحنفية⁽⁵⁾.

المسألة الثانية: أقل الطهر وأكثره. أقل الطهر عند الحنفية: أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولياليها.

أكثر الطهر: ليس له حد عند الفقهاء إلا لمن بلغت مستحاضة فيقَدَّرَ حيضُها بعشرة أيام، وطهرُها بخمسة عشر يوماً، ونفاسُها بأربعين يوماً. والناقص عن أقله، والزائد على أكثره، وأكثر النفاس على العادة وجاوز أكثرهما، وما تراه صغيرةً دون تسع -على المعتمد-، وآيسةٌ -على ظاهر المذهب-، وحاملٌ -ولو قبل خروج أكثر الولد- استحاضة⁽¹⁾.

(1) البابرتي: العناية شرح الهداية ج 1 ص 161.

(2) الطبراني: المعجم الأوسط رقم 599 189/1، وقال: "لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا الْعَلَاءُ".

(3) البابرتي: العناية شرح الهداية ج 1 ص 161.

(4) الطبراني: المعجم الأوسط رقم 599 189/1، وقال: "لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا الْعَلَاءُ".

(5) البابرتي: العناية شرح الهداية ج 1 ص 161.

المسألة الثالثة: حكم الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ.

الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ: مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ، وَالصُّفْرَةِ، وَالْكُدْرَةِ⁽²⁾ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ، حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا، وَإِنْ رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا لَمْ يُعْتَدَ بِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَى فَاغْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾⁽³⁾، وَهَذَا يَتَنَوَّلُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةٍ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- بِالذُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، فَتَقُولُ: (لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ). تُرِيدُ بِذَلِكَ أَيَّ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضَةِ⁽⁴⁾.

وَأَمَّا الْخُضْرَةُ: فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ: تَكُونُ حَيْضًا، وَيُحْمَلُ عَلَى فُسَادِ الْغِذَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، أَيْ: آيِسَةً، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ فِي خَمْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً -عَلَى مَا هُوَ الْمَخْتَارُ- وَقِيلَ: فِي خَمْسِينَ، وَقِيلَ: فِي سَبْعِينَ، لَا تَرَى غَيْرَ الْخُضْرَةِ، تُحْمَلُ عَلَى فُسَادِ الْمُنْبَتِ فَلَا تَكُونُ حَيْضًا⁽⁵⁾.

المسألة الرابعة: حكم الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.

(1) الحصكفي: الدر المختار ص 43.

(2) الكُدْرَةُ: كِدْرُ اللَّوْنِ: مَالٌ إِلَى السَّوَادِ وَلَمْ يَكُنْ صَافِيًا. (معجم اللغة العربية المعاصرة ج 3 ص 1913، المعجم الوسيط ص 779).

(3) سورة البقرة: من الآية 222.

(4) السنن الكبرى للبيهقي - 18 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ - رَقْم 1650 ج 1 ص 335. قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: الْكُرْسُفُ الْقُطْنُ.

(5) البابرتي: العناية شرح الهداية ج 1 ص 164.

قال أبو حنيفة ومحمد: الصُّفْرَةُ والكُدْرَةُ قبل الحيض بيومٍ، أو يومين، أو ثلاثة، تُعْتَبَرُ حَيْضًا؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَعَلَتْ مَا سِوَى الْبَيَاضِ الْخَالِصِ حَيْضًا، وَهَذَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا سَمَاعًا، وَفَمِ الرَّحِمُ مَنكُوسٌ، فَيُخْرِجُ الْكَدْرَ أَوَّلًا كَالْجَرَّةِ إِذَا تُقِبَ أَسْفَلُهَا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَكُونُ حَيْضًا إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَ دَمٌ أَسْوَدٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الرَّحِمِ لَتَأَخَّرَ خُرُوجُ الْكَدْرِ عَنِ الصَّافِي؛ لَمَا رَوَى عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا»⁽¹⁾، وَالْحَدِيثُ تَنَاقُلٌ مَا بَعْدَ الطَّهْرِ وَالِاغْتِسَالِ.

فَحُكْمُ الصُّفْرَةِ وَالْكَدْرِ: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ: فَهِيَ حَيْضٌ، وَإِنْ طَهَرَتْ ثُمَّ رَأَتْ كَدْرًا أَوْ صُفْرَةً: لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهَا؛ لِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا⁽²⁾.

- وَلَقَدْ أَشَارَ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ إِلَى مَا سَبَقَ فِي النَّصِّ التَّالِي: "أَقْلُ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْخُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكَدْرِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ الْخَالِصَ"⁽³⁾.

المسألة الخامسة: حكم الطهر المتخلل بين الدَّمَيْنِ.

فِي رَوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: الطَّهْرُ الْمُتَخَلَّلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مَدَّةِ الْحَيْضِ إِذَا أَحَاطَ الدَّمُ بِطَرْفِي مَدَّةِ الْحَيْضِ كَانَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي، وَوَجْهُهُ: أَنَّ اسْتِيعَابَ

(1) صحيح البخاري: باب الصفرة والكدر في غير أيام الحيض، رقم 326، ج1، ص72، 73.

(2) البابرّي: العناية شرح الهداية ج1 ص163.

(3) القدوري: مختصر القدوري في الفقه الحنفي ص19.

الدم مدة الحيض ليس بشرط، فيُعتبر أوله وآخره، والطهر المتخلل بينهما تَبَع لهما كالنصاب في باب الزكاة، فإنَّ كمال النصاب في طرفي الحول، والنقصان في خلاله لا يضر، مثاله: مبتدأة رأت يومًا دمًا، وثمانية طُهرًا، ويومًا دمًا: فالعشرة كلها كالدم المتوالي؛ لإحاطة الدم بطرفي العشرة، ولو رأت يومًا دمًا، وتسعة طُهرًا، ويومًا دمًا: لم يكن شيء منه حيضًا.

وعن أبي يوسف، وهو روايته عن أبي حنيفة، وقيل: هو آخر أقوال أبي حنيفة: أنَّ الطُّهر إذا كان أقل من خمسة عشر يومًا: لا يفصل بين الدمين، وهو كله كالدم المتوالي؛ لأنَّه طهر فاسد لا يصلح للفصل بين الحيضتين؛ لأنَّ أقل مدة الطهر الصحيح خمسة عشر يومًا، والفاقد لا يتعلق به أحكام الصحيح شرعًا، فكان كالدم المتوالي. مثاله: مبتدأة رأت يومًا دمًا، وأربعة عشر طُهرًا، ويومًا دمًا، فالعشرة من أول ما رأت عنده حيض يحكم ببلوغها به، وكذلك إذا رأت يومًا دمًا، وتسعة طُهرًا، ويومًا دمًا.

والأخذ بقول أبي يوسف أيسر للمفتي والمستفتي؛ لأنَّ في قول محمد تفاصيل يشق ضبطها، وإن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان الدم دون الثلاثة لا يكون فاصلاً بالاتفاق، وما دون خمسة عشر كذلك عند أبي يوسف⁽¹⁾.

- تلخيص: ويمكن أن نلخص ما سبق شرحه بما قاله القدوري في مختصره، في النص التالي: "وَالطُّهُرُ إِذَا تَحَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْجَارِي، وَأَقَلُّ الطُّهُرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا غَايَةَ لِأَكْثَرِهِ"⁽²⁾.

(1) البابرتي: العناية شرح الهداية ج 1 ص 172، حاشية ابن عابدين ج 1 ص 289، 290.

(2) مختصر القدوري في الفقه الحنفي ص 19.

المبحث الثاني: النفاس

ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النفاس.

النفاس لغة: وَلَادَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا وَضَعَتْ، فَهِيَ نَفْسَاءٌ. وَالنَّفْسُ: الدَّمُ. وَنُفِسَتْ الْمَرْأَةُ وَنَفَسَتْ، بِالْكَسْرِ، نَفْسًا وَنَفَاسَةً وَنِفَاسًا وَهِيَ نَفْسَاءٌ وَنُفْسَاءٌ وَنَفَسَاءٌ: وَلَدَتْ⁽¹⁾.

النفاس شرعا: اسمٌ للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة، وسُمِّيَ نفاسًا؛ إما لتنفس الرحم بالولد، أو بخروج النفس، وهو الولد أو الدم⁽²⁾. فلو ولدته من سرتها: إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح، وإن ثبت له أحكام الولد⁽³⁾.

المطلب الثاني: مدة النفاس

اتفق الفقهاء على أنه لا حدَّ لأقلِّ النفاس، وأما أكثره: فعند الحنفية: أكثر النفاس أربعون يوما⁽⁴⁾، وإذا طهرت لدون الأربعين اغتسلت وصلَّت وصامت⁽⁵⁾، واستدلوا على قولهم بالسنة النبوية الشريفة: بما روي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَالَ: «تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ»⁽⁶⁾.

(1) ابن منظور: لسان العرب ج 6 ص 238، 239، المعجم الوسيط ج 2 ص 940.

(2) الكاساني: البدائع ج 1 ص 41.

(3) حاشية ابن عابدين ج 1 ص 299.

(4) حاشية ابن عابدين ج 1 ص 299.

(5) الكاساني: البدائع ج 1 ص 41.

(6) سنن الدارقطني: 2 كتاب الحيض، رقم 866، ج 1، ص 414.

وروى ابن ماجه عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَقَّتْ لِلنَّفْسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ»⁽¹⁾.

حكم الطُّهر المتخلل في المدة: عند الحنفية: الطُّهر الْمُتَخَلَّلُ لا يفصل طال أو قصر، حتى لو رأت ساعة دمًا، وأربعين إلا ساعتين طُهرًا، ثم ساعة دمًا، كان الأربعون كلها نفاسًا وعليه الفتوى⁽²⁾.

الحكم لو جاوز الدَّم أكثر مدة النفاس: قال الحنفية: إن جاوز الدَّم الأربعين، وكانت قد ولدت قبل ذلك ولها عادة معينة في النفاس، رُدَّتْ إلى أيام عادتها، فإن كانت عادتُها في النفاس عشرين، أو ثلاثين، أو خمسة وعشرين، فرأت أكثر من عادتُها، فإن لم تجاوز الأربعين فالكل نفاس. وإن جاوزت الأربعين بأن رأت خمسة وأربعين، فنفاسها ما كانت عادتُها، والباقي استحاضة⁽³⁾.

المطلب الثالث: النفاس في التوأمين

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يبدأ النفاس في التوأمين عقيب الأول، وقال محمد وزفر: عقيب الأخير. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو كان بين الولادتين أقل من ستة أشهر فلا نفاس لها من الثاني، وعند محمد: ما بينهما استحاضة، والنفاس من الثاني.

لمحمد رحمه الله: أنَّ النفاس والحيض سواء من حيث المخرج، والمانعية من الصوم، والصلاة، والوطء، والحيض لا يوجد من الحامل، فكذا النفاس، والحمل اسم لكل ما في البطن، ولما بقي الولد في بطنها كانت حاملاً.

(1) سنن ابن ماجه: 128، باب النفساء كم تجلس، رقم 649، ج 1، ص 213.

(2) حاشية ابن عابدين ج 1 ص 299.

(3) العيني: البناية في شرح الهداية ج 1 ص 695.

ولأبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -: أَنَّ الحامل لا تحيض لانسداد فم الرحم، وقد انفتح فم الرحم بخروج الولد الأول وتنفس الرحم بالدم فكان نفاساً؛ لأنَّ الخارج من الرحم بعد الولادة يكون نفاساً⁽¹⁾.
والعدة تنقضي بالأخير إجماعاً؛ لأنه معلق بوضع الحمل، فيتناول الجميع وهي حامل بعد الأول⁽²⁾.

المطلب الرابع: حكم السَّقْط الذي استبان بعض خَلْقِهِ

قال الحنفية: السَّقْط الذي استبان بعض خَلْقِهِ كأصبع، أو ظفر ولد، تصير به نفساء، وتنقضي به العدة، وينزل الشرط المعلق بمجيء الولد أخذاً بالاحتياط، فلو لم يستبن منه شيء لم يكن ولدًا، ولم يُعْطَ حكم الولادة في شيء من الأحكام، ويُحكم بأنَّه كان دمًا انعقد ثم تحلل، فكان حيضًا⁽³⁾.

المطلب الخامس: الدم الذي تراه الحامل

قال الحنفية: إِنَّ الحامل لا تحيض، وأنَّ الدم الظاهر لها دَمٌ فسادٍ وعِلَّةٌ⁽⁴⁾، واستدل الحنفية على أَنَّ الحامل لا تحيض بما روي عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوطَأَ الْأُمَةُ حَتَّى تَحِيضَ، وَعَنِ الْحَبَالَى حَتَّى يَصْغُنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ»⁽⁵⁾، فجعل عليه الصلاة والسلام استبراء الحامل

(1) العيني: البناية في شرح الهداية ج 1 ص 697.

(2) ابن مودود: الاختيار لتعليل المختار 30/1، 31. البناية ج 1 ص 695.

(3) الكمال بن الهمام: شرح فتح القدير ج 1 ص 188.

(4) العيني: البناية في شرح الهداية ج 1 ص 697، الاختيار ج 1 ص 27.

(5) مسند أحمد: (16993) 17118، ج 4، ص 108.

بوضع الحمل وغير الحامل بالحیضة، ولأنَّه بالحمل ينسُدُ فم الرحم، ویصیر دم الحیض غذاءً للجنین فلا یكون حیضاً⁽¹⁾.

المبحث الثالث: أحكام الحیض والنفاس

أحكام الحیض اثنا عشر: ثمانية یشارك فیها الحیض والنفاس، وأربعة مختصة بالحیض دون النفاس.

فأما الثمانية التي یشارك فیها الحیض والنفاس، فهي:

ترك الصلاة لا إلى قضاء: وكذا سجدة التلاوة والشكر، لقوله علیه الصلاة والسلام: «...، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي»⁽²⁾ والإجماع منعقد على التحريم، فإن قيل: وجوب القضاء یبتنی على وجوب الأداء فی الأحكام، فكيف تخلف هذا الحكم هاهنا؟ أجیب: بأن الأصل ذلك لكن هذا ثَبَّتَ بالنص على خلاف القياس.

ترك الصوم إلى قضاء: لما روي عَنْ مُعَاذَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيئُنَا ذَلِكَ، فَتَوَمَّرَ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نَوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»⁽³⁾. وكما یحرم على الحائض الصلاة یحرم علیها الصوم؛ لمفهوم هذا الحديث، والإجماع منعقد على تحريم الصوم.

(1) العيني: البناية فی شرح الهداية ج 1 ص 697، ابن مودود: الاختيار ج 1 ص 27.

(2) صحيح البخاري: باب إقبال المحیض وإدباره، رقم 320، ج 1، ص 71.

(3) صحيح مسلم: بابُ وَجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ، رقم (335)، ج 1، ص 265.

حرمة الدخول في المسجد مطلقا عند أبي حنيفة: لقوله ﷺ: «أَلَا لَا يَجِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ، وَلَا لِحَائِضٍ»⁽¹⁾.

حرمة الطواف بالبيت: لقوله ﷺ لعائشة . رضي الله عنها. وقد حاضت في الحج: «....، أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»⁽²⁾، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على منعها من الطواف.

حرمة قراءة القرآن: لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»، ورخص مالك للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب.

مس المصحف بدون الغلاف: لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾⁽³⁾.
حرمة جماعها: وجواز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾⁽⁴⁾.
وقوله ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»⁽⁵⁾.

وجوب الغسل عند انقطاع الحيض والنفاس: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس، حلَّ الوطء بلا غُسل، إلا أنه لا يُستحب وطؤها قبل الاغتسال؛ للنهي في القراءة بالتشديد، فإنَّ ظاهر النهي فيها يوجب حرمة القربان قبل الاغتسال في الحالين بإطلاقه كما قال زفر.

(1) السنن الكبرى للبيهقي: باب دخوله المسجد جنبا، رقم 13400، ج7، ص104.

(2) صحيح مسلم: بَابُ بَيَانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقُرْآنِ، وَجَوَازُ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَمَتَى يَجِلُّ الْقَارُنُ مِنْ نُسُكِهِ، (1211)، ج2، ص873.

(3) سورة الواقعة: الآية 79.

(4) سورة البقرة: من الآية 222.

(5) صحيح مسلم: باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رقم (302)، ج1، ص246.

ولا يحلُّ إن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاةٍ كامل، أو تتيمم وتُصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ويرى زفر: أنَّه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل بعد انقطاع الدم. وسبب الاختلاف: القراءة في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بالتشديد والتخفيف، فمن قرأها بالتشديد، قال حتى يغتسلن، ومن قرأها بالتخفيف، قال حتى ينقطع الدم.

وأما الأربعة المخصوصة بالحيض:

فانقضاء العدة. - والاستبراء. - والحكم ببلوغها. - والفصل بين طلاقي السنة والبدعة.

- ويمكن أن نلخص ما سبق شرحه بما قاله القدوري في مختصره، في النص التالي: "وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ، وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَجُوزُ لِحَائِضٍ وَلَا جَنْبَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَلَا يَجُوزُ لِمُحَدِّثٍ مَسَّ الْمَصْحَفِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ بَغْلَافُهُ، وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجْزِ وَطْئُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ كَامِلٍ، فَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ جَازَ وَطْئُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ"⁽¹⁾.

(1) مختصر القدوري ص 19.

المبحث الرابع: الاستحاضة

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاستحاضة وأنواعها

أولاً: تعريف الاستحاضة.

الاستحاضة في اللغة: سيلان الدم من فرج المرأة في غير أيام الحيض والنفاس⁽¹⁾.

واصطلاحاً: هي ما انتقص عن أقل الحيض، وما زاد على أكثر الحيض والنفاس⁽²⁾.

والمستحاضة هي: من يسيل دمها لا من حيضٍ، بل من عرق العازل⁽³⁾.

ثانياً: أنواع المستحاضة.

المستحاضة ثلاثة أنواع: (1) مبتدأة، (2) صاحبة عادة، (3) متحيرة.

أما المبتدأة: فهي التي ابتدأت بالدم، ورأت أول ما رأت أكثر من عشرة أيام، فإنَّ العشرة حيض وما زاد عليها فهو استحاضة عند الحنفية، وكذلك في كل شهر.

وأما صاحبة العادة: قال الحنفية: إنَّ صاحبة العادة إذا استحيضت فعادتها تكون حيضاً إذا كانت عشرة، وما زاد عليها يكون استحاضة، وأما إذا زاد الحيض على عادتها وهي أقل من عشرة، فما رأت يكون حيضاً إلى العشرة؛

(1) محمد رواس قلنجي - حامد صادق قنبيبي: معجم لغة الفقهاء ص 59.

(2) الكاساني: البدائع ج 1 ص 41.

(3) الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص 862، مادة: حيض. الدكتور سعدي أبو جيب:

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص 108.

لأنَّ الزيادة على الحيض في وقته حيض، فإن جاوز العشرة، فعادتها حيض وما زاد عليها استحاضة.

وأصله: ما روي عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»⁽¹⁾، أي: أيام حيضها.

والمعتادة ترد إلى عاداتها في الظهر ما لم يكن ستة أشهر، فإنَّها ترد إلى ستة أشهر غير ساعة كالمتحيرة في حق العدة فقط، وهذا على قول الميداني الذي عليه الأكثر⁽²⁾. فأما إذا لم يكن لها عادة معروفة: بأن ترى مرةً ستاً ومرةً سبعاً، فاستحيضت، فإنَّ عليها إذا رأت الست أن تغتسل في اليوم السابع وتصوم، وتصلي، ولا يطؤها زوجها وتنقطع الرجعة، فإذا مضى اليوم السابع، فعليها أن تغتسل في اليوم الثامن ثانياً، وتقضي الصوم الذي صامت في اليوم السابع دون الصلاة، ويحل للزوج أن يطأها؛ لأنَّ الحيض إحدى العادتين فعليها الأخذ بالاحتياط، وذلك فيما قلنا⁽³⁾.

وأما المتحيرة: وهي التي نسيت عاداتها بعد استمرار الدم، وتوصف بالمُحِيرَّة بصيغة اسم الفاعل، لأنها تُحَيِّرُ المفتي، وبصيغة اسم المفعول لأنها حيرت بسبب نسيانها، وتدعى أيضاً المضلة؛ لأنها أضلت عاداتها، وهي على ثلاثة أوجه:

(1) الطبراني: المعجم الأوسط، رقم 9184، ج 9، ص 79.

(2) حاشية ابن عابدين ج 1 ص 286.

(3) السمرقندي: تحفة الفقهاء 34/1. الكاساني: البدائع 41/1. ابن مودود: الاختيار

29، 30/1.

إما أن تضل عدد أيامها فقط. (2) أو وقته فقط. (3)
أو هما معا.

أما الأول: وهو ما إذا نسيت عدد أيام عادتها، وتعلم أن حيضها في كل شهر مرة، فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار؛ لتيقنها بالحيض فيها، ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة؛ لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض، ثم تتوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة لتيقنها فيها بالطهر، ويأتيها زوجها.

الوجه الثاني: وهو ما إذا ضلت في المكان، فإن علمت أن أيامها كانت ثلاثة ولم تعلم موضعها من الشهر، تصلي ثلاثة أيام من أول الشهر بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر، ثم تغتسل سبعة وعشرين لكل صلاة؛ لتوهم خروجها من الحيض كل ساعة.

الوجه الثالث: الاضلال بالعدد والمكان، فالأصل فيه أنها متى تيقنت بالطهر في وقتٍ صلت فيه بالوضوء وصامت وتوطأ، ومتى تيقنت بالحيض تركت ذلك، وإن شككت في وقت أنه حيض أو طهر تحررت، فإن لم يكن لها تحرر صلت فيه بالغسل لكل صلاة؛ لجواز أن يكون وقت الخروج من الحيض، وإن شككت دائما ولم يكن لها رأي اغتسلت لكل صلاة دائما على الصحيح⁽¹⁾، وقيل: لوقت كل صلاة، وتترك غير مؤكدة، ومسجداً، وجماعاً، وتصوم رمضان، ثم تقضي عشرين يوماً إن علمت بدايته ليلاً، وإلا فاثنتين

(1) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص 62.

وعشرين، وتطوف لركن، ثم تعيده بعد عشرة ولِصَدَرٍ ولا تعيده، والمفتى به في عدتها التقدير بشهرين للطهر وبعشرة أيام للحيض⁽¹⁾.

وقيل: يُقَدَّر حيضُها بعشرة، وطُهرُها بستة أشهر إلا ساعة، فتتقضي عدتها بتسعة عشر شهراً وعشرة أيام غير أربع ساعات⁽²⁾.

المطلب الثاني: أداء أصحاب الأحداث الدائمة للعبادات

اتفق الفقهاء على أَنَّ أصحاب الأحداث الدائمة [كالمستحاضة، ومن به سلس بول⁽³⁾، أو مذْي، أو رعا ف دائم⁽⁴⁾، أو جرح لا يرقأ⁽⁵⁾، أو استطلاق بطن⁽⁶⁾، أو انفلات ريح⁽⁷⁾] لا تمنعهم أحداثهم من الصلاة، والطواف، والصيام وغيرهم من العبادات؛ وذلك لأنَّ الخارج غير معتاد، وقد عُفي عنه لمكان الضرورة⁽⁸⁾، واستدلوا على قولهم بالسنة النبوية الشريفة:

بما أخرجه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أَنَّ فاطمة بنت أبي حُبَيْش سألت النبي ﷺ قالت: إني أُسْتَحَاضُ فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال:

(1) الحصكفي: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ص44، الطحطاوي:

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص141 - 143.

(2) حاشية ابن عابدين ج1 ص286.

(3) سَلَس البول: من لا يقدر على إمساكه.

(4) الرُّعَاف الدائم: من يستمر نزول الدم من أنفه بغير انقطاع.

(5) جرح لا يرقأ: لا يسكن دمه ولا يجف.

(6) استطلاق بطن: كالذي أصيب بإسهال بحيث لا يستمسك.

(7) انفلات ريح: مَنْ ينفلت منه الريح فيخرج منه ذلك فجأة. شرح فتح القدير 179/1.

(8) السرخسي: المبسوط ج2، 17، 18. السمرقندي: تحفة الفقهاء ج1 ص20، 21.

(لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَّرَ الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا،
ثم اغتسلي وصلي)⁽¹⁾.

وجه الدلالة: دلَّ قوله ﷺ: (لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ) على أَنَّ الصلاة لا يتركها
من غلبه دم من جرح أو انبثاق عرق، كما فعل عمر رضي الله عنه «قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ
يَتَغَبُّ»⁽²⁾ دَمًا⁽³⁾، وقوله ﷺ: "إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ": ظاهره انبثاق الدم من عرق،
وقد جاء في الحديث: "عرق انفجر"، ويُقاس على المستحاضة مَنْ به سلس
بول، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح، وأشباههم ممن يستمر منه الحدث
ولا يمكنه حفظ طهارته⁽⁴⁾.

كما اتفق الفقهاء على أَنَّ مَنْ أصيب بشيء من هذه الأحداث أن يحتاط
في طهارته، وأن يتخذ كل ما من شأنه أن يمنع دوام الحدث، وذلك بأن
يغسل موضع الحدث ويعصبه بخرقَةٍ، أو يشد عليه شيئاً يمنع خروج الحدث
بقدر الاستطاعة، وإن كان لا يمكن عصبه أو شده، صَلَّى على حسب

(¹) **صحيح البخاري**: كتاب الحيض، باب شهادة النساء في الحيض، رقم 321، ج3،
ص 200.

(²) ثعب الماء والدَّم كمنع فجره فانثعب، وماءٌ ثعبٌ وثعبٌ وأثعوب وأثعبان: سائل،
والثَّعْبُ: مسيل الوادي. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص 60. الرازي: مختار
الصالح ص83.

(³) مصنف عبد الرزاق: كتاب الطهارة باب الحرج لا يرقأ رقم 150/579، 5801.

(⁴) ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج1 ص 122، 123.

حاله⁽¹⁾. واستدلوا على قولهم بالقرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والأثر:

أولاً: القرآن الكريم: قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾⁽²⁾. وجه الدلالة: في الآية الكريمة دلالة على أَنَّ الشريعة الإسلامية هي الشريعة الحنفية السمحة، وأنها تنفي الحرج والضيق عن الإنسان المسلم المستقيم على منهاج الشريعة، العاجز عن إتيان التكاليف الشرعية على الوجه الأكمل لِعُذْرِ أَحَاطِ بِهِ، فَرَحَّصَ لَهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَذِهِ التَّكَالِيفِ بِقَدْرِ اسْتَطَاعَتِهِ، وَمِنْ هَذِهِ التَّكَالِيفِ الصَّلَاةُ وَالْوُضُوءُ مِنَ الْحَدَثِ، وَصَاحِبُ الْحَدَثِ الدَّائِمِ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ فِي صَلَاتِهِ، وَلَا فِيمَا بَيْنَ وَضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَاطَ فِي طَهَارَتِهِ لِلصَّلَاةِ بِقَدْرِ الْإِسْتَطَاعَةِ، وَلَا حَرَجٍ عَلَيْهِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَا بَيْنَ وَضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ، وَلَا فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ⁽³⁾.

ثانياً السنة النبوية الشريفة: ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»⁽⁴⁾.

(1) الكاساني: البدائع ج1، ص130. الكمال بن الهمام: شرح فتح القدير ج1، ص185.

(2) سورة الحج: من الآية: 78.

(3) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج2، ص100، 101. ابن عطية: المحرر الوجيز ج4، ص135. الرازي: مفاتيح الغيب ج23، ص64.

(4) صحيح مسلم: كتاب الحج، فرض الحج مرة في العمر، رقم [412 - 1337]، ج2، ص975 مطولاً في قصة.

وجه الدلالة: أمر الرسول ﷺ بالإتيان بما أمر به بحسب الاستطاعة، وقد أمر بالطهارة من الحدث والتحرز عنه، فيجب على ذوي الأحداث الدائمة أن يتطهروا منها، وأن يحتاطوا لمنع دوامها بقدر استطاعتهم⁽¹⁾.

ثالثاً: الأثر: أخرج عبد الرزاق "في مصنفه" عن خارجة بن زيد قال: «كَبِرَ زَيْدٌ حَتَّى سَلَسَ مِنْهُ الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَاوِيهِ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَلَبَهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى»⁽²⁾.

وجه الدلالة: في الأثر المروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه دليل على أنه كان يتطهر من البول الذي يسلس منه، ويحتاط في منع دوامه بقدر الاستطاعة، فإذا خرج منه بعد ذلك، فإنه لم يكن يبالي به؛ لأنه لم يفرط في منع نزوله منه.

المطلب الثالث: وضوء المستحاضة وأصحاب الأحداث الدائمة

هل يجب على أصحاب الأحداث الدائمة الوضوء لكل صلاة؟ أم لوقت كل صلاة؟

اجمع جمهور الفقهاء من "الحنفية، والشافعية، والحنابلة" على وجوب الوضوء على أصحاب الأحداث الدائمة للصلاة بعد غسل محل الحدث وعصبه بقدر الاستطاعة، فإن كان لا يمكن عصبه، صَلَّى على حاله⁽³⁾، ولكنهم اختلفوا فيما يجب له الوضوء.

(1) الشوكاني: نيل الأوطار ج 1 ص 252.

(2) مصنف عبد الرزاق: كتاب الطهارة، باب الجرح لا يرقأ، رقم 151/1، 582.

(3) السمرقندي: تحفة الفقهاء 20، 21/1 الكاساني: البدائع 126/1-128. الكمال بن

الهمام: شرح فتح القدير 179/1-185. الخطيب الشربيني: مغني المحتاج 282/1-

284 ابن قدامة: المغني 248/1

فقال الحنفية: أصحاب الأعذار الدائمة يتوضؤون لوقت كل صلاة، ولهم أن يصلوا ما شاءوا من الفرائض والنوافل ما دام الوقت إذا لم يُحدث صاحبُ العذر حدثاً آخر، فإذا أحدث صاحب العذر حدثاً آخر في الوقت، لا تبقى الطهارة؛ لأنَّ الضرر في العذر الدائم لا في غيره، فكان هو في غيره كالصحيح، وإن اعتيد انقطاع العذر زمناً يتسع للوضوء والصلاة، تعيّن؛ لأنّه أمكن الإتيان بها كاملة، وإذا خرج الوقت، بطل وضوؤهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى⁽¹⁾.

وعند المالكية: "يُستحب لصاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لكل صلاة، ويكون الوضوء متصلاً بالصلاة، قال الإمام مالك: [المستحاضة والسلس البول يتوضآن لكل صلاة أحب إليّ من غير أن أوجب ذلك عليهما، وأحب إليّ أن يتوضأ لكل صلاة]. (المدونة ج 1 ص 65).

(¹) السمرقندي: تحفة الفقهاء ج 1، ص 20، 21. الكاساني: البدائع ج 1، ص 126، 128. لكن الحنفية اختلفوا في انتقاض طهارة صاحب الحدث الدائم هل تنتقض عند خروج الوقت، أم عند دخوله، أم عند أيهما كان؟ قال أبو حنيفة ومحمد: تنتقض طهارته عند خروج الوقت لا غيره، وقال زفر: عند دخول الوقت لا غير، وقال أبو يوسف: عند أيهما كان، وثمره الخلاف لا تظهر إلا في موضعين:

أحدهما: أن يوجد الخروج بلا دخول، كما إذا توضأ في وقت الفجر ثم طلعت الشمس، فإنَّ طهارته تنتقض عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد؛ لوجود الخروج، وعند زفر: لا تنتقض؛ لعدم الدخول.

والآخر: أن يوجد الدخول بدون الخروج، كما إذا توضأ قبل الزوال، ثم زالت الشمس، لا تنتقض طهارته على قول أبي حنيفة ومحمد، وعلى قول أبي يوسف وزفر: تنتقض.

زفر: يعتبر دخول الوقت، وقد دخل، فينتقض، وأبو حنيفة ومحمد: يعتبران الخروج ولم يخرج، فلا تنتقض طهارته. فأما في غير هذين الموضعين: فكما يخرج الوقت، يدخل

واستدلوا على قولهم بالسنة النبوية الشريفة. روي عن هشام بن عروة عن أبيه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»⁽¹⁾. في الحديث دليل على أَنَّ صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنَّ اللام تستعار للوقت: يقال آتاك لصلاة الظهر، أي وقتها، ولأنَّ الوقت أقيم مقام الأداء تيسيراً فيُدار الحكم عليه.

تلخيص: قال القدوري في مختصره: [وَدِمَ الْإِسْتِحَاضَةُ هُوَ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ أَقْلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَحُكِمَ بِحُكْمِ الرُّعَافِ الدَّائِمِ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الْوُطْءَ، وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ رَدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، وَإِنْ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُهَا عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجَرْحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ يَتَوَضَّوْنَ لَوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيُصَلُّونَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ فِي الْوَقْتِ مَا شَاءُوا مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وَضُوءُهُمْ وَاسْتَأْنَفُوا الْوُضُوءَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى]⁽²⁾.

وقت آخر، فينقض الوضوء بالإجماع. وعند أبي حنيفة ومحمد: يجوز تقديم الطهارة على الوقت؛ ليتمكن من الأداء إذا دخل الوقت. وعند أبي يوسف: لا تعتبر الطهارة قبل الوقت ولا بعده؛ لأنَّ الحاجة مقصورة على الوقت. (السمرقندي: تحفة الفقهاء ج1 ص2، الكاساني: البدائع ج1 ص128، 129، شرح فتح القدير ج1 ص180 - 183).

(¹) سنن أبي داود: كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ، رَقْم 300، ج1، ص81.

(²) مختصر القدوري ص 19، 20.

المبحث الخامس: وسائل تنظيم الحمل الصناعية الميكانيكية
والهرمونية التي تؤثر على الدورة الشهرية
المطلب الأول: أنواع وسائل تنظيم الحمل الصناعية الميكانيكية،
والهرمونية التي تؤثر على الدورة الشهرية
ويشمل: أولاً: أنواع وسائل تنظيم الحمل الميكانيكية.
ثانياً: أنواع وسائل تنظيم الحمل الدوائية أو الهرمونية.
أولاً: أنواع وسائل تنظيم الحمل الميكانيكية.
وسائل تنظيم الحمل الميكانيكية أجهزة توضع داخل الرحم أو تُزرع تحت
الجلد، وتشمل ما يلي:
اللولب: جهاز منع الحمل أو اللولب هو جهاز صغير على شكل حرف T
يوضع داخل الرحم بواسطة الطبيب، وهو أنواع، أبرزه:
اللولب النحاسي: وهو جهاز بلاستيكي صغير يوضع داخل الرحم لمنع
حدوث حمل، يتكون الجهاز من إطار بلاستيكي على شكل حرف T مُغَلَّف
بسلك نحاسي ملفوف حول ساق اللولب والذراعين ويتصل به في نهايته
خيطان من النايلون الناعم، ويُطلق عليه أيضاً اللولب غير الهرموني⁽¹⁾،
ولا يحتوي اللولب النحاسي على هرمونات، ويُعدُّ وسيلة منع حمل فعالة عن
طريق منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى قناة فالوب، فيعمل على

(1) د/ رقية عبد المقصود: الدماء المعتادة للنساء ص716 الشيخ جاد الحق وآخرون
أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل طبية عن الأمراض النسائية ص129.

إطلاق كميات ضئيلة جدًا من النحاس موضعياً تعمل على إعاقة التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة⁽¹⁾.

اللولب الهرموني لمنع الحمل: يحتوي جهاز منع الحمل الهرموني على هرمون البروجسترون الذي يتم إطلاقه ببطء على مدار سنوات، حيث تدوم فعالية اللولب من 3 إلى 5 سنوات، ويعمل البروجسترون على زيادة كثافة إفرازات عنق الرحم لإعاقة دخول الحيوانات المنوية، وكذلك منع التبويض في بعض الحالات، وقد يُسبب اللولب لبعض النساء حدوث نزيف أو نزول بقع دم بين فترات الحيض، والتبقيع المتكرر، والمزيد من أيام النزيف، وغزارة الحيض وزيادة مدته عن المعتاد لا سيما في الأشهر الأولى بعد تركيب اللولب؛ مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأنيميا⁽²⁾.

غريسة منع الحمل: هي عبارة عن كبسولة صغيرة من البلاستيك يبلغ حجمها نصف حجم عود الثقاب، تُزرع تحت الجلد في أعلى الذراع، وتطلق الغريسة جرعة منخفضة وثابتة من هرمون البروجستين، الذي يعمل على إيقاف عملية الإباضة مؤقتاً، وتُعدّ غريسة منع الحمل ملائمة للنساء اللاتي لا يناسبها استعمال استخدام وسائل منع الحمل التي تحتوي على الأستروجين لأسباب صحية. **ولكن** يمكن أن تؤدي شريحة منع الحمل إلى

(¹) الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وآخرون: أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل طبية عن الأمراض النسائية ص129، د/ عز الدين الخطيب: متاعب المرأة في مرحلة

الزواج 170-172 Copper Non-Hormonal Birth Control. Nationwidechildrens.org. Dawn Stacey. An .2023th of November, 28Intrauterine Device (IUD). Retrieved on the .2023th of November 28Overview of the ParaGard Copper IUD. Retrieved on the

(²) د / عز الدين الخطيب: متاعب المرأة في مرحلة الزواج 168 - 173 .

عدم انتظام الدورة الشهرية، فقد تُصبح خفيفة جدًا، أو قد تنقطع تمامًا لدى بعض النساء، وفي أحيان أخرى قد تُصبح أطول من المعتاد، أو أكثر تكرارًا، واحتمالية حدوث بعض الآثار الجانبية، مثل نزول قطرات من الدم في غير موعد الدورة الشهرية، أو الصداع، أو حَب الشباب، أو ألم الثدي، أو تقلبات المزاج وغيرها.

ثانيًا: أنواع وسائل تنظيم الحمل الهرمونية⁽¹⁾

تشمل وسائل منع الحمل الهرمونية ما يلي:

حبوب منع الحمل: حبوب منع الحمل هي إحدى أشهر وسائل منع الحمل الهرمونية تؤخذ يوميًا عن طريق الفم، تحتوي على هرمونات اصطناعية تشبه الهرمونات الأنثوية في جسم المرأة، تعمل حبوب منع الحمل على الحماية من حدوث حمل عبر منع التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة لتخصيبها وبالتالي عدم حدوث حمل، وتتعدد أنواع حبوب منع الحمل بناءً على الهرمونات الموجودة فيها وتركيزها،

لصقات منع الحمل: تُعدُّ لصقات منع الحمل إحدى وسائل منع الحمل الهرمونية، وهي عبارة عن قطعة بلاستيكية مُربَّعة الشكل تحتوي على

⁽¹⁾ وسائل منع الحمل الهرمونية: تحتوي وسائل منع الحمل الهرمونية على هرمونات تعمل على منع عملية التبويض، وزيادة كثافة إفرازات عنق الرحم؛ لإعاقة حركة الحيوانات المنوية وعرقلة دخولها إلى الرحم، وكذلك تقليل سماكة بطانة الرحم؛ وبذلك تمنع هذه الوسائل تخصيب الحيوانات المنوية للبويضة وحدوث حمل، وتُعدُّ وسائل منع الحمل الهرمونية من أكثر طرق منع الحمل فعالية، ولكنها قد لا تناسب بعض النساء، كما أنَّها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم وبعض أنواع السرطانات.

الإستروجين والبروجسترون توضع على الجلد فتطلق الهرمونات في الدم عبر الجلد لتمنع عملية التبويض، كما أنَّها تمنع الحمل من خلال زيادة كثافة وسمك مخاط عنق الرحم لمنع انزلاق البويضة، وتستخدم لصقات منع الحمل عبر لصقها على الجلد في البطن، أو الذراع، أو الظهر، أو الأرداف كل أسبوع مدة ثلاثة أسابيع، ثم البقاء دون لصقة مدة أسبوع ينزل فيه الحيض، وهي وسيلة سهلة الاستخدام.

الآثار الجانبية للصقات منع الحمل: يمكن أن تُسبب لصقات منع الحمل تهيج الجلد والحكة والآلام، والمعاناة عند الاستخدام الأولي لها من الصداع، والغثيان، وآلام الثدي، بالإضافة إلى تغيرات في الحالة المزاجية. النزيف بين فترات الدورة الشهرية، الجلطة الدموية، السرطان⁽¹⁾.

إبرة منع الحمل: إبرة منع الحمل هي إحدى وسائل منع الحمل طويلة المفعول تعمل عبر إطلاق هرمون البروجسترون الاصطناعي ببطء في الدم على مدار فترة طويلة لمنع حدوث حمل⁽²⁾ ومن سلبياتها: التأثير سلبيًا على انتظام الدورة الشهرية: التبقيع: وهو نزول نزيف خفيف بين فترات الحيض لا سيما عند بداية الاستخدام بصورة أكبر مقارنة مع الوسائل الهرمونية الأخرى، وربما تأخر عودة الخصوبة بعد التوقف عن استعمالها، حدوث زيادة في الوزن عند بعض السيدات، كذلك يوجد خطر ضئيل لحدوث

(¹) أضرار لصقات منع الحمل وآثارها الجانبية، موقع: ويب طب

<https://altbbi.Com>، <https://www.mayoclinic.org>

(²) د/ عز الدين الخطيب: متاعب المرأة في مرحلة الزواج 178.

انخفاض في كثافة العظام وزيادة احتمالية الإصابة بهشاشة العظام خاصة عند الاستخدام الطويل والمستمر لهذه الحقن⁽¹⁾.

حلقة منع الحمل أو الحلقة المهبلية: هي حلقة بلاستيكية مرنة ورفيعة دائرية الشكل يبلغ محيطها 5 سم تقريباً، وهي إحدى وسائل منع الحمل الهرمونية،

وهي وسيلة سهلة الاستخدام، لكنها قد تؤدي إلى حدوث آثار جانبية مؤقتة لدى بعض النساء تتعلق بالهرمونات مثل النزيف بين فترات الحيض في الأشهر القليلة الأولى، والصداع، والغثيان وألم في الثدي، وزيادة الإفرازات المهبلية، وتقلبات في المزاج، كما يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بأضرار صحية مثل تجلط الدم⁽²⁾.

(¹) د/ رقية عبد المقصود محمد: الدماء المعتادة للنساء ص722، مانعات الحمل الهرمونية المحقونة زرقاً جوانبها التقنية وسلامتها، منظمة الصحة العالمية جنيف 1982 م ص 9، د / عز الدين الخطيب: متاعب المرأة في مرحلة الزواج 179.

(²) National health Service (NHS). Vaginal ring. Retrieved on the 15th of December 2023–<https://altibbi.com>

المطلب الثاني:

حكم الدم المضطرب نتيجة استعمال وسائل تنظيم الحمل الصناعية الميكانيكية، والدوائية

من خلال ذكر سلبيات وعيوب وسائل تنظيم النسل الصناعية الميكانيكية، والدوائية تبين أنها تؤثر على دورة الحيض في صفتها كمًّا وكيفًا عند بعض النساء - كما سبق - فما حكم هذه الدماء؟ قال فقهاء الحنفية: إذا تغيّرت دورة حيض المرأة المعروفة لسبب من الأسباب، كحصول مرضٍ أو تعاطي دواءٍ، أو وسيلة تنظيم النسل تسببت في زيادة كمية، أو كيفية الطمث، أو نزيف مفاجئ، أو نقط في غير موعد الحيض، فحكمها كالتالي:

أولاً: تغير دورة الحيض بزيادة كمية الطمث: إذا كانت الزيادة في كمية الطمث ولم تكن الزيادة في عدد الأيام، فلا يترتب على هذه الزيادة حكم جديد.

ثانياً: تغير دورة الحيض بزيادة عدد أيام الطمث: إذا استمر نزول الدم علي المرأة إلى أكثر من عشرة أيام، وعادتها أقل من عشرة، فإنها تكون مستحاضةً فيما زاد على أقرب عادةٍ لها من عشرة أيام أو أقل، إذ إنَّ أكثر مدة الحيض عشرة أيام بلياليها، فما زاد على أكثره فإنَّه يكون استحاضةً على المفتي به⁽¹⁾.

ثالثاً: حكم النزيف المفاجئ إذا جاء بعد أقل مدة الطهر التي حددها الفقهاء، وهي خمسة عشر يوماً، فهو حيض⁽²⁾؛ لأنَّ في هذه الحالة يكون

(1) الكاساني: بدائع الصنائع 41/1، مختصر القدوري ص 19، 20.

(2) السرخسي: المبسوط ج 2، ص 18. الكاساني: بدائع الصنائع ج 1، ص 41.

الغشاء المبطن للرحم قد اكتمل نموه، وإذا كان النزيف مستمرًا فإنّها ترجع إلى أيام حيضها.

رابعًا: ما ينزل من نقط في غير موعد الحيض فهو استحاضة.

خامسًا: إذا وجدت فترة نقاء بين الدماء، فحكمها حكم النقاء المتخلل بين أيام الحيض، والطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يومًا لا يفصل بين الدمين، وهو كله كالدم المتوالي؛ لأنّه طهر فاسد لا يصلح للفصل بين الحيضتين؛ لأنّ أقل مدة الطهر الصحيح خمسة عشر يومًا⁽¹⁾.

الأسئلة:

- س1: ما أهمية معرفة مسائل الحيض والنفاس؟
- س2: ما سبب الحيض، وما أقله، وما أكثره؟
- س3: ما حكم الناقص عن أقل الحيض، والزائد على أكثره؟
- س4: ما حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض بيوم أو يومين أو ثلاثة؟
- س5: ما حكم الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض والنفاس؟
- س6: متى يبدأ النفاس في التوأمين، وهل تصير المرأة نفساء بالسقط؟
- س7: ما حكم الدم الذي تراه الحامل؟
- س8: بين ما يحرم بالحيض والنفاس؟
- س9: عرف المستحاضة وأنواعها؟
- س10: بين كيفية وضوء المستحاضة وأصحاب الأحداث الدائمة للصلاة؟
- س11: ما حكم الدم المضطرب نتيجة استعمال وسائل تنظيم النسل الحديثة؟

(1) العيني: البناءة ج1، ص664. ابن عابدين: رد المحتار ج1، ص289.

باب المسح على الخُفَّين

الخُفُّ: نَعْلٌ من جِلْدٍ يَغْطِي القدمَ والكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان أسفل الساق.

المسح لغَةً: إمرارُ اليدِ على الشيء. وشرعًا: إصابة اليدِ المُبْتَلَةِ العضو. والمقصود بمسح الخُفِّ: إصابة البِلَّةِ للخُف، بدلَ غسلِ الرِّجلين في الوضوء⁽¹⁾.

حكمه: المسح على الخُفَّين مشروعٌ بالسُّنة عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة⁽²⁾، ونقلَ بعضهم فيه الإجماعَ، فقد رُوِيَ المسحُ على الخُفَّين عن جَمعٍ من الصحابة، أوصلهم بعضُ العلماء إلى سبعين. قال النووي: "وقد رَوَى المسحُ على الخُفَّين خلائقٌ لا يُحصَوْنَ من الصحابة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني سبعون من أصحابِ رسولِ الله ﷺ أن رسولَ الله ﷺ كان يمسح على الخُفَّين"⁽³⁾.

ومن ذلك ما وردَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفِّيهِ، فَقَالَ: «دَعُهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا⁽⁴⁾. وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِّيهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ، فَقَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا" قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: "فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج1، ص173. والدر المختار: ص40.

(2) بدائع الصنائع: ج1، ص7.

(3) شرح صحيح مسلم للنووي: ج3، ص164.

(4) رواه البخاري ومسلم.

لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ⁽¹⁾. أَي أَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ آيَةِ الْوُضُوءِ الَّتِي فِيهَا الْأَمْرُ بِغَسْلِ الرَّجْلَيْنِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ لَمْ يُنْسَخْ⁽²⁾.

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: "ما قلتُ بالمسحِ حتى جاءني فيه مثلُ ضوءِ النهار". وقال: "لولا أَنَّ المسحَ لا خُلْفَ فيه ما مَسَحْنَا"، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: "إنما يجوزُ نسخُ القرآنِ بالسنةِ إذا وَرَدَتْ كُورُودُ المسحِ على الْخُفَيْنِ"⁽³⁾، وقد نقل الإجماعَ على جواز المسحِ على الخفينِ جمعٌ من العلماء. قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أَنَّ كُلَّ مَنْ أَكْمَلَ طَهَارَتَهُ ثُمَّ لَبَسَ الْخُفَيْنِ وَأَحْدَثَ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عليهما"⁽⁴⁾.

س: هل غسْلُ الرَّجْلَيْنِ أَفْضَلُ أَمْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ؟

ج-المسحُ على الْخُفَيْنِ رُخْصَةٌ جَعَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَخْفِيفًا عَلَى مَنْ يَلْبَسُ الْخَفَّ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ خَلْعُهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ؛ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَلَعَ خُفَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَدْ أَخَذَ بِالْعَزِيمَةِ، وَحَمَلَ نَفْسَهُ عَلَى الْمَشَقَّةِ، فَأَجْرَهُ

(1) رواه البخاري ومسلم.

(2) وقد رُوي عن بعض الصحابة عدم جواز المسح على الخفين، منهم ابن عباس وأبي هريرة وعائشة. وروي عنهم المسح بأسانيد صحيحة، وهو الصحيح. ويرى عامة فرق الشيعة وعامة فرق الخوارج عدم جواز المسح على الخفين؛ مستدلين بآية المائدة، فرأى بعضهم وجوب غسل الرجلين، وبعضهم رأى مسحها؛ تبعًا لاختلاف القراءتين: (وأرجلكم، وأرجلكم).

(3) بدائع الصنائع: ج1، ص7.

(4) الإجماع: ص46.

أعظم، لكن يُستحب أن يمسح عليهما أحياناً؛ إظهاراً للسنة، وخوفاً من أن يُتهم بأنه من أهل البدع الذين يرون عدم جواز المسح⁽¹⁾.

كيفية المسح على الخفين: السنة أن يمسح على الخفين مرةً واحدةً، ولا يكرر المسح، ويبدأ من قبل أصابع رجليه، فيضع أصابع يده اليمنى على مُقدّم حُفّه الأيمن، ويضع أصابع يده اليسرى على مُقدّم حُفّه الأيسر، ويمدهما إلى أصل الساق، يمسح على ظاهريهما خُطوطاً بالأصابع.

والدليل على ذلك: أن المسح قائم مقام الغسل، والسنة في الغسل البداية من قبل الأصابع، فكذا في المسح، ولو بدأ من قبل الساق، جاز؛ لأنه أتى بأصل المسح، إلا أنه ترك السنة، وترك السنة لا يمنع الجواز⁽²⁾.

والدليل على أن المسح على ظهر الخف، لا على بطنه: ما ورد عن عليّ رضي الله عنه، قال: "لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخَفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خَفِّهِ"⁽³⁾. ولا يُجزئ المسح على باطن الخف، ولا على العقب، ولا على الساق، دون المسح على ظاهر الخف؛ لأن المسح على الخفين رخصة معدولة بها عن الأصل، وهو غسل الرجلين؛ فيراعى ما ورد به الشرع من جميع جوانبه، وقد جاء الشرع بالمسح على باطنهما، فوجب مراعاته⁽⁴⁾.

(1) العناية شرح الهداية: ج1، ص145.

(2) المحيط البرهاني في الفقه النعماني: 167/1، والعناية: ج1، ص148.

(3) رواه أبو داود، والدارقطني. قال ابن حجر: "إسناده صحيح". التلخيص الحبير: ج1، ص418.

ويرى الشافعية والمالكية استحباب المسح على باطن الخف مع ظهريهما.

(4) الهداية: ج1، ص28.

مدة المسح على الخُفَّين: جمهور الفقهاء -ومنهم الحنفية- على أن المسح على الخُفَّين رخصة مؤقتة ومحددة بزمن، فإذا كان لابس الخُفَّ مقيماً غير مسافر، فله أن يمسح على خُفيه يوماً وليلة، وإن كان مسافراً، فله أن يمسح عليهما ثلاثة أيامٍ بلياليها.

وتحتسب مدة المسح من بعد الحدث بعد لبسهما، فلو توضأ وغسل رجله ولبس خُفيه وصلى الظهر ولم يحدث إلا بعد دخول وقت المغرب، فإن مدة المسح تُحتسب من وقت المغرب، لا من وقت الظهر⁽¹⁾.

الدليل على تحديد مدة المسح: ما وردَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ"⁽²⁾.

ومن ابتداء المسح وهو مقيم، فسافر قبل تمام يوم وليلة، مسح ثلاثة أيام ولياليها؛ عملاً بإطلاق الحديث. ولأنه حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره، ولو ابتداء المسح وهو مسافر فأقام، إن استكمل مدة الإقامة نزع خُفيه؛ لأن رخصة السفر لا تبقى بدون السفر. وإن لم يستكمل مدة المقيم، أتمها؛ لأن هذه مدة الإقامة وهو مقيم⁽³⁾.

تلخيص: قال القدوري -رحمه الله-: "فإن كان مقيماً مسح يوماً وليلة، وإن كان مسافراً مسح ثلاثة أيام ولياليها. وابتدأها عقيب الحدث، ومن ابتداءً

(1) فتح القدير: ج1، ص147، وحاشية ابن عابدين: ج1، ص271. وأما المالكية فالمسح على الخفين عندهم غير مقيد بمدة، لا في الحضر ولا في السفر.

(2) رواه مسلم.

(3) الهداية شرح بداية المبتدي: ج1، ص31.

المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يومٍ وليلةٍ، مسح ثلاثة أيامٍ ولياليها. ومن ابتداء المسح وهو مسافرٌ ثم أقام، فإن كان مسح يومًا وليلة أو أكثر، لزمه نزع خفيه وغسل رجليه، وإن كان مسح أقل من يومٍ وليلةٍ، تمَّ مسح يومٍ وليلةٍ⁽¹⁾.

شروط المسح على الخفين:

يُشترط لصحة المسح على الخفين عند السادة الحنفية ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يلبسهما بعد كمال طهارة

- قال القدوري رحمه الله: "المسح على الخفين جائز بالسنة من كلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ للوضوء، إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث"⁽²⁾

الشرط الثاني: أن يكون الخفان ساترين للقدمين والكعبين؛ لأنَّ الخف لغةً اسم للساتر للكعب فما فوقه من جلدٍ ونحوه، فلا يجوز المسح على خفٍ فيه خرقٌ كبيرٌ يبيِّنُ منه قدرُ ثلاثِ أصابعٍ من أصابع الرجل، فإن كان الخرقُ أقلَّ من ذلك، جاز المسح عليه؛ لأنَّ الخفاف عادةً لا تخلو عن قليل خرقٍ، فلو اشترط خلؤها عن الخروق، لوقع الناس في الحرج والمشقة، ويُعتبر هذا المقدارُ في كلِّ خفٍّ على حدةٍ، فيُجمع الخرقُ في خفٍّ واحدٍ، ولا يُجمع في خفَّين.

- قال القدوري رحمه الله: "ولا يجوز المسح على خفٍّ فيه خرقٌ كبيرٌ يبيِّنُ منه مقدارُ ثلاثِ أصابعٍ من أصابع الرجل، وإن كان أقلَّ من ذلك جاز"⁽³⁾.

(1) مختصر القدوري: ص 17.

(2) مختصر القدوري: ص 17.

(3) مختصر القدوري: ص 17.

الشرط الثالث: إمكان مُتَابَعَةِ المشي فيهما، بأن يكون الخُفُّ متصلاً بالقدم، لا يسقط من الرَّجْلِ مع المشي، فإن كَانَ ضَعِيفًا رَقِيقًا لا يمكن مُتَابَعَةَ المشي فيه، أو كَانَ ثَقِيلًا، كما لو صَنَعَ خُفًّا من حَدِيدٍ أو خَشَبٍ، فإنه لا يجوز المسحُ عليه⁽¹⁾.

مبطلات المسح على الخفين:

يبطل المسح على الخفين بكل ما ينقضُ الوضوءَ، كالبول، والريح، فإنه يُبْطَلُ المسحُ؛ لأنه جزءٌ من الوضوء.

نزعُ الخفِّ بإخراجه من القدم؛ لأن الخفَّ يمنع سِرَايَةَ الحدث إلى القدم، فإذا نزعهُ فإن الحدث يسري إليها. وسواءُ نزع إحدى خفيه أو كلاهما؛ لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في عضوٍ واحد، وهو الرَّجْلَانِ. ويتحقق النزع بإخراج القدم من الخفِّ إلى الساقِ، أو بخروج أكثرها على الصحيح من المذهب.

انتهاء مدة المسح في حقِّ المقيم والمسافر؛ لأنها رخصةٌ مؤقتةٌ بمدة، فلا عملٌ للرخصة بعد انقضاء مدتها التي حددها الشرع، فإذا نزع خفيه قبل انتهاء المدة، أو انتهت المدة، ولم يكن مُحدثًا في هذه الساعة، نزع خفيه، وغسل رجليه وصلّى، ولا يجب عليه تجديدُ الوضوء؛ لأن الخفَّ جعل مانعًا سِرَايَةَ الحدث إلى الرَّجْلِ ما دامت مُدة المسح باقيةً، فإذا انقضت مُدة الحدث لم يبقَ المانع، فيسري الحدثُ السابق إلى الرَّجْلِ، فصار كما لو توضأ وأخَّرَ غَسَلَ الرَّجْلَيْنِ، ولو توضأ وأخَّرَ غَسَلَ الرجلين، وجب عليه غَسْلُ الرجلين، ولا يجب عليه تجديدُ الوضوء، فكذلك ههنا⁽²⁾.

(1) رد المحتار: ج 1، ص 262، وفتح القدير: ج 1، ص 150.

(2) المحيط البرهاني: ج 1، ص 177.

أن يكون الحدثُ مما يوجبُ الوضوءَ، كالريحِ والبولِ، أما ما يوجبُ الغُسلَ فلا يُجزئُ عنه مسحُ الخَفَيْنِ، بل يجبُ غُسلُ القَدَمَيْنِ؛ لما وردَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ"⁽¹⁾.

- قال القدوري رحمه الله: "وَنَقَضَ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخَفِّ، وَمُضِيُّ الْمَدَةِ، فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ، نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَصَلَّى، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ"⁽²⁾.

المسح على الجَوَرَبَيْنِ

الجَوَرَبُ ما يُغَطِّي الْقَدَمَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْجِلْدِ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْخُفِّ، يَبْلُغُ إِلَى السَّاقِ عَادَةً، يُقْصَدُ بِهِ السَّتْرُ مِنَ الْبَرْدِ، يُصْنَعُ مِنْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ بِالْإِبْرَةِ، وَقَدْ يَدْخُلُهُ بَعْضُ الْقِمَاشِ، وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهُ مَتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ⁽³⁾.

حكم المسح على الجَوَرَبَيْنِ: يختلف حكم المسح عليهما باختلاف حالهما، كما يلي:

إِذَا كَانَا مُجَلَّدَيْنِ، أَيْ أَنَّ بَاطِنَهُمَا مِنَ الْجِلْدِ، أَوْ كَانَا مُنْعَلَيْنِ، أَيْ جُعِلَ لَهُمَا نَعْلَانِ، كَالْحِذَاءِ، فَالْمَسْحُ عَلَيْهِمَا جَائِزٌ، كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ بِلَا خِلَافٍ فِي

(1) رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(2) مختصر القدوري: ص 17.

(3) النَّظْمُ الْمُسْتَعْدَبُ فِي تَفْسِيرِ غَرِيبِ الْأَفَاظِ الْمَهْدَّبِ: ج 1، ص 32. وَيُسَمَّى فِي مِصْرَ الشَّرَابِ.

المذهب؛ لأنَّهما بهذا الوصفِ في معنى الخُفَّينِ، يمكن المشي فيهما من غير أن يتقطعا أو يسقطا من الرِّجلَيْنِ.

وإن لم يكونا مجلَّدين، ولا منعلين، أما إن كانا رقيقين يَصِفَانِ القدمَيْنِ أو يَشِفَّانِ الماءَ، فلا يجوز المسحُ عليهما بإجماع المذهبِ أيضًا.

وإن كانا ثخينين لا يَصِفَانِ القدمين، ولا يَشِفَّانِ الماءَ، فقد اختلف فقهاء المذهبِ في المسحِ عليهما، فمنعه الإمامُ أبو حنيفة، وأجازهُ صاحبانِ. ورُوي أن الإمامَ أبا حنيفة -رحمه الله- رجعَ إلى قولهما قبل وفاته، ومسحَ على الجَوْرَبَيْنِ، والفتوى على قولِ صاحبَيْنِ⁽¹⁾، واستدل صاحبانِ بما رُوي عن المغيرةِ بن شُعبة رضي الله عنه، «أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الجَوْرَبَيْنِ والتَّغْلَيْنِ»⁽²⁾، وحمله الإمامُ على أنَّهما كانا مُنْعَلَيْنِ.

والمسحُ على الجَوْرَبَيْنِ مروِيٌّ عن جماعة من الصحابة.

- قال القُدوري رحمه الله: "ولا يجوز المسحُ على الجَوْرَبَيْنِ عند أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن يكونا مُنْعَلَيْنِ أو مُجلَّدين. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجَوْرَبَيْنِ إذا كانا ثخينين لا يَشِفَّانِ الماءَ"⁽³⁾.

المسحُ على الجبيرة والعصابة:

الجبيرة هي قطعة من الخشب ونحوه، يُشدُّ بها الذراع أو الرجل إذا كُسِرَتْ حتى يلتئم العظم ويشفى، ومثلها الجبسُ في زماننا، وكذلك إذا كانَ به جُرْحٌ في موضعٍ من مواضعِ الوضوء، ووضعَ عليه ما يغطيه من خِرَقٍ أو عَصَبٍ

(1) بدائع الصنائع: 10/1، والهداية: 32/1. وهو المذهب عند الحنابلة. شرح منتهى

الإرادات: 61/1

(2) رواه الترمذي. .

(3) مختصر القُدوري: ص 17-18.

عليها عِصَابَةٌ، أو لَفَائِفَ طَبِيَّةٍ، كَالشَّاشِ وَالْقَطَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِبِ يَصِحُّ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ حَتَّى يَبْرَأَ مَا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ أَوْ مَا تَحْتَ الْعِصَابَةِ؛ لَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام، قَالَ: انْكَسَرَتْ إِخْدَى زَنْدِي، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله، «فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ»⁽¹⁾. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ لَهُ جُرْحٌ مَعْصُوبٌ عَلَيْهِ، تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ، وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَ الْعَصَائِبِ"⁽²⁾، وَلَأَنَّ الْحَرَجَ فِيهَا فَوْقَ الْحَرَجِ فِي نَزْعِ الْخُفِّ؛ فَكَانَتْ أَوْلَى بِشَرَعِ الْمَسْحِ⁽³⁾.

الفرق بين المسح على الجبائر وبين المسح على الخفين:
لا يُشترط في الجبيرة وضعها على طهارة؛ لوجود الضرورة، بخلاف الخفين، فإنه يُشترط لبسهما على طهارة.
لا يتقيد المسح على الجبيرة بمدة، بل هو مرهون بالحاجة إليها، بخلاف المسح على الخفين فإنه محدد بمدة للمقيم والمسافر.
إذا كانت الجبيرة في رجلٍ واحدة، فإنه يجوز المسح على الجبيرة التي في الرجل المصابة، وغسل الرجل الأخرى، ولا يجوز ذلك في الخفين.

(1) رواه ابن ماجه وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي، متروك الحديث.

(2) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح.

(3) اختلف في حكم المسح عند الإمام وصاحبيه، والأصح أن المسح على الجبائر واجب عند الإمام، من تركه فقد أساء وأثم، وصلاته صحيحة؛ لأن الكسر أو الجرح أسقط المسح أو الغسل عن العضو المصاب، والأحاديث الواردة في المسح على الجبائر لا تفيد القطع. والمسح على الجبائر فرض عند الصاحبين؛ لأنه بدل عن غسل العضو، فمن ترك المسح عليها، بطلت صلاته. بدائع الصنائع: 14/1.

لا يسقط حكم المسح بسقوط الجبيرة، فإن سقطت الجبيرة قبل شفاء العضو، لم يبطل المسح عليها، والشخص طاهرٌ على حاله، فيُعِيد الجبيرة أو اللِّفَافَةَ ويمسح عليها، بخلافِ الخُفِّ، فإنه إذا سقط من رجله، فإذا لم يكن قد أحدث، فعليه غسل رجله، وإن كان أحدث فعليه إعادة الوضوء. المسح على الجبيرة جائزٌ من الحدث الأصغر والأكبر، بخلاف المسح على الخفين، فلا يكون إلا من الحدث الأصغر.

المسح على الجبيرة مشروطٌ بالعجز عن مسح الموضع المصاب أو العجز عن غسله، ولا يُشترط هذا في الخفين.

- قال القدوري رحمه الله: "ويجوز المسح على الجبائر وإن شَدَّها على غير وضوء، فإن سَقَطَتْ عن غير بُرءٍ، لم يبطلِ المَسْحُ. وإن سقطت عن بُرءٍ، بطلَ المسحُ"⁽¹⁾.

المسحُ على العِمَامَةِ والقَلَنْسُوءَةِ: لا يجوز المسح على العِمَامَةِ والقَلَنْسُوءَةِ والبرقع والقَفَّازَيْنِ عند الحنفية، ولا تمسح المرأة على خمارها، بل تُدْخِلُ يدها تحت الخمار وتمسح مقدار ربع الرأس؛ لأنه لا حَرَجَ في نزع هذه الأشياء، والرخصة إنما تُشْرَعُ لدفع الحَرَجِ؛ ولأن المسح على الخُفَيْنِ ثبت بالنَّصِّ على خلافِ القياس، فلا يُقَاسُ عليه⁽²⁾.

قال القدوري رحمه الله: "ولا يجوز المسح على العِمَامَةِ والقَلَنْسُوءَةِ والبرقع والقَفَّازَيْنِ".

(1) مختصر القدوري: ص18.

(2) المبسوط: 101/1، والهداية: 32/1، وتبيين الحقائق: ج1، ص52.

نماذج أسئلة على أحكام الطهارة

السؤال الأول: اكتب المصطلح الفقهي المناسب لما يلي:
إزالة النجاسة. - الأمور الأساسية في الوضوء. - أمور تفسد الوضوء.

ما يستوجب الوضوء. - ما يستوجب الغسل.

قطعة من القماش توضع على العضو المصاب.

أشياء إذا حدثت استلزمت الغسل. - الدم الخارج من رحم المرأة حال الصحة.

السؤال الثاني: بين الحكم الفقهي فيما يأتي مع ذكر الدليل:

- الطهارة من النجاسات.

- الماء القليل الذي شربت منه هرة أو دجاجة.

- النجاسة المخففة.

- اغتسل في البئر انسان وكان جُنُبًا.

استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة.

المقدار الذي يجب مسحه من الرأس عند الحنفية.

نام المتوضىء وهو جالس متمكن من جلسته.

تيقن الوضوء وشك في الحدث.

المسح على الجورب الشفاف.

استيقظ النائم ووجد بللاً ولم يذكر احتلاماً.

فك ضفائر شعر المرأة في الغسل.

قضاء الصلاة بالنسبة للحائض.

إدراك الحائض آخر وقت الصلاة بأن كانت حائضًا ثم طهرت.

استمرار نزول الدم زيادة على العادة المحددة.

السؤال الثالث: أكمل الفراغات الآتية:

الماء المطلق هو.....

من النجاسات المغلظة.....،.....،.....،.....،.....

التبول في مكان الوضوء يكون..... إذا لم يكن هناك منفذ للبول.

يُشترط لصحة الوضوء أن يعم الماء.....

الكعبان هما..... البارزتان على جانبي الرجل.

القهقهة في الصلاة تبطل.....،..... معًا.

المطلوب في المسح على الخفين هو مسح..... القدمين.

إذا كان الحيض متقطعًا تعتبر هذه الفترة.....

لا تجب الصلاة على غير المسلم لأنه غير مخاطب بفروع.....

حد عورة الرجل ما بين.....،.....

وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس حتى.....

إذا صَلَّت المرأة بجوار الرجل بطلت الصلاة إذا كانت المرأة.....



كتاب الصلاة⁽¹⁾

الصلاة من أعظم أركان الدين بعد الشهادتين؛ لأنها من أفضل العبادات، وأعظم القربات فهي صلة وثيقة بين العبد وربّه، وهي سبب لنيل رضا الله تعالى ومحبته ومؤازرته، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنه)، عن رسول الله (ﷺ)، عن رب العزة قال: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ...»⁽²⁾ ولذلك شدد الشارع الحكيم على تاركها، ويكفي في هذا التشديد والتخويف قول النبي «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»⁽³⁾، وهي ما يحاسب عليه العبد قال رسول الله (ﷺ) «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ»⁽⁴⁾ ولا تسقط عن المكلف بحال.

تعريف الصلاة: الصلاة لغة: الدعاء والاستغفار، ومنه قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾⁽⁵⁾.

واصطلاحاً: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتوحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، بشروط مخصوصة.

أدلة فرضية الصلاة: دلّت على مشروعية الصلاة وفرضيتها أدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع.

(1) بدائع الصنائع ج2 ص 89، البحر الرائق ج1 ص 256، البناية ج2 ص 3.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 6502.

(3) أخرجه مسلم: الحديث رقم 134.

(4) أخرجه الترمذي الحديث رقم 413.

(5) التوبة: 103.

أما: الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾⁽²⁾، فدلوك الشمس: ميلها عن وسط السماء حتى تغرب، فيدخل في ذلك صلاتي الظهر والعصر. وغسق الليل: ظلمته، فيدخل فيه صلاتي المغرب والعشاء. وقرآن الفجر: أي صلاة الفجر.

وقوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾⁽³⁾. وقد فسرت هذه الآية بأن المقصود من قوله تعالى: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾: المغرب والعشاء؛ لأنهما يكونان في المساء أو الليل. وقوله: ﴿حِينَ تُصْبِحُونَ﴾: أي: صلاة الصبح، وقوله: ﴿وَعَشِيًّا﴾: صلاة العصر. وقوله: ﴿حِينَ تُظْهِرُونَ﴾: أي: صلاة الظهر، فجمعت هذه الآية الأوقات الخمسة.

وأما السنة: فأحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (ﷺ): «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»⁽⁴⁾.

وقوله (ﷺ): «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيَّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ

(1) الحج: 78.

(2) الإسراء: 78.

(3) سورة الروم: الآيتان: 17، 18.

(4) أخرجه مسلم: الحديث رقم 16.

يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»⁽¹⁾.
وأما الإجماع: فقد أجمع أئمة المسلمين على أَنَّ الصلاة المفروضة على المسلم هي خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يخالف في ذلك أحد، فمن أنكرها فهو مُنْكَرٌ لمعلومٍ من الدين بالضرورة، ويكون مرتدّاً ويعامل معاملة المرتدين.

متى فرضت الصلاة: فُرضت الصلوات الخمس بمكة ليلة الإسراء، قبل الهجرة إلى المدينة بسنة ونصف، كما جاء في حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه): «فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمَرَ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى: مَا الَّذِي فَرَضَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَرَاغِ رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاغِ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاغِ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاغِ رَبِّي فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاغِ رَبَّكَ فَقُلْتُ: قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي»⁽²⁾، وهذا دليل أهميتها وعظيم شأنها وعلو منزلتها بين العبادات.

وقت الصلاة:

- جاء في مختصر القدوري: "وأول وقت الفجر: إذا طلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يعترض في الأفق، وآخر وقتها: ما لم تطلع الشمس، وأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وآخر وقتها: إذا صار ظلُّ كل شيء مثله، وأول وقت العصر: إذا خرج وقت الظهر، وآخر وقتها: ما لم تغرب

(1) أخرجه أبو داود في سننه: الحديث رقم 1420.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم ٣٣٤٢.

الشمس، وأول وقت المغرب: إذا غربت الشمس، وآخر وقتها: ما لم يغيب الشفق، وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة، وأول وقت العشاء: إذا غاب الشفق الأحمر، وآخر وقتها: ما لم يطلع الفجر الثاني⁽¹⁾.
حكم تارك الصلاة: تارك الصلاة إما أن يتركها منكراً لها وغير معترف بها، وإما أن يتركها كسلاً وتهاوناً:

فإن تركها منكراً لها غير معترف بوجوبها، فهو مرتد عن الإسلام لا تجري عليه الأحكام الشرعية، فلا يرث ولا يورث، ولا يتزوج بمسلمة، وإن مات لا يُعسَل ولا يُكفَّن ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين؛ لأنها فريضة ثابتة بالأدلة القطعية.

وأما من تركها تكاسلاً وتهاوناً وهو معترف بها، فهو مسلم عاصٍ، يُحبس ويؤدَّب حتى يُصلِّي ويتوب أو يموت في الحبس، ومثله تارك الصوم والزكاة بلا عذر، ولا يُحكم بكفره أو خروجه عن الإسلام، وهذا هو قول جمهور الفقهاء استناداً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾⁽²⁾؛ ولقوله (ﷺ): «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا»⁽³⁾. وهذا خلافاً للحنابلة الذين يرون أن تارك الصلاة كسلاً يعد خارجاً عن الملة، ولكنه قول مرجوح.

أنواع الصلاة:

(1) مختصر القدوري: ج 1 ص 23.

(2) النساء: 48.

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 6304.

الصلاة عند الحنفية أربعة أنواع: صلاة مفروضة فرض عين، كالصلوات الخمس، وصلاة الجمعة.

صلاة مفروضة فرض كفاية، كصلاة الجنازة.

صلاة واجبة، كصلاة الوتر، وقضاء النوافل التي فسدت بعد الشروع فيها، وصلاة العيدين.

صلاة نافلة، سواء كانت مسنونة أو مندوبة، أما سجود التلاوة فليس بصلاة⁽¹⁾.

شروط الصلاة: شروط الصلاة قسمان: شروط وجوب، وشروط صحة.

أولاً: شروط وجوب الصلاة: الإسلام: فلا تجب الصلاة على غير المسلمين؛ لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، ولو قاموا بها فلا تصح منهم وكذلك بقية العبادات، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾.

البلوغ: فلا تجب أيضاً على الصبي؛ لأن الصغير غير مكلف؛ ولأنها عبادة بدنية فلم تلزمه كالحج، ولكن على ولي أمره أن يأمره بها ويدربه عليها حتى يتعود على أدائها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾⁽²⁾، وقوله -ﷺ-: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»⁽³⁾، والضرب هنا يكون باليد لا بغيرها كالعصا والسوط؛ لأنه ضرب تأديب وتعليم لقول النبي -ﷺ- لمرداس المعلم: "إياك أن تضرب فوق ثلاث، فإنك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك".

(1) بدائع الصنائع: ج 1، ص 270، تبيين الحقائق، ج 1، ص 175.

(2) طه: 132.

(3) مسند أحمد: الحديث رقم ٦٧٥٦.

العقل: فلا يجب على غير العاقل سواء كان مجنوناً، أو معتوهاً، ونحوهما كالمغمى عليه، لقوله (ﷺ): «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»⁽¹⁾، فإذا زال المانع وكان غياب العقل لآفة سماوية كالجنون، أو الأغماء، فليس عليه قضاء سوى خمس صلوات، وما زاد على الخمس فلا قضاء عليه. وإن كان زوال العقل بفعل آدمي، كما لو زال عقله ببنج، أو خمر، أو دواء، لزمه قضاء ما فاته من صلوات وإن طالّت المدة. ومثل ذلك النوم فإنه لا يُسقط القضاء؛ لأنّه لا يمتد يوماً وليلة غالباً، فلا حرج في القضاء؛ ولقوله (ﷺ): «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»⁽²⁾⁽³⁾.

ثانياً: شروط صحة الصلاة:

الطهارة من الحدث والخبث: أما الطهارة من الحدث: فمعناها طهارة البدن من الحدث الأصغر الموجب للوضوء، ومن الحدث الأكبر الموجب للغسل؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا»⁽⁴⁾، ولقوله (ﷺ): «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ»⁽⁵⁾.

وأما الطهارة من الخبث: فتعني طهارة الثوب والمكان، أما طهارة الثوب: فتشمل ثياب المصلي التي يشترط طهارتها ويدخل فيها نعليه وجوربيه، وكل

(1) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 4398.

(2) أخرجه مسلم: الحديث رقم 684.

(3) الهداية: 45/1، تبیین الحقائق: ج 1، ص 95، البناية في شرح الهداية، ج 1، ص 117.

(4) المائدة: 6.

(5) سبق تخريجه.

ثوب متصل به فلقوله تعالى: ﴿وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾⁽¹⁾؛ ولقوله (ﷺ) في الثوب يصيبه دم الحيض: «تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْصَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ»⁽²⁾.
وأما طهارة المكان: فلقوله تعالى: ﴿وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾⁽³⁾؛ ولحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وهم الصحابة أن يعنفوه، فقال -ﷺ-: «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنْوَبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»⁽⁴⁾. فأمر النبي (ﷺ) بإزالة أثر البول دليل على عدم جواز الصلاة في موضع النجاسة⁽⁵⁾.

ستر العورة: يجب شرعا ستر ما يحرم النظر إليه من العورات عن العيون حتى، ولو كان الشخص خالياً في ظلمة، عند القدرة على ذلك، وأما بالنسبة للصلاة: فقد اتفق الفقهاء على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة عند ظهورها، وذلك لأن الله أمرنا بستر العورة في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾⁽⁶⁾، أي استروا عوراتكم إذا أردتم الصلاة فإنهم كانوا يطوفون بالبيت عرا فنزلت الآية. ولحديث عائشة (رضي الله عنها): «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»⁽⁷⁾.

(1) المدثر: 4.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 277.

(3) البقرة: 125.

(4) أخرجه البخاري: الحديث رقم 220.

(5) بدائع الصنائع، 114/1، الهداية، ج 1، ص 45، الاختيار، ج 1، ص 45.

(6) الأعراف: 31.

(7) أخرجه ابن ماجه: الحديث رقم 4017.

حد العورة بالنسبة للرجل: ما بين السرة والركبة، والركبة داخلة في العورة؛ لقوله (ﷺ): «عورة المؤمن ما بين سُرَّتِهِ إلى رُكْبَتِهِ»⁽¹⁾، ودخول الركبة في العورة هو مذهب الأحناف احتياطاً في العبادة.

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث رقم 1033.

وبالنسبة للمرأة: فجميع بدنها عورة من رأسها حتى ظاهر قدميها إلا وجهها وكفيها، حتى ولو كانت تصلي منفردة في مكان لا يراها فيه أحد؛ وذلك لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- «أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»⁽¹⁾. وظاهر القدمين ليسا بعورة على الراجح؛ لعموم البلوى دفعا للحرج، وأما الوجه والكفان: فليسا من العورة استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾⁽²⁾، والمراد: محل الزينة وما ظهر منها وهو الوجه والكفان كما قال ابن عباس وابن عمر؛

ولحديث عائشة (رضي الله عنها): «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وأشار إلى وجهه وكفيها⁽³⁾. ولا يعني جواز كشف الوجه والكفين في الصلاة جواز النظر إليهما خارج الصلاة؛ لأنه لا ارتباط بين عورة المرأة في الصلاة وما يجوز النظر إليها منها، وقد أمرنا الله تعالى بغض النظر فقال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾⁽⁴⁾. وإذا التصق الثوب بالعورة وتشكل بشكلها، أو كان الثوب ضيقاً، فلا يمنع ذلك جواز الصلاة لحصول الستر، وإن كان خلاف الأولى إذا وُجد الثوب الواسع، وإذا كانت المرأة بحضرة رجال أجنب حُرِّم عليها الصلاة فيه، وإن كانت بحضرة نساء كره لها ذلك غير أنها لا تتقدم للإمامة مع وجود غيرها.

(1) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 640، والدرع: هو القميص الطويل الساتر، والخمار: ما يوضع على راس المرأة فيستر شعرها.

(2) النور: 31.

(3) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 4104.

(4) النور: 30.

مسألة: حكم من انكشفت عورته بلا قصد في الصلاة: من انكشفت عورته بلا قصد بسبب خارج عن إرادته كريح ونحوها فسترها في الحال، فصلاته صحيحة إذا كان المكشوف أقل من ربع العضو المطلوب ستره، قدر أداء ركن وهو ثلاث تسبيحات؛ لحديث عمرو بن سلمة قال: «انطلق أبي وإدأ إلى رسول الله ﷺ في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: "يُؤمُّكم أقرؤكم، فكنتم أقرأهم لما كنتم أحفظ، فقدموني، فكنتم أؤمهم وعليّ بُردة لي صغيرة صفراء، فكنتم إذا سجدت تكشف عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشترؤا لي قميصاً عُمانياً، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به»⁽¹⁾، ولم ينكر النبي (ﷺ) ذلك ولا أحد من أصحابه.

استقبال القبلة: كانت القبلة أول الإسلام إلى بيت المقدس ثم أمر الله نبيه أن يتحول إلى الكعبة، كما قال تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»⁽²⁾، وفي حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) قال: «بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستدأروا إلى القبلة»⁽³⁾. وعلى ذلك يجب على المصلي استقبال القبلة في صلاته إلا في حالتين:

الأولى: حالة الخوف من العدو والسباع ونحو ذلك.

(1) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 585.

(2) البقرة: 144

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 4494.

الثانية: حالة عدم القدرة كالمريض والمربوط وغيرهما، وقبلتُهما في هذه الحالة جهة القدرة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾⁽¹⁾، ويجب على من يشاهد عين الكعبة كالمقيم بمكة التوجه لها مباشرة، أما غير المعايين لها فعليه التوجه إلى جهتها.

وتجوز الصلاة في جوف الكعبة سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً ولو جماعة، لكن تكره الصلاة فوقها لإساءة الأدب وعدم التعظيم والتوقير المطلوب لها؛ **ودليل هذا الجواز ما نُقِلَ عن النبي (ﷺ) أنه دخل الكعبة المشرفة يوم فتح مكة مرة واحدة وصَلَّى فيها، وقد روي «أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكَعَتَيْنِ»⁽²⁾.** كما تصح الصلاة داخل الحجر⁽³⁾، بشرط استقبال الكعبة لا جدار الحجر.

حكم الاشتباه في جهة القبلة: إذا كان الشخص في مكان لا يعرف فيه جهة القبلة سواء كان ذلك عمراناً أو صحراء، فإنه يجب عليه التحري والاجتهاد في معرفتها؛ لما روى عامر بن ربيعة قال «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَذَرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَ: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾⁽⁴⁾»⁽¹⁾. وإنما يكون التحري بالاستدلال عليها عن طريق

(1) البقرة: 115.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 397.

(3) الحجر: اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الشمالي.

(4) البقرة: 115.

المحاريب والمساجد الموجودة، ولا يصح له أن يبحث مع وجود هذه المحاريب، كما يمكنه أن يسأل شخصاً قريباً منه عالماً باتجاهات القبلة. وإن كان في صحراء ونحوها فعليه أن يسأل أو يجتهد بنفسه عن طريق الظل قدر الاستطاعة ثم يُصَلِّي ولا إعادة عليه، فإن تبين له الخطأ وهو في صلاته استدار وبني عليها. فإن صَلَّى بلا تحرٍ وأصاب: لم تصح صلاته كذلك لتركه فرض التحري، إلا إذا علم إصابته بعد فراغه من صلاته فإنه لا يعيد.

حكم الصلاة في السفينة والقطار والطائرة: تجوز الصلاة في السفينة سواء كانت واقفة أم سائرة في الماء، فإذا كانت السفينة واقفة: فإنَّ الإنسان يُصَلِّي فوقها كصلاته إذا صَلَّى على الأرض؛ لأنها تكون حينئذ مستقرة وثابتة، ولا بد له حينئذ من الركوع والسجود والتوجه إلى القبلة وغير ذلك من شروط الصلاة.

أما إذا كانت السفينة سائرة: فإن أمكنه بلا مشقة الخروج إلى الشاطئ ليُصَلِّي عليه ويعود مرة أخرى فعل، وإن لم يتمكن من ذلك صَلَّى واقفاً أو قاعداً متجهاً ناحية القبلة، وإن استدارت السفينة أثناء صلاته بسبب سيرها استدار المصلِّي وهو في الصلاة إلى جهة القبلة قدر استطاعته، فإن لم يمكنه ذلك صَلَّى كما اتجه أولاً ولا إعادة عليه.

وفي القطار: يبدأ صلاته متجهاً إلى القبلة، فإن تحرك القطار أو انحرف وعَلِمَ المصلِّي بذلك وأمكنه أن يستدير نحو القبلة فعل، فإن لم يستطع صَلَّى كيفما يستطيع.

وفي الطائفة: يمكنه أن يُصلي واقفاً أو قاعداً دون التزام بالتحول ناحية القبلة أثناء الصلاة، مادام ذلك غير ميسور؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾⁽¹⁾.

دخول الوقت: يعتبر دخول الوقت سبباً لوجوب الصلاة وشرطاً لصحتها قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾⁽²⁾؛ ولحديث النبي (ﷺ): «.. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ»⁽³⁾، أو يغلب على ظنه عند عدم معرفة الوقت بحسب اجتهاده، فمن صلى قبل أن يدخل وقت الصلاة أو بعضها: لم تجز صلاته، فعل ذلك بطريق العلم أو الخطأ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، أي فرضاً مؤقتاً لا يجوز قبل وقته⁽⁴⁾.

ودخول الوقت ليس شرطاً لأداء الصلاة فقط، بل هو شرط لوجوبها، وعلى ذلك فإن الذين يسكنون قرب القطبين حيث ينعدم الليل، ويطلع الفجر قبل غياب الشفق فقد قال بعض الفقهاء: لا تجب عليهم الصلاة التي لا يدخل وقتها، فلا يكفون بصلاة العشاء، وأفتى آخرون: بوجوب قضاء العشاء، واستدلوا بما ورد في حديث الدجال، وفيه: «قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا لَبِثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشْهَرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةَ يَوْمٍ؟ قَالَ: لَا، أَقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»⁽⁵⁾.

(1) سورة البقرة: 185

(2) النساء: 103.

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 335.

(4) بدائع الصنائع: ج 1، ص 106، المحيط البرهاني: ج 2، ص 58.

(5) أخرجه مسلم رقم (2937).

📖 جاء في مختصر القُدوري: "يجب على المصلّي الطهارة من الأحداث والنجاسات، وأن يستر عورته، وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة من العورة، وبدن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها..... ومن لم يجد ثوباً صَلَّى عرياناً قاعداً يومئ بالركوع والسجود، فإن صَلَّى قائماً أجزأه والأول أفضل، ويستقبل القبلة، إلا أن يكون خائفاً فيُصلّي إلى أي جهة شاء، فإن اشتبهت عليه القبلة - وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلّى، فإن علم أنّه أخطأ بعدما صَلَّى فلا إعادة عليه، وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها"(1).



(1) مختصر القُدوري: ج 1 ص 26.

أركان الصلاة وفرائضها

يُقصد بأركان الصلاة: الأقوال والأفعال التي تتكون منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لا تصح الصلاة. وأركان الصلاة كما يلي:

أولاً: تكبيرة الإحرام: وهي أن يقول المصلي في افتتاح صلاته "الله أكبر"؛ وسُميت بذلك لأنَّ المصلي يدخل بها في حرمة الصلاة، بحيث يحرم عليه أن يأتي بعمل ينافي الصلاة. ويمكن للمصلي أن يأتي بأية لفظة أخرى غير لفظة التكبير مادامت تدل على تعظيم الله تعالى وحده، مثل: "سبحان الله" و "الحمد لله"، أو "لا إله إلا الله"، ونحو ذلك من العبارات. خلافاً لغير الحنفية الذين يشترطون فيها أن تكون بلفظ "الله أكبر"، ومع ذلك فإنَّ الحنفية يقولون: إنَّ التلفظ بلفظ التكبير واجب ويأثم تاركه.

ودليل فرضية التكبير قوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾⁽¹⁾، ولحديث أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قالت؟: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ: بِ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}»⁽²⁾، ولقوله (ﷺ): «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»⁽³⁾، وقوله (ﷺ): «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»⁽⁴⁾. وينبغي على المصلي أن يعتدل في التلفظ بها، فلا يمد همزة "الله" حتى لا تتشابه بهمزة الاستفهام، ولا يمد لفظة الجلالة مدًّا طويلاً يزيد على أربع حركات، ولا يمد همزة أو باء "أكبر" حتى لا يتغير المعنى، ويُشترط عند

(1) المدثر: 3.

(2) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 783.

(3) سبق تخريجه.

(4) سبق تخريجه.

النطق بها: أن يُسمع المصلّي بها نفسه، إلا إذا كان أخرساً أو أصماً، أو كان بالمكان جلبة وضوضاء، فإنّه لا يلزمه أن يُسمع نفسه، وعلى ذلك فمن همس بها أو أجراها على قلبه لا تجزئه كجميع أقوال الصلاة، وأن تكون بالعربية للقادر عليها.

وأما التلفظ بتكبيرة الإحرام بغير اللغة العربية فهو جائز وإن كان المتلفظ يحسن العربية؛ لأنّ المقصد من تكبيرة الإحرام هو ذكر الله تعالى، وهذا يصح بأي ذكر فيه تعظيم وثناء على الله تعالى، ولكن يُكره هذا كراهة تحريمية لقدرته على الإتيان والعدول عنه لغير سبب⁽¹⁾، وهذا خلافاً لغير الحنفية الذين لا يجيزون ذلك للقادر عليها بالعربية، فإن عجز عن ذلك أتى بالمعنى باللغة التي يقدر عليها.

ثانياً: القيام في الفرض للقادر عليه: وهو ركن في صلاة الفريضة بشرط أن يكون قادراً على القيام، فإن عجز عن القيام لمرضٍ ونحوه سقط عنه ويصلّي على الحالة التي يقدر عليها؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾⁽²⁾، ولقوله (ﷺ) في حديث عمران بن حصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»⁽³⁾، ويُشترط القيام كذلك -كالقيام للفريضة- لصلاة الوتر، فلا تصح صلاته إلا من قيام، وكذلك الصلوات المنذورة وصلاة ركعتي الفجر على الصحيح فلا تصح صلاتهما من قعود.

أما النافلة: فلا يُشترط لها القيام؛ لأنها مبنية على التيسير والتسهيل. وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قالت: «كَانَ

(1) البناية في شرح الهداية: ج 1، ص 155، تبين الحقائق: ج 5، ص 102.

(2) البقرة: 238.

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 1117.

يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»⁽¹⁾، ومن عجز عن القيام صَلَّى حسب ما تيسر له، إما قاعداً يومئ برأسه ويكون إيماءه للسجود أخفض من ركوعه تمييزاً بينهما، فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره ورجلاه ناحية القبلة، وأوماً بالركوع والسجود، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أحر الصلاة، ولا يومئ بعينه ولا بقلبه، وتجب عليه الصلاة في حالة القدرة.

وأما **القدر المفروض من القيام**: فهو ما يسع القراءة المفروضة في الصلاة، وهي مقدار آية طويلة، أو مقدار ثلاث آيات قصار، أما إذا أطال القراءة كان القيام فرضاً، ولا يصح له إذا أطال أن يقرأ آية، وهو قائم ثم يقرأ آية أخرى وهو جالس، فإن جلس بطلت صلاته لإخلاله بهيئة الصلاة.

كيفية القيام ومقداره: و القيام المطلوب شرعاً للصلاة هو أن ينتصب المصلي معتدلاً، ولا يضر الانحناء القليل الذي لا يجعله أقرب إلى أقل الركوع، بحيث لو مَدَّ يديه لا يصل إلى ركبتيه، ولو استند إلى عصا أو حائط بحيث لو زال سقط مع قدرته على القيام: لم تصح صلاته، وإن كان لعذر صحّت.

ثالثاً: القراءة: القراءة ركن من أركان الصلاة وفرض من فرائضها؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾، ولقوله (ﷺ) في حديث أبي هريرة للرجل المسيء في صلاته ولم يحسنها: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، فَمَا أَحْسَنُ غَيْرُهُ

(1) أخرجه مسلم: الحديث رقم 105.

فَعَلَّمَنِي. قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»⁽¹⁾.

- جاء في مختصر القدوري: "وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز أقل من ثلاث آيات قصار أو أية طويلة، ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام"⁽²⁾.

حكم العاجز عن قراءة الفاتحة: ومن عجز عن قراءة الفاتحة لعدم قدرته على حفظها فإن كان يحفظ غيرها من الآيات بمقدارها: وجب عليه قراءته، وإن لم يكن يحفظ شيئاً: فعليه أن يذكر الله تعالى بمقدار قراءة الفاتحة، وأفضل الذكر بعد القرآن ما علمنا إياه النبي (ﷺ)، كما في حديث ابن أبي أوفى قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلمني ما يُجزئني منه. قال: "قُلْ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله»⁽³⁾.

قراءة المأموم خلف الإمام: يرى الأحناف أنَّ المأموم لا تجب عليه القراءة، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية؛ واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾⁽⁴⁾، والإنصات هو الاستماع، وقد جاء الأمر به عاماً فيشمل صلاة الجهر وصلاة السر.

(1) أخرجه البخاري: الحديث رقم 793.

(2) مختصر القدوري: ج 1 ص 29.

(3) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 832.

(4) الأعراف: 204.

-وقوله (ﷺ): «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ قِرَاءَةً لَهُ»⁽¹⁾.
 وقوله (ﷺ): «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»⁽²⁾.
 -ولأنَّ القراءة لو وجبت على المأموم لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان، فقاموا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في عدم وجوبها عليه.
 ويرى المالكية والحنابلة: أنَّ المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؛ لأنَّ قراءة الإمام قراءة له، أما في الصلاة السرية فإنَّ القراءة واجبة. ويرى الشافعية: أنَّ المأموم تجب عليه القراءة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، وعلى الإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بقدر ما يتمكن المأموم خلفه من قراءتها.

رابعاً: الركوع: ومعناه: انحناء الظهر والرأس، وكماله: بأن تستوي الرأس مع العجز أي الظهر، ودليل فرضيته: قول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾⁽³⁾، وحديث المسيء صلاته: «... ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئَنَ رَاكِعًا».
وللركوع وجهان: أحدهما: مجزئ، وذلك فيما لو مَدَّ المصلي يديه فأمسك بركبتيه، **والآخر:** كمالي، وهو الاعتدال فيكون بانحناء الظهر حتى يستوي الرأس بالعجز⁽⁴⁾. وأما مَنْ كان يصلي قاعداً فكمال ركوعه أن ينحني حتى تحاذي جبهته ركبتيه.

ويجب الاطمئنان في الركوع عند الحنفية؛ وذلك لأنَّ المفروض من الركوع أصل الميل والانحناء، فإذا أتى بأصل الانحناء فقد امتثل لإتيانه بما ينطبق عليه الاسم الوارد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

(1) أخرجه الدارقطني: الحديث رقم 1234.

(2) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 8888.

(3) الحج: 22.

(4) بدائع الصنائع جـ 1، ص 105، حاشية ابن عابدين جـ 1 ص 300.

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ»، وأما الطمأنينة فدوامٌ على أصل الفعل، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام. وأقل الاطمئنان: أن يمكث في هيئته حتى تستقر أعضاؤه راکعاً، لقول النبي (ﷺ) للمسيء صلاته: «إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسَبِّحَ الْوُضُوءَ... ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَيَسْتَوِيَ»، أي بمقدار الذكر الواجب في الركوع.

خامساً: السجود: ومعناه الخضوع لله تعالى بوضع الجبهة على الأرض، أو جزء منها على موضع السجود مرتين في كل ركعة، ويتحقق السجود الكامل بوضع اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، والجبهة، والأنف على الأرض، فَإِنْ وَضَعَ أَحَدُ الْيَدَيْنِ، أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ، وَشَيْءٌ مِنْ أَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ، صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ؛ وَذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ»⁽¹⁾.

ودليل فرضيته: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا»⁽²⁾، وقوله (ﷺ): «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا...»⁽³⁾. ويجب الاطمئنان فيه كما يجب في الركوع، ومن منعه الزحام من السجود على الأرض: فله السجود على أي شيء من إنسان، أو متاع؛ لقول عمر رضي الله عنه: "إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه"، ويُشترط أن يكون موضع الجبهة غير مرتفع عن موضع الركبتين و أن تكون ركبتاه على الأرض. فَإِنْ فُقِدَ شَرْطُ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

(1) أخرجه البخاري: الحديث رقم 812.

(2) الحج: 77.

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 757.

، ولا يضر السجود على كور عمامته، فلو وضع على رأسه عمامته عليها ،
شال كبير ستر بعض جبهته ثم سجد عليه صح سجوده.

سادساً: القعود الأخير: وهو ما يكون بقدر قراءة التشهد لما ورد في الحديث: «...ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمِئِنَّ مَقَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدَا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمِئِنَّ مَقَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»⁽¹⁾، وأقل مدة له أن يجلس زمناً يقرأ فيه إلى قوله "عبده ورسوله"، ولغير القادر على العربية أن يقرأها بلغة أخرى، فإن قرأها بلغة غير عربية مع القدرة على الإتيان بالعربية كان مكروهاً كراهة تحريمية.

وأما الصلاة على النبي (ﷺ) في التشهد الأخير: فلا بد منه عند جمهور الفقهاء لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾⁽²⁾، والأمر يدل على الوجوب، وأكمل الصلاة على النبي أن يقول: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد"، وقد ثبتت هذه الصيغة في البخاري ومسلم.

- جاء في مختصر القدوري: "وفرائض الصلاة ستة: التحريمة، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد، وما زاد على ذلك فهو سنة"⁽³⁾.

(1) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 857.

(2) الأحزاب: 56.

(3) مختصر القدوري: ج 1 ص 27.

واجبات الصلاة

واجبات الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها، فإن تركها المصلي سهواً وجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، أما إن تركها عمداً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، فإن لم يُعِدْ كانت صلاته صحيحة مع الإثم، وهي واجبة لعدم مواظبته ﷺ على فعلها، وهذه الواجبات هي:

قراءة سورة الفاتحة: في كل ركعات الفرض، والنفل،، ويجب تقديمها على قراءة السورة، فإن عكس سهواً سجد للسهو؛ ودليل وجوب الفاتحة حديث عبادة بن الصامت ؓ أن النبي ﷺ قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»⁽¹⁾.

ضَمُّ سُوْرَةِ إِلَى الْفَاتِحَةِ: والمراد بذلك سورة قصيرة، أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة، في جميع ركعات النفل، والوتر، والأوليين من الفرض. والآيات القصار، كسورة الكوثر.

أَلَا يَزِيدُ فِيهَا عَمَلًا مِنْ جِنْسِ أَعْمَالِهَا: كأن يزيد عدد السجرات، فلو فعل ذلك ألغى الزائد، وسجد للسهو إن كان ساهياً.

الاطْمِنَانُ فِي الْأَرْكَانِ الْأَصْلِيَّةِ: كالركوع والسجود ونحوهما، والاطْمِنَانُ الواجب: هو سكون الأعضاء حتى يستوي كل عضو في مَقَرِّه بقدر تسبيحة على الأقل؛ لحديث المسيء في صلاته عندما قال ﷺ «تُمْ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمِئَنَ رَاكِعًا، ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئَنَ سَاجِدًا»⁽²⁾.

(1) سبق تخريجه.

(2) سبق تخريجه.

القعود الأول: في كل صلاة، ولو نافلة بمقدار التشهد؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ»⁽¹⁾.

قراءة التشهد: الذي رواه ابن مسعود.

السلام مرتين في ختام الصلاة: بأن يقول المصلي: "السلام عليكم" بقصد الخروج من الصلاة؛ وذلك لحديث علي (رضي الله عنه): «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»⁽²⁾.

قراءة القنوت بعد الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة من الوتر.

تكبيرات العيدين: وهي ثلاثة في كل ركعة.

جهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأوليين: من صلاة الفجر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الجمعة، والعيدين، والتراويح، والوتر في رمضان، أما المنفرد فيتخير بين الجهر والإسرار في جميع صلواته، والأفضل له الجهر فيما يجب على الإمام أن يجهر فيه، ويُسر فيما يجب على الإمام الإسرار فيه.

ضم الأنف إلى الجبهة في السجود.

افتتاح الصلاة بلفظة "الله أكبر" إلا إذا عجز عنها فيصح أن يفتتحها باسم من أسماء الله تعالى.

تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيد؛ لأنها لما اتصلت بتكبيرات العيد صارت واجبة.

متابعة الإمام فيما يصح الاجتهاد فيه.

الرفع من الركوع وتعديل الأركان كما سبق⁽¹⁾.

(1) سنن الترمذي: حديث رقم (289).

(2) سنن أبي داود: الحديث رقم 61.

سنن الصلاة

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حذو الأذنين للرجل، وحذو المنكبين للمرأة؛ لحديث وائل بن حجر: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ. كَبَّرَ (وَصَفَ هَمَامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ)»⁽²⁾. أما المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها؛ لأنَّه أستر لها.

وضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة مُحَلِّقاً بالخنصر والإبهام على الرسغ، لما روي عن علي (رضي الله عنه) قال: «مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ»⁽³⁾، وتضع المرأة الكف على الكف من غير تحليق على صدرها.

قراءة دعاء الاستفتاح قبل التلاوة، وهو سنة للمصلي سواء كان إماماً أو منفرداً؛ لحديث أبي سعيد (رضي الله عنه) قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»⁽⁴⁾، والصيغة المختارة عند الشافعية: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»⁽⁵⁾، وإذا شرع الإمام في القراءة الجهرية لم يجز للمأموم أن يقرأ دعاء الاستفتاح؛ لأنَّ الدعاء سنة والاستماع للقراءة فرض.

(1) المبسوط للسرخسي، ج 1، ص 18، تحفه الفقهاء: ج 1، ص 157.

(2) أخرجه مسلم: الحديث رقم 410.

(3) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 756.

(4) أخرجه الترمذي: الحديث رقم 240.

(5) أخرجه مسلم: الحديث رقم 771.

التعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى فقط، بأن يقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وهو سنة للمصلي سواء كان إماماً أو مأموماً؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾⁽¹⁾؛ ولحديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة بالليل كَبَّرَ، ثم يقول: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ" ثُمَّ يَقُول: "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا" ثُمَّ يَقُول: "أعوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه وَتَفْخِهِ وَتَفْخِهِ»⁽²⁾.

البسمة: وهي سنة عند الأحناف في بداية القراءة، ويُسرُّ بها مطلقاً، خلافاً للشافعية الذين يرون أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وقراءتها فرض، ويجهر بها مع الجهرية، ويُسرُّ بها مع السرية.

التأمين: وهو قول "آمين" بعد قراءة الفاتحة، ومعناه: اللهم استجب، وهو سنة للإمام، والمقتدي، والمنفرد؛ لحديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»⁽³⁾.

ويُسرُّ به سواء كان إماماً أو مأموماً، وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. يُسَنُّ للمصلي أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل؛ لحديث جابر ابن سمرة (رضي الله عنه) قال: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا»⁽⁴⁾، ويُسَنُّ له أن يقرأ في الظهر بطوال المفصل، وأما في صلاة العصر فبأواسط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل،

(1) النحل: 98.

(2) أخرجه الترمذي: الحديث رقم 242.

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 780.

(4) أخرجه مسلم: الحديث رقم 456.

وفي العشاء بأوساطه، فقد روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشَبَّهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ. قَالَ سُلَيْمَانُ: كَانَ يُطِيلُ الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْآخَرَتَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفْصَلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بَوْسَطِ الْمُفْصَلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطَوْلِ الْمُفْصَلِ»⁽¹⁾.

التكبير عند الركوع وعند كل رفعٍ وخفضٍ؛ وذلك لما روي عن عبد الله ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: «أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ -أَوْ خَدِّهِ- وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ»⁽²⁾.

التسميع والتحميد: وهو سنة للإمام والمأموم والمنفرد، لحديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (ﷺ) قال: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»⁽³⁾.

التسبيح عند الركوع ثلاثاً: بأن يقول: "سبحان ربي العظيم" فعن عقبة بن عامر قال: «لَمَّا نَزَلَتْ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 74]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»⁽⁴⁾؛ ولحديث عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ قال: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ»⁽⁵⁾.

(1) أخرجه النسائي، الحديث رقم 982.

(2) سنن أحمد: الحديث رقم 3660.

(3) سبق تخريجه.

(4) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 869.

(5) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 886.

القيام من الركوع مطمئناً: لما روى عن ثابت قال: «كَانَ أَنَسُ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يُصَلِّي، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ»⁽¹⁾.

أخذ الركبتين باليدين أثناء الركوع، وتسوية الظهر، وتفريج الأصابع للرجل، ونصب الساقين وتسوية الرأس بالعجز، ومجافاة الرجل عضديه عن جنبه، بدليل حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو: «فَجَافَى يَدَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ... ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي»⁽²⁾.

يُسْنُ عند الهوي إلى السجود أن يضع المصلي ركبتيه أولاً، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه؛ لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»⁽³⁾. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ ولأن هذه الكيفية أرفق بالمصلي وأحسن. التسبيح ثلاثاً في السجود؛ للحديث الذي تقدّم؛ ولأنه لما نزل قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾⁽⁴⁾ قال: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ»⁽⁵⁾.

الدعاء في السجود؛ لقوله ﷺ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»⁽⁶⁾، وقد كان ﷺ يُكثّر من الدعاء في السجود، ومن هذه الأدعية ما رواه علي (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ

(1) أخرجه البخاري: الحديث رقم 800

(2) مسند أحمد: الحديث رقم 17081.

(3) أخرجه الترمذي: الحديث رقم 268.

(4) الأعلى: 1.

(5) مسند أحمد: حديث رقم (17414).

(6) صحيح مسلم: حديث رقم (482).

لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»⁽¹⁾.

التخوية للرجال، والتطامن للنساء في السجود: والتخوية: هي التفريق بين الركبتين ومجافاة المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين، والتطامن: هو الانضمام، ويتحقق بلسق البطن بالفخذين.

وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس بين السجدين وحال التشهد. افتراش الرَّجُل رِجله اليسرى ونصبه اليمنى، وتوجيه أصابعه نحو القبلة؛ لما روي عن عمر (رضي الله عنه) قال: "مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى، وَاسْتَقْبَالَهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى"⁽²⁾. أما المرأة فتعمل ما هو أيسر وأستر لها.

الإشارة بالسبابة عند النطق بالشهادة، وذلك بأن يُشير بسبابة يده اليمنى عند الشهادة، يرفعها عند نفي الألوهية في قوله "لا إله" ويضعها عن إثبات الألوهية لله وحده بقوله "إلا الله" ليكون الرفع إشارة إلى النفي، وذلك لحديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى»⁽³⁾.

قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين لحديث أبي قتادة (رضي الله عنه): «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أحيانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»⁽⁴⁾.

(1) أخرجه مسلم: الحديث رقم 771.

(2) أخرجه النسائي: الحديث رقم 1158.

(3) أخرجه مسلم: الحديث رقم 580.

(4) أخرجه مسلم: الحديث رقم 451.

الصلاة على النبي (ﷺ) في الجلوس الأخير، وصيغته كما قال (ﷺ):
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (1).

الدعاء بالمأثور بعد الصلاة على النبي (ﷺ)، ويستحب أن يكون بألفاظ
القرآن مثل أن يقول: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ﴾ (2)، أو يقول: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (3)، فإن دعا بأدعية تشبه أدعية القرآن جاز.
الالتفات يميناً ثم يساراً بالتسليمتين؛ لما روي عن عامر بن سعدٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ
خَدِّهِ» (4)، ولحديث عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ
عَنْ يَمِينِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَعَنْ
يَسَارِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ» (5).

خفض الصوت في التسليمة الثانية بعد جهره بالأولى؛ لأنَّ الأولى لإعلام
الناس بالخروج من الصلاة، وقد حصل، فلا حاجة للجهر في الثانية.

الذكر والدعاء عقب الصلاة المكتوبة بأن يستغفر الله ثلاثاً ويقول: "اللهم
أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" ويقرأ آية الكرسي، وقل هو الله أحد،

(1) أخرجه مسلم: الحديث رقم 405.

(2) سورة البقرة: 201

(3) سورة آل عمران: 8

(4) أخرجه مسلم: الحديث رقم 582.

(5) سنن النسائي: الحديث رقم 1325.

والمعوذتين، ويقول: "سبحان الله" ثلاثاً وثلاثين، و "الحمد لله" ثلاثاً وثلاثين، و "الله أكبر" ثلاثاً وثلاثين، ويختم المائة بقوله: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"، ثم يدعو الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة⁽¹⁾.

مبطلات الصلاة

هناك أشياء تؤدي إلى بطلان الصلاة وفسادها، ويخرج الشخص بها عن العبادة، سواء أكانت هذه التصرفات متعلقة بأركان الصلاة أو شروط صحتها وهذه المبطلات هي:

الكلام: تفق الفقهاء على أن من تكلم في صلاته بكلام غير كلام الصلاة ناسياً، أو عامداً، فصلاته باطلة؛ لما روى زيد بن أرقم (رضي الله عنه) قال: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ»⁽²⁾.

وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: «بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَاتَّكَلَأَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَازِهِمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصِمُّونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَإَبْي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ

(1) تبیین الحقائق: ج 1، ص 110، الاختيار، ج 1، ص 72.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 4534.

مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي. قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» (1).

والكلام المبطل للصلاة: ما انتظم منه حرفان فأكثر؛ لأنَّ الحرفين يكونان كلمة كأب وأخ، أو حرف مفهوم مثل "ق" من الوقاية، و "ع" من الوعي، و "ف" من الوفاء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصلي ناسياً أو نائماً أو جاهلاً، وأما حديث «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ» (2) فمحمول على رفع الإثم. ولقوله (ﷺ): «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»

الأكل والشرب: وتبطل الصلاة إذا أكل المصلي أو شرب في صلاته بطريق العمد أو السهو، سواء أكان الذي يأكله قليلاً أم كثيراً؛ لأنَّه فعل خارج عن أعمال الصلاة، إلا أن يكون الذي بين أسنانه أقل من الحمصة فلا تبطل صلاته؛ لأنَّ الأكل والشرب استهانة بالصلاة.

العمل الكثير: فإذا كان العمل أو الحركة في الصلاة ليست من جنس أفعال الصلاة، بحيث يعتقد أيُّ ناظرٍ إليه أنَّه ليس في الصلاة فإنَّه يؤدي إلى بطلان صلاته، سواء كان هذا عمداً أو سهواً، وقيّد بعض الفقهاء العمل الكثير بما يزيد على ثلاث حركات. أما العمل القليل وهو ما دون ذلك فلا يبطل الصلاة، فقد فتح النبي ﷺ الباب لأم المؤمنين عائشة، و «كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بِنْتُ رَبِيعٍ، بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ

(1) صحيح مسلم: الحديث رقم 537.

(2) أخرجه ابن ماجه: الحديث رقم 2045.

حَمَلَهَا»⁽¹⁾، كما يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة؛ لأنَّ النبي (ﷺ) أمر بذلك.

تحويل الصدر عن القبلة: وذلك إذا حدث هذا عمداً، إلا لمن سبقه الحدث أو كان مضطراً إلى ذلك؛ لأنَّ التوجه إلى القبلة شرط لصحة الصلاة، إلا إذا سكت على هذه الحالة قَدْرَ رُكْنٍ من أركان الصلاة، وإن كان مختاراً: فإن كان بغير عذر بطلت، وإلا فلا تبطل، سواء قَلَّ التحول أو كثر.

الفتح على غير إمامه: فإذا كان هناك شخص يصلي خلف إمام ووجد بجانبه شخصاً يصلي إماماً، فقرأ الثاني خطأ، أو توقف عن القراءة، أو تردد فيها، فإنه يجوز للمأموم الذي يُصلي خلفه أن يفتح عليه؛ لقوله (ﷺ) "إذا استفتح عليك الإمام فافتح له" وفي رواية "إذا استطعمك الإمام فأطعمه"⁽²⁾، أما فتح المأموم على غير الإمام فإنه يُبطل الصلاة؛ لأنَّه تعليم وتعلُّم فكان من جنس كلام الناس. ويكره للمقتدي أن يُعَجِّلَ بالفتح: لأنَّ الإمام قد يتذكر وحده، وعلى الإمام ألا يلجئهم إلي ذلك، بل يركع إذا جاء أوان الركوع بأن قرأ ما تصح به الصلاة، وعن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يفتح على إمامه، وإن فعل فقد أساء ولا تفسد الصلاة.

تشميت العاطس: فإذا شَمَّت المصلي عاطساً بحضرته بطلت صلاته، سواء قال له: "يرحمك الله" بكاف الخاطب، أو قال له: "يرحمه الله". أما إذا قال هو لنفسه "يرحمني الله" فإنَّ صلاته لا تبطل بذلك.

(1) أخرجه البخاري: الحديث رقم 516.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج1 ص521.

رد السلام: فَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي صَلَاتِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، أَمَا إِذَا رَدَّ بِالْإِشَارَةِ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِاتِّفَاقٍ، وَلَيْسَ مَطْلُوباً مِنَ الْمَصْلِيِّ أَنْ يَرُدَّ فِي صَلَاتِهِ أَصْلاً وَلَوْ بِالْإِشَارَةِ إِلَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

الاعتداء بمن لا تصلح إمامته: كَالْأُمِّيِّ، وَالْمَعْذُورِ، أَوْ أَنْ يَقْتَدِيَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، أَوْ بَصْبِيٍّ، أَوْ بَكَافِرٍ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَا تَصْلَحُ إِمَامَتَهُمْ.

فقدان الطهارة: فَإِذَا طَرَأَ عَلَى الْمَصْلِيِّ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ، أَوْ الْغَسْلِ، أَوْ التَّيْمِمْ، أَوْ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، إِذَا حَصَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقُعُودِ الْآخِرِ قَدَّرَ التَّشَهُّدَ، أَمَا إِذَا حَدَثَ بَعْدَهُ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَإِنْ انْتَقَضَ وَضُوءُهُ، وَإِذَا وَقَعَ الْحَدَثُ انْتَقَضَ بِهِ وَضُوءُ الْمَصْلِيِّ فَقَطْ، وَيَبْقَى مَعَهُ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ فَيَنْصَرِفُ الْمَصْلِيُّ مِنْ فَوْرِهِ إِلَى أَقْرَبِ مَكَانٍ لِلْوُضُوءِ، وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ وَيَتِمُّهَا، وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ (ﷺ) "مَنْ أَصَابَهُ قِيءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ"⁽¹⁾.

القَهْقَهة: وَهِيَ الضَّحْكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بِجَوَارِهِ، وَهِيَ مَبْطُلَةٌ مُطْلَقاً، قَلِيلَةٌ أَوْ كَثِيرَةٌ، سِوَاءٍ عَنْ عَمْدٍ، أَوْ سَهْوٍ، إِذَا حَصَلَتْ قَبْلَ الْقُعُودِ الْآخِرِ، أَمَا إِنْ كَانَتْ بَعْدَهُ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي تَمَّتْ وَإِنْ نَقَضَتْ الْوُضُوءَ؛ وَذَلِكَ لِحَدِيثٍ: "مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ"⁽²⁾. وَأَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ؛ لِمَا رَوَى عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَتَبَسَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ: يَا

(1) سنن ابن ماجه: حديث رقم (1221)، وفي سنده ضعف.

(2) قَالَ ابْنُ الْجَوَازِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: "وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ". (نصب الراية، للزيلعي، 48/1. الدراية، لابن حجر، 34/1).

رَسُولُ اللَّهِ تَبَسَّمتْ وَأَنْتَ تُصَلِّي، قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّهُ مَرَّ بِي مِيكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَى جَنَاحَيْهِ غُبَارٌ فَضَحِكَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ» (1).

تغيير النية: فإذا نوى المصلي أثناء صلاته الانتقال إلى صلاة أخرى، كمن صَلَّى ركعة من الظهر ثم كَبَّرَ ليدخل في صلاة العصر، فقد بطل الظهر سواء نوى بلسانه أو بقلبه.

ترك ركن عمداً: فمن ترك ركناً عمداً من الأركان المتفق عليها بطلت صلاته، أما إذا ترك ركناً مُخْتَلَفاً فيه فهو على حسب مذهبه، فإن كان يعتقد أنه ركن من أركانها بحسب ما توافر لديه من الأدلة وَتَرَكَه عمداً: بطلت صلاته، وإن كان لا يعتقد ذلك: لا تبطل، ومثال ذلك: قراءة الفاتحة والطمأنينة في الصلاة، فهي من الواجبات في الصلاة عند الأحناف، ومن الأركان عند غيرهم.

أما من ترك ركناً سهواً: فإن أمكنه الإتيان به أتى به في صلاته، وإلا لغى الركعة وأتى بغيرها ثم سجد للسهو، وذلك كمن نسي قراءة الفاتحة، ثم ركع وتذكر أنه نسي الفاتحة، ثم يسجد بعد الانتهاء من سجوده، فعليه أن يلغي هذه الركعة ويستأنفها من جديد مرة أخرى.

حدوث نجاسة في البدن أو الثوب أو المكان: فمن حدث له نجاسة غير معفو عنها في ثوبه أو بدنه أو مكانه بطلت صلاته، وعليه إعادتها بعد تطهير ذلك، ومن صلى غير عالم بالنجاسة ثم علم بها بعد خروجه وجب عليه إعادتها كذلك.

(1) أخرجه الدارقطني: الحديث رقم 666.

سبق الإمام: إذا سبق المأموم إمامه بطلت صلاته، سواء كان عمداً أو سهواً إن لم يُعد ذلك مع الإمام أو بعده، ويسلم معه، أما إذا أعاده معه أو بعده وسلم معه فإنها لا تبطل. وتبطل صلاة المأموم كذلك في حالتين: الأولى: إذا كبر تكبيرة الإحرام قبله. الثانية: إذا سلم قبله⁽¹⁾.

محاذاة المرأة للرجل: إذا صلت المرأة بجوار الرجل بطلت الصلاة، بشروط: أن تكون المرأة بالغة فإن كانت صغيرة فلا شيء، أن تكون المحاذاة بالساق والكعب. وأن تكون المحاذاة في أداء ركن، أو قدر ركن عدا تكبيرة الإحرام، أما إذا كبرت تكبيرة الإحرام وهي محاذية له ثم تأخرت: فإن الصلاة لا تبطل. ألا يكون هناك متسع أو فرجة قدر ذراع، فإن كان الفاصل يزيد على ذراع صحت الصلاة مع الكراهة.

رؤية المتيمم للماء: فإذا رأى المتيمم الماء وكان قادراً على استعماله بطلت صلاته بمجرد رؤية الماء قبل القعود الأخير للتشهد، فإن رآه بعد القعود فلا تبطل الصلاة؛ لأنها قد تمت.

تذكر فائتة: فإذا تذكر المصلي وهو في صلاته وقتاً لم يكن قد صلاه، كما إذا شرع في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يُصل الظهر، فإن صلاته تبطل بشرط أن يكون الترتيب في حقه واجباً، أي أن الفوائت التي لم يصلها خمس صلوات فأقل، وهذا عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعية: لا تبطل الصلاة بعدم ترتيب الفوائت.

-جاء في مختصر القدوري: "ولا يجوز له أن يأكل أو يشرب..... فإن تكلم في صلاته عمداً أو ناسياً، أو ساهياً بطلت صلاته، أو تعمد الحدث أو تكلم أو عمل عملاً ينافي الصلاة، أو رأى المتيمم الماء... أو كان ماسحاً على

(1) بدائع الصنائع، ج 1، ص 139، تبيين الحقائق، ج 1، ص 102.

الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل قليل، أو كان أمياً فتعلم سورة أو عرياناً فوجد ثوباً، أو مومناً فقدّر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه، أو كان صاحب عذر فخرج وقت صلاته، أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أمياً، أو كان ماسحاً على الجبيرة فسقطت عن برء⁽¹⁾.

باب قضاء الفوائت

الفوائت جمع فائتة، والمراد بالفائتة هنا: الصلاة التي خرج وقتها من غير أن يُصليها، وسواء أفاتت بعذر شرعي أم فاتت بغير عذر، إلا أنه إن تركها بغير عذر كان آثماً بذلك، وهو من الكبائر، قال الله تعالى: ﴿إِن الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، ويُفَسَّقُ بذلك وعليه التوبة مع القضاء. فإن قضاها برئت ذمته من التكليف بالصلاة وبقي عليه إثم تأخيرها عن وقتها المحدد لها شرعاً، والقضاء يقابل الأداء:

والأداء: فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعاً، والقضاء: فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعاً.

حكم قضاء الفوائت: قضاء الفوائت واجب، والأصل في ذلك: ما أخرجه ابن حبان في صحيحه - بسنده عن أنسٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»⁽²⁾، وفيه: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

(1) مختصر القدوري: ج 1 ص 30.

(2) صحيح ابن حبان 373/6

ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرًا أو حضرًا؛ لقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره» وإنما تُقضى كما فاتت؛ لأن القضاء يحكي الأداء⁽¹⁾.

قضاء الفوائت مرتبة قبل الوقتية واجب وقد يسقط الترتيب؛

فمن فاتته صلاة قضاها وجوبًا إذا ذكرها، وقَدَّمها على فرض الوقت؛ وذلك لقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها، ثم ليصل التي ذكرها، ثم ليعد التي صلى مع الإمام»⁽²⁾ وقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»، فالنبي ﷺ جعل وقت الفائتة وقت التذكُّر فكان أداء الوقتية فيه قبل وقته فلا يجوز عملاً بظاهر الحديث⁽³⁾.

متى يسقط الترتيب بين الفائتة والوقتية: يسقط الترتيب بين الفائتة والوقتية بأحد ثلاثة أشياء:

الأول: ضيق الوقت المستحب عن قضاء كل الفوائت وأداء الحاضرة؛ للزوم العمل بالمتواتر حينئذ وهو أداء الوقتية قبل خروج وقتها، لأنَّ العمل بالمشهور -وهو الحديث السابق- يستلزم إبطال القطعي وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾⁽⁴⁾.

(1) الاختيار 63/1

(2) قال في فتح القدير 485/1 ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وصحح الدارقطني، وأبو زرعة، وغيرهما، وقفه.

(3) تحفة الفقهاء 231/1

(4) سورة النساء: من آية (103).

الثاني: النسيان: لأنَّه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾⁽¹⁾، ولأنَّه لم يصِر وقتها موجودًا بعدم تذكرها فلم تجتمع مع الوقتية.

الثالث: إذا زادت الفوائت عن ست صلوات؛ لأنَّه لو وجب الترتيب فيها يقع في حرج عظيم وهو مدفوع بقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

حكم من صَلَّى الفجر وهو ذاكِر أنه لم يوتر؟ لو صَلَّى الفجر وهو ذاكِر أنه لم يوتر فهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله، خلافاً لهما، وهذا بناء على أنَّ الوتر واجبة عنده، سنة عندهما، ولا ترتيب فيما بين الفرائض والسنن⁽²⁾.

- جاء في مختصر القدوري: "ومن فاتته صلاة قضاها إذا تذكرها وقدمها على صلاة الوقت، إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت على الفائتة ثم يقضيها، فإن فاتته صلوات تبعها في القضاء إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات عند أبي حنيفة وقالوا إذا زادت عن خمس سقط الترتيب"⁽³⁾.

(1) البقرة: من الآية (286).

(2) الهداية مع فتح القدير 485/1

(3) مختصر القدوري: ج 1 ص 31.

باب صلاة الوتر

الوتر: بفتح الواو وكسرهما، وهو لغة: خلاف الشفع، وأوتر: أي صلى الوتر. وشرعًا: ثلاث ركعات.

حكمه التكليفي ودليله: الوتر واجب عند أبي حنيفة -رحمه الله-، وهو **الراجح في المذهب**، ويُقال له: فرض عملاً لا اعتقاداً، يأثم بتركه ولا يكفر جاحده، وقال **الصاحبان**: هو سنة؛ لظهور آثار السنن فيه حيث لا يكفر جاحده، ولا يؤذَن له، وهو قول **الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد** -رحمهم الله تعالى.

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوُتْرُ، فَصَلُّوْهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ»⁽¹⁾. قال في **العناية**: "وجه الاستدلال من أوجه:

أحدها: أنه أضاف الزيادة إلى الله، والسنن إنما تُضاف إلى رسول الله ﷺ. والثاني: أنه قال "زادكم" والزيادة إنما تتحقق في الواجبات؛ لأنها محصورة بعد ألا في النوافل؛ لأنه لا نهاية لها.

والثالث: أن الزيادة على الشيء إنما تتحقق إذا كانت من جنس المزيد عليه، والمزيد عليه فرض -فكذا الزائد يكون فرضاً- إلا أن الدليل غير قطعي فصار واجباً.

والرابع: الأمر؛ فإنه للوجوب".

وفي رواية: «إن الله زادكم صلاة هي لكم خير من حمر النعم. الوتر وهي لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»، وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه،

(1) مسند أحمد: حديث رقم (23851).

قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوترُ حق، فمن لم يوتر، فليس منا، الوترُ حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوترُ حق فمن لم يوتر فليس منا»⁽¹⁾، ورواه الحاكم وصححه.

ويجب قضاء الوتر إذا فات بإجماع أئمة المذهب، وهذا يدل على أنه فرض عملاً؛ إذ السنة لا يجب قضاؤها، ومن تذكّره وهو في صلاة الفجر فسدت صلاته، ولو كان سنة لم تفسد.

وإنما لم يكفر جاحده لأنَّ وجوبه ثبت بالسنة -وهو المعني والمقصود بما روي عن أبي حنيفة أنه سنة-، وهو يؤدي في وقت العشاء فاكتفى بأذانه وإقامته.

كيفية صلاة الوتر: الوتر ثلاث ركعات كصلاة المغرب لا يُسَلِّم إلا في آخرهن روى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بسنده عن ابن أبي الزناد أنه قال: "مما وعيت عن الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار، في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح، فكان مما وعيت عنهم أنَّ الوتر ثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن"، وحكى الحسن البصري: إجماع المسلمين على أنَّ الوتر ثلاث ركعات لا يُسَلِّم إلا في آخرهن.

القراءة في صلاة الوتر: يقرأ في ركعات الوتر الثلاث -وجوباً- بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن؛ لأنَّه لَمَّا اختلفت الآراء في وجوبها وجبت القراءة في جميعها اختياطاً.

(¹) سنن أبي داود: حديث رقم (1419).

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: بِالْفَاتِحَةِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّالِثَةِ: بِهَا وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، هَكَذَا نَقَلَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا. وروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى ب: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيَةِ ب: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَفِي الثَّالِثَةِ ب: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾»⁽¹⁾.

القنوت في الوتر: القنوت واجب في ثالثة الوتر بعد القراءة وقبل الركوع ؛ وذلك لما روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم- أَنَّهُمْ قَالُوا: «رَاعَيْنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ يَقْنَتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ» وَلَمْ يَذْكُرُوا وَقْتًا فِي السَّنَةِ، قَالَ الْكَاسَانِيُّ: "وَلَنَا مَا رَوَيْنَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- «قَنُوتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»".

وقت الوتر: ووقت الوتر هو وقت العشاء، ويجب أن يكون بعد صلاتها. والأولى أن يؤخره إذا وثق في الانتباه قبل الفجر؛ لتكون آخر صلاته من الليل وترًا، ومن لا يثق بالانتباه قبل الفجر فليُصَلِّه قبل النوم..

(1) سنن النسائي: حديث رقم (1702).

باب سجود السهو (1)

حكمه: واجب في الصحيح، ووجب نظرًا للمعذور بالسهو لا للمتعمد (2).
حكمة مشروعيته: شرع لجبر نقص تمكّن في الصلاة (في الأداء أو القضاء، في الفرائض أو النوافل).

متى يجب سجود السهو؟ لا يجب سجود السهو إلا بترك واجب أو تأخير، أو تأخير ركن ساهيًا، فيلزم السجود للسهو لأجل الزيادة في الصلاة، أو النقصان منها، أو تأخير واجبٍ عن محله، أو تأخير ركن، أو ترك واجب، أو تغييره، وإنما وجب بالزيادة؛ لأنّها لا تخلو عن تأخير ركن، أو ترك واجب.

مثال الزيادة في الصلاة: إذا زاد في صلاته فعلًا من جنسها، كما إذا ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجّات ساهيًا، لأنّ الركوع الزائد والسجود الزائد من جنس الصلاة من حيث إنّهما ركوع وسجود، ولكنهما ليسا من الصلاة لكونهما زيادة، **ومثال النقصان في الصلاة:** ما إذا ترك القعدة الأولى أو قراءة التشهد فيها وقام إلى الثالثة ساهيًا.

ومثال تأخير الواجب عن محله: نحو ما إذا قام إلى الخامسة ساهيًا، لأنّه يكون قد أخرّ السلام الواجب عن محله، أو بقي قاعدًا على ظن أنّه سلّم، ثم تبين أنّه لم يُسلّم يجب عليه سجود السهو.

(1) وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، والسهو والنسيان ضد الذكر، إلا أن بين السهو والنسيان فرقًا وهو: أن النسيان عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره، والسهو قد يكون عما كان الإنسان به عالماً وعما لا يكون عالماً به. (الجوهرة النيرة 1/75)

(2) فلو ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدًا أثم ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها.

ومثال تأخير الركن: نحو ما إذا أتى بثلاث سجعات أو دعا في القعدة الأولى، لأنَّ القيام إلى الثالثة - وهي ركن - ركن يتأخر بزيادة السجدة أو الدعاء بعد التشهد.

ومثال ترك الواجب: أن يترك القعدة الأولى (في الرباعية) في الفرائض أو التطوع.

ومثال تغيير الواجب: أن يجهر الإمام فيما يخافت به نحو صلاة الظهر والعصر أو يخافت فيما يجهر به -نحو صلاة المغرب والعشاء والصبح-؛ وذلك لأنَّ الجهر في موضعه، والمخافتة في موضعها من الواجبات؛ لمواظبة النبي ﷺ عليهما فبتركهما يلزم السهو.

والأصح في مقدار الجهر والمخافتة . الذي يجب به السهو: قراءة قدر ما تصح به الصلاة، وهو ثلاث آيات أو آية طويلة بالاتفاق، أو آية قصيرة على مذهب أبي حنيفة؛ لأنَّ اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه، وعن الكثير يمكن، وما تصح به الصلاة كثير وما لا تصح به الصلاة يُعدُّ يسيرًا، أما المنفرد فلا سهو عليه (في ظاهر الرواية) إذا خافت فيما يجهر به أو جهر فيما يخافت به؛ لأنَّ الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة.

ويلزم سجود السهو إذا ترك فعلاً واجباً أو قراءة واجبة، كما لو ترك القعود الأول في الرباعية أو زاد فيه الصلاة على النبي ﷺ أو ترك قراءة الفاتحة، لأنها واجبة، أو القنوت في الوتر؛ لأنَّه واجب، أو التشهد⁽¹⁾ أو تكبيرات

(1) ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى، والثانية، والقراءة فيها، وكل ذلك واجب، ففي ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين م: (سجود السهو هو الصحيح.

العبيدين؛ لأنها واجبات، فإنه -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: واضطرب عليها من غير تركها مرة، وهي أمانة الوجوب؛ ولأنها تضاف إلى جميع الصلاة فدلَّ على أنَّها من خصائصها وذلك بالوجوب.

ما الحكم لو لزم الإمام سجود السهو؟

سهو الإمام يوجب على المؤتم السجود؛ لتقرر السبب الموجب -وهو السهو- في حق الأصل (الإمام)، فلمَّا وجب عليه وجب على من خلفه، لأنَّ النقصان المتمكن في صلاته متمكن في صلاة القوم، لأنَّ صلاتهم متعلقة بصلاته صحةً وفسادًا، فوجب عليهم السجود، ولهذا يلزم المؤتم حكم الإقامة بنية الإمام، -يعني إذا نوى الإمام (المسافر) في وسط صلاته الإقامة يصير فرضهم أربعًا-، وإن لم يوجد من القوم النية.

فإن لم يسجد الإمام لا يجب عليه أن يسجد؛ لأنَّ المؤتم لو سجد يصير مخالفًا لإمامه، وهو قول عطاء والحسن والنخعي والثوري والقاسم وحماد بن أبي سليمان⁽¹⁾.

هل المقيم إذا اقتدى بالمسافر، ثم قام إلى إتمام صلاته وسها، هل يلزمه سجود السهو؟ المسبوق فيما يؤدي مع الإمام تابعٌ له، وفيما يقضي كالمنفرد، وعليه:

أولاً: المقيم يتابع إمامه المسافر في سجود السهو ثم ينشغل بإتمام الصلاة.
ثانياً: إذا اقتدى مقيمٌ بمسافرٍ فسها المقيم فيما يُتِمُّ فعله سجود السهو أيضاً⁽²⁾.

(¹) الهداية والبنية (616/2)

(²) المرجع السابق.

الحكم لو سها المأموم: لو سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفاً لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعاً، وهو لا يجوز.

القعدة الأولى في الفرائض الرباعية والثلاثية واجبة، فمن سها عن القعدة الأولى، ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد؛ لأن ما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمه، ولا يسجد للسهو في الأصح كما إذا لم يقم، ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد؛ لأنه كالقائم معنى ويسجد للسهو؛ روى الطحاوي - بسنده - عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةَ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَامَ فِي الرَّكَعَيْنِ، فَسَبَّحَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَتَمَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ»⁽¹⁾.

وفيه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً، نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ، فَقَامَ فِي الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَجْلِسْ. فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ»⁽²⁾.

وإنما لا يعود إلى القعود الأول بعد ما قام؛ لأن القيام فرض والقعدة الأولى واجبة، فلا يترك الفرض لأجل الواجب.

الحكم لو سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة: لو سها عن القعدة الأخيرة في زوات الأربع كالظهر، والعصر، والعشاء، فقام إلى الخامسة، أو في زوات الثلاث كالغرب والوتر فقام إلى الرابعة، أو في

(1) شرح معاني الآثار، للطحاوي: حديث رقم (2561).

(2) شرح معاني الآثار 1/438، 440.

ذوات الاثنين كالفجر فقام إلى الثالثة، رجع إلى القعدة ما لم يسجد، وألغى الخامسة؛ لأنَّ في رجوعه إلى القعدة إصلاح صلاته، وأمكنه ذلك، ولأنَّ ما دون الركعة ليس لها حكم الصلاة، ويسجد للسهو؛ لأنَّه بقيامه آخر القعدة الأخيرة. وإن قيّد الركعة الزائدة التي قام إليها بسجدة: بأن سجد للخامسة، بطل فرضه عندنا -خلافًا للشافعي رَحِمَهُ اللهُ-؛ لأنَّه استحکم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة؛ وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة، حتى يحنث بها في يمينه لا يصلي، وتحوّلت صلاته نفلًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فيضم إليها ركعة سادسة، ولو لم يضم لا شيء عليه؛ لأنَّه مطنون⁽¹⁾.

الحكم لو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم:

ولو قعد في الرابعة، ثم قام ولم يُسَلِّم: عاد إلى القعدة ما لم يسجد للكامسة، وسَلِّم؛ لأنَّ النبي ﷺ قام إلى الخامسة، فسبح به فعاد وسَلِّم وسجد سجدي السهو، ولأنَّ التسليم في حالة القيام غير مشروع، وأمكنه إقامة السلام على وجهه المسنون بالقعود.

وإن قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكَّر: ضمَّ إليها ركعة أخرى، وتم فرضه؛ ففي الظهر والعصر والعشاء يضيف إليها السادسة لتكون الأربع الأول فرضًا، والآخران نفلًا.

محل السجود للسهو وكيفيته: وأما بيان محل السجود للسهو: فمحل المسنون بعد السلام عندنا، سواء كان السهو بإدخال زيادة في الصلاة أو

(¹) المرجع السابق

نقصان فيها^(١). هذا هو الأولى. فلو أتى بهما قبل السلام جاز عندنا أيضًا في رواية الأصول.

وعامة الحنفية على أنه يُسَلِّم بعد التشهد، عقيب قوله "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" تسليمتين عن يمينه وعن يساره، ثم يسجد سجدتين (للسهو) كسائر سجود الصلاة، ويجلس فيتشهد ويصلي على النبي ﷺ ويدعو بالمأثور؛ لأنَّ الدعاء موضعه آخر الصلاة، ثم يُسَلِّم؛ لقول النبي ﷺ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ»، ذكر السلام بالألف واللام فينصرف إلى الجنس أو إلى المعهود وهما التسليمتان. وعند الشافعي: قبل السلام بعد التشهد فيهما جميعًا. وقال مالك: إن كان يسجد للنقصان فقبل السلام، وإن كان يسجد للزيادة فبعد السلام.

واستدل الحنفية على مذهبهم بحديث ثوبان رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ»^(٢) مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وبما رَوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ لِلْسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-. قَالَ: وَرَوَيْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ، وَلْيَبَيِّنْ عَلَيْهِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ».

(١) قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكُلُّ سَهْوٍ وَجَبَتْ فِيهِ سَجْدَتَانِ مِنْ زِيَادَةٍ، أَوْ نُقْصَانٍ فَسَجَدَتَا السَّهْوِ فِيهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ. [الموطأ: ص: 67].

(٢) مسند أحمد: حديث رقم (٢٢٤١٦)، وسنن أبي داود: حديث رقم (١٠٣٨).

حكم الشك⁽¹⁾ في الصلاة:

وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا عَرَّضَ لَهُ⁽²⁾ اسْتَأْنَفَ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْتَقْبَلِ الصَّلَاةَ»، وَإِنْ كَانَ يَعْضُضُ لَهُ السُّهُو كَثِيرًا: بَنَى عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ»، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ: بَنَى عَلَى الْيَقِينِ، وَهُوَ الْأَقْلُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى الْأَقْلِ»⁽³⁾. وَذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَثَارِ الْوَارِدَةِ بِحَمْلِ كُلِّ حَدِيثٍ عَلَى حَالَةٍ تَنَاسَبُهُ⁽⁴⁾، وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقْلِ يَقَعْدُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ آخِرُ صَلَاتِهِ كَيْلًا يَصِيرُ تَارِكًا فَرَضَ الْقَعْدَةِ.

(1) الشك: تساوي الأمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر، والظن: تساوي الأمرين وجهة الصواب أرجح، والوهم: تساوي الأمرين وجهة الخطأ أرجح.

(2) معناه: أَنَّ السُّهُو لَيْسَ بِعَادَةٍ لَهُ، لَا أَنَّهُ لَمْ يَسْهُ قط، قَالَهُ شَمْسُ الْأُئِمَّةِ السَّرْحَسِيِّ.
(3) فَإِنْ كَانَتْ الرُّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالْسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.

(4) قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْتَقْبَلِ الصَّلَاةَ» وَرَوَى أَنَّهُ ﷺ قَالَ «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ»، وَرَوَى أَنَّهُ ﷺ قَالَ «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى الْأَقْلِ»، وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّوْفِيقَ لَا يَدُ مِنْهُ بَيْنَ الْأَدْلَةِ مَهْمَا أَمَكْنَ، وَقَدْ أَمَكْنَ بِحَمْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى صُورَةٍ مِنَ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فَيَحْمِلُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ بِالْإِسْتِقْبَالِ وَذَلِكَ يَنْسَبُ إِلَى الصُّورَةِ الْأُولَى لِعَدَمِ التَّكَرُّارِ الْمَفْضِي إِلَى الْحَرَجِ بِتَرْكِ الْإِسْتِقْبَالِ، وَيَحْمِلُ الثَّانِي عَلَى الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ بِالتَّحَرِّيِ الَّذِي هُوَ طَلَبُ الْآخَرِ، وَالْآخَرِ هُوَ مَا يَكُونُ أَكْثَرَ رَأْيِهِ عَلَيْهِ، وَتَعْيِينَ الثَّالِثِ لِلثَّلَاثَةِ يَقْتَضِي الشَّكَّ وَالْأَمْرَ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْأَقْلِ.

الحكم إذا وقع الشك بعد الفراغ من التشهد أو بعد السلام!؟

إذا وقع الشك بعد الفراغ من التشهد أو بعد السلام فلا سهو عليه، وحمل على أنه أتمَّ الصلاة حملاً لأمره على الصلاح، وهو الخروج منها على وجه التمام⁽¹⁾.

ولو توهم مُصَلِّ رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسَلَّم ثم عَلِم أنه صَلَّى ركعتين أتمَّها وسجد للسهو، وإن طال تفكره ولم يُسَلِّم حتى استيقن؟ إن كان قَدَّر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا⁽²⁾.

-جاء في مختصر القُدوري: "وسجود السهو واجب في الزيادة أو النقصان بعد السلام، يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم، والسهو يلزم المصلي إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منها، أو ترك فعلاً مسنوناً أو ترك قراءة فاتحة الكتاب، أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر، وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم، فإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود إلا فيما فاتته، ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد، وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو، ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسجد للسهو، وإن قيد الخامسة بسجدة كان عليه أن يضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته والركعتان له نافلة"⁽³⁾.

(1) العناية 524/1

(2) نور الإيضاح 97

(3) مختصر القُدوري: ج 1 ص 35.

باب سجود التلاوة

من إضافة الحكم إلى سببه، أي: هذا باب السجود الذي سببه التلاوة.
دليل مشروعيته: ما جاء في صحيح البخاري عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهَ عنهُما، قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ»⁽¹⁾ وما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي - أَمَرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ»⁽²⁾.

شروط وجوب سجود التلاوة:

هي شروط وجوب الصلاة: (الإسلام، والبلوغ، والعقل، وبلوغ الدعوة، والنقاء من الحيض والنفاس، وبلوغ دعوة النبي ﷺ) ويزاد على ذلك - بالنسبة للسامع - أن يسمعها من مميز، فإن سمعها من صبي غير مميز، أو من مجنون، أو من شريط تسجيل، أو ببغاء ونحوه فلا تجب.

شروط صحتها: هي نفس شروط صحة الصلاة إلا (تكبيرة الإحرام، ونية تعيين الوقت)، فيُشترط لصحتها: النية إلا إذا كان في الصلاة فنية الصلاة

(¹) صحيح البخاري 41/2

(²) صحيح مسلم 87/1 وقوله (إذا قرأ ابن آدم السجدة) معناه آية السجدة، وقوله (يا ويله) هو من آداب الكلام، وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاوفاً عن صورة إضافة سوء إلى نفسه. (من تعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم).

تشملها، والطهارة عن الحدث والخبث، ولا يجوز لها التيمم بلا عذر، واستقبال القبلة، وستر العورة.

رُكْن سجود التلاوة: وضع الجبهة على الأرض، أو ما يقوم مقامه من الركوع أو الإيماء بالنسبة للمريض.

كيفيتها: أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين -هما سُنَّتَان- تكبيرة عند وضع جبهته على الأرض، وتكبيرة عند رفع جبهته من السجود، لا يرفع يده عند التكبير، ولا يقرأ التشهد، ولا يُسَلِّم بعد السجود⁽¹⁾.

صفتها: أي حكمها التكليفي: **واجبٌ عندنا**، غير فرض -وهو الراجح- على السامع والتالي، والمأموم يجب عليه أن يتابع إمامه فيه. **وعند الشافعي** -رحمه الله- **سُنَّة**.

فيجب عندنا سجود التلاوة إذا حصل واحد من ثلاثة أمور: إذا تلا آية السجدة، سواء سمع ما تلاه أم لم يسمعه، أو إذا سمع آية السجدة، سواء قصد السماع أم لم يقصده. إذا كان أهلاً لوجوب الصلاة عليه -أداء أو قضاء-، سواء سمعها من مسلم أو من كافر، وسواء سمعها من صبي مميز أو من بالغ، محدث أو متوضئ. وإذا اقتدى بالإمام الذي تلا آية السجدة، سواء كان المقتدي سمع آية السجدة أم لم يسمعها.

صفة الوجوب من حيث الفور والتراخي:

إذا كان سببها التلاوة في الصلاة: ويقال لها السجدة الصلواتية، تجب على الفور، ويأثم بتأخيرها عن الصلاة؛ لأنها صارت جزءاً من الصلاة لا يقضي خارجها، فتجب فورية فيها. **وقدر الفور:** ألا يكون بين السجدة وبين تلاوة

(1) بلا رفع يد؛ إذ لا تحريم لها، والتكبير للانحطاط، ولا تَشْهَدُ؛ لعدم وروده، ولا تسليم؛ لأنه يستدعي سبق التحريمة، وهي منعدمة.

آية السجدة زمن يسع قراءة أكثر من ثلاث آيات، وإذا لم يسجد لآية السجدة وهو في الصلاة، بل ركع قبل انقطاع الفور ونوى بالركوع السجدة أجزأه، وكذلك إذا لم يسجد لآية السجدة، بل سجد للصلاة قبل انقطاع الفور أجزأته، سواء نوى سجدة التلاوة أو لم ينوها، كما لو قرأ آخر سورة العلق فركع وسجد للصلاة أجزأه سجود الصلاة عن سجود التلاوة.

فإذا انقطع الفور فلا تسقط عنه، لا بالركوع ولا بالسجود للصلاة، بل عليه قضاء السجدة بسجدة خاصة ما دام في صلاته، فإذا خرج من الصلاة بالسلام قضاها ما لم يعمل عملاً منافياً للصلاة. فإذا خرج من الصلاة وعمل عملاً منافياً لها فلا يقضيها خارج الصلاة؛ لأنه قد فات وقتها، لأن لها مزية فلا تتأدى بناقض (خارج الصلاة)، وعليه التوبة لإثمته بتعمد تركها. وإذا كانت غير صلاتية: فيجب السجود على التراخي، فيجزئه أن يسجدها في أي جزء من أجزاء عمره، إلا أن الواجب يتضيق عليه في آخر عمره، وهذا عند محمد ورواية عن الإمام، وهو المختار، فلا يَأْتَمُّ بتأخيرها، لكن يُكْرَهُ تنزيهاً تأخير السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن الوقت وقت كراهة⁽¹⁾؛ لأنه بطول الزمان قد ينساها فيُكْرَهُ تأخيرها لذلك، وعند أبي

(1) لا يجوز السجود للتلاوة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، وسجدة التلاوة في معنى الصلاة، إلا إذا كان سبب وجوبها في وقت من أوقات الكراهة فيجوز - عند الحنفية - في هذا الوقت وفي غيره من أوقات الكراهة.

يوسف، وهو رواية عن الإمام: يجب على الفور كالتى وجبت بالتلاوة في الصلاة، فيأثم بتأخيرها، سواء وجبت بتلاوة في الصلاة أو خارج الصلاة. وإنما يجب السجود بتلاوة آيات السجدة؛ لأنَّ السجود في هذه الآيات إما أمرٌ صريح به، أو تتضمن استنكاف الكفار عنه، أو دلَّ على امتثال الأنبياء وكل منها واجب.

وحكمها: سقوط الواجب في الدنيا ونيل الثواب في العقبى. وسببها: التلاوة. فتجب على "التالي" اتفاقاً، وعلى "السامع" في الصحيح. والسماع شرط عمل التلاوة في حقه، فالأصم إذا تلاها ولم يسمع وجب عليه السجدة.

مواضع آيات سجود التلاوة في القرآن الكريم: آيات السجود أربع عشرة آية، ومواضعها حسب ورودها في المصحف الشريف على النحو التالي: سورة الأعراف، وسورة الرعد ، وسورة النحل، وسورة الإسراء، و سورة مريم، وسورة الحج، وسورة الفرقان، وسورة النمل، وسورة السجدة، وسورة "ص"، وسورة فصلت، وسورة النجم، وسورة الانشقاق ، وسورة العلق .

بيان ما يقال في سجود التلاوة: يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود الصلاة، وامتثال القول المأثور مستحب. وله أن يدعو فيها -بعد الذكر المأثور- بما يليق بآياتها.

باب النوافل

النفل في اللغة: الزيادة، ومنه سميت الغنيمة نفلًا؛ لأنها زيادة على ما وُضع له الجهاد وهو إعلاء كلمة الله، وسُمِّي ولدُ الولد نافلة؛ لأنه زيادة على الولد، قال الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾⁽¹⁾.

وفي الشرع: عبارة عن فعل مشروع ليس بفرض⁽²⁾، ولا واجب⁽³⁾، ولا مسنون⁽⁴⁾، وكل سنة نافلة وليس كل نافلة سنة؛ فالنافلة أعم، والسنة أخص، والتعبير بالنوافل يدخل تحته السنن والمستحب.

حكمة مشروعيتها وفوائدها: شرع الله عز وجل نوافل بعضها قبل المكتوبة وبعضها بعدها، وللمواظبة على هذه السنن والنوافل فوائد عظيمة، من أهمها:

-قطع طمع الشيطان في إغواء العبد وإشغاله عن الفريضة، فإذا اشتغل العبد بالنافلة قبل الفريضة انقطع طمع الشيطان فيه.

-جبر النقصان الذي قد يكون في الفرض، ففي سنن ابن ماجه⁽⁵⁾ عَنْ أَنَسٍ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرْهُمْ

(1) الأنبياء: 72

(2) **الفرض:** هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا بدليل قطعي.

(3) **الواجب:** هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا بدليل ظني.

(4) **والسنة:** هي لغة: الطريقة مرضية أو غير مرضية، وشرعًا: الطريقة المسلوكة في الدين من غير اقتراض ولا وجوب، والفعل المسنون: هو الفعل الذي واطب عليه النبي ﷺ من غير الفرائض والواجبات ولم يتركه إلا مرة أو مرتين تعليمًا للجواز.

(5) سنن ابن ماجه (1/ 458). صحيح

أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمَلَتِ الْفَرِيضَةَ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَقْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ»⁽¹⁾ قال الإمام أبو زيد: النفل شرع لجبر نقصان يمكن في الفرض؛ لأنَّ العبد وإن علت رتبته لا يخلو عن تقصير حتى أن أحدا لو قُدِّرَ أن يُصَلِّيَ الفرض من غير تقصير لا يُلام على ترك السنن.

-التطوع بالنوافل يُقَرِّبُ العبد من ربه، ويستجلب للعبد حبَّ المعبود . عز وجل، فيمنحه التوفيق في الأقوال، والأعمال، ففي الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ»⁽²⁾.

السنن الراتبه المؤكدة: ورد في صحيح مسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، رَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: «فَمَا بَرَحْتُ أَصَلِّيَهُنَّ بَعْدُ» وَقَالَ عَمْرُو: «مَا بَرَحْتُ أَصَلِّيَهُنَّ بَعْدُ»، وَقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ⁽³⁾.

(1) سنن ابن ماجه: حديث رقم (١٤٢٥).

(2) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: حديث رقم (٦٥٠٢).

(3) صحيح مسلم (503 / 1)

وتفسير هذه الركعات فيما جاء في سنن ابن ماجه عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ ثَابَرَ⁽¹⁾ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»⁽²⁾ فالسنن المؤكدة المرتبطة بالمكتوبات-تفصيلاً- أن يُصَلِّي:

ركعتين بعد طلوع الفجر: ورد في فضلها الحديث عن عائشة -رضي الله عنها-: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا»⁽³⁾، وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَتْرَكُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ»⁽⁴⁾. وهي أقوى السنن، حتى روى الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه قال: "لو صلاها قاعدًا من غير عذرٍ لا يجوز، ويستحب تخفيفهما، وأن يقرأ فيهما مع الفاتحة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ في الأولى، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في الثانية، وأن يصليهما في بيته.

أربع ركعات قبل الظهر: للحديث السابق، وعن-عائشة -رضي الله عنها- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ»⁽⁵⁾ والأربع قبل الظهر بتحريمة واحدة وتسليمة واحدة. ولا يصلي على النبي ﷺ في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة، ولو صَلَّى ناسيًا فعليه السهو،

(1) ثابر: أي لازم وداوم.

(2) سنن ابن ماجه: حديث رقم (١١٤٠).

(3) مسند أحمد مخرجا (319 / 43)

(4) شرح معاني الآثار 199/1

(5) صحيح البخاري: حديث رقم (١١٨٢).

ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح، ومثلها كل رباعية مؤكدة، بخلاف المستحبة.

وإن فاتته الأربع قبل الظهر يقضيها بعدها، قالت عائشة: «كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الظهر» ويصلي الأربع بعد الزوال قبل الجمعة -أيضا- ما لم يصعد الخطيب المنبر، وذلك لما روي عن عبد الله بن السائب: أن رسول الله ﷺ كان يُصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: «إنها ساعة تُفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عملٌ صالحٌ»⁽¹⁾.

ركعتين بعد الظهر: ففي صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت عن صلاة النبي ﷺ: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»⁽²⁾.

ركعتين بعد المغرب: لمواظبة النبي ﷺ عليهما، ويُستحب تخفيفهما.

ركعتين بعد العشاء: لمواظبة النبي ﷺ، ولما قالت عائشة رضي الله عنها: «كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»⁽³⁾.

النوافل المستحبة المرتبطة بالمكتوبات: ويُستحب أن يُصلي بعد الظهر أربعاً، وقبل العصر أربعاً، وإن شاء ركعتين، وبعد المغرب ستاً، وقبل العشاء أربعاً وبعدها أربعاً، ويُصلي بعد الجمعة أربعاً. روى الترمذي عن ابن عمر

(1) سنن الترمذي: حديث رقم (٤٨٢).

(2) صحيح مسلم: حديث رقم (٧٣٠).

(3) صحيح مسلم 504/1

-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا»⁽¹⁾، وأخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ»⁽²⁾.

مسائل متعلقة بالنوافل:

المسألة الأولى: يلزم التطوع بالشروع مضياً وقضاً، فلا يجوز له أن ينقضه، وإذا فسد وجب قضاؤه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾⁽³⁾، وقياساً على الصوم فيجب المضي ويجب القضاء؛ لعدم الفصل، ولقوله ﷺ لعائشة وحفصة وقد أفطرتا في صوم التطوع: «أَقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ».

المسألة الثانية: يجوز أن يصلي النافلة قاعداً مع القدرة على القيام، وله نصف أجر القائم.

المسألة الثالثة: ويجوز للراكب أن يتنقل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماءً إذا كان خارج المصر، وعن أبي يوسف: أنه يجوز في المصر أيضاً، قال ابن عمر: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرِ يَوْمَئِذٍ إِمَاءً»⁽⁴⁾، وعن أبي حنيفة -رحمه الله-: أنه ينزل لركعتي الفجر لأنهما آكد من غيرهما.

المسألة الرابعة: طول القيام أفضل من كثرة السجود، لأنه أشق، ولأن فيه قراءة القرآن، وهو أفضل من التسبيح.

(1) مسند أحمد: حديث رقم (٥٩٨٠).

(2) سنن أبي داود: حديث رقم (١٢٧٢).

(3) سورة محمد: 33

(4) رواه مالك وأبو داود وغيرهما وإسناده صحيح.

صلاة التراويح (قيام شهر رمضان)

التراويح: جمع ترويقة، اسم لكل أربع ركعات في آخرها ترويقة، أي جلوس للاستراحة، وأُطلق عليه اسم القيام لما روي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «شَهْرٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ»⁽¹⁾، وتختص التراويح دون مطلق النوافل بالجماعة، وسنة ختم القرآن فيها، وتقدير الركعات.

فضل صلاة التراويح: جاءت النصوص الشرعية بفضل صلاة التراويح، ومنها: قوله ﷺ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»⁽²⁾، وفي سنن الدارمي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»⁽³⁾.

أصل مشروعيتها: أول من صلاها رسول الله ﷺ عن أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ»⁽⁴⁾.

(1) سنن ابن ماجه: حديث رقم (1328).

(2) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 90)، قوله إيمانا أي تصديقا بأنه حق. وقوله احتسابا أن يفعله لله تعالى لا رياء ولا سمعة.

(3) سنن الدارمي (2/ 1114)

(4) سنن النسائي: حديث رقم (١٦٠٤).

فلما كان زمن عمر رضي الله عنه وأمن أن تُقرض على المسلمين اجتهد وجمع الناس على إمام، وأقره الصحابة رضوان الله عليهم، وحافظ عليها المسلمون في جميع العصور والأمصار، فكانت سنة، وقد قال عليه السلام: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»⁽¹⁾.

وروي الإمام مالك في الموطأ⁽²⁾ -بسنده- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، «أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَقَرِّفُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: "وَاللَّهِ، إِنِّي لَأُظَنُّنِي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلًا، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ، فَقَالَ: نِعِمَّتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالتِّي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ التِّي يَقُومُونَ فِيهَا. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ».

قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ تَطَوُّعًا بِإِمَامٍ، لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ وَرَأَوْهُ حَسَنًا، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ»⁽³⁾.

حكم صلاة التراويح: الأصح أن التراويح سنة مؤكدة؛ لقوله عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»⁽⁴⁾.

(1) مسند أحمد: حديث رقم (17144).

(2) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 91).

(3) المرجع السابق.

(4) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

وقت صلاة التراويح: الأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل، قبل الوتر، ومن صَلَّى الوتر قبلها فله أن يصلي التراويح بعدها ولا يوتر مرة أخرى، إذ لا وتران في ليلة، وكذلك من صَلَّى التراويح وأوتر ثم بدا له أن يُصلي من الليل فله ذلك.

عدد ركعات التراويح: جملة التراويح: خمس ترويعات، في كل تروية تسليمتان، كل تسليمة على رأس ركعتين، فهي خمس ترويعات بعشرين ركعة، ثم يُصلي الإمام بجماعتهم الوتر، هذا مذهبنا، وبه قال الشافعي. وعند مالك -رَحِمَهُ اللهُ -: تسع ترويعات بستة وثلاثين ركعة غير الوتر، واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة.

واحتج الأصحاب، والشافعية، والحنابلة على مذهبهم بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال: كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه بعشرين ركعة، وعلى عهد عثمان وعلي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- مثل ذلك، وفي "المغني" عن علي رضي الله عنه أنه أمر رجلاً أن يصلي بهم في رمضان بعشرين ركعة. قال: وهذا كالإجماع، ويستحب أن يجلس بين الترويعتين مقدار تروية، وكذا بين الخامسة والوتر، وهم مخيرون في جلستهم بين التهليل، والتسبيح، والذكر، والسكوت. لا ينكر شيء من ذلك.

القراءة في التراويح:

يقرأ الإمام في صلاة التراويح على قدر نشاط القوم مقدار ما لا يؤدي إلى تنفير القوم، وقد كان السلف يطيلون القيام والقراءة في قيام رمضان حتى إن الناس ليعتمدون على العصي من طول القيام روى البيهقي -بسنده - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: " دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثِ قُرْآنٍ فَاسْتَقْرَأَهُمْ، فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ قِرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ لِلنَّاسِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ

يَقْرَأُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَأَمَرَ أَبْطَاهُمْ أَنْ يَقْرَأَ لِلنَّاسِ عِشْرِينَ آيَةً "، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّوَوِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ⁽¹⁾.

وفيه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: " كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ فَتَسْتَعْجِلُ الْخَادِمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ "⁽²⁾.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أَنَّ الْإِمَامَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ لِيَحْصَلَ الْخَتْمُ فِيهَا أَوْ نَحْوَهَا، لِأَنَّ السَّنَةَ فِي التَّرَاوِيحِ يَخْتَمُ مَرَّةً، وَعَدَدُ رُكْعَاتِ التَّرَاوِيحِ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ سِتْمَائَةٌ، وَعَدَدُ آيِ الْقُرْآنِ (6236) سِتُّ آلَافٍ وَمِئَتَيْنِ وَسِتَّةً وَثَلَاثُونَ، فَإِذَا قُرَأَ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ يَحْصُلُ الْخَتْمُ فِيهَا⁽³⁾.



(¹) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 700)

(²) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 701)

(³) انظر: البناية شرح الهداية 557/2

صلاة الاستسقاء

ومعناها: طلب السقيا ونزول الماء من الله تعالى عند انقطاع المطر بالصلاة، والدعاء، والاستغفار.

أدلة مشروعيتها: دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾⁽¹⁾، وقوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾⁽²⁾.

وأما السنة: فما روته أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قالت: «شكا الناس إلى رسول الله (ﷺ) قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلّى⁽³⁾، ووجد الناس يوماً يخرجون فيه، فخرج رسول الله (ﷺ) حين بدا حاجب الشمس فقعده على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله -عز وجل- أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل فصلّى ركعتين فأنشأ الله سبحانه فرعدت السماء وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى

(1) الأعراف: 69.

(2) نوح: 11 - 12.

(3) مكان آخر المدينة في الصحراء.

سالت السيول، فلما رأي سرعتهم إلى الكن⁽¹⁾ ضحك (ﷺ) حتى بدت نواجذه فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله⁽²⁾.

كيفية صلاة الاستسقاء: صلاة الاستسقاء دعاء واستغفار عند الإمام، وعند الصاحبين وجمهور الفقهاء: هي ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة، ثم يخطب في الناس بعدهما، يعظ فيها ويذكرهم بآيات الله ويحذرهم من مقتته وغضبه، ويأمرهم بالتوبة والرجوع إلى الله ورد المظالم إلى أهلها والتخلي عن الكبر والغرور، وإظهار التمسكن والتواضع لله الواحد القهار والإكثار فيها من الدعاء، كما يستحب أن يخرج معه الصبيان والشيوخ والعجائز والبهائم ليكثر الصياح والضجيج، وليتشفع بهم إلى الله ففي الحديث: «لولا بهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا»⁽³⁾.

وقت صلاة الاستسقاء: تؤدي صلاة الاستسقاء في أي وقت تصح فيه النافلة، فليس لها وقت معين⁽⁴⁾.

- جاء في مختصر القدوري: "وليس في الاستسقاء صلاة مسنونة بالجماعة، فإن صلى الناس وحدهم جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يصلى بالناس ركعتين

(1) المكان الذي يستريحون من المطر.

(2) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 1173.

(3) المعجم الكبير للطبراني: الحديث رقم 785.

(4) بدائع الصنائع، ج 1، ص 282. البنائية، ج 2، ص 150، البحر الرائق، ج 2، ص 181.

يجهر فيها بالقراءة ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب الإمام رداءه ولا يقلب القوم أرديتهم ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء⁽¹⁾.

صلاة الكسوف والخسوف⁽²⁾

صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، من إضافة الشيء إلى سببه لأن سببها كسوف الشمس أو خسوف القمر.

معناها: الكسوف: بضم الكاف مصدر كسف: ومعناه زوال ضوء الشمس كلا، أو جزاء بسبب اعتراض القمر بين الأرض والشمس. **والخسوف بضم الخاء مصدر خسف** الشيء نقص، ومعناه: ذهاب ضوء القمر خاصة كلا أو جزاء⁽³⁾، وتتشأ ظاهرة خسوف القمر في منتصف الشهر القمري عندما تحجب الأرض ضوء الشمس أو جزءاً منه عن القمر. بمعدل خسوفين لكل سنة⁽⁴⁾، والشمس والقمر آيتان من آيات الله، وكسوفهما من الظواهر الدالة على قدرة الله، وعلى أنه فعال لما يريد وقت ما يريد، والله تعالى يخوف

(1) مختصر القدوري: ج 1 ص 44.

(2) كسف وخسف في الشمس والقمر جميعاً، وقيل: الكُسوف في النُبُض والخسوف في الكل، وقيل: الكُسوف (يغيرهما والخسوف يغييهما) في السواد، قال في البناية: "الأشهر في سنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وهو الأفصح." قال الله تعالى { وخسف القمر }

(3) معجم لغة الفقهاء مادة: خسف، وكسف.

(4) موسوعة ويكيبيديا الموسوعة الحرة في 2018/7/30

عباده ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى الطاعة التي فيها فوزهم. قال الله تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا⁽¹⁾}

دليل مشروعيتها وحكمها:

صلاة الكسوف سنة على الأصح، وقيل: واجبة. يُسنُّ فعلها جماعة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام صلاها بجماعة، وأمر بها بقوله ﷺ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا....". وتشرع في حق النساء والرجال؛ لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله - ﷺ⁽²⁾ فإن لم يكن إمام صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعاً لأنها نافلة، والأصل فيها الفرادى، وتحرراً عن الفتنة ويدعون بعدها حتى تتجلي الشمس، هكذا فعله ﷺ⁽³⁾.

النداء لها: وينادى لها الصلاة جامعة: ففي البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ⁽⁴⁾»

الخطبة في صلاة الكسوف: لا يوجد لصلاة الكسوف خطبة في مذهب الحنفية، وهو قول أكثر الفقهاء، وقال الشافعي - رحمه الله: يخطب كخطبتي الجمعة؛ لما روت عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي ﷺ انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، وحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال:

(1) الإسراء: 59

(2) صحيح مسلم 624/2.

(3) سنن أبي داود 307/1.

(4) صحيح البخاري 34/2 ومعنى (الصلاة جامعة) أي تصلى الآن صلاة ذات جماعة حاضرة.

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا». متفق عليه.

واستدل الحنفية ومن وافقهم بنفس الحديث، وقالوا: إن النبي ﷺ أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة، ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة لأمرهم بها، ولأنها صلاة يفعلها المنفرد في بيته، فلم يشرع لها خطبة، وإنما خطب النبي ﷺ بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، و ليردهم عن قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم بن رسول الله ﷺ فقال: «إن الشمس والقمر...» الحديث، وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة⁽¹⁾.

استحباب الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة والتوبة والتقرب إلى الله بصالح الأعمال؛ لخبر عائشة - رضي الله عنها، وفيه ... فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا⁽²⁾»

كيفيتها في مذهب الحنفية: ركعتان كهيئة النفل بركوع واحد وسجودين، لما روي عن قبيصة الهلالي رضي الله عنه قال: كُسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فخرج فرعاً يجرّ ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلّى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلت، فقال: (إنما هذه الآيات يخوف الله بها، فإذا رأيتموها فصلوا....⁽³⁾).

(1) الاختيار 70/1، والبناية 145/3 المغني لابن قدامة 315/2

(2) متفق عليه.

(3) سنن أبي داود: كتاب الصلاة 308/1.

قالوا: وتُصلى جماعة بإمام الجمعة أو مأمور السلطان. وليس لها أذان ولا خطبة. وينادى لها الصلاة جامعة. ويُسرّ الإمام والمقتدون في الصلاة لكسوف الشمس؛ لقول عائشة: حذرت قراءة رسول الله ﷺ. ولو جهر بالقراءة لم تحتج إلى الظن والتخمين. وكذلك قال ابن عباس: قام قياما طويلا، نحوا من سورة البقرة....."

وروى سمرة، «أن النبي ﷺ صَلَّى في خسوف الشمس، فلم أسمع له صوتا» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولأنها صلاة نهار، فلم يجهر فيها كالظهر.

وقال أبو يوسف - رحمه الله: يجهر فيها بالقراءة؛ لما في البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، "جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ، فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ...." ولأنه يجمع لها الجماعات كالعيد. وعن محمد روايتان إحداهما مثل قول أبي حنيفة والثانية مثل قول أبي يوسف.

وإن كسفت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لم يصل؛ لأن النوافل لا تصلى فيها وهذه نافلة، ويستحب إطالة القراءة والركوع والسجود، فتصح صلاة الكسوف بقراءة ما تصح به الصلوات، سواء كانت القراءة طويلة أو قصيرة، لكن يسن تطويل القراءة والركوع والسجود فيها؛ لما في صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،

ولما روي من أنه ﷺ قام في الأولى بقدر البقرة، وفي الثانية بقدر آل عمران.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - في كسوف الشمس أنهم إن شاءوا صلوا ركعتين وإن شاءوا أربعاً، وإن شاءوا أكثر من ذلك، وإن شاءوا سلموا في كل ركعتين، وإن شأوا في كل أربعة؛ لأنها نافلة⁽¹⁾.

الصلاة لخسوف القمر: الصلاة لخسوف القمر مشروعة بما مر من الأدلة. وليس في الصلاة لكسوف القمر جماعة لتعذر الاجتماع في الليل أو لخوف الفتنة، وإنما يصلي كل واحد بنفسه؛ لقوله ﷺ «إذا رأيتم شيئاً من هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة»⁽²⁾.

وقيل الجماعة جائزة لكنها ليست بسنة، لتعذر الاجتماع بالليل وقد كان في زمان النبي ﷺ كسوف القمر كما كان كسوف الشمس، فلو كان فيه جماعة كما في كسوف الشمس لنقل⁽³⁾، وتصلى هذه الصلاة أيضاً عند الفزع من الزلازل والصواعق، وانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلاً، والتلج والأمطار الدائمة، وعموم الأمراض السارية، كالطاعون أو غيره.

- جاء في مختصر القدوري: "إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ويطول القراءة فيهما، ويخفى عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يجهر ثم يدعو بعدها حتى تتجلي الشمس، ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة، فإن لم يحضرها الإمام صلاها الناس فرادى، وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلي كل واحد بنفسه وليس في الكسوف خطبة"⁽⁴⁾.

(1) البناءة على الهداية 144/3

(2) صحيح البخاري 108/4

(3) البناءة مرجع سابق

(4) مختصر القدوري: ج 1 ص 43.

صلاة الجماعة⁽¹⁾

صلاة الجماعة: هي صلاة الإنسان مع إمام مستكمل للشروط فيتبعه في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه وكافة أفعال الصلاة.

أدلة مشروعيتها: صلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾⁽²⁾، وهو خطاب للنبي (ﷺ) بالصلاة في جماعة مع المسلمين والآية وإن كانت تتناول الصلاة في حالة الخوف أثناء قتال الأعداء فإنها في حالة الأمن أولى.

وأما السنة: فأحاديث كثيرة منها: ما روي أن رسول الله (ﷺ) قال: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة"⁽³⁾.

وما رواه ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: "من سرّه أن يلقي الله مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم (ﷺ) سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم لصلاتكم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعدو إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه درجة ويحط عنه بها سيئة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"⁽⁴⁾.

(1) بدائع الصنائع: 1/155، البحر الرائق 1/364، الاختيار لتعليل المختار 1/57.

(2) النساء: 102.

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 645.

(4) أخرجه مسلم: الحديث رقم 257.

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة على مشروعية صلاة الجماعة حافظوا عليها كما حافظ النبي (ﷺ) عليها، حتى إنهم كانوا يعززون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فات الواحد منهم صلاة الجماعة.

أهمية صلاة الجماعة: صلاة الجماعة مظهر من مظاهر الإسلام، وشعيرة من شعائره تحقق التآلف والتعارف بين المسلمين، وتشعرهم بأنهم أسرة واحدة فيها يطلع المسلم على أحوال أخيه، ويتحسس حاجته فيقضيها له إن استطاع، هذا فضلاً عن استماعه للقرآن وللعظ والإرشاد فيزداد إيمانه ويقوى يقينه، كما أنها تعود على احترام الوقت والنظام والانضباط والتوحد بين أفراد الأمة، حيث يقف الجميع في صفوف متساوية متراسة القدم في القدم والكتف في الكتف عنواناً للمساواة والوحدة والاعتصام.

حكمها: صلاة الجماعة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء على الرجال الأحرار البالغين المقيمين القادرين عليها، لا يجوز لهم أن يتخلفوا عنها إلا لعذر قاهر، فلا تجب على النساء ولا الصبيان ولا الأرقاء ولا المسافرين ولا المرضى. ذلك أن ظاهر الأحاديث الواردة في الحث على صلاة الجماعة لا تدل على الوجوب بيقين، ومن هذه الأحاديث قوله (ﷺ): "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة"، وقوله - ﷺ -: "ما من ثلاثة في قرية ولا بلد ولا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"⁽¹⁾.

وتتحقق الجماعة بالنسبة للمأموم بإدراكه جزء من الصلاة ولو آخر القعود الأخير قبل السلام، ودليل ذلك ما روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (ﷺ)

(1) أخرجه الحاكم المستدرك على الصحيحين: الحديث رقم 765.

قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنت تسعون، وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (1).

مكان صلاة الجماعة: صلاة الجماعة تصح في أي مكان طاهر سواء في المسجد أو الصحراء أو البيت، لقول النبي (ﷺ): "... وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" (2)، إلا أن أداء الصلاة في المسجد أفضل من غيره؛ لقول النبي (ﷺ): "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" (3).

ولأن المسجد مشتمل على الشرف والطهارة، كما أن إقامتها في المسجد فيه إظهار الشعائر وكثرة الجماعة، والصلاة في المساجد التي يكثر فيها الناس أفضل من الصلاة في المساجد التي يقل فيها الناس؛ لقول النبي (ﷺ): "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل" (4)، والصلاة في المساجد الثلاثة المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى وإن قلت فيها الجماعة أفضل من غيرها من المساجد وإن كثرت فيها الجماعة، ودليل ذلك ما جاء عن النبي (ﷺ).

إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى منفرداً:

يستحب لمن أدى الصلاة منفرداً ثم وجد جماعة، أن يدخل معهم لتحصيل فضل الجماعة؛ لما ورد عن النبي (ﷺ) أنه صلى في مسجد الحنيف فرأى

(1) سبق تخريجه.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 335.

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 731.

(4) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 554.

رجلين خلف الصف لم يصليا معه فقال: عليّ بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رجالنا، قال: فلا تفعلوا، إذا صليتما في رجالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة⁽¹⁾، ويستثنى من ذلك صلاة المغرب، لأن التتفل بعدها مكروه وكذا صلاة العصر والفجر لكرهه النفل بعدهما.

العدد الذي تنعقد به الجماعة: تنعقد الجماعة بواحد مع الإمام سواء كان رجلاً أو امرأة أو صبياً غير مميز، فيحصل لهما فضل وثواب الجماعة؛ ودليل ذلك قوله (ﷺ): "الاثنان فما فوقهما جماعة"⁽²⁾؛ ولما رواه ابن عباس (رضي الله عنه) قال: "صليت مع النبي (ﷺ) فقمّت إلى جنبه من يساره فأخذني فأقامني عن يمينه وأنا يومئذ ابن عشر سنين"⁽³⁾⁽⁴⁾.

حكم حضور المرأة صلاة الجماعة في المسجد: يكره عند الحنفية خروج النساء الشواب لحضور الجماعة؛ لما في ذلك من خوف الفتنة، أما المرأة العجوز فلا بأس في خروجها، أما إذا أمنت الفتنة جاز للمرأة عموماً الخروج فقد كانت النساء على عهد رسول الله (ﷺ) يحضرن الجماعات ويصلين خلف الرجال. وإن كانت صلاتها في بيتها أفضل، فعن أم حميد الساعدية - رضى الله عنها - أنها جاءت إلى رسول الله (ﷺ) وقالت يا رسول الله: إني أحب الصلاة معك، فقال لها (ﷺ): قد علمت وصلاتك في حجرتك خير لك

(1) أخرجه النسائي: الحديث رقم 858.

(2) أخرجه ابن ماجه: الحديث رقم 972.

(3) أخرجه أحمد في مسنده.

(4) الاختيار، ج 1، ص 59. البناية، ج 2، ص 340.

من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة⁽¹⁾.

ولكن إذا أرادت المرأة الخروج فعليها الالتزام بعدة آداب وهي:
أن تستأذن الزوج عند الخروج للمسجد.

أن تجتنب الطيب والزينة والتبرج وكل ما يثير الفتنة.

أن يكون لباسها لباساً محتشماً تراعى فيه الشروط الشرعية.

ألا تختلط بالرجال داخل المسجد، بل تصلي في مصلى النساء.

ترتيب الصفوف في صلاة الجماعة:

وترتب الصفوف في صلاة الجماعة بحسب ما إذا كانت الجماعة بأقل العدد الذي تتعقد به، وهو واحد مع الإمام وبحسب ما إذا كثر العدد عن ذلك، فإذا كانت الجماعة بأقل ما تتعقد به فالسنة أن يقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان رجلاً أو صبيّاً يعقل، فإن كانت امرأة أقامها خلفه ولو كان مع الإمام اثنان، فإن كانا رجلين أقامهما خلفه، وإن كانا رجلاً وامراً وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل. أما إذا كثر العدد على الإمام، وكان فيهم رجال ونساء وصبيان فإن الرجال يقفون في الصفوف الأولى وراء الإمام، ثم يأتي بعد ذلك الصبيان، ثم يكون النساء في آخر الصفوف، والخناثي يقدمون على النساء. وإذا كانت الجماعة خاصة بالنساء فإن من تؤمهن لا تتقدم عليهن، بل تقف وسطهن.

أعذار التخلف عن الجماعة: هناك أعذار يجوز معها للشخص أن يتخلف عن صلاة الجماعة أو عن صلاة الجمعة وهي:

(1) أخرجه أحمد: الحديث رقم 27090.

المرض: الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾⁽¹⁾؛ ولأنه (ﷺ) لما مرض تخلف عن المسجد وقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس"⁽²⁾.

المطر والبرد الشديدان: ويقاس عليهما الحر الشديد والريح الشديدة والظلام الدامس لما روى عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن رسول الله (ﷺ) قال: "كنا إذا كنا مع رسول الله (ﷺ) في سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة نادى مناديه: أن صلوا في رحالكم"⁽³⁾.

خوف الضرر على النفس أو المال أو العرض: وذلك لما روى ابن عباس (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (ﷺ): "من سمع المنادي لم يمنعه من اتباعه إلا عذر"، قالوا: وما العذر، قال: "خوف أو مرض"⁽⁴⁾. وسواء كان هذا الخوف من إنسان، أو سبع، أو عدو أو لص أو غير ذلك فإنه عذر من حضور الجماعة.

حضرة الطعام: خاصة إذا كانت تتوق إليه نفسه لأن ذلك يشغله عن الخشوع في الصلاة لحديث أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قالت: "سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: "لا صلاة بحضرة طعام"⁽⁵⁾.

إرادة السفر: إذا كان الشخص يريد السفر والاستعداد له، ويخشى أن يفوته الركب أو القافلة مادامت نيته متجهة لحضور الجماعة قبله لحديث أبي بردة

(1) سورة الحج: من الآية (78).

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 664.

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 632.

(4) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 551.

(5) أخرجه مسلم: الحديث رقم 560.

قال: سمعت أبا موسى (رضي الله عنه) مراراً يقول: قال رسول الله (ﷺ): "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً"⁽¹⁾.

حضور درس الفقه لا غير: بحيث لو ذهب لصلاة الجماعة لفاته الدرس، وكان مواظباً عليه؛ لأن الفقه علم بأحكام الدين.

الحبس: فإذا كان في مكان لا يستطيع فيه الخروج لصلاة الجماعة، أما إذا كان المكان يسمح فيه بالوضوء والجماعة أو صلاة الجمعة وجبت عليه الجماعة ووجب عليه الحضور⁽²⁾.

- جاء في مختصر القُدوري: "والجماعة سنة مؤكدة، وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة - أي بفقه الصلاة - فإن تساوا فأقرؤهم، فإن تساوا فأورعهم، فإن تساوا فأسنهم... وينبغي للإمام ألا يطيل بهم الصلاة، ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة فإن فعلن ذلك وقفت الإمام وسطهن، ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه، فإن كانا اثنين تقدم عليهم ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم"⁽³⁾.

(1) أخرجه البخاري: الحديث رقم 2996.

(2) بدائع الصنائع، 1/185. الاختيار، ج 1، ص 58، البناءة، ج 2، ص 224.

(3) مختصر القُدوري: ج 1 ص 29.

صلاة الجمعة - صلاة العيدين⁽¹⁾

أولاً: صلاة الجمعة وحكمها وأدلة مشروعيتها:

صلاة الجمعة فرض عين على من توافرت فيه شروط وجوبها، وهي بدل عن الظهر فإذا لم يدركها ففرض عليه صلاة الظهر أربع ركعات، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ...﴾⁽²⁾.

وأما السنة: فحديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: خطبنا رسول الله (ﷺ) فقال: "إن الله تعالى قد كتب عليكم الجمعة في مقامي هذا، في ساعتی هذه في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة، من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بورك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا حج له ولا بر له ولا صدقة له"⁽³⁾، كما حذر (ﷺ) من تركها بلا عذر فقال: "لينتهين قوم عن ودعهم - أي: تركهم - الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم وليكتبن من الغافلين"⁽⁴⁾، وفي حديث آخر يتوعد (ﷺ) من يتأخر عن صلاة الجمعة فيقول: "لقد هممت أن أمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن يوم الجمعة ببيوتهم"⁽⁵⁾.

(1) تراجع: بدائع الصنائع 256/1، البحر الرائق 150/1، البناية 39/3 .

(2) الجمعة: 9.

(3) أخرجه ابن ماجه: الحديث رقم 1081.

(4) أخرجه أحمد: الحديث رقم 2132.

(5) أخرجه مسلم: الحديث رقم 254.

وأما الإجماع: فمنعقد على أن الجمعة فرض عين على كل من توافرت فيه شروط وجوبها لثبوتها بالأدلة الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة ومنكرها يعد مرتداً لإنكاره معلوم من الدين بالضرورة.

فضلها وحكمة مشروعيها: يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله لأن الله تعالى أوقع فيه أموراً عظيمة فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله (ﷺ) قال "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي يوم الجمعة مصيخة - أي مصغية - حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو قائم يصلي فيسال الله شيئا إلا أعطاه إياه"⁽¹⁾.

والجمعة يوم عيد للمسلمين أكمل الله فيه دينه وأتم نعمته، فعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، فقال: أي آية؟ قال: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً"⁽²⁾ قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي (ﷺ) وهو قائم بعرفة يوم جمعة"⁽³⁾.

وقد شرعها الله تعالى لكي يجتمع المسلمون في كل قرية أو مدينة أو منطقة في مكان واحد وفي صعيد واحد، يستمعون لخطيبهم الذي يحثهم على الخير وعلى الطاعة، ويحذرهم من المعصية والذنوب فتقوى عزائمهم على فعل

(1) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 1046.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 45.

(3) أخرجه النسائي حديث رقم (5012).

الخير، وتصفو نفوسهم من أكار الشر وتطهر قلوبهم من الحقد والحسد والغل والبغضاء، وفي اجتماعهم هذا يتعارفون ويتحدثون فتقوى بينهم أواصر المحبة والمودة، وتزيد لديهم معاني الوحدة والاعتصام وعدم التفرق أو الاختلاف.

على من تجب الجمعة: تجب الجمعة على كل مكلف ذكر حر مقيم غير مسافر أو مريض، فلا تجب على الأنثى ولا تجب على رقيق أو مريض أو مسافر، ولكن إذا حضر هؤلاء الجمعة صحت منهم وأجزأتهم عن صلاة الظهر، ودليل عدم وجوبها على هؤلاء قوله (ﷺ): "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة أو صبي أو مريض"⁽¹⁾.

ويجب السعي إلى صلاة الجمعة إذا نودي لها بالأذان الأول، خلافاً لباقي الفقهاء الذين يوجبون ذلك بالنداء الثاني الذي زاده عثمان (رضي الله عنه) لما كثر عدد الناس، ويحرم البيع في هذا الوقت لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ....﴾⁽²⁾.

ما يستحب في يوم الجمعة: يستحب أن يقرأ الشخص في صلاة فجرها بسورة السجدة لما روي: "أن النبي (ﷺ) كان يقرأ في صبح يوم الجمعة بـ "ألم تنزل" في الأولى وفي الثانية بـ "هل أتى على الإنسان"⁽³⁾، ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلته؛ لحديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله (ﷺ) قال: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له ما

(1) أخرجه البخاري: الحديث رقم 896.

(2) الجمعة: 9.

(3) أخرجه مسلم: الحديث رقم 66.

بين الجمعتين⁽¹⁾، ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء لحديث أبي هريرة -
عنه- أن النبي (ﷺ) قال: "إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل
الله -عز وجل- فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر"⁽²⁾.

يستحب كذلك الإكثار من الصلاة على النبي (ﷺ)، فعن أوس قال: قال
النبي (ﷺ): "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة
وفيه الصعقة، فأكثرُوا عليَّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّ"،
فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟⁽³⁾، فقال: "إن
الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"⁽⁴⁾.

ويستحب الاغتسال، والتطيب، والتجمل بالثياب، فعن سلمان الفارسي قال:
قال رسول الله (ﷺ): "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من
طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق
بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من
الجمعة إلى الجمعة الأخرى"⁽⁵⁾.

ويستحب التكبير إلى المسجد لحضور صلاة الجمعة لما في ذلك من الثواب
والأجر؛ لحديث النبي (ﷺ) قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة⁽⁶⁾ ثم

(1) أخرجه الحاكم في المستدرک: الحديث رقم 2072.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 5294.

(3) أي: بليت عظامك.

(4) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 1047.

(5) أخرجه البخاري: الحديث رقم 883.

(6) أي: كغسل الجنابة.

راح فكأنما قرب بدنة⁽¹⁾، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن⁽²⁾، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا صعد الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر⁽³⁾.

شروط صحة صلاة الجمعة: يشترط لصحة صلاة الجمعة ما يشترط لغيرها من الصلوات كما سبق بالإضافة إلى شروط أخرى خاصة بها وهي:

أن تقام في المصر: والمصر: هو كل مكان لو اجتمع أهله المكلفين بالصلاة في أكبر مساجده لم يسعهم، حسب ما ذهب إليه محققي الحنفية لقول علي (رضي الله عنه) في الحديث الموقوف: "لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة ولا فطر ولا أضحي إلا في مصر جامع"⁽⁴⁾، ويدخل في المصر الضواحي التابعة له والقرى المنتشرة حوله والمتصلة به، وعلى هذا فمن يقيمون في قرية صغيرة نائية لا يكلفون بإقامة الجمعة قال صاحب البدائع: والمصر الجامع شرط وجوب الجمعة وشرط صحة أدائها عند أصحابنا، حتى لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكناً في توابعه، فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر، ولا يصح أداء الجمعة فيها⁽⁵⁾.

(1) أي: ناقة.

(2) أي: له قرون.

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 881.

(4) أخرجه البيهقي: الحديث رقم 5615.

(5) بدائع الصنائع ج1، ص259.

الإذن العام: أي: أن يؤذن للناس بالصلاة في المسجد من ولي الأمر أو نائبه أو من يوكل له هذا الأمر كوزارة الأوقاف في وقتنا، فإن لم يوجد إمام مأذون له في البلدة التي تقام فيها الجمعة جاز للناس أن يقدموا رجالاً منهم للصلاة⁽¹⁾. وهذا شرط اشترطه الأحناف وحدهم خلافاً لجمهور الفقهاء، ويقتضي الإذن العام تمكين جميع الناس من الحضور، فلو صلى جماعة في مسجد وأغلقوه دونهم لم تصح صلاتهم، وهو ما يعني إقامة الجمعة في مكان بارز معلوم لكل الناس، **والحكمة من هذا الشرط كما قال صاحب البدائع:** لأن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ والنداء للاشتهاار، ولذا يسمى جمعة، فافتضى أن تكون الجماعات كلها مأذوناً لها بالحضور⁽²⁾.

دخول الوقت: أي وقت الظهر؛ لأنها بدل عنه فلا تصح قبل ذلك فإن خرج وقتها بطلت، وإن ضاق وقتها صلوا الظهر بدلاً منها.

حضور الجماعة: أي عدد معين من الناس لأن طلب الحضور إلى الجمعة جاء في الآية بلفظ الجمع في قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا﴾؛ ولقوله (ﷺ): "الجمعة حق وواجب على كل مسلم في جماعة"⁽³⁾.

وأقل ما تنعقد به صلاة الجمعة عند الأحناف: ثلاثة عدا الإمام، ويجب أن يبقوا معه ركعة بتمامها فإن تركوه قبل ذلك بطلت الجمعة؛ ولأن الثلاث أقل

(1) بدائع الصنائع ج1، ص261.

(2) بدائع الصنائع ج1، ص269.

(3) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 1067.

الجمع وقد ورد الخطاب للجمع وهو قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ فصحت به⁽¹⁾.

الخطبة: وهي شرط لصحة الجمعة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، والذكر في الآية هو الخطبة لما جاء في الحديث "... فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"⁽²⁾، ولأن النبي (ﷺ) واطب عليها ولم يصل بدون خطبة، وقد روي عن عمر وعائشة (رضي الله عنهما) أنها قالتا: قصرت الصلاة لأجل الخطبة. وللخطبة ركن واحد هو مطلق الذكر فيصح الاقتصار على تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة عند الإمام مع الكراهة، وعند الصحابين يشترط ذكر طويل أقله قدر التشهد، بأن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي (ﷺ) ويعظ الناس ويدعو للمسلمين⁽³⁾، وإذا صعد الإمام لأداء الخطبة فلا صلاة ولا كلام حتى انتهائه من صلاة الجمعة إلا صلاة الفائتة التي لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية، لحديث أبي هريرة أن رسول الله (ﷺ) قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت"، وإذا منع الأمر بالمعروف وهو واجب فالنفل أولى.

سنن الخطبة: أن يجلس الخطيب على المنبر قبل بدء الخطبة، ثم يؤذن المؤذن، ثم يقوم بعد ذلك للخطبة؛ لما روي أن النبي (ﷺ) كان يجلس إذا

(1) سورة الجمعة: الآية 9.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 881.

(3) المحيط البرهاني، 70/2. البناية، ج 3، ص 70. البحر الرائق، ج 2، ص 56.

صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب⁽¹⁾.

أن يخطب واقفاً لما روي: "أن رسول الله (ﷺ) كان يخطب قائماً ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً"⁽²⁾، فإن خطب قاعداً أجزأه مع الكراهة. أن يكون متطهراً ساتراً لعورته، فإن لم يكن متوضئاً صحت كذلك مع الكراهة.

أن يجلس الخطيب على منبر، ويُسن أن يكون على يمين المحراب تأسيماً بسنة النبي (ﷺ)، وأن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين، فإن لم يكن له منبر فعلى شيء مرتفع، وقد كان (ﷺ) قبل أن يُبنى له منبر يخطب على جذع نخلة فلما تركه حنَّ إليه وبكى، فنزل النبي (ﷺ) ومسح عليه فسكت.

أن يستقبل القوم بوجهه دون التقات يميناً أو شمالاً؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود قال: "كان رسول الله (ﷺ) إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا"⁽³⁾، وأن يبدأ بالسلام عليهم ويردون عليه السلام اتباعاً للسنة، كما قال الشافعية والحنابلة.

أن يبدأ بالحمد والثناء عليه بما هو أهله والشهادتين، والصلاة والسلام على النبي (ﷺ) وعظة الناس وتذكيرهم بما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة وأن يقرأ شيئاً من القرآن، ويبدأ في الثانية بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، ويدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة لهم وأن

(1) أخرجه أبوداود حديث رقم (1092).

(2) أخرجه مسلم حديث رقم (862).

(3) أخرجه الترمذي حديث رقم (509).

ينصرهم على أعدائهم، ويقيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعافهم من الأمراض والأسقام.

أن يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة مقدار ثلاث آيات وأن تكون الثانية أقصر من الأولى لقوله (ﷺ): "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته لمن فقهه، فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة"⁽¹⁾.

أن يسمع القوم الخطبة لأنه أبلغ في النصيح والإعلام لما روي أن رسول الله (ﷺ) "كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة..."⁽²⁾⁽³⁾.

جكم تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة: من أهداف تشريع صلاة الجمعة اجتماع الناس في مكان واحد فتتوثق بينهم روابط الألفة والمحبة وتحيا في نفوسهم عاطفة الرفق والرحمة وتبعد عنهم عوامل التباعد والتنافر، ومما لا ريب فيه أن تعدد المساجد لغير حاجة يذهب بهذه الحكم التي من أجلها شرعت الجمعة. ومع ذلك فإن صلاة الجمعة في أكثر من مسجد كما ذهب إلى ذلك الحنفية وبعض المالكية تكون صحيحة - خاصة في وقتنا الحاضر - دفعاً للحرص والمشقة عن الناس؛ نظراً لكثرة الأعداد واتساع البنيان وعدم وجود دليل يمنع من تعدد الجمع.

(1) أخرجه مسلم: الحديث رقم 47.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 7277.

(3) المبسوط، 2/30. بدائع الصنائع، 1/263. الهداية، ج 1/83. المحيط البرهاني، 2/75.

حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب: إذا دخل المصلي والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام، وعليه الجلوس في مكانه لاستماع الخطبة؛ لحديث: "إذا صعد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام"⁽¹⁾، واستثنى الشافعية والحنابلة ركعتي تحية المسجد؛ لما روى جابر (رضي الله عنه) قال: "جاء رجل إلى النبي (ﷺ) وهو يخطب الناس فقال "أصليت؟"، فقال: لا، قال: "قم فاركع"⁽²⁾، وحمل هذا الرأي الحديث الأول على منع الصلاة عدا صلاة تحية المسجد حيث إنه قد ورد حديث يحث عليها.

ثانياً: صلاة العيدين⁽³⁾

حكمة تشريع العيد: يُعَدُّ العيد مظهراً من مظاهر الدين، وشعيرة من شعائره المعظمة التي تنطوي على حكم عظيمة ومعان جليلة وأسرار بديعة وليس العيد كما يظن البعض، من أنه للهو واللعب والإكثار من المباحات وفقط، بل إن المقصود من العيد شكر الله تعالى على إتمام العبادات وإتقانها ولذلك فإن الله لم يشرع للأمة المحمدية إلا عידان وكل عيد جاء بعد الانتهاء من عبادة فعيد الفطر جاء بعد إكمال صيام رمضان وعيد الأضحى جاء بعد إتمام شعيرة الحج.

وفي العيد فرصة للفرح والسرور وإدخال البهجة على الأهل والأصدقاء والمحتاجين، وقد بين النبي (ﷺ) حق المسلمين في الفرح كغيرهم فقال (ﷺ): "كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي

(1) أخرجه ابن ماجه: الحديث رقم 1192.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 930.

(3) بدائع الصنائع 1/274، البحر الرائق 2/170، الاختيار ج1 ص 85

(ﷺ) المدينة قال: "كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى" (1).

أدلة مشروعية صلاة العيدين: دل على مشروعيتها الكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ (2)، قال قتادة وعكرمة وعطاء: هي صلاة العيد. وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (3) هي صلاة عيد الفطر.

وأما السنة: فما رواه أنس -رضي الله عنه-: "أن النبي (ﷺ) رأي أهل المدينة يخرجون إلى الصحراء في السنة مرتين ويلعبون فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله (ﷺ): "إن الله أبدلكما خيراً منهما: يوم الفطر ويوم الأضحى" (4).

وأما الإجماع: فقد حكاه ابن قدامة في المغني وقال: أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيدين لم يخالف في ذلك أحد.

حكم صلاة العيدين: صلاة العيدين واجبة على القول الصحيح المفتي به عن الحنفية، ودليل ذلك: مواظبة النبي (ﷺ) عليها من دون تركها ولو مرة وأنه لم يصل التطوع جماعة إلا صلاة التراويح في رمضان وكسوف الشمس وصلاة العيدين، ولو كانت سنة وليست بواجبة لاستثنائها المشرع كما استثنى التراويح وصلاة الخسوف، وعلى ذلك يأنم من تركها بلا عذر، ويستحب أن

(1) أخرجه النسائي: الحديث رقم 1656.

(2) الكوثر: 2.

(3) الأعلى: 14.

(4) أخرجه أبوداود: الحديث رقم 1134.

يخرج الجميع فيها بما في ذلك النساء؛ لما جاء في الصحيحين عن أم عطية الأنصارية قالت: "أمرنا رسول الله (ﷺ) أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحِيض أن تعتزل مصلى المسلمين"⁽¹⁾، وقال (ﷺ): "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن ثقلات"⁽²⁾.

ولكن يشترط في ذلك مراعاة المرأة للأداب والأحكام الشرعية للخروج من عدم التبرج وضرورة الاحتشام وإذا لم تستطع المرأة الخروج صلت في بيتها ركعتين وقيل أربع ركعات لما روي عن ابن مسعود أنه قال: "من فاتته صلاة العيد فليصل أربعاً ومن فاتته صلاة الجمعة فليصل أربعاً"⁽³⁾.

شروط وجوب صلاة العيد: هي نفس شروط وجوب صلاة الجمعة، وهي الإمام، والمصر، وحضور الجماعة، ودخول الوقت، والذكورة، والحرية، وصحة البدن، والإقامة، **إلا الخطبة** فإنها سنة بعد الصلاة؛ ولأن تخلف شرط من هذه الشروط يؤثر في إسقاط الفرض، فلأن يؤثر في إسقاط الواجب أولى، ومن ثم فلا تجب على النساء ولا الصبيان ولا المسافرين ولا المرضى ولا العبيد إلا بإذن مواليتهم.

ما يسن لصلاة العيد: يسن إحياء ليلتي العيد بالطاعة والذكر والصلاة وتلاوة القرآن لقوله (ﷺ): "من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسباً أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب"⁽⁴⁾.

(1) أخرجه البخاري: الحديث رقم 324.

(2) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 565.

(3) البناءة ج 3، ص 96، حاشية ابن عابدين، ج 2، ص 530.

(4) كتاب البر والصلة لها بن حرب.

أن يأكل شيئاً قبل ذهابه إلى المصلى، ويسن أن يكون المطعوم حلواً كتمر ونحوه؛ لما روي أن النبي (ﷺ) كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويؤخر الأكل في الأضحى حتى يرجع من الصلاة⁽¹⁾، وأن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه؛ لما روي أن النبي (ﷺ) كان يفعل ذلك.

ويسن الخروج إلى المصلى ماشياً فإذا عاد ندب له أن يرجع من طريق آخر مع إظهاره للبشاشة والفرح في وجه المسلمين، وزيارة الأحياء من أقاربه وأحبابه توثيقاً لرابطة المودة والأخوة، وإن كان العيد أضحى فيسن له الجهر بالتكبير في الطريق إليه خلافاً لباقي الأئمة الذين يندبون التكبير في كلا العيدين.

وقت صلاة العيد: يبدأ وقت صلاة العيدين عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة، أي: حوالي ربع ساعة تقريباً، وهو الوقت الذي تحل فيه النافلة، ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال ويستحب تأخيرها قليلاً عن وقتها بالنسبة لعيد الفطر حتى يفرغ من صام من أداء زكاة الفطر، ولا يستحب ذلك في عيد الأضحى حتى يتفرغ الناس مبكراً لذبح أضاحيهم، ودليل هذه التفرقة: ما روي: "أن رسول الله (ﷺ) كتب إلى بعض الصحابة أن يقدم عيد الأضحى ويؤخر صلاة الفطر"⁽²⁾.

ولكن إذا أخرجت صلاة العيد عن وقتها في اليوم الأول لعذر كمطر أو غيم أو ريح شديدة وغير ذلك، فإنها تؤدي في اليوم الثاني سواء كان العيد عيد فطر أو أضحى؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله (ﷺ) أن قوماً شهدوا برؤية

(1) أخرجه ابن ماجه: الحديث رقم 1782.

(2) أخرجه الشافعي.

الهِلال في آخر يوم من أيام رمضان، فأمر عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى المصلى من الغد"⁽¹⁾.

مكان أداء صلاة العيدين: تؤدي صلاة العيد في كل مكان طاهر كالمسجد أو فضاء بلد أو في الصحراء، إلا أنه يسن الخروج للصحراء تأسيساً بفعل النبي (ﷺ) إذا كان المسجد لا يتسع، فإن كان يتسع فالصلاة فيه أفضل لأنه أشرف وأنظف.

كيفية صلاة العيد: صلاة العيد ركعتان لقول عمر (رضي الله عنه): "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى"⁽²⁾، فينادي في الناس: "الصلاة جامعة"، ثم ينوي المصلي صلاة العيد بقلبه، ثم يقول بلسانه: أصلي صلاة العيد لله تعالى، ثم يقرأ دعاء التثاء ثم يكبر الإمام والمؤتم ثلاثاً بينها سكتة قصيرة ويرفعا أيديهما عند كل تكبيرة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويندب أن تكون "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"، ثم يركع الإمام ويتبعه القوم ثم يسجد ثم يقوم للركعة الثانية فيبدأ بالبسملة ويقرأ الفاتحة وسورة ويندب أن تكون سورة ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ﴾ وله أن يقرأ أيضاً في الأولى ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثم يكبر الإمام والمأموم ثلاث تكبيرات قبل الركوع، ولو زاد الإمام تابعه المقتدي ما لم يتجاوز ما ورد، أي ست عشرة تكبيرة ثم يسجد ويجلس للتشهد ويسلم.

وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الزوائد، وقد اختلف الفقهاء في عددها فيرى المالكية والحنابلة أنها ست في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية

(1) السنن الكبرى للبيهقي: الحديث رقم 8189.

(2) أخرجه أحمد: الحديث رقم 257.

غير تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، ويرى الشافعية أن التكبيرات سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام. ثم بعد ذلك يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين، يكبر في الأولى تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات يعلم الناس أحكام صدقة الفطر أو الأضحية ويعظهم ويوصيهم.

ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فلا يقضيها منفرداً بل يصلى أربع ركعات سنة الضحى؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: "من فاتته العيد فليصل أربعاً"⁽¹⁾، أما المسبوق فإن أدرك الإمام بعد أن كبر تكبيرات الزوائد وبدأ في القراءة، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بالزوائد حسب مذهبه، وإن أدرك الإمام هو راکع فإن أمكنه الجمع بين التكبير والتسبيح فعل، وإلا أتى بالتكبير لأنه واجب والواجب أولى من السنة، فإن لم يدرك الركوع معه سقطت عنه التكبيرات؛ لأنه فات محلها، وأما إن أدرك الإمام في الركعة الثانية أتى بالركعة الأولى التي فاتته وكبر فيها حسب مذهبه.

تكبيرات التشريق (أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي العيد):

وهي واجبة على كل مسلم بالغ عقب كل صلاة أديت في جماعة على الرجال والنساء، لكن تخفض المرأة صوتها درءاً للفتنة. ويبدأ وقتها من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾⁽²⁾؛ ولحديث جابر (رضي الله عنه) قال "كان رسول الله (ﷺ) إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث رقم 9533.

(2) البقرة: 203.

أكبر والله الحمد⁽¹⁾، ويزيد عليها إن شاء "الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون - اللهم صلى على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً".

وأما التكبير في عيد الفطر فيكون من صلاة صبح اليوم الأول من شوال إلى خروج الإمام لصلاة العيد. وينبغي أن يكون التكبير في أيام التشريق متصلاً بالسلام حتى لو تكلم أو حدث بعد السلام متعمداً سقط عنه التكبير مع الإثم، وإذا ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي بعد أن يفصل الإمام بين صلاته وبين التكبير بفصل كالكلام أو الخروج من المسجد، أما إذا جلس وسكت دون فاصل لا يكبر المأموم⁽²⁾.

الحكم إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد: إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الجمعة واجبة كذلك واستدلوا على ذلك: بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁽³⁾؛ وللأحاديث الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان فلا تسقط إحداها بأداء الأخرى، كما لم يسقط الظهر في يوم العيد.

(1) أخرجه الدارقطني: الحديث رقم 1737.

(2) الهداية ج 1، ص 86، المحيط البرهاني، ج 1، ص 168.

(3) الجمعة: 9

- جاء في مختصر القدوري: "ويستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى المصلى. ولا يكبر في الطريق إلى المصلى عند أبي حنيفة، ويكبر عندهما ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد، فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال فإن زالت الشمس خرج وقتها. ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح وثلاثاً بعدها، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ويكبر تكبيرة رابعة يركع بها، ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع بها ويرفع يده في تكبيرات العيدين، ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها، فإن غمَّ الهلال على الناس وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد، فإن حدث عذر مع الناس من الصلاة في الغد صلوا بعد الغد ولا يصلوها بعد ذلك. ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل المصلي ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر، ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر، ويخطب الإمام بعدها خطبتين يعلم الناس فيها الأضحى وتكبيرات التشريق، فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى يصلوها من الغد وبعد الغد ولا يصلوها بعد ذلك، وتكبيرات التشريق أولها عقيب صلاة الفجر يوم عرفة وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إلى صلاة العصر من آخر

أيام التشريق، والتكبير عقيب الصلوات المفروضات أن يقول (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) ⁽¹⁾.



(1) مختصر القدوري: ج 1 ص 41، 42.

صلاة الخوف (1)

الخوف هو توقع المكروه أو الضرر عند وجود علامة أو أمارة عليه، وصلاة الخوف: هي الصلاة المفروضة التي يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو حراسته ومواجهته؛ لقوله تعالى: "إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا" (النساء: 101)، ويقاس عليه كل حالة يوجد فيها الخوف كالخوف من لص، أو عدو، أو سيل، أو حريق فالرخصة ليست متعلقة بالقتال، بل بحالة الخوف ومتى وجدت معها الرخصة.

أدلة مشروعية صلاة الخوف: مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:

1- **أما الكتاب:** فقوله تعالى ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾⁽²⁾، وتخصيصه (ﷺ) بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم بدليل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾⁽³⁾؛ ولأن الله أمرنا باتباع رسوله في كل ما يؤمر به ويأمرنا به.

2- **وأما السنة:** فقد ثبت أنه (ﷺ) صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع بإجماع الصحابة، كما أداها صحابته في مواطن كثيرة دون نكير من أحد.

(1) بدائع الصنائع ج 1 ص 242، البناية في شرح الهداية ج 3 ص 160، اللباب ج 1 ص 133.

(2) النساء: 102.

(3) التوبة: 102.

3- **وأما الإجماع:** فقد أجمع العلماء في كل عصر منذ عهد النبي (ﷺ) على أن صلاة الخوف مشروعة لما دل عليها من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.

سبب صلاة الخوف: سبب صلاة الخوف في الأصل هو وجود الأعداء، سواء وجد الخوف أو لا، كما أنها لا تختص بحالة القتال وحدها، بل تجوز في كل حالة خوف كالخوف من نزول السيل أو قدوم الوحوش أو هجوم اللصوص وغير ذلك ما دام الشخص لم يجد له مفرّاً.

شروط صحة صلاة الخوف: يشترط لصحة صلاة الخوف ما يأتي:
أن يكون القتال مأذوناً فيه، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين فلا تصح لقتال غير مأذون فيه، فلا يصليها البغاة وقطاع الطرق أو المقاتلين دفاعاً عن قبيلتهم من باب العصبية لا غير، لأنها شرعت تخفيفاً ورحمة فلا يستعان بها من ظالم معتدٍ.

أن توجد حالة الخوف، سواءً كان سببها حضور العدو أو غيره لأن سبب هذه الصلاة هي حالة الخوف كما جاء في الآية.

كيفية صلاة الخوف: إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين، طائفة إلى وجه العدو وطائفة خلفه فيصلّي بهذه الطائفة ركعة كاملة، فإذا قام إلى الثانية انصرفت هذه الطائفة إلى وجه العدو ثم جاءت الطائفة الثانية فيصلّي بها الإمام الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم وحده، ثم تذهب هذه الطائفة لمواجهة العدو، ثم تأتي الطائفة الأولى أو تبقى في مكانها فتصلي الركعة الثانية فرادى بدون قراءة كُلِّ في مكانه ويتشهدوا ويسلموا، ثم تعود الطائفة الثانية أو تبقى في مكانها فتصلي الركعة الثانية ويتشهدوا ويسلموا.

وهذا إذا كان القوم مسافرون وقصروا الصلاة الرباعية فإن كانوا مقيمين صلى بكل طائفة ركعتين ركعتين؛ لما روي أنه ﷺ صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين⁽¹⁾. فإذا كانت الصلاة هي المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة، فإذا بدأ القتال حال الصلاة بطلت صلاتهم وعليهم الإعادة لأنه (ﷺ) شغل عن أربع صلوات يوم الخندق، ولو جازت الصلاة أثناء القتال لما تركها. كما أن القتال أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة.

فإذا اشتد خوف ولم يتمكنوا من الصلاة بهذه الطريقة صلوا ركباناً فرادى ولو بالإيماء، وإلى أي جهة شأوا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾⁽²⁾. وهذا كله مع حمل السلاح وأخذ الحيطة والحذر لقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾⁽³⁾. ولقول ابن عمر (رضي الله عنهما) فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً على دوابهم، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى عبد الله بن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله (ﷺ) (4) (5).

فإذا اشتد الخطر وتعذر أدائها تؤخر، كما فعل النبي (ﷺ) أثناء حصار المدينة في غزوة الخندق، فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: حضرت عند

(1) أخرجه أبو داود حديث رقم (1248).

(2) البقرة: 239.

(3) النساء: 102.

(4) فتح الباري لابن حجر ج 8 ص 199.

(5) بدائع الصنائع، ج 1، ص 143، الهداية، ج 1، ص 88، تبیین الحقائق، ج 1، ص 232.

مناهضة حصن تستر⁽¹⁾ عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها⁽²⁾.

- جاء في مختصر القدوري: "وإذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين، طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت الطائفة إلى وجه العدو، وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يتشهد ويسلم، وذهبوا هم إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحداناً ركعة بعد قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة بقراءة وتشهدوا وسلموا، فإن كان الإمام مقيماً صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين، ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة، ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم، وإن اشتد الخوف صلوا ركباناً وحداناً يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه للقبلة"⁽³⁾.



(1) تستر: مدينة في بلاد فارس تم فتحها سنة 17هـ بقيادة أبو موسى الأشعري.

(2) أخرجه البخاري حديث رقم (940).

(3) مختصر القدوري: ج 1 ص 46.

باب صلاة المريض

المرض: فساد الصحة. وقيل: سوء الصحة بعد اعتدالها.

من المقرر أن القيام في صلاة الفريضة ركن للقادر لا يسقط عنه إلا لعذر. فالأصل: أن المريض إذا قدر على الصلاة قائماً بركوع وسجود، فإنه يصلي المكتوبة قائماً بركوع وسجود ولا يجزئه غير ذلك؛ لأنه لما قدر على القيام والركوع والسجود كان بمنزلة الصحيح، والصحيح لا يجزئه أن يصلي المكتوبة إلا قائماً بركوع وسجود كذلك هذا، فإن عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض أو كان يجد ألماً شديداً أو خاف تأخر البرء وقدر على القعود، فإنه يصلي المكتوبة قاعداً بركوع وسجود، ولا يجزئه غير ذلك؛ لأنه عجز عن نصف القيام، وقدر على النصف، فما قدر عليه لزمه، وما عجز عنه سقط، وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعود فإنه يصلي قاعداً بإيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن القعود صلى مستلقياً على ظهره، وإن لم يقدر إلا مضطجعاً استقبل القبلة، وصلى مضطجعاً يومئ إيماء.

والأصل في هذا كله قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ (1) قال الضحاك في تفسيرها: هذا بيان حال المريض في أداء الصلاة بحسب الطاقة. وقوله تعالى ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (2)، وروي عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله ﷺ عن

(1) سورة آل عمران: 191

(2) سورة الحج: 78

صَلَاةِ الْمَرِيضِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»⁽¹⁾.

والمعنى في ذلك أن "الميسور لا يسقط بالمعسور" وأن الطاعة بحسب الطاقة. ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾⁽²⁾.

ما الحكم إذا قدر على بعض القيام وعجز عن إتمامه؟ يؤمر بأن يقوم مقدار ما يقدر، فإذا عجز قعد حتى إنه إذا كان قادراً على أن يكبر قائماً، ولا يقدر على القيام للقراءة، أو كان يقدر على القيام ببعض القراءة دون تمامها، فإنه يؤمر بأن يكبر قائماً، ويقرأ ما يقدر عليه قائماً، ثم يقعد إذا عجز، وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله⁽³⁾، وذلك لأن القيام في الفرض ركن وفرض على القادر، فإذا تيسر له بعضه وتيسر عليه إتمامه جاء بالميسور له، وسقط عنه المعسور.

وإذا قدر على القيام متكئاً فالصحيح أنه يصلي قائماً متكئاً، ولا يجزئه غير ذلك، وكذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا، أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام، فإنه يقوم ويتكىء خصوصاً على قول أبي يوسف،

(1) سنن الترمذي 108/2

(2) سورة البقرة: 286

(3) المحيط البرهاني 140/2

(2) العناية 3/2

(3) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 142)

ومحمد رحمهما الله، فإن على قولهما: إذا عجز المريض عن الوضوء وكان يجد من يوضئه لم يجزئه التيمم، وقدرته بغيره كقدرته بنفسه، فكذلك هذا.

فإن كان يقدر على القيام، ولا يقدر على السجود فهو بالخيار إن شاء صلى قائماً بإيماء، وإن شاء صلى قاعداً بإيماء، وهو أفضل عندنا، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لأنه أي الإيماء قائم مقام الركوع والسجود فأخذ حكمهما، ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ برأسك»، وإذا لم يستطع القعود صلى مستلقياً على قفاه متوجهاً نحو القبلة، وجعل وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء والركوع والسجود إذ حقيقة الاستلقاء يمنع الأصحاء عن الإيماء. فكيف بالمرضى (1)!

وهو قول ابن عمر، وسعيد بن جبير رضي الله عنهم (2). لقوله ﷺ «يصلي المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء، فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه». وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأوماً جاز.

فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه، ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه خلافاً لزفر، ولأن نصب الإبدال بالرأي ممتنع، ولا قياس على الرأس؛ لأنه يتأدى به ركن الصلاة (السجود) دون العين وأختيها. والقول بتأخير الصلاة يعني أن الصلاة لا تسقط عنه ما دام يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه.

وإن صَلَّى الصحيح بعض صلاته قائماً ثم حدث به مرض: يتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يقدر أو مستلقيا إن لم يقدر؛ لأنه بناء الأدنى على الأعلى فصار كالإقتداء.

ومن صَلَّى قاعدا يركع ويسجد لمرض ثم صحَّ: بنى على صلاته قائماً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد - رحمه الله: استقبل، بناء على اختلافهم في الاقتداء، فعند محمد: لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد، وعندهما: يجوز.

وإن صَلَّى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود: استأنف عندهم جميعاً؛ لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ، فكذا البناء.

متى يؤمر المريض بالقضاء؟ ومتى تسقط عنه الصلاة؟ من أغمي عليه خمس صلوات أو دونها قضاها، وإن زاد على ذلك لم يقض، والقياس: ألا يكون عليه القضاء إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملة؛ لأنه مرفوع عنه القلم، وهو قول الشافعي لتحقيق العجز فأشبهه الجنون؛ وجه الاستحسان: ما روي أن علياً عليه السلام أغمي عليه في أربع صلوات فقضاهن، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أغمي عليه في ثلاثة أيام فلم يقض شيئاً.

والفقه فيه: أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت، فيتخرج في الأداء، وإذا قصرت قلت فلا حرج، والكثير أن تزيد على يوم وليلة لأنه يدخل في حد التكرار⁽¹⁾.

(1) العناية شرح الهداية 3/2. وفتح القدر

كتاب الجنائز

المطلب الأول

تعريف الجنائز لغة واصطلاحاً

تمهيد: حكم الله تعالى بالفناء على كل مخلوق سكن البسيطة، قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾⁽¹⁾ وجعل سبحانه وتعالى الموت نهاية لمرحلة، وبداية لمرحلة جديدة، فمن عمل صالحاً في دنياه، نجا من سوء الحساب والعذاب في الآخرة، وكان من الخالدين في جنان الله، ومن عمل سوءاً كان من المعذبين في نار جهنم إلا أن يعفو الله عنه، والموت مفارقة الروح للبدن، قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾⁽²⁾.

تعريف الجنائز: جمع جنازة أما المفرد فيقال: جَنَازَةٌ وجِنَازَةٌ، وأصل التجنيز تهيئة الميت وتكفينه وشدّه على السرير، يقال: جُنِّزَ الميت تجنيزاً إذا هُيئَ أمره وجُهِزَ وشُدَّ على السرير، وقد تباينت آراء اللغويين في الجنازة هل هي اسم للميت وحده أو اسم للميت إذا كان على النعش؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كِلَاهُمَا بِمَعْنَى، وَقَالَ آخَرُونَ: الْجِنَازَةُ (بالخفض) تَعْنِي الْمَيِّتَ عَلَى سَرِيرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَهُوَ النَعَشُ، وَقِيلَ الْجِنَازَةُ بفتح الجيم هي الميت نفسه⁽³⁾، وَالصَّوَابُ أَنَّ الْجِنَازَةَ (بالخفض) هِيَ الْجَنَّةُ، تَقُولُ الْعَرَبُ: ضَرَبَ الرَّجُلَ حَتَّى

(1) الرحمن 26-27

(2) الزمر: ٣٩ - ٤٢

(3) الزاهر 208

ترك جَنَازَةً، أي جثة هامة،⁽¹⁾ قال الفارسي: لا يسمى جَنَازَةً حتى يكون عليه ميت، وإلا فهو سرير أو نعش⁽²⁾
واصطلاحًا: عرفها الحنفية بأنها بالفتح الميت وبالكسر السرير الميت⁽³⁾.

المطلب الثاني

ما يستحب فعله للمريض قبل الاحتضار وأثناءه

المحتضر من قرب من الموت، وصف به لحضور موته أو ملائكة الموت، وعلامات الاحتضار أن تسترخي قدماه فلا ينتصبان، ويتعوج أنفه وتتخسف صدغاه⁽⁴⁾.

أولًا: ما يستحب للمريض فعله قبل الاحتضار: يستحب للمريض مرض الموت قبل الاحتضار ما يأتي:

أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ: لحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي ﷺ قبل وفاته بثلاث، يقول: "لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يحسنُ بالله الظنَّ"⁽⁵⁾
وَأَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ: لقوله تعالى ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾⁽¹⁾ ، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾⁽²⁾.

(1) درة الغواص في أوهام الخواص ص262، وتاج العروس من جواهر القاموس 15/

(2) المحكم والمحيط الأعظم 7/ 299.

(3) تبیین الحقائق وحاشية الشلبي 1/ 234، فتح القدير 2/ 103.

(4) فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي 2/ 103.

(5) رواه مسلم في صحيحه ج 4 ص 2205 برقم (2877).

أن يتحلل من ديون الله وديون العباد ومظالمهم ويكتب وصيته: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حقُّ امرئ مسلم له شيء يوصي به، يبيت ليلتين إلّا ووصيته مكتوبة عنده"⁽³⁾

ثانياً: ما يستحب فعله بالمريض عند الاحتضار: إذا احتضر الإنسان قرب من الموت، احتضر إذا مات؛ لأن الوفاة حضرته أو ملائكة الموت. فالمستحب من أهله فعله: 1- أن يوجه إلى القبلة على شقه الأيمن، كما يوجه في القبر؛ لأنه قرب موته والشيء إذا قرب من الشيء يأخذ حكمه فيضجع كما يضجع الميت في اللحد.

2. أن يلحن كلمة الشهادة لقول النبي ﷺ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"⁽⁴⁾ والمراد من الميت المحتضر؛ لأنه قرب موته فسمي ميتاً لقربه من الموت⁽⁵⁾، قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾⁽⁶⁾

3- إذا قضى نحبه تغمض عيناه، ويشد لحياه؛ لأنه لو ترك كذلك لصار كربه المنظر⁽⁷⁾ في نظر الناس كالمثلة، لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة وقد شقَّ بصره فأغمضه، ثم

(1) سورة النور الآية (31)

(2) سورة التحريم الآية (8)

(3) أخرجه البخاري رقم (2738)، ومسلم رقم (1627).

(4) أخرجه مسلم رقم (916).

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 299/1

(6) [الزمر: 30]

(7) تحفة الفقهاء 239/1، العناية بهامش فتح القدير ط الحلبي 2/ 104.

قال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضجّ ناس من أهله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإنّ الملائكة يؤمنون على ما تقولون." (1)

4. يغطى جميع جسده لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سجّي رسول الله ﷺ حين مات بثوب حبرة" (2) - والحبرة: ضرب من برود اليمين.

5. ويستحب إعلام الناس بموته من أقربائه وأصدقائه وجيرانه ليؤدوا حقه بالصلاة عليه، والدعاء والتشييع، لما روي عن النبي ﷺ: «أنه قال في المسكينة التي كانت في ناحية المدينة إذا ماتت فأذنوني» (3)؛ إلا أنه يكره النداء في الأسواق والمحال؛ لأن ذلك يشبه عزاء أهل الجاهلية.

6. ويستحب أن يسرع في جهازه لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «عجلوا بموتاكم فإن يك خيراً قدمتموه إليه، وإن يك شراً فبعدا لأهل النار» (4) نذب النبي ﷺ إلى التعجيل ونبه على المعنى فيبدأ بغسله، وقضاء دينه لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه" (5)

ما يحرم على أقارب الميت فعله: من العادات المذمومة التي تفعل حال الوفاة النياحة، وضرب الخدود، وحلق الشعر، وهي أمور منهي عنها؛ لما

(1) أخرجه مسلم رقم 920

(2) أخرجه البخاري رقم 1241، 1242، ومسلم رقم 942

(3) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري رقم 979

(4) أخرجه أبو داود رقم (3163)، والترمذي رقم (989) وقال: "حديث حسن صحيح.

صحيح.

(5) أخرجه الترمذي رقم (1078 و 1079)، وابن ماجه رقم (2413)، وأحمد (2/

440، 475).

روي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، الطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة"، وقال: "النائحة إذا لم تُتَّبْ قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال، من قطران، ودرع من جرب" (1)

2. النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب: لما روي عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس منّا من ضرب الخدود أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية" (2)

4. النهي عن حلق الشعر لما روي عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعاً فعشى عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يردّ عليها شيئاً، فلما أفاق قال: "أنا بريء مما برئ منه رسول الله ﷺ، فإن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة، والخالقة" (3)، والشاقة" (4).

ويمكن أن يلخص ما سبق ذكره من خلال ما نص عليه الإمام القدوري رحمه الله فقال ما نصه "إذا احتضر الرجل وجهه إلى القبلة على شقة الأيمن ولقن الشهادتين فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه.

(1) أخرجه مسلم رقم (934 / 29).

(2) أخرجه البخاري رقم (1297)، ومسلم رقم (103 / 165).

(3) الشاقة التي تشق ثوبها.

(4) أخرجه البخاري رقم (1296)، ومسلم رقم (104 / 167).

المطلب الثالث

تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله واتباع جنازته

الفرع الأول: غسل الميت ذهب فقهاء الحنفية إلى وجوب غسل الميت واستدلوا على ذلك بالسنة، والإجماع، والمعقول أما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «للمسلم على المسلم ست حقوق» وذكر من جملة ما أن يغسله بعد موته وعلى: كلمة إيجاب، وروي أنه لما توفي آدم - صلوات الله عليه - غسلته الملائكة ثم قالت لولده هذه سنة موتاكم، والسنة المطلقة في معنى الواجب، وكذا الناس توارثوا ذلك من لدن آدم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فكان تاركه مسيئاً لتركه السنة المتوارثة، والإجماع منعقد على وجوبه (1).

كيفية غسل الميت:

أولاً: يجرد الميت من ملابسه لأن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل إلا بالتجريد، ويوضع على المكان المعد للغسل - (ما يسمى بالمغسله) وهو موجود في معظم المساجد -؛ لأنه لا يمكن الغسل إلا بالوضع عليه؛ لأنه لو غسل على الأرض لتلطخ، ويوضع كما تيسر؛ لأن ذلك يختلف باختلاف المواضع (2)

ثانياً: يوضأ الميت وضوءه للصلاة بدون استنشاق أو مضمضة: لما روي عن النبي ﷺ أنه قال للاتي غسّلن ابنته: "ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/299.

(2) أخرجه البخاري رقم 1297، ومسلم رقم 103 / 165

منها⁽¹⁾؛ ولأن هذا سنة الاغتسال في حالة الحياة فكذا بعد الممات؛ لأنَّ الغسل في الموضعين لأجل الصلاة، وعلة عدم الاستنشاق والمضمضة؛ أن إدارة الماء في فم الميت غير ممكن، ثم يتعذر إخراجهِ من الفم إلا بالكب، وهذا مثله مع أنه لا يؤمن أن يسيل منه شيء لو فعل ذلك به،⁽²⁾ .
ثالثاً: يغسل رجليه عند التوضئة بخلاف حالة الحياة؛ ولا يمسح رأسه، ثم يغسل رأسه ولحيته بالصابون لأنه أبلغ في التنظيف، فإن لم يكن فيكفيه الماء القراح⁽³⁾.

رابعاً: عدم تسريح شعره لما روي عن عائشة أنها رأت قوما يسرحون ميتاً فقالت: علام تنصون ميتكم؟ أي: تسرحون شعره، وهذا قول روي عنها، ولم يرو عن غيرها خلاف ذلك فكان إجماعاً؛ ولأنه لو سرح ربما يتناثر شعره، والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه⁽⁴⁾ .

خامساً: عدم قص أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يختن ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته؛ ولأن ذلك يفعل لحق الزينة والميت ليس بمحل الزينة، ولهذا لا يزال عنه شيء مما ذكرنا وإن كان فيه حصول زينة.

سادساً: يضجعه على شقه الأيسر لتحصل البداية بجانبه الأيمن إذ السنة هي البداية بالميامن، فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ويرى أن الماء قد

(1) (ابنته) هي زينب، وقيل أم كلثوم، رضي الله عنهما. (ميامنهما) جمع يمين. (مواضع الوضوء) أعضاء الوضوء. صحيح البخاري 74/1، حديث رقم 165.

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 301.

(3) الماء القَرَّاحُ: الذي لم يخالطه شيء، ومنه اشتق اسم الأرض. المنتخب من كلام العرب ص 662.

(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 301

خلص إلى ما يلي التخت منه، ثم قد كان أمر الغاسل قبل ذلك أن يغلي الماء بالسدر فإن لم يكن سدر فحرض، فإن لم يكن واحد منهما فالماء القراح، ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بماء السدر، أو الحرض، أو الماء القراح حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت⁽¹⁾. منه ثم يقعه ويسنده إلى صدره أو يده فيمسح بطنه مسحا رفيقا، حتى إن بقي شيء عند المخرج يسيل منه⁽²⁾.

سابعًا: يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ليتم عدد الغسل ثلاثا لما روي عن أم عطية، قالت: أتانا رسول الله ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: " اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ⁽³⁾، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَأْفُورًا⁽⁴⁾ - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَأْفُورٍ - فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي " قالت: فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ". قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ: " اغْسِلْنَهَا وَثْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا ". قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ⁽⁵⁾ ؛ ولأن الثلاث هو العدد

(1) (التَّخْتُ) بالخاء الْمُعْجَمَة، (وَعَاءٌ يُصَانُ فِيهِ الثِّيَابُ) تاج العروس من جواهر القاموس 4/ 468:

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 301، المبسوط للسرخسي 2/ 59.

(3) سدر: السِّدْرُ: شَجَرٌ حَمْلُهُ النَّبِقُ وَوَرَقُهُ غَسُولٌ، الواحِدَةُ سِدْرَةٌ. المحيط في اللغة 8/ 279.

(4) كأفور الطَّيِّب. المنجد في اللغة ص 317.

(5) رواه أحمد في مسنده رقم 20790، إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عليّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتَيَانِي، وأخرجه مسلم (939) (38)، والنسائي 4/ 32.

المسنون في الغسل حالة الحياة فكذا بعد الموت، فالحاصل أنه يغسل في المرة الأولى بالماء القراح ليبتل الدرن والنجاسة، ثم في المرة الثانية بماء السدر، أو ما يجري مجراه في التنظيف؛ لأن ذلك أبلغ في التطهير وإزالة الدرن، ثم في المرة الثالثة بالماء القراح وشيء من الكافور، ثم ينشفه في ثوب كي لا تبتل أكفانه كما يفعل في حالة الحياة بعد الغسل⁽¹⁾.

س: هل يقوم المغسل بتنظيف موضع الاستنجاء عند الميت؟ ج: خلاف داخل المذهب على قولين: **القول الأول**: وهو قول الإمام أبي حنيفة، ويرى أن المغسل يقوم بتنظيف موضع الاستنجاء وحجته في ذلك أنه قلما يخلو موضع الاستنجاء عن النجاسة الحقيقية فلا بد من إزالتها⁽²⁾.

القول الثاني: لا يستنجى وهو قول أبي يوسف ومحمد ويرون أن المغسل لا يقوم بتنظيف موضع الاستنجاء وحجتهم في ذلك بأن المسكة تسترخي بالموت فلو استنجى ربما يزداد الاسترخاء فتخرج زيادة نجاسة، فكان السبيل فيه هو الترك، والاكتفاء بوصول الماء إليه⁽³⁾.

س: هل غسل الرجل الميت كغسل المرأة الميتة؟
الجواب: حكم المرأة في الغسل حكم الرجل، وكذا الصبي في الغسل كالبالغ؛ لأن غسل الميت للصلاة عليه، والصبي والمرأة يصلون عليهما⁽⁴⁾.

س: هل السقط يغسل؟

(1) أخرجه البخاري رقم (1297)، ومسلم رقم (103 / 165).

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1 / 300.

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1 / 300.

(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1 / 302، المبسوط للسرخسي 2 / 59.

ج: خلاف داخل المذهب على قولين: القول الأول: وهو لأبي حنيفة ومحمد في رواية الكرخي ويرون أنه لا يغسل، واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: إذا استهل المولود غسل وصلي عليه وورث، وإن لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه ولم يرث⁽¹⁾

القول الثاني: وهو لأبي يوسف ومحمد في رواية الطحاوي أنه يغسل ويسمى ولا يصلى عليه، واستدلوا على ذلك بأن المولود ميتا نفس مؤمنة فيغسل⁽²⁾.

س: من الأولى بتغسيل الميت؟ ذهب الحنفية إلى أن الجنس يغسل الجنس، فيغسل الذكّر الذكّر، والأنثى الأنثى؛ لأن حل المس من غير شهوة ثابت للجنس حالة الحياة فكذا بعد الموت، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، لا سيما إذا كان أعرف بسنة الغسل: واستدلوا على ذلك بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "غَسَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"⁽³⁾.

س: من أين يبدأ المغسل بتغسيل الميت؟ عن أم عطية رضي الله عنهما قالت: قال النبي ﷺ لهنّ في غَسْلِ ابنته: "ابْدَأَنَّ بِمِيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا"⁽⁴⁾

(1) المحيط البرهاني 2 / 158

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1 / 302، المبسوط للسرخسي 2 / 59.

(3) أخرجه ابن ماجة رقم (1467). والحاكم (1 / 362) - والبيهقي (3 / 388) وإسناده صحيح.

(4) (ابنته) هي زينب، وقيل أم كلثوم، رضي الله عنهما. (ميامنها) جمع يمين. (مواضع الوضوء) أعضاء الوضوء. صحيح البخاري 1 / 74، حديث رقم 165.

حكم غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها: ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها واستدلوا على ذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو استقبلنا من الأمر ما استدبرنا لما غسل رسول الله ﷺ إلا نسأوه⁽¹⁾. ومعنى ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول الله ﷺ بإباحة غسل المرأة لزوجها، ثم علمت بعد ذلك

وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى إلى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله بعد وفاته، وهكذا فعل أبو موسى الأشعري؛ ولأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة

أما في تغسيل الزوج لزوجته فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت؛ لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدام المحل، فصار الزوج أجنبياً فلا يحل له غسلها⁽²⁾

حكم ستر عورة الميت أثناء الغسل: ذهب الحنفية إلى وجوب ستر العورة للآدمي بخرقة؛ لأن ستر العورة واجب على كل حال، والآدمي محترم حياً وميتاً؛ ولأن ما كان عورة لا يسقط بالموت؛ ولذا لا يجوز مسه، حتى لو ماتت بين رجال أجنب يممها رجل بخرقة ولا يمسها، وهذا شامل للمرأة والرجل؛ لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل، وبالتالي كانت حرمة النظر إلى العورة باقية بعد الموت⁽³⁾ ودليل الحنفية قوله ﷺ: "لا تنظروا إلى فخذ

(1) خلاصة الأحكام 2 / 935، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1 / 304

(3) ينظر: حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (2 / 195).

حي ولا ميت"⁽¹⁾، وجه الدلالة من الحديث: أن الفخذ من العورة وأنه يجب ستره سواء كان من حي أو ميت، من باب الاحترام.⁽²⁾

كما استدلل الحنفية بعموم قوله ﷺ: "وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"⁽³⁾، وجه الدلالة من الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم رغب في ستر عورات المسلم بدون تفريق بين حي وميت، فيدخل في عمومه ستر ما يراه الغاسل ونحوه من الميت وكراهة إفشائه والتحدث به، ولا شك أن الميت يكره أن يذكر بشيء من عيوبه التي تظهر حال موته، وفي كيفية ستر عورته بعد موته حفظاً لكرامته، روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤزر بإزار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنه يشق عليهم غسل ما تحت الإزار.⁽⁴⁾

حد عورة الميت: اختلف فقهاء الحنفية فيما يستتر من عورة الميت، فذكر الزيلعي وصاحب النهاية أن عورة الميت ما بين سترته إلى ركبته، وقال صاحب الهداية يكتفي بستر العورة الغليظة، وهو ظاهر الرواية، ولبطلان الشهوة.⁽⁵⁾

ويمكن أن يلخص ما سبق ذكره من خلال ما نص عليه الإمام القدوري رحمه الله فقال وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا ثيابه ووضعوه ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يفيضون الماء عليه

(1) مسند أحمد (405/2)، حديث رقم (1248).

(2) شرح سنن أبي داود للعيني (6/69).

(3) صحيح البخاري (3/128).

(4) المبسوط للسرخسي (59/2) بدائع الصنائع (300/1).

(5) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (213/1).

ويجمر سريره وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرص فإن لم يكن فالماء القراح ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجع على شقه الأيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يضجع على شقة الأيمن فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه، ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحاً وفيقا فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله.

الفرع الثاني: تكفين الميت وستره

الأصل في الكفن السترة فيجب تكفين الميت بما يستتره ولو لم يملك غيره، وكفي ذلك في حق الرجل أن يكون في ثلاثة أثواب: قميص⁽¹⁾ من العنق إلى القدمين، وإزار من القرن إلى القدم، والإزار بعد الموت قائم مقام السراويل في حال الحياة؛ لأنه في حال حياته إنما كان يلبس السراويل لئلا تنكشف عورته عند المشي، وذلك غير محتاج إليه بعد موته فأقيم الإزار مقامه، ورداء؛ ويكون مما يلبسه الرجل يوم الجمعة والعيد⁽²⁾، ودليل ذلك ما روي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: كفنوني في قميصي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في قميصه الذي توفي فيه⁽³⁾. وما روي عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: أحدها القميص الذي توفي فيه» والأخذ برواية ابن عباس أولى من

(1) التجريد للقدوري 3/ 1066.

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 306.

(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير .

الأخذ بحديث عائشة⁽¹⁾؛ لأن ابن عباس حضر تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه وعائشة ما حضرت ذلك على أن معنى قولها: ليس فيه قميص أي: لم يتخذ قميصاً جديداً⁽²⁾.

كفن المرأة: أما المرأة فكفنها يكون من خمسة أثواب وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " كفن المرأة خمسة أثواب..." فزاد لها خمار يغطي وجهها ورأسها، وخرقة عرضها ما بين الثدي إلى السرة لربط ثدييها، فيكون كفن المرأة: درعاً وإزاراً وخماراً وخرقة ولفافة فعن ليلي بيت قائف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها. فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوباً ثوباً⁽³⁾.

ودليل الحنفية من المعقول: أن المرأة تخرج من بيتها حال حياتها في خمسة أثواب، درع وخمار وإزار وملاءة ونقاب، فكذا يكون بعد موتها⁽⁴⁾.

حكم شراء الكفن بأسعار عالية: من المقرر شرعاً أن الإسراف منهي عنه في كل شئ في الحياة وبعد الممات وإن كان النهي عن الإسراف في أمور

(1) المقصود به ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.» صحيح البخاري 2 / 77، حديث رقم 1272.

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1 / 306.

(3) رواه أبو داود (3157)، في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه، وفيه أيضاً من ليس بمشهور، ينظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري 2 / 383 ت حلاق.

(4) البناءية شرح الهداية 3 / 203

الدنيا منهى عنه ففي أمور الآخرة يكون النهي من باب الأولى وبالتالي فالكفن أن ينبغي أن يتجاوز فيه حد المعتاد، يدل لذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «لَا تُغَالِ فِي كَفْنٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تُغَالُوا فِي الْكَفْنِ فَإِنَّهُ يُسَلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا⁽¹⁾».

لون الكفن: يفضل أن يكون من الثياب البيض لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "البسُوا من ثيابكم البيضاء؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم"، لذا أوجب فقهاء الحنفية وجوب تحسين كفن الميت لما روي عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ"⁽²⁾. **وجه الدلالة من الحديث:** أن حسن الكفن عند الحنفية يقتضي أن كل ما يجوز لكل جنس أن يلبسه في حياته يجوز أن يكفن فيه بعد موته حتى يكره أن يكفن الرجل في الحرير والمعصر والمزعر، ولا يكره للنساء ذلك اعتبارا باللباس في حال الحياة⁽³⁾

(1) حسن لغيره، عمرو بن هاشم حديثه حسن في الشواهد، وقد حسن، هذا الحديث ابن القطان في "بيان الوهم والأيهام" 5/ 50، وكذلك المنذري والنووي كما في "البدر المنير" لابن الملقن 5/ 217، وسكت عنه عبد الحق في "أحكامه الوسطى" 2/ 127 مصححاً له. سنن أبي داود 68/5، ت الأرئؤوط.

(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي-، فمن رجال مسلم، وأخرجه الحاكم 1/ 368 - 369 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. ينظر: مسند أحمد 22/ 49 حديث رقم 14145 ط الرسالة.

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 307).

كفن الصغير والصغيرة والسقط: الصغير فيكفن بثوب واحد، والصغيرة بثوبين. والسَّقَط يُلَفّ ولا يكفن ولا يكفن كالعضو من الميت.

ويمكن أن يلخص ما سبق ذكره من خلال ما نص عليه الإمام القدوري رحمه الله فقال "ثم ينشفه بثوب ويجعله في أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن فإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عقوده، وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ولفافة فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرها ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا يعقص شعره وتجرم الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا".



المطلب الرابع

الصلاة على الجنازة

فضل الصلاة على الجنازة: شرعت الصلاة على الميت رحمة ومغفرة له يدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من شهد الجنازة حتى يُصَلَّى عليها فله قيراطٌ، ومن شهدَها حتى تُدْفَنَ فَلَهُ قيراطان" قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين"⁽¹⁾، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: "ما من ميتٍ يُصَلَّى عليه أُمَّة من المسلمين يبلغون مائةً، كُلُّهم يشفعون له إِلَّا شَقَّعُوا فيه"⁽²⁾، **وجه الدلالة من الحديثين:** يظهر من خلال قول ابن شهاب: قال سالم: وكان عبد الله بن عمر يصلي عليها، ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: " لقد ضيعنا قراريط كثيرة " ⁽³⁾

مكان وقوف الإمام في صلاة الجنازة: ذهب الحنفية إلى أن مكان وقوف الإمام في صلاة الجنازة واحد عند الرجل أو المرأة وهو أن يقوم الإمام على الرجل أو المرأة بحذاء الصدر لأنه موضع القلب، وفيه نور الإيمان، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه. ولأن الرجلين والرأس من جملة الأطراف فيبقى البدن من العجيزة إلى الرقبة فكان وسط البدن هو الصدر،

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 1 / 445، حديث رقم 1261، وأخرجه مسلم في

الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، رقم: 945.

(2) مسند أحمد 43 / 104 ط الرسالة: وقال إسناده صحيح على شرط مسلم.

(3) شرح مشكل الآثار 3 / 299.

والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة؛ ولأن القلب معدن العلم والحكمة، وهو أبعد من الأذى، والوقوف عنده أولى⁽¹⁾.
الرواية الثانية للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه، ومن المرأة بحذاء وسطها، ودليله فيها: أن أنسا رضي الله عنه فعل كذلك وقال هو السنة⁽²⁾

والجواب عن ذلك أن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم، وعليه يكون ما عليه العمل في المذهب ان الوقوف في الجنازة واحد عند الرجل أو المرأة وهو الصدر.

س: هل يجوز لمن خاف فوت الجنازة إذا توضأ أن يتيمم؟

ج: يجوز لمن خاف فوت الجنازة إذا ذهب للوضوء أن يتيمم عندنا وكذلك لو افتتح الصلاة ثم أحدث تيمم⁽³⁾ ودليل ذلك: أن العذر قائم وهو خوف الفوت لو اشتغل بالوضوء.

كيفية صلاة الجنازة: ذهب الحنفية إلى أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات ودليلهم في ذلك روي عن عمر أنه جمع الصحابة رضي الله عنهم حين اختلفوا في عدد التكبيرات وقال لهم: إنكم اختلفتم فمن يأتي بعدكم يكون أشد اختلافا فانظروا آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فخذوا بذلك فوجده صلى على امرأة كبر عليها أربعاً فاتفقوا على ذلك فكان هذا دليلاً على كون التكبيرات

(1) المبسوط للسرخسي 65 / 2

(2) الهداية في شرح بداية المبتدي 90 / 1.

(3) المبسوط للسرخسي 66 / 2

في التكبيرة الأولى: يُثنى على الله تعالى كما في سائر الصلوات يثني عقيب الافتتاح.

في التكبيرة الثانية: يصلي على النبي ﷺ لأن الثناء على الله تعالى تعقبه الصلاة على النبي على هذا وضعت الخطب واعتبر هذا بالتشهد في الصلاة لأن الثناء على الله يعقبه الصلاة على النبي ﷺ، و في التكبيرة الثالثة: يستغفر للميت ويشفع له لأن الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي ﷺ.

وفي التكبيرة الرابعة: الدعاء والاستغفار والمقصود بالصلاة على الجنازة الاستغفار للميت والشفاعة له فلهذا يأتي به ويذكر الدعاء المعروف «اللهم اغفر لحينا وميتنا» إن كان يحسنه وإلا يذكر ما يدعو به في التشهد «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلى آخره

بعد الرابعة: يسلم تسليمين (1). والمشهور في مصر مذهب الشافعية، خاصة في الوجه البحري، وفي الوجه القبلي ينتشر المذهب الحنفي والمالكي وعلى ذلك فيجب علينا اتباع السواد الأعظم لكل ناحية وقطر فلا نثير الخلاف بين الناس فعلى أي رأي صلوا فالصلاة صحيحة تطبيقاً لقاعدة: لا ينكر على مختلف فيه.

هل ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة: في ظاهر الرواية في المذهب لا ترفع الأيدي إلا في التكبيرة الأولى الإمام والقوم فيها سواء، ودليل ظاهر الرواية قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» وليس فيها صلاة الجنازة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا ترفع اليد فيها إلا عند

(1) المبسوط للسرخسي 2/ 66

تكبيرة الافتتاح والمعنى أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة فكما لا ترفع الأيدي في سائر الصلوات عند كل ركعة فكذلك ههنا⁽¹⁾ .

حكم اجتماع أكثر من جنازة في وقت واحد: إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صَلَّى عليها صلاةً واحدةً، وجُعِلَت الذكور - ولو كانوا صغارًا - مما يلي الإمام، وجنائز النساء مما يلي القبلة، لما روي عن نافع بن عمر: "أنَّهُ صَلَّى على تسع جنائز جميعًا، فجعلَ الرجالَ يُلُون الإمامَ، والنساء يَلِينَ القبلةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا واحدًا، وَوَضِعَت جنازةَ أُمِّ كلثوم بنتِ عليٍّ امرأةَ عمرَ بن الخطاب، وابن لها يقال له: زيد، وَضِعَا جميعًا، والإمام - أي الأمير - يومئذٍ سعيدُ بن العاص، وفي الناس ابنُ عباسٍ، وأبو هريرة، وأبو سعيدٍ، وأبو قتادة، فوضعَ الغلامُ مما يلي الإمامَ، فقال رجلٌ: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباسٍ، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السُّنَّةُ"، وهو حديث صحيح، يجوز أن يُصلي الإمام على كُلِّ واحدة من الجنائز المجتمعة صلاةً، لأنه الأصلُ، ولأنَّ النبي ﷺ فعل ذلك في شهداء أُحُدٍ: عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله ﷺ أمر يومَ أُحُدٍ بحمزة فسُجِّي ببردَةٍ ثم صلى عليه، فكبر تسع تكبيرات، ثم أتى بالقتلى يُصَفُّون، وَيُصَلِّي عليهم وعليه معهم"⁽²⁾.

حكم الصلاة على السقط: السقط له حالتان: الحالة الأولى: إما أن يستهل صارخًا⁽³⁾ بعد الولادة وهذا حكمه أن يسمى ويغسل ويصلي عليه " لقوله

(1) المبسوط للسرخسي 65 / 2

(2) أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 290) وإسناده حسن، ورجاله كلهم ثقات معروفون.

(3) باكيًا والاستهلال دليل حياته.

صلى الله عليه وسلم " إذا استهل المولود صلى عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه " ولأن الاستهلال دلالة الحياة فتحقق في حقه سنة الموتى " (1)

الحالة الثانية: ألا يستهل صارخًا، وهذا حكمه أن يدرج في خرقة " كرامة لبني آدم " ولم يصل عليه " (2).

-ويمكن أن يلخص ما سبق ذكره من خلال ما نص عليه الإمام القدوري رحمه الله فقال: "إذا فرغوا منه صلوا عليه وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ثم الولي فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده فإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي ﷺ ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة".

(1) الهداية في شرح بداية المبتدي 1 / 91.

(2) الهداية في شرح بداية المبتدي 1 / 91.

حمل الميت واتباع جنازته

ذهب الحنفية إلى أن حمل الجنازة بعد الصلاة عليها من البر والإكرام للآدمي بعد موته، والأصل في حملها أنه فرض كفاية بلا خلاف، وهو عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم، والأصل في حمل الميت هو التبريع، وهو سنة، والتبريع أفضل من الحمل بين العمودين، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول ﷺ قال: (حق المسلم على المسلم خمس ، ردُّ السلام وعبادة المريض واتباع الجناز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس) (1).

وجاء في الحديث أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : (من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن شهدا حتى تدفن فله قيراطان قيل: وما القيراطان ، قال: مثل الجبلين العظيمين) (2)

وصفة حمل الجنازة: بأن يوضع الميت على النعش بعد أن يغسل ويكفن، مستلقياً على ظهره؛ ثم يأخذوا بقوائمه الأربع، ويرفعونه أخذاً باليد لا وضعاً على العنق كما تحمل الأثقال، فيضع النعش اليسرى على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إلى قائمة السرير المؤخرة، فيضعها على كتفه اليمنى أيضاً، ثم يدعها لغيره، ثم يضع قائمته اليمنى على كتفه اليسرى، ثم يدعها لغيره، وينتقل إلى قائمة السرير اليمنى، فيضعها على كتفه اليسرى، فتكون البداءة من الجانبين بالرأس، والختام من الجانبين بالرجلين، لما فيها من الموافقة لكيفية غسله (3)

(1) الموطأ لابن وهب (ص141)، مسند أحمد (42/ 431) ط الرسالة.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 445، حديث رقم 1261، وأخرجه مسلم في الجناز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، رقم: 945.

(3) ينظر: حاشية ابن عابدين (2/231) البناية (3/22)

واستدل الحنفية على الكيفية التي يحمل بها الميت بما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ الْجَنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ لِيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَذَرَ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ" (1)

كما يجب أن يكون المشي بها بالإسراع دون الخبب" لما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: سألنا رسول الله ﷺ عن المشي بالجنابة فقال: ما دون الخبب فإن يكن خيرا عجلتموه إليه وإن يكن شرا وضعتموه عن رقابكم أو قال: فبعدا لأهل النار"

وجه الدلالة من الحديث: أن صلى الله عليه نهى عن الخبب؛ لأن فيه ازدراء بالميت وإضرار بمشييعي الجنابة (2)

كما ذهب الحنفية إلى تقديم رأس الميت في حال حمل الجنابة؛ لأنه من أشرف الأعضاء فكان تقديمه أولى، ولأن معنى الكرامة في التقديم (3) ويكره لمتبوعي الجنابة أن يقعدوا قبل وضعها عن الأكتاف (4)؛ ولأنهم إنما حضروا تعظيماً للميت، وليس من التعظيم الجلوس قبل الوضع، ولأنهم أتباع الجنابة، والتبع لا يقعد قبل قعود الأصل، لما روي عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: "كَانَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يُوَضَعَ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ" (5)

حمل جنازة الصبي:

(1) ينظر: مسند أبي داود الطيالسي (260/1) مسند ابن الجعد، ص(141).
(2) ينظر: المحيط البرهاني (2 / 175)، العناية بهامش فتح القدير ط الحلبي (2 / 135).

(3) ينظر: تحفة الفقهاء (252/1) بدائع الصنائع (309/1).

(4) ينظر: درر الحكام (167/1).

(5) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (462/3).

ذهب الحنفية إلى أن الصبي الميت يحمل كما يحمل الكبير لكرامته الآدمية التي لم تفرق بين صغير وكبير لذلك كرهوا أن توضع جنازته على دابة؛ لأنه مكرم محترم، ولهذا يصلى عليه، كما يصلى على البالغ، ويظهر الكرامة والاحترام للصبي في حمله على الأيدي، فأما الحمل على الدابة فإهانة له؛ لأنه يشبه حمل الأمتعة، وإهانة المحترم مكروه⁽¹⁾ بل ذهب الحنفية إلى القول بطلان صلاة الجنازة على الصبي المحمول على الدابة (2)

حكم اتباع النساء الجنازة ذهب الحنفية إلى كراهة اتباع النساء للجنازة، والمقصود بالكراهة عندهم هي الكراهة التحريمة واستدلوا على ذلك، لقوله ﷺ: "ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ فَإِنَّكُنَّ تَقْتِنَنَّ الْحَيَّ وَتُؤْذِينَ الْمَيِّتَ" وَلَوْ افردت لقلل موزورات بالواو لَأَنَّهُ من الوزر (3) والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يعضد بالمعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه السيدة عائشة بقولها: "لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ" (4) وإذا كان هذا في نساء زمان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فما ظنك بنساء زماننا.

(1) ينظر: البدائع (309/1).

(2) ينظر: تحفة الفقهاء (252/1).

(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 306 / 1.

(4) الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني (ص141)، مسند أحمد (42/431) ط الرسالة.

وأما ما في "الصحيحين" عن أم عطية رضي الله عنها: "نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعَزَّمْ عَلَيْنَا"⁽¹⁾؛ قال العيني في شرحه "وقول أم عطية يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُ تَحْرِيمٍ، وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُ تَنْزِيهِ، عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ: وَلَمْ يُعَزَّمْ عَلَيْنَا، يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ نَهْيُ تَنْزِيهِ" فينبغي أن يختص بذلك الزمن، حيث كان يباح لهنَّ الخروج للمساجد والأعياد، وعليه فيكره خروج النساء لاتباع الجنازة تحريماً⁽²⁾.

-ويمكن أن يلخص ما سبق ذكره من خلال ما نص عليه الإمام القدوري رحمه الله فقال: " فإذا حملوه على سريريه أخذوا بقوائمه الأربع ويمشون به مسرعين دون الخبب فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال".

(1) صحيح البخاري 1/ 430، حديث رقم 1219.

(2) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 8/ 63.

المطلب الخامس

حكم إيذاء الأدمي بعد موته بمساسه أو بالجلوس على قبره أو بسبه.
أولاً: **عدم إيذاء الأدمي بمساسه:** نص فقهاء الحنفية في أكثر من موضع على حرمة المساس بجثة الأدمي، بالإيذاء البدني لما روت عائشة زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، تَقُولُ: «إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ، مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ»، "كسر عظم الميت ككسره حياً"⁽¹⁾.

وجه الدلالة من الحديث: أنه ﷺ جعل عظم الميت له حرمة مثل حرمة عظم الحي، فكان كاسره في انتهاك الحرمة ككاسر عظم الحي، فكما أن كسر عضو رجلٍ حيٍّ فيه إثمٌ، فكذلك كسرُ عظم الميت فيه إثمٌ؛ لأنه استخفافٌ وإذلالٌ، ولا يجوز إذلال الإنسان لا في الحياة ولا في الممات، كرامة له⁽²⁾ وهذا فيه إشارة إلى أن الميت يتألم⁽³⁾

كما ذهب الحنفية إلى عدم الاعتداء على مقابر غير المسلمين من اليهود والنصارى ولا يجوز كسر عظامهم إذا وجدت في قبورهم، كرامة لآدميتهم فعظم الميت له يسان ويحترم بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه، سواء كان مسلماً أو كافراً⁽⁴⁾.

ثانياً: عدم إيذاؤه بالجلوس على قبره: نص الحنفية على عدم الجلوس على قبر الميت ولا وطء قبر الميت ولا النوم عليه، ولا قضاء حاجة عليه

(1) مسند أحمد 41/ 218 ط الرسالة.

(2) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 300). المعتصر المختصر (1/ 119).

(3) ينظر: شرح المصابيح لابن الملك (2/ 373).

(4) ينظر: شرح أبي داود للعيني 6/ 158، مرقاة المفاتيح (3/ 1226)

من غائط أو بول،⁽¹⁾ وكل هذا لا يكون إلا من باب كرامته الآدمية بعد موته، فهو آدمي وله احترامه حتى بعد مماته.

يدل على ذلك ما روي عن أبي مرزئد قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا"⁽²⁾

وجه الدلالة من الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الأشياء فيها ترك تعظيم للميت⁽³⁾.

مما سبق يمكن القول: بأنه يجب أن يحترم الإنسان بعد موته فلا يؤذى بدنياً بالجلوس على قبره.

ثالثاً: عدم إيذاء الآدمي بسببه بعد موته: نهى فقهاء الحنفية عن السب أو الشتم، للآدمي بعد موته كرامة لآدميته، لما روي عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ﷺ: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"⁽⁴⁾.

وجه الدلالة من الحديث: لأن الحديث نهى عن سب الأموات مطلقاً، أي: باللعن والشتم وإن كانوا فجاراً أو كفاراً⁽⁵⁾، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموه من جزاء أعمالهم، أو مجازاة ما عملوه من الخير والشر، والله تعالى هو المجازي، فإذا شاء عفا عنهم إن كانوا مسلمين، وإن شاء عذبهم بأن كانوا

(1) ملتنقى الأبحر 1/276.

(2) المنتخب من مسند عبد بن حميد (379/1)

(3) ينظر: تحفة الفقهاء (257/1)

(4) صحيح البخاري (107/8) حديث رقم (6516) كتاب الرقاق، باب سكرات الموت.

(5) ينظر: تحفة الفقهاء (252/1)

كافرين أو فاجرين، فما لكم وإياهم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه⁽¹⁾ قال رسول الله ﷺ: "لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء"⁽²⁾ وعليه فمن حق الميت أن تحترم آدميته بعد وفاته وألا يؤذي باللسان بالهمز، واللمز، والسخرية، والغيبة، والشتم.

دفن الميت: ذهب الحنفية إن أن يحفر القبر ويلحد الميت لقوله عليه الصلاة والسلام "اللحد"⁽³⁾ لنا والشق⁽⁴⁾ لغيرنا"⁽⁵⁾ فإذا وضع في لحده يقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله كذا قاله عليه الصلاة والسلام حين وضع أبا دجانة رضي الله عنه في القبر، واللحد يكون حال كون الأرض صلبة، أما الشق فيكون حال كون الأرض رخوة، ولا يجمع القبر أكثر من واحد ويوجه إلى القبلة كما أمر بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل العقدة لوقوع الأمن من الانتشار ويسوى اللبن على اللحد لأنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن⁽⁶⁾

(1) مسند أحمد (352/2) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1203/3)

(2) مسند أحمد (150/30)

(3) وهو بفتح اللام وضمها أن يحفر من جانب القبلة حفيرة. النهر الفائق شرح كنز الدقائق 1/ 401.

(4) والشق أن يحفر من وسطه واختاروا الشق فيما إذا كانت الأرض رخوة. النهر الفائق شرح كنز الدقائق 1/ 401:

(5) مسند أحمد 31/ 513 ط الرسالة: قوله: والحديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي جناب: وهو يحيى بن أبي حية الكلبي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

(6) العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي 2/ 137.

أما في حالات الضرورة ووقوع الحاجة إلى دفن اثنين أو ثلاثة في قبر واحد لضيق المقابر فلا بأس بذلك به فيجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة على أن يُدْفَنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة، ثم يليه الأصغر، ويُقَدَّم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفن في الحيلولة، واستلوا على ذلك وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد وقال: احفروا وأوسعوا واجعلوا في كل قبر اثنين أو ثلاثة وقدموا أكثرهم أخذاً للقرآن⁽¹⁾.

- ويمكن أن يلخص ما سبق ذكره من خلال ما نص عليه الإمام القدوري رحمه الله فقال: "ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويسوي اللبن عليه ويكره الآجر والخشب ولا بأس بالقصب ثم ينهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يصطح ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقه ولم يصل عليه".

(1) المبسوط للسرخسي 2 / 65.

نماذج أسئلة

السؤال الأول: اكتب المصطلح الفقهي المناسب لما يلي:

أقوال وأفعال مخصوصة مفتوحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم
الفعل الذي يجب على كل مكلف القيام به.

سؤال الشخص أو استفساره عن مكان القبلة

سكون الأعضاء واستقرارها أثناء الصلاة مقدار تسبيحة.

ما يجعله المصلي من عصا أو كرسي أمامه ليمنع غيره من المرور أمامه.

الأقوال والأفعال التي يخرج بها المصلي من حرمة الصلاة.

سجدتان بعد التسليم إذا حدث للمصلي نقصان أو زيادة في صلاته.

صلاة الشخص مع إمام مستكمل الشروط.

السؤال الثاني: بين الحكم الفقهي فيما يأتي مع ذكر الدليل:

الصلاة بالنسبة للصبي المميز.

صلاة المرأة في لباس ضيق.

الصلاة في القطار.

نام عن صلاة حتى خرج وقتها.

نابه شيء في صلاته.

الأذان لغير الصلاة.

ركع ركوعين أو سجد أكثر من سجدتين.

إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى منفردًا.

متابعة الإمام عبر الميكروفون في ساحة ملاصقة للمسجد.

اجتماع أكثر من جنازة في المسجد

السؤال الثالث: أكمل الفراغات الآتية:

من أنواع الصلاة، صلاة مفروضة فرض كفاية مثل.....
الركوع معناه.....
من الأعذار الشرعية لتأخير الصلاة.....،.....،.....
صلاة النائم للماء بعد الانتهاء من الصلاة يؤدي إلى أن تكون الصلاة
معه.....
من النوافل التي تصلى جماعة صلاة.....،.....،.....
إذا أرادت المرأة الخروج لصلاة الجماعة فعليها الالتزام بعدة آداب
منها.....،.....
المصر الذي تصح فيه صلاة الجمعة هو.....
وقت صلاة العيد ارتفاع الشمس قدر رمح أو ما يعادل حوالي... ساعة
تقريبًا.
صلاة الخوف تكون عند مقاتلة الأعداد ويقاس عليها الخوف
من.....،.....،.....
إذا كان الميت غائبًا لم تجز الصلاة عليه عند.....،.....
وتجوز عند.....،..... من الفقهاء.



كتاب الزكاة

الزكاة في اللغة: النماء والطهارة والزيادة، يقال: زكا المال، إذا نما وازداد.
وفي الشرع: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص.

وفيهما معنى اللغة؛ لأنها وجبت طهارة عن الآثام، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾⁽¹⁾.

وحكمها: فرض، ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: آيات منها قوله تعالى "وَأَتُوا الزَّكَاةَ"، وتكرر هذا الأمر في القرآن الكريم مرات عديدة، وهو يدل على الوجوب؛ لأن هذا الوجوب بمعنى الفرض - هو مقتضى الأمر المجرد عن القرينة الصارفة له عن المعنى الحقيقي.

ومنها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾⁽²⁾. فكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز؛ لما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: "كل مال أُدِّيَتْ الزكاة عنه فليس بكنز". **ووجه الدلالة من الحديث:** أنه ألحق الوعيد الشديد لمن كنز الذهب والفضة ولم يؤد زكاتها ولم ينفقها في سبيل الله، ولا يكون ذلك إلا بترك الفرض، والآيات في الأمر بالزكاة والإنفاق في سبيل الله، والتعاون على البر والتقوى تدل على فرضيتها⁽³⁾.

وأما السنة: فأحاديث كثيرة منها: 1

(1) التوبة: 103

(2) التوبة: 34

(3) بدائع الصنائع 4 / 1

1- ما رواه مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ "ما من صاحب كنزٍ لا يُؤدِّي زكاته، إلَّا أُحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه، وجبينه حتَّى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار، وما من صاحب إبلٍ لا يُؤدِّي زكاتها، إلَّا بُطِح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت، تستن عليه، كلَّما مضى عليه أخراها رُدَّت عليه أولاهَا، حتَّى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار، وما من صاحب غنمٍ، لا يُؤدِّي زكاتها إلَّا بُطِح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت فتطوهُ بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جُلحاء، كلَّما مضى عليه أخراها رُدَّت عليه أولاهَا، حتَّى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ممَّا تعدُّون، ثم يرى سبيله إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار» قال سهيل: "فلا أدري أذكر البقر أم لا، قالوا: فالخيل؟ يا رسول الله، قال: "الخيل في نواصيها أو قال الخيل معشودٌ في نواصيها قال سهيل: أنا أشك الخيل إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر: فالرجل يتخذها في سبيل الله ويُعدها له، فلا تُغيَّب شيئًا في بطنها إلَّا كتَب الله له أجرًا، ولو رعاها في مرج، ما أكلت من شيءٍ إلَّا كتَب الله له بها أجرًا، ولو سقاها من نهر، كان له بكلِّ قطرة تُغيَّبها في بطنها أجر، حتَّى ذكر الأجر في أبوالها وأروانها ولو استنت شرفًا أو شرفين، كتَب له بكلِّ خطوة تخطوها أجر، وأما الذي هي له ستر: فالرجل يتخذها تكرُّمًا وتجمُّلاً، ولا ينسى حقَّ ظهورها، وبطنها في عسرها ويسرها، وأما الذي عليه وزرٌ فالذي يتخذها أشرًا وبطراً، ما أنزل: «وبدحًا ورياء الناس، فدألك الذي هي عليه وزرٌ " قالوا: فالحمُر؟ يا رسول الله،

قَالَ: « ما أنزل الله عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ⁽¹⁾ ».

2- ومنها: ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي «الْعَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأُظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِفُرُونِهَا قَالَ: " وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ « وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ » ⁽²⁾ : وَقَالَ، « يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَغْتُ، وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، قَدْ بَلَغْتُ " ».

وأما الأجماع: فإن الأمة أجمعت على فرضيتها في كل العصور.

وأما المعقول: فمن وجوه: أحدها: أن الزكاة إعانة للضعيف وتقوية للعاجز على أداء فريضة الله، والوسيلة إلى الفرض فرض.

الثاني: أن الزكاة تطهر نفس المؤدي من الشح والبخل قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ ⁽³⁾.

الثالث: أن الله أنعم على الأغنياء بالأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية فينعمون بلذيق العيش، وشكر النعمة فرض عقلا وشرعا، وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة؛ فكان فرضا.

[الزلزلة: 7،8] ⁽¹⁾

⁽²⁾ صحيح مسلم 2/ 682

⁽³⁾ سورة التوبة، من الآية: 103.

سبب وجوبها: ملك مال مقدر موصوف لمالك موصوف. فإنه يقال زكاة المال، والإضافة في مثل هذا يراد بها السببية كما يقال: صلاة الظهر، وصوم الشهر، وحج البيت.

صفة الوجوب: (على الفور أم على التراخي؟)

سؤال: هل يجب أداء الزكاة على الفور أم على التراخي؟
الجواب: اختلفت الروايات في هذه المسألة وكذلك النقل عن علماء المذهب الحنفي، وتفصيل ذلك فيما يلي:

1. ذكر الإمام الكرخي الحنفي - رحمه الله - أنها على الفور.. وقد روي عن الإمام محمد بن الحسن ما يدل على ذلك، فقد روي عنه " أن من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته."، وروي عنه " أن التأخير لا يجوز"، وروي عنه " من أخر الزكاة من غير عذر لا تقبل شهادته" فهذه النصوص تدل على أن وجوبها على الفور. وهذا ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى (1)(2).

2- وذكر الإمام أبو بكر الجصاص (الحنفي) - رحمه - الله أن الزكاة تجب على التراخي، وهو قول عامة المشايخ - على ما ذكر الكاساني في بدائع الصنائع قال: أنها تجب (وجوباً) مطلقاً عن الوقت غير عين، ففي أي وقت أدى يكون مؤدياً للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتى إنه لو لم يؤد فيه حتى مات، يأثم. وأصل المسألة: أن الأمر المطلق عن الوقت - وهو هنا قوله تعالى " وآتوا الزكاة " - هل يقتضي وجوب الفعل على الفور أم على التراخي؟ كالأمر

(1) البخاري 3 / 106

(2) بدائع الصنائع 2 / 4

بقضاء صوم رمضان، والأمر بالكفارات، والنذور المطلقة، وسجدة التلاوة... ونحوها، فهو على الاختلاف الذي مرّ.

شروط فرضية الزكاة: شروط فرضية الزكاة أنواع: بعضها يرجع إلى من عليه الزكاة، وبعضها يرجع إلى المال.

أما الذي يرجع إلى من عليه الزكاة: فهو 1- الإسلام 2- والعلم بكونها فريضة. 3- والبلوغ. 4- والعقل. 5- والحرية. 6 - وألا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد.

الشرط الأول: الإسلام:

فالزكاة لا تجب على الكافر في حق أحكام الدنيا اتفاقاً، فلا خلاف في أنها لا تجب على الكافر الأصلي، حتى لا يخاطب بالأداء عما مضى من أعوام كفره بعد الإسلام، كالصوم والصلاة. وكذلك المرتد عندنا، حتى إذا مضى عليه الحول وهو مرتد فلا زكاة عليه، حتى لا يجب عليه أدائها إذا أسلم⁽¹⁾.

وهل تجب الزكاة على الكافر في حق أحكام الآخرة؟ عندنا نحن الحنفية لا تجب؛ لأنها عبادة والكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات.

استدل الحنفية على مذهبهم بما يلي: بقول النبي ﷺ: "الإسلام يجب ما قبله"⁽²⁾؛ ولأن الزكاة عبادة، والكافر ليس من أهل العبادة؛ لعدم تحقق شرط الأهلية وهو الإسلام، فلا يكون من أهل وجوبها.

(1) بدائع الصنائع 375/5

(2) الحديث رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهو صحيح على شرط مسلم على ما قال الأرئؤوط - وله قصة في إسلام عمرو بن العاص فإنه قال: لما القى الله في قلبي الإسلام قال: أتيت النبي ﷺ، فبسط يده إلي، فقلت لا اباليك حتى

الشرط الثاني: العلم بكونها فريضة: وهذا عند أصحابنا الثلاثة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد خلافاً لزفر رحمه الله، حتى إن الحربي لو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، ومكث هناك سنين وله سوائم، ولا علم له بالشرعية لا يجب عليه زكاتها، حتى لا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام عندنا.

الشرط الثالث: البلوغ: فلا تجب عندنا على الصبي وهو قول على بن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهما فإنهما قالوا: لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة؛ استدلل الحنفية على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي:

1- بأن الزكاة عبادة، والصبي ليس من أهل وجوب العبادة، فلا تجب عليه كما لا يجب عليه الصوم والصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ " (1)

الشرط الرابع: العقل: فلا تجب الزكاة في مال المجنون جنونا أصلياً - وهو الذي بلغ مجنونا حتى يفيق ويحول الحول على ماله الذي بلغ نصاباً؛ لأنه بعد الإفاقة صار أهلاً لأن ينعقد الحول على ماله، كالصبي إذا بلغ أنه لا يجب عليه أداء زكاة ما مضى من أعوام الصبي.

تغفر لي ما تقدم من ذنبي، قال: فقال لي رسول الله ﷺ: " يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب."

(1) أخرجه أبو داود برقم/ 4398. وهو صحيح على ما قال الألباني.

الجنون الطارئ: وأما إذا بلغ عاقلاً ثم طرأ عليه الجنون - فهو الجنون الطارئ،

وحكمه في الزكاة: أنه إن دام سنة كاملة فإنه يمنع وجوب الزكاة. أما إن أفاق في بعض السنة: فقد روي عن محمد في النوادر أنه إن أفاق في شيء من السنة - وإن كان ساعة من الحول من أوله أو وسطه أو آخره - تجب زكاة ذلك الحول، وهو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف أيضاً، وروى هشام عنه أنه قال: إن أفاق أكثر السنة وجبت، وإلا فلا. لأن للأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام.

حكم الذي يجن ويفيق: وأما الذي يجن ويفيق ويتكرر عليه ذلك في العام الواحد، فهو كالصحيح، وكانائم تجب عليه الزكاة في ماله.

الشرط الخامس: الحرية:

لأن الملك من شرائط الوجوب، والمملوك لا ملك له؛ فلا تجب الزكاة على العبد وإن كان مأذوناً له في التجارة. وكذا لا زكاة على المكاتب في كسبه؛ لأنه ليس ملكه حقيقة؛ لقيام الرق فيه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (1)، والرق ينافي الملك. وأما المستسعى: فحكمه حكم المكاتب في قول أبي حنيفة، وعندهما هو حر مديون، فينظر إن كان فضل عن سعايته ما يبلغ نصاباً تجب الزكاة عليه، وإلا فلا.

الشرط السادس: ألا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد - عندنا - فإن كان عليه دين له مطالب به من جهة العباد فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالاً كان الدين أو مؤجلاً والدليل على هذا الشرط: 1- ما روي عن

عثمان رضي الله عنه أنه خطب في شهر رمضان وقال في خطبته: " ألا إن شهر زكاتكم قد حضر، فمن كان له مال وعليه دين فليحسب ماله بما عليه، ثم ليُزكِّ بقية ماله." (1)

وفي رواية " فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم "رواه أبو عبيد، وكان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان ذلك إجماعاً منهم على أنه لا تجب الزكاة في القدر المشغول بالدين، وبه تبين أن المال المديون خارج عن عمومات الزكاة.

2- ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية، والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة لأنه لا يتحقق به الغنى، "ولا صدقة إلا عن ظهر غنى" (2) على لسان رسول الله.

3- ولأن الملك للمديون ناقص؛ لأن للغريم أخذه منه بغير قضاء ولا رضى، والزكاة وجبت شكراً للنعمة الكاملة.

4- ولأن الله - تعالى - جعل الغريم (المديون) مصرفاً للزكاة بقوله "وَالْغَارِمِينَ" (3) وبَيَّن وجوبها عليه وجواز أخذها تناف، وصار كالمكاتب. والدين المانع من الزكاة: هو الدين الذي له مطالب من العباد - كالقرض، والتمن المؤجل، وضمان المتلفات، ونحو ذلك.

وأما الديون التي لا مطالب لها من جهة العباد فإنها لا تمنع وجوب الزكاة، وذلك كالكفارات، والنذور، ووجوب الحج. ونحوه؛ لأن أثرها في حق أحكام

(1) موطأ 355/2 حديث رقم 355

(2) أخرجه بلفظه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ورواه البخاري بلفظ "

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" عن أبي هريرة، برقم 1426

(3) [التوبة:60]

الآخرة، وهو الثواب بالأداء، والإثم بالترك، ألا ترى أنه لا يجبر ولا يحبس في هذه الديون! فكانت ملحقة بالعدم في حق أحكام الدنيا.

وأما الشروط التي ترجع إلى المال كي تجب فيه الزكاة فهي:

- 1- أن يكون المال مملوكاً. 2- أن يكون هذا الملك تاماً.
- 3- أن يكون المال نامياً. 4- كون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية.

1-الملك: فلا تجب الزكاة في المال الموقوف كسوائم الوقف، والخیل المسبلة؛ لعدم الملك، وهذا لأن في الزكاة تمليكا، والتمليك في غير الملك لا يتصور،

حكم زكاة المال الذي استولى عليه الأعداء: لا تجب الزكاة في المال الذي استولى عليه الأعداء وأحرزوه بدارهم عندنا؛ لأنهم ملكوه بالإحراز عندنا، فزال ملك المسلم عنها.

وعند الشافعي - رحمه الله: تجب؛ لأن ملك المسلم قائم وإن زالت يده عنه والزكاة وظيفة الملك.

2- أن يكون الملك تاماً: ويتحقق ذلك بكون المال مملوكاً له رقبة ويداً وهذا عند علمائنا الثلاثة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى. وعليه فلا زكاة في المال الضمار على ما سيأتي بيانه.

3- كون المال نامياً. وذلك لأن معنى الزكاة: النماء، وهو لا يحصل إلا من المال النامي، والمقصود بكونه نامياً - هنا كون المال معداً للاستثمار بالتجارة أو بالإسامة؛ لأن التجارة سبب لحصول الربح، والإسامة سبب

لحصول الدر والنسل والسمن، فيقام (1) السبب - التجارة والإسامة مقام المسبب - النماء ويعلق الحكم به، كالسفر يقوم مقام المشقة، والنوم يقوم مقام الحدث.

4- كون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية: لأن به يتحقق الغنى، ويتحقق معنى التنعم، وبه يحصل الأداء عن طيب نفس، فيقع الأداء عن طيب نفس تحقيقاً لقول النبي -ﷺ-: "أدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم" (2). وقوله -ﷺ-: "ابدأ بنفسك" (3) يدل على وجوب تقديم حوائجه الأصلية، ولأن المرء لا تطيب نفسه بإعطاء ما يحتاج إليه حاجة أصلية؛ لأنه ليس غنيا عنه، بل هو من ضروراته المحتاج إليها للبقاء.

هذا، ولم يشترط الإمام مالك هذا الشرط، مستدلاً بعموم النصوص الواردة في الزكاة كقوله تعالى ﴿وَاتُوا الزَّكَاةَ﴾ (4) و"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً" (5) ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)﴾ (6) ولأن الزكاة وجبت شكراً لنعمة المال، وبناء على ذلك: فتجب الزكاة عنده في كل مال سواء كان نامياً أو غير نام، فاضلاً عن الحاجة الأصلية أو لا.

(1) انظر: بدائع الصنائع (387)

(2) المعجم الكبير للطبراني 149/7

(3) صحيح مسلم 78/3 حديث رقم 2360

(4) [البقرة: 43]

(5) التوبة: 103

(6) المعارج: 25,24

ومما يترتب على اشتراط كون المال ناميا وفاضلا عن حوائجه الأصلية - وهو مذهب الحنفية - ما يأتي:

- لا زكاة في كتب العلم لأهلها؛ لأنها من حوائجهم الأصلية، ولا لغير أهلها - ما لم يقصد بها التجارة - لأنها مال غير نام.

- ولا زكاة في ثياب البذلة والمهنة وهو ما يلبس ويمتحن ولا يسان؛ لأنها غير نامية.

- ولا زكاة في أثاث المنازل؛ لأنها من حاجاته الأصلية وكذا إن زادت عن حاجته؛ لأنه غير نام، وليس معدا للتجارة. أما إذا كانت الثياب أو الكتب أو أثاث المنازل عروض تجارة ففيها الزكاة حتى وإن كانت قديمة سبق استعمالها.

- ولا زكاة في عبيد الخدمة، ودواب الركوب، وبيوت السكنى، والأرض المشتراة لذلك، والسيارات مهما كانت فارغة حديثة متى كانت للاستعمال.

- ولا زكاة فيما يحتاج إليه المسلم من السلاح الخاص به، وأدوات حرفته؛ لعدم النماء وكونه من حوائجه الأصلية.

ولا زكاة في المحلات المستعملة والمصانع وأدوات الانتاج كماكينات المصانع وثلاجات حفظ البضائع ونحوها لأنها ليست نامية، وإنما الزكاة في منتجاتها متى استوفت الشروط وانتفت الموانع.

حكم زكاة المال الضمار: ذكرنا الشرط الثاني في المال كي تجب فيه الزكاة، وهو أن يكون الملك في المال تاما، وعليه فلا زكاة في المال الضمار.

والمقصود بالمال الضمار: كل مال يكون مالكة غير قادر على الانتفاع به مع قيام أصل الملك له فيه. والضمار: بالكسر - على وزن فعال بمعنى فاعل مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله مع كونه حيا،

وهو مال غائب لا يُرجى، فإذا رُجي فلا يسمى ضمّار، فالمال الضمّار مملوك لصاحبه رقبة لا يدأ؛ لأن عينه قائمة، لكن مالكة غير قادر على الوصول إليه والانتفاع به، ومن ثم فهو مال عجز صاحبه عن استتمائه. **ومن أمثلة المال الضمّار:** المفقود، وهو يتناول الأنعام الضالة - إذا كانت سائمة أو كانت للتجارة، والمال الساقط في البحر، والمدفون في البرية، وأما المدفون في البيت فليس بضمّار؛ لأنه يمكن الوصول إليه، والمال المجحود: سواء أكان المال المجحود ديناً أو غصباً ولا بينة لصاحب المال على المدين أو الغاصب.

سؤال: كيف يزكى المال الضمّار إذا تمكن منه مالكة؟

الجواب: إذا ما بقي المال سنين في يد المدين الجاحد أو الغاصب، ثم استطاع صاحب المال أن يحصل عليه - كأن يقيم البينة على الإقرار به من المدين أو الغاصب - فإذا ما قضي له بالمال فلا يطالب بزكاته لما مضى من السنين، لأنه كان عاجزاً عن تنميته واستثماره في هذه المدة، فكان عدل الشريعة ورحمتها بالمالك ألا تفرض عليه زكاة ذلك المال في تلك المدة التي حرم فيها من تنميته واستثماره رغماً عنه.

أما إذا كان المدين مقرّاً بالمال - سواء أكان مليئاً - غنياً - أم فقيراً معسراً أو كان الدين أو الغصب عليه بينة أو كان القاضي على علم به فتجب الزكاة فيه للأيام الماضية، وذلك لإمكان وصول صاحب المال إلى ماله إن كان الخصم موسراً، وإلى تحصيله إن كان معسراً؛ لأن المعسر قادر على الكسب، والاستقراض، والمال غاد ورائح، وكذا يمكنه الوصول لماله إن كان القاضي عالماً به؛ لأنه يقضى له بعلمه فتجب عليه الزكاة لما مضى عليه

من أيام، فإن الزكاة تجب في الدين مع عدم القبض مادام يمكن الوصول إليه.

من صور المال الضمار: العبد الآبق، والدواب الضالة إذا كانت، والمال المفقود، والساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة وحال عليه الحول ثم صار له بينة - بأن أقر عند الناس، المال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه، والمال المودع عند من لم يعرفه إذا نسي شخصه سنين ثم ذكر، والمال الذي استولى عليه العدو وذهب به إلى دار الحرب.

أدلة مذهب الحنفية على أنه لا زكاة في المال الضمار: استدلوا على مذهبهم بما يأتي:

1- بما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام موقوفاً عليه، ومرفوعاً إلى رسول الله ﷺ أنه قال عنه: "لا زكاة في مال الضمار"⁽¹⁾.

2- ولأن هذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك؛ لعدم وصول يده إليها، فكانت ضمارة.

3- ولأن المال إذا لم يكن مقدور الانتفاع به في حق المالك - لا يكون المالك به غنياً، ولا زكاة على غير الغنى لقول النبي ﷺ -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"⁽²⁾.

مذهب الشافعي وزفر رحمهما الله: ذهب الإمام الشافعي وزفر من الحنفية إلى وجوب زكاة المال الضمار؛ لأن ملك المسلم فيه قائم، وإن زالت يده عنه؛ لأن الزكاة وظيفة الملك، وعند المالكية: المال الضائع والمغصوب

(¹). نصب الرأية 2 / 18 - 20 (334)،

(²). الجامع الصغير وشرحه (119-122)

يُزَكَّى بعد رجوعه لعام واحد مضى ولو مكث ضائعا أو مغصوبا أعواما كثيرة (وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو عبيد في الأموال: أن الوليد بن عبد الملك أخذ من مال رجل يقال له أبو عائشة عشرين ألفا فألقاها في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا مظلمتهم إليه فكتب إلى ميمون " أن ادفعوا إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامهم هذا، فإنه لولا أن كان مالا ضمارا أخذنا منه زكاة ما مضى)⁽¹⁾ وهو يؤيد مذهب المالكية في هذه المسألة.

ويشترط اكتمال النصاب في طرفي الحول: لقوله -ﷺ-: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"⁽²⁾ ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يحصل منه النماء، فقدّر بالحول؛ لاشتماله على الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأسعار غالباً، والمعتبر اكتمال النصاب في أول الحول لأجل الانعقاد وفي آخره لوجوب الأداء، وما بينهما حالة البقاء لا اعتبار بها؛ لأن في اعتبارها حرجا عظيما، ولأنه يتناقض بالتصرفات في النفقات ويزداد بالاكْتِسَاب، ففي اعتبار بقائه مكتملا في جميع أيام السنة حرج عظيم، فسقط دفعا للحرج.

5- **حولان الحول**: شرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة - وما قام مقامها من أوراق البنكنوت والعملات المعدنية - وكذلك في السائمة وعروض التجارة. وليس شرطا في زكاة الزروع والثمار، والدليل على هذا الشرط:

⁽¹⁾ مصنف ابن أبي شيبة 202/ 12، الأموال لأبي عبيد 590/3

⁽²⁾ رواه ابن ماجة في سننه 571/1 وصححه الألباني

1- ما رواه الدارقطني وغيره - عن ابن عمر رضي الله عنهما من طرق مرفوعة: "لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"⁽¹⁾.

2- وما رواه أبو داود مرفوعاً عن علي - عليه السلام - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً..."⁽²⁾.

3- ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يحصل منه النماء، فقدر بالحول؛ لاشتماله على الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأسعار غالباً.

والمعتبر اكتمال النصاب في أول الحول للانعقاد وفي آخره لوجوب الأداء، وما بينهما حالة البقاء لا اعتبار بها؛ لأن في اعتبارها حرجاً عظيماً ومشقة، والحرص مدفوع في شريعة الإسلام، والمشقة تجلب التيسير.

شروط صحة الزكاة: للزكاة شرط واحد لصحتها وهو النية:

فالزكاة من أعظم العبادات، فتتوقف صحتها على النية بأن ينوي بقلبه الأداء امتثالاً لأمر الله تعالى طلباً لثوابه وفراراً من عقابه، لا يبتغي بعمله جزاء من مخلوق، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾⁽³⁾ ويكفي في الزكاة لصحتها تحقق النية عند الأداء لمستحقيها، أو عند عزل الزكاة عن سائر ماله، أو عند تسليمها لوكيله - تسهلاً وتيسيراً - لأن الزكاة تؤدي متفرقة، فربما يحرص في النية عند الأداء في كل دفعة، كما

(1) سنن الدارقطني 470/2 برقم 1891، سنن أبي داود 100/2 برقم 1573

(2) سنن أبي داود برقم 1573

(3) [البينة: 5]

قالوا في نية الصوم أنه يكفي نية من أول الشهر لصيامه كله، للعجز أو الحرج في اشتراط اقتران النية بأول دخول الوقت - وهو طلوع الفجر .
حكم من تصدق بجميع ماله، هل يبقى عليه وجوب الزكاة أم يسقط؟ من تصدق بجميع ماله سقطت عنه الزكاة وإن لم ينوها، استحساناً، والقياس ألا تسقط عنه لعدم النية وهو قول زفر - رحمه الله إذ النية شرط لصحة أداء الزكاة.

ووجه الاستحسان: أن الواجب جزء من ماله - وهو ربع عشر ماله - فكان متعيناً فيه، فلا حاجة إلى التعيين، ولأن ركن الزكاة هو التملك على وجه المبرة، وقد وجد لحصول أداء الواجب قطعاً؛ لأنه لما أدى الكل فقد أدى الجزء .

وثمره الخلاف: أنه تجب الزكاة على قول زفر وتبقى - ديناً في ذمة هذا الذي تصدق بجميع ماله، يؤديها متى اكتسب مالاً، ويجب عليه أن يوصي بإخراجها من تركته بعد موته، وعند الأئمة الثلاثة يبرأ وتبرأ ذمته.

ومن تصدق ببعض ماله - سقطت زكاة ذلك البعض عند محمد رحمه الله، فمن ملك ألف دينار - مثلاً - وجبت عليه زكاتها (ربع العشر فيها = 2.5% = 25 دينار فإذا تصدق مثلاً بخمسمائة دينار سقطت عنه زكاتها، فيجب عليه زكاة الخمسمائة الأخرى، فيخرج 12.5 ديناراً عن الخمسمائة الباقية، وعند أبي يوسف: لا تسقط زكاة ما تصدق به.

زكاة الذهب والفضة

جاء في زكاة الذهب والفضة قول الله - تعالى: ﴿...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَدُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)﴾⁽¹⁾.

والكنز المتوعد عليه في الآية: هو المال الذي لا تؤدي زكاته، روي ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "الكنز هو المال الذي لا تؤدي زكاته"⁽²⁾ وقال: ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهراً لا تؤدي زكاته فهو كنز. روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه "أيما مال أدبت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض."⁽³⁾ وقد ترجم البخاري في صحيحه (24 كتاب الزكاة): باب: ما أدى زكاته فليس بكنز، وقول ابن عمر رضي الله عنهما "من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له"⁽⁴⁾، قال ابن عبد البر: والجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته.

بيان الذهب والفضة الذين تجري فيهما الزكاة: تجب الزكاة في الذهب والفضة سواء أكانا نقوداً (دنانير أو دراهم) أم سبائك، أم تبراً غير مضروب،

(1) التوبة 35,34

(2) سبق تخريجه

(3) تفسير ابن كثير 350/2

(4) فتح الباري 320/3. وقال ابن عمر: الكنز هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة.

رواه مالك في "الموطأ" 256/1 وإسناده صحيح.

وكذلك تجب في الحلي المتخذ منهما، والأواني المصنوعة منهما - مع ثبوت النهي عن اتخاذ الأواني من الذهب والفضة - وسواء أنوى بها التجارة أم لم ينو، متى بلغت نصاباً، وكان فاضلاً عن حوائجه الأصلية، وحال عليه الحال.

نصاب الذهب والفضة: النَّصَابُ مِنَ الْمَالِ: هو الْقَدْرُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَهُ نَحْوُ مَائَتِي دِرْهَمٍ، وَخُمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَا تجب الزكاة في الذهب والفضة ما لم يبلغا نصاباً، ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً، والمثقال هو الدينار وهو يساوي 4.24 جراماً، فنصاب الذهب = $4.24 \times 20 = 84.80$ = 85 جراماً تقريباً.

ونصاب الفضة: مائتا درهم، والدرهم يساوي ثلاث جرامات تقريباً، فنصاب الفضة يساوي $3 \times 200 = 600$ جراماً تقريباً.

والدليل على اشتراط بلوغ الذهب والفضة نصاباً كي تجب فيه الزكاة:

1- ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة." (1).

2- وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ رضي الله عنه: "خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال".

3- واشتراط النصاب لوجوب الزكاة؛ كي يتحقق لمالك المال الغنى والرفاهية؛ ليعطي الغني الزكاة طيبة بها نفسه.

(1) الأموال للقاسم بن سلام 435/2، والآثار لأبي يوسف 88/1، ومصنف ابن أبي

ويشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة: حولان الحول، والملك التام، وكون النصاب خاليا عن الدين وعن حوائجه الأصلية، على ما سبق بيانه.

ثانياً: زكاة الحلي: الحلي: ما تتحلى به النساء، فإذا كان من الذهب أو الفضة فهو عندنا نصاب للزكاة سواء تحلى به النساء أو الرجال، وسواء أكان مصوغاً صياغة تحل أو لا تحل متى بلغ نصاباً وحال عليه الحول.

والدليل لنا على زكاة الحلي أحاديث كثيرة منها:

1- ما رواه أبو داود - بسنده - عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: " كنت ألبس أوصاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: " ما بلغ أن تؤدّي زكاته فركي، فليس بكنز. " (1) والأوضح: حلي من فضة، وتطلق على حلي الذهب أيضاً، جمع وضح وهي حلي من الدراهم.

2- وروى الدارقطني من حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - قالت: أتيت النبي ﷺ بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة، فأخذ منه مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال " (2).

3- ما رواه الإمام أحمد - بسنده - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أتت النبي ﷺ - امرأتان، في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله ﷺ -: "أُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ؟"، قَالَتَا: لَا، قَالَ: "فَأَدِيَا حَقَّ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا".

(1) سنن أبي داود: باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي. وأخرجه الحاكم بلفظ: " إذا أديت

زكاته فليس بكنز. "، وقال: حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه

(2) أخرجه الدارقطني 499/2

زكاة الزروع والثمار

الكلام في هذا النوع يقع في مواضع:

أولاً: فرضية زكاة الزروع: ثبتت فرضية زكاة الزروع والثمار بالكتاب، والسنة، والإجماع والمعقول.

أما الكتاب فأيات، منها:

1- قوله تعالى ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾⁽¹⁾ قال عامة أهل التأويل: إن الحق المذكور هو العشر أو نصف العشر. (وهو القدر الواجب من الزكاة في الزروع والثمار - على ما يأتي تفصيله)

وقد بينت السنة الحق الذي ورد في الآية مجملاً، فقال النبي -ﷺ- " ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر".

2- وقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾⁽²⁾ وقد بينت السنة القدر الواجب انفاقه من العشر أو نصف العشر.

وأما السنة فأحاديث، منها:

1- ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي -ﷺ- قال " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".

وقوله عثرياً بفتح العين والثاء وكسر الراء - هو الذي يشرب بعروقه لأنه عثر على الماء من غير سقي، والمراد (بالنضح) (والسانية) الإبل ونحوها التي يستقى منها.

(1) سورة الأنعام، من الآية: 141.

(2) سورة البقرة، من الآية: 267.

2- وفي سنن أبي داود - بسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: "فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر"(1).

وأما الإجماع: فالأمة أجمعت على فرضية العشر من لدن رسول الله - ﷺ - إلى يومنا هذا من غير نكير ولا مخالف يعتد بقوله.

وأما المعقول: فلأن إخراج جزء من الخارج للمحتاجين من باب شكر النعمة وإقدار العاجز وتقويته على القيام بالفرائض، ومن باب تطهير النفس عن الذنوب وتركيته وكل ذلك لازم عقلاً وشرعاً(2).

سبب الفرضية: الأرض النامية بالخارج حقيقة. وعلى ذلك: لو أصاب الخارج آفة فهلك، لا يجب فيه العشر في الأرض العشرية، ولا الخارج في الأرض الخراجية، لفوات النماء حقيقة وتقديراً.

ولو كانت الأرض عشرية فتمكن من زراعتها فلم يزرع لا يجب العشر لعدم الخارج حقيقة، ولو كانت أرض خراجية فلم يزرع يجب الخراج لوجود الخارج تقديراً، لأنه هو الذي أهملها فلم يزرعها بنفسه ولا بواسطة غيره.

شروط فرضية الزكاة في الزروع والثمار: هذه الشروط بعضها شروط أهلية، وبعضها شروط محلية. وإذا تخلف شرط من هذه الشروط لم تجب الزكاة، وإليك شروط الأهلية بنوعيتها.

أولاً: شرائط الأهلية: وهي الشروط التي لو تحققت في مالك الزرع والثمر فرضت عليه الزكاة، وإذا تخلف منها شرط لم تجب عليه الزكاة. وهذه الشروط هي:

(1) [سنن أبي داود - كتاب الزكاة باب صدقة الزرع حديث 1579]

(2) بدائع الصنائع 495/2

الإسلام: لأن الزكاة عبادة، والكافر ليس من أهل وجوبها ابتداء.

العلم بفرضيتها: يكفي للعلم بفرضيتها كونه في دار الإسلام.

هام: لا يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار العقل ولا البلوغ ولا ملكية الأرض، وعلى ذلك: فتجب الزكاة في الزرع الخارج من الأراضي الموقوفة كأن كانت مستأجرة أو بطريق المزارعة ونحو ذلك، وتجب الزكاة في الزروع والثمار المستخرجة من الأرض المستأجرة.

والأدلة على ذلك:

- 1- عموم قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.
- 2- عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾.
- 3- عموم قول النبي -ﷺ- "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
- 4- ولأن العشر مؤنة الأرض، كالخراج، فيجب في الخارج.
- 5- ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة.

ثانياً: شرائط المحلية:

من شروط فرضية الزكاة في الزروع والثمار - وهي شرائط المحلية - أن تكون الأرض عشرية.

فإن كانت خراجية يجب فيها الخراج ولا يجب في الخارج منها العشر فالعشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة عندنا ⁽¹⁾. والدليل على ذلك:

(1) بدائع الصنائع 501/2

1- ما روى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال " لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم "(1).

2- ولأن سبب وجوبهما (أي سبب وجوب العشر والخراج) واحد، وهو الأرض النامية، فلا يجتمعان في أرض واحدة، كما لا يجتمع زكاتان في مال واحد، فلا تجتمع في الأنعام مثلاً - زكاة السائمة والتجارة "(2).

ومن الشروط المختلف فيها في المذهب الحنفي:

كون الخارج مما له ثمرة باقية: فذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم اشتراط ذلك وقال: يجب في الخارج سواء أكان الخارج مما له ثمرة باقية كالحبوب - القمح الأرز والذرة والتمر.... الخ أو كان الخارج مما ليس له ثمرة باقية كالخضروات - كالخيار والبقلاء والفجل والخس ونحوهما.

وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ إِنَّمَا الْعُشْرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ تَقْتَنَى أَوْ يَقْتَاتُ وَيَعَاشُ بِهَا زَمَانُ الْجَدْبِ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ وَالْفُولِ وَالْأَرْزِ وَالْتَّمَرِ وَالزَّرْبِيبِ وَنَحْوَهَا. واحتج الصحابان على ما ذهب إليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس في الخضروات صدقة "(3).

واحتج أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الكل بما يأتي:

1- بعموم قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (4) وأحق ما تتناوله هذه الآية الكريمة

(1) أخرجه البيهقي 132/4، وابن عدي في الكامل 2710/7

(2) بدائع الصنائع 501/2

(3) هذا نص حديث أخرجه الدارقطني عن علي بن أبي طالب، وفي سنده (الصقر)

قال ابن حبان: يأتي بالمقلوبات عن الثقات

(4) سورة البقرة آية 267

الخضروات؛ لأنها هي المخرجة من الأرض حقيقة، وأما الحبوب فإنها غير مخرجة من الأرض إلا على سبيل المجاز.

2- يقول الله تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾⁽¹⁾، والحصاد: القطع، وأحق ما يحمل عليه الحق الخضروات؛ لأنها هي التي يجب إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى وقت التنقية.

كما يُحتج للإمام على مذهبه في وجوب الزكاة في الخضروات بعموم السنة الشريفة. ومن ذلك: 1- قول النبي ﷺ - " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"⁽²⁾ من غير فصل بين الحبوب والخضروات.

وأما المعقول: فلأن سبب الوجوب هو الأرض النامية بالخارج، والنماء بالخضر أبلغ؛ لأن ريعها أوفر.

وأجاب عن الحديث الذي احتج به صاحبان بأنه غريب، فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبر المشهور بمثله، أو يحمل قوله ﷺ: "ليس في الخضروات صدقة" على أنه ليس فيها صدقة تؤخذ أي يأخذها الإمام ممن وجبت عليهم، بل أربابها هم الذين يؤدونها بأنفسهم، فكان هذا نفي ولاية الأخذ للإمام وهو الراجح. والله أعلم.

(1) سورة الأنعام آية 141

(2) أخرجه البخاري، وانظر سبل السلام حديث 574

اشتراط النصاب: وهو من الشروط المختلف فيها في المذهب الحنفي بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. ونفصل هذا الخلاف فيما يأتي فنقول، ومن الله تعالى نستمد العون.

هل يشترط النصاب في زكاة الزروع والثمار؟

قال الإمام: لا يشترط، وهو قول مجاهد وإبراهيم النخعي. فتجب الزكاة عندهم في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره، **وقال الصحابان:** يشترط النصاب لوجوب الزكاة. وهو مذهب الجمهور. والنصاب خمسة أوسق.

واحتج الصحابان والجمهور بحديث " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ⁽¹⁾. ولأنه صدقة فيشترط فيه النصاب لتحقيق الغنى.

واستدل الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- عموم الآيات ⁽²⁾ وعموم حديث " ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ⁽¹⁾ "

⁽¹⁾ الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة " سبل السلام حديث رقم/ 573. ولما كان النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع عند الصحابين 2175 جراما - وهو رأي الإمام الشافعي وفقهاء الحجاز-، وعليه فالخمس أوسق تساوي خمسة في ستين تساوي ثلاثمئة صاع في 2175 جرام تساوي 652,500 كجم. وما لا يدخل تحت الكيل تجب فيه الزكاة (العشر أو نصف العشر) إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من تمر أو حب.

وعند الإمام أبي حنيفة وفقهاء العراق الصاع يساوي 3800 جرام، غير أنه لا يشترط لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يبلغ نصابا. (أنظر في تقدير الصاع: مقدمة تحقيق كتاب الهداية لأحمد محمود الشحادة، ط دار الفرفور.

⁽²⁾ في مثل قوله تعالى " أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض " البقرة 267 وقوله تعالى {وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت} "المنافقون

وهو خبر مشهور من غير فصل بين القليل والكثير و(ما) من ألفاظ العموم فيشمل القليل والكثير وجوابه عن الحديث الذي احتج به صاحبان والجمهور من وجهين:

الوجه الأول: أنه حديث آحاد، فلا يقبل في معارضة الكتاب والخبر المشهور.

الوجه الثاني: حمل الحديث على زكاة عروض التجارة، لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهماً، فالخمس أوسق تساوي النصاب (مئتا درهم) وما دونها في عروض التجارة لا تجب فيها زكاة، ونحن به نقول: إن ما دون خمسة أوسق من تمر أو طعام للتجارة - لا يجب فيه الزكاة ما لم يبلغ قيمتها مائتي درهم، أو يحتمل الزكاة فيحمل عليها عملاً بالدلائل بقدر الإمكان.

ولأن الواجب في النقود وعروض التجارة واحد ومن الجائز أن تكون قيمة خمسة أوسق - مما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه - مائتي درهم. - وكما أن الحول ليس شرطاً في وجوب زكاة الزروع والثمار (باتفاق) فكذلك النصاب ليس شرطاً.

وعلى قولهما: إذا أخرجت الأرض المشتركة خمسة أوسق فلا تجب فيها زكاة حتى يبلغ نصيب كل واحد من الشركاء خمسة أوسق. وروي الحسن عن أبي يوسف أن فيها العشر.

(¹) أصله في البخاري ، انظر سبل السلام حديث 574 " فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثرياً العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر "

سؤال: على من تجب زكاة الزروع في الأرض المؤجرة؟ هل تجب على المستأجر أم تجب على المؤجر.

والجواب: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن عشر الخارج: أي الزكاة على المؤجر مالك الأرض. وذهب الصحابان إلى أن عشر الخارج: أي الزكاة على المستأجر المنتفع بالأرض وجه قولهما: أن العشر يجب في الخارج والخارج ملك المستأجر فكان العشر عليه كالمستعير، أي كمن استعار أرضاً ليزرعها فالزكاة فيما خرج منها من زرع عليه، لا على المعير، ووجه قوله: أن الخارج من الأرض للمؤجر معنى لأنه بدله وهو الأجرة له، فصار كأنه زرع بنفسه.

واستشكل على قول الإمام بأن الأجرة التي استحقها مالك الأرض إنما هي في مقابل المنفعة والانتفاع، وليست في مقابلة الخارج، والعشر يجب في الخارج والخارج يسلم للمستأجر من غير عوض فيجب فيه العشر. وأجيب: بأن الخارج في إجارة الأرض وإن كان عيناً حقيقة فله حكم المنفعة فيقابلة الأجر، فكان الخارج للأجر (مالك الأرض) معنى، فكان العشر عليه (1).

(1) بدائع الصنائع 2/499 - 300

زكاة عروض التجارة

العروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال.

قال في المعجم الوسيط: العرض: المتاع، وكل شيء سوى الدراهم والدنانير. والمقصود بعروض التجارة: ما أعد للتجار فيه من غير النقود. كالأطعمة والملابس والأجهزة المنزلية والسيارات والمعدات.... وغير ذلك، والتجارة: عبارة عن البيع والشراء بقصد الربح.

والأموال المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصاباً (عشرين مثقالاً من الذهب أو مائتي درهم من الفضة) وحال عليها الحال - على ما مر تفصيله في شروط وجوب الزكاة.

والأصل في وجوب الزكاة في عروض التجارة: عموم النصوص الآمرة بإيتاء الزكاة، وأن الله تعالى فرض في مال الأغنياء حقاً للفقراء، وهي نصوص عامه في الزكاة والتصدق وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية إلى جانب ما ورد من نصوص خاصة بزكاة التجارة.

فمن النصوص العامة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال - بصفة عامة - من القرآن الكريم:

1- قول الله - تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11)﴾⁽¹⁾.

2- قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾⁽²⁾

(1) سورة المنافقون آية 10، 11

(2) البقرة آية 195

3- قوله تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (1).

4- قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (2).

5- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِلِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)﴾ (3).

ووجه الدلالة من هذه الآيات ظاهر، فقد طلبت الإنفاق وهو الزكاة مما رزق الله - عز وجل - ولم تفرق بين مال ومال، فدل على أن المال المعد للتجارة تجب فيه الزكاة كغيره من الأموال التي تجب فيها الزكاة.

وأما النصوص العامة من السنة النبوية، فكثيرة منها:

ما أخرجه الترمذي - بسنده - أن رسول الله ﷺ خطب في حجة الوداع فقال: «اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وحديث " بني الإسلام على خمس.... »

والنصوص العامة في الأمر بالزكاة والإنفاق في القرآن والسنة كثيرة.

وأما الأدلة الخاصة على وجوب الزكاة في عروض التجارة: فمن القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع.

أما القرآن الكريم: فقوله تعالى " يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم " (1) قال مجاهد: نزلت في التجارة. (2)

(1) سورة الحديد من الآية: 7

(2) التغابن اية 16

(3) المعارج آية "25,24"

وأما السنة النبوية:

1- فأخرج الدارقطني والحاكم عن أبي ذر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: " في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته" (3). والبز: الثياب من القطن والكتان.

2- ما رواه أبو داود - بسنده - عن سمرة بن جندب قال: أما بعد. فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. قال ابن عبد البر: إسناده حسن وسكت عنه أبو داود والمنذري. ومعنى نعه للبيع، أي نهيه للتجارة،

3- وأخرج الشافعي وأحمد وعبد الرزاق والدارقطني عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه قال: كنت أبيع الأدم فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: أد صدقة مالك فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم فقال قومه ثم أخرج صدقته (4) والأدم: هو الجلد المصبوغ.

4- وروى البيهقي عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة⁽⁵⁾.

وأما الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة: فقد نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع⁽⁶⁾ قال " وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة

(1) سورة البقرة 267

(2) عون المعبود كتاب الزكاة.

(3) عون المعبود ص 9 كتاب الزكاة.

(4) عون المعبود المرجع السابق

(5) عون المعبود: مرجع سابق

(6) الإجماع ص 14

الزكاة إذا حال عليها الحول" ذكر الصنعاني عن ابن المنذر قال: الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة وممن قال بوجوبها: الفقهاء السبعة. قال ابن المنذر: لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها (1).

صفة نصاب عروض التجارة (ما يشترط في عروض التجارة):

يشترط في العروض كي تجب فيها الزكاة أن تكون معدة للتجارة ويتحقق ذلك بالنية المقارنة لعمل التجارة. أما إذا اشترى عروضاً لاستهلاكها أو إهدائها فلا تجب فيها زكاة وإن بلغت نصاباً وحال عليها الحول.

وعروض التجارة تخالف الذهب والفضة في هذه الأمور؛ لأن الذهب والفضة (ومثلهما النقود الحديثة - البنكنوت) معد للتجارة بأصل الخلقة، فلا حاجة لإعداد العبد، فهما مال نام على كل حال سواء اتجر بهما أم لم يتجر، فتجب في عروض التجارة الزكاة متى بلغت النصاب وحال عليها الحول.

النصاب في عروض التجارة: النصاب في عروض التجارة هو قيمة نصاب الذهب والفضة، فتقوم العروض، فإن لم تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو الفضة فلا زكاة فيها.

وإن بلغت قيمتها نصاب الذهب (عشرون مثقالاً = 85 جراماً) أو نصاب الفضة (مائتي درهم) فقد وجبت فيها الزكاة متى حال عليها الحول.

وذلك لقول النبي - ﷺ -: "هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت مائتي درهم ففيهما خمسة دراهم فما زاد فعلى

(1) سبل السلام - الزكاة في مال التجارة. والفقهاء السبعة - على ما قاله ابن الصلاح رحمه الله: "هم: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.

ذلك الحساب⁽¹⁾، وفي مصنف عبد الرزاق: (ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار).

المقدار الواجب في عروض التجارة:

هو ربع العشر للأحاديث السابقة. ولأن النصاب في التجارة مقدر بنصاب الذهب والفضة فكان الواجب فيه ما هو الواجب في الذهب والفضة وهو ربع العشر وهو يساوي (2,5% اثنين ونصف في المائة).

صفة الواجب في مال التجارة: الواجب في أموال التجارة: ربع عشر العين: هو الصحيح من المذهب⁽²⁾.

(1) صحيح ابن حزيمة 34/4

² - نسب الكاساني إلى بعض مشايخ المذهب القول إن الإمام أبو حنيفة يرى الواجب في عروض التجارة أحد شيئين: إما العين وإما القيمة، والمالك مخير عند حولان الحول بين أن يخرج ربع عشر العين، وإن شاء أخرج ربع عشر القيمة.

مصارف الزكاة

مصارف الزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾⁽¹⁾.
وجه الدلالة من الآية: أن الله - تعالى - جعل الصدقات للأصناف المذكورين بحرف اللام، وإنه للاختصاص، فيقتضي اختصاصهم باستحقاقها، فلو جاز صرفها لغيرهم لبطل الاختصاص، وهذا لا يجوز.
سبب استحقاق الأصناف المذكورين للصدقات: هو (الحاجة) إلا العاملين عليها، فإنهم مع غناهم يستحقون الصدقة؛ لأن السبب في حقهم العمالة.

1-2 الفقراء، والمساكين:

واسم كل منهما ينبئ عن الحاجة، واختلفوا في معنى الفقير والمساكين، وفي أيهما أشد حاجة وأسوأ حالا قال الحسن: الفقير الذي لا يسأل، والمساكين الذي يسأل، هكذا ذكره الزهري، وكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقيل: الفقير من له دون النصاب، والمساكين من لا شيء له. وقيل غير ذلك.

ولا خلاف في المذهب أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من مصارف الزكاة، فيجوز صرفها للفقير وحده أو للمساكين وحده، فلا يظهر أثر لذلك الخلاف في الزكاة، وإنما يظهر أثره في الوصايا، والوقف، والنذر.
فمن قال - مثلاً: "أوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين ولفلان"، فإن قلنا الفقراء والمساكين صنف واحد أعطينا فلانا نصف الثلث بمقتضى الوصية.

(1) [التوبة: 60]

أو قلنا هما صنفان أعطيناه ثلث الثلث. وكل ذلك قد روي عن أبي يوسف رحمه الله -تعالى.

3- مصرف الغاملين عَلَيْهَا: وهم الذين نصَّبهم الإمام لجباية الصدقات من الأموال الظاهرة (كالسوائم وعروض التجارة) يعطيهم كفايتهم منها، كالمقاتلة والقضاة؛ لأنهم فرَّغوا أنفسهم لعمل من أمور المسلمين.

ويعطون منها وإن كانوا أغنياء بالإجماع وهذا دليل على أنهم يعطون بطريق العمالة لا بطريق الزكاة إذ لو كان إعطاؤهم بطريق الزكاة لما حلت للأغنياء. وحق العامل إنما هو فيما في يده من الصدقات، حتى لو هلك ما في يده سقط حقه، كنفقة المضارب تكون في مال المضاربة، حتى لو هلك مال المضاربة سقطت نفقته.

سؤال: إذا كان العامل على الصدقات هاشميا، هل يعطى من الزكاة؟
والجواب: قال الشافعي: يعطى ويحل له، وقال الحنفية: لا يحل له ذلك وذلك لما روي:

1- بما روي أن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بعث ابنه إلى رسول الله ﷺ - ليستعملهما على الصدقة، فقال رسول الله ﷺ -: "لا تحل لكما الصدقة ولا غسالة الناس.

2- ولأن للعمالة شبهة الصدقة - نظرا إلى سقوط الزكاة عن ذمة المؤدي - وأنها من أوساخ الناس فيجب صيانة الهاشمي عن ذلك صيانة له، وكرامة لرسول الله ﷺ.

3- قالوا: ولا حجة في حديث علي ﷺ؛ لأنه يحتمل أنه فرض له من بيت المال، لأنه كان قاضيا.

المقصود ببني هاشم والدليل على أن الزكاة لا تحل لهم: المقصود ببني هاشم: بنو الحارث والعباس ابنا عبد المطلب جد النبي ﷺ وبنو علي وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب عم النبي ﷺ لا بنو أبي لهب؛ لأن حرمة الصدقة أولاً في الآباء إكراماً لهم، ثم سرت إلى الأبناء، ولا إكرام لأبي لهب. والزكاة لا تحل لبني هاشم ولا لمواليهم أي معتقي بفتح التاء بني هاشم. والدليل على ذلك.

1- ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن أبي رافع مولى رسول الله - ﷺ - عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنك تصيب منها، قال: لا حتى آتي النبي - ﷺ - فأسأله، فأتاه فسأله فقال رسول الله - ﷺ - " مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة" ⁽¹⁾. وفي رواية ابن جماعة وصححه الترمذي: " إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم. " ⁽²⁾.

4- مصرف المُولَفَةِ قُلُوبُهُمْ "

وفي تفسيرهم قيل: أنهم كانوا قوما من رؤساء قريش وصناديد العرب مثل: أبي سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، والأقرع بن حابس، وحكيم بن حزام.... وغيرهم، ولهم شوكة وأتباع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقات؛ تقريراً لهم على الإسلام، وتحريضاً لأتباعهم على اتباعهم، وقد حسن إسلام عامتهم لحسن معاملة النبي ﷺ لهم ⁽³⁾. حتى روي، حتى روي الترمذي - بسند صحيح - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

⁽¹⁾ سنن الترمذي 46/2

⁽²⁾ مصنف ابن أبي شيبة 111/3

⁽³⁾ بدائع الصنائع 45/2

أُمِّيَّة قَالَ: «أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي، حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ»⁽¹⁾.

ومذهب الحنفية: أن سهمهم انتسخ، ولم يعطوا بعد النبي ﷺ شيئاً، ولا يعطى الآن لمثل حالهم⁽²⁾. وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

روى ابن أبي شيبَةَ عن عامر الشعبي أنه قال: إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله ﷺ فلما ولى أبو بكر انقطعت.

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَنْ كَانَ الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِ هَؤُلَاءِ وَرَأَى الْإِمَامَ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَعْطَاهُمْ جَارَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ⁽³⁾.

قلت: المؤلفة قلوبهم: منهم من يرجى إسلامهم وحسن حالهم إذا أعطوا من المال، ومنهم من كان جديد الدخول بالإسلام وفي إسلامه شيء ويرجى حسن حاله بإعطائه.

والقول ببقاء سهم المؤلفة قلوبهم قول له وجاهته، وقد تمس الحاجة إليه لدفع شر ومفسدة أو تحقيق خير وجلب مصلحة، لا سيما عند الحاجة، فيعطي المؤلف لذلك؛ لأن المعنى الذي له كان يعطي النبي ﷺ - أولئك موجود في هؤلاء، والذي يقدر مصلحة المسلمين في ذلك إمامهم بمشورة أهل العلم الشرعي مع أهل الخبرة والدراية منهم فهو حكم معقول المعنى، ومعلوم أنه لا نسخ بعد النبي ﷺ -

(1) سنن الترمذي 44/3، تفسير القرطبي 167/8

(2) بدائع الصنائع 45/2

(3) انظر في ذلك: سنن الترمذي 3/44

5- مصرف " وَفِي الرِّقَابِ " أي في فك الرقاب، وهو أن يعطى المكاتب شيئاً من الصدقة يستعين به على كتابته. لما روي أن رجلاً جاء إلى النبي -ﷺ- وقال: علّمني عملاً يدخلني الجنة. فقال -ﷺ-: "أعتق النسمة، وفك الرقبة." فقال الرجل: أليسا سواء؟ ". قال: لا، عتق النسمة أن تتفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها⁽¹⁾ هذا هو مذهب الحنفية وهو قول عامة أهل التأويل. وقال بعض أهل التأويل: يجوز إعتاق الرقبة بنية الزكاة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله.

توجيه مذهب الحنفية: قال الحنفية: وإنما جاز دفع الزكاة إلى المكاتب لإعانتة على كتابته فيعتق، ولا يجوز ابتداء الإعتاق لوجهين: أحدهما: أن الواجب إيتاء الزكاة، والإيتاء هو التملك، والدفع إلى المكاتب تملك، فأما الإعتاق فليس بتملك.

والثاني: ما أشار إليه سعيد بن جبير فقال: لا يعتق من الزكاة مخافة جرّ الولاء. فبالدفع إلى المكاتب يتحقق الإخلاص، ولا يجزّ لنفسه نفعا دنيوياً، فيقع عبادة بخلاف الإعتاق من الزكاة، إذ الولاء لمن أعتق. ويشترط ألا يكون المكاتب مكاتب المزكّي؛ كي لا يجر لنفسه بالزكاة نفعا دنيوياً، وألا يكون المكاتب هاشمياً.

6- مصرف **الْغَارِمِينَ**: الغارمون جمع غارم، وهو الذي عليه من الدين أكثر من المال الذي في يده أو مثله أو أقل منه لكن ما وراءه ليس بنصاب. وإنما استحق لأن مقدار الدين من ماله مستحق لحاجته الأصلية، فجعل كالمعدوم.

(1) مسند أحمد 600/30 حديث رقم 18647

مصرف وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ": قال في البدائع: وأما قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [فهو] عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. ومن هؤلاء:

1- الفقراء المنقطعون للعلم النافع.

3- الدعاة المنقطعون للدعوة وإرشاد الناس، ونشر الدين وتعاليمه متى كانوا محتاجين.

3- المجاهدون في سبيل الله لنشر دينه، أو الدفاع عن الإسلام والبلاد. وعند الحنفية: لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرا منقطعا به، وهو قول ابن القاسم من المالكية.

والمراد بسبيل الله: عند أبي يوسف: منقطع الغزاة أي فقيرهم لا غير، وعند محمد منقطع الحاج أيضا روى البخاري عن النبي -ﷺ- قال: "إن خالدا احتبس أدرعه في سبيل الله"⁽¹⁾ ولا شك أن الدرع للغزو لا للحج. وهذا يؤيد مذهب أبي يوسف، وفي البخاري أيضا: عن أبي لاسٍ الخزاعي أنه قال: "حملنا النبي -ﷺ- على إبل الصدقة للحج."⁽²⁾

وعند الشافعي: يجوز دفع الزكاة إلى الغازي وإن كان غنيا. احتج بما رواه مالك مرسلا- بسنده - عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: "لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، وروى ابن وهب عن مالك: أنه يعطى من الزكاة الغزاة ومواضع الرباط (يعني المرابطين) فقراء كانوا أو أغنياء.

(1) صحيح ابن خزيمة 48/4 حديث رقم 2330

(2) صحيح البخاري 516/3

8- مصرف ابنِ السَّبِيلِ: السبيل هو الطريق، ونسب المسافر إليها لملازمته إياها ومروره عليها، وابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله، يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في وطنه؛ لأنه فقير في الحال، ولا يلزمه أن يشغل ذمته بالسلف، ولا أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد منة الله تعالى، ولما روي عن عطاء بن يسار عن النبي -ﷺ- قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله"⁽¹⁾. وابن السبيل.

ويشترط أن يكون ابن السبيل عاجزا عن الوصول لماله بطريق من الطرق المشروعة الممكنة له.

س: هل يجوز دفع الزكاة إلى واحد فقط من مصارفها الذين تقدم ذكرهم؟ أم يلزم الدفع إلى عدد منهم؟

ج: ذهب فقهاء الحنفية إلى جواز دفع الزكاة إلى أحد مصارفها، فللمزكي أن يؤت الزكاة إلى كل الأصناف المستحقة أو يؤت البعض ولو لشخص واحد دون بقية الأصناف. وروى ذلك الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعمر وحذيفة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأبي العالية وميمون بن مهران ولفظ ابن عباس: " في أي صنف وضعته أجزأك." ولفظ عمر: " أيما صنف أعطيت من هذا اجزأ عنك." ولفظ حذيفة: " إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك." قيل: ولم يرو عن غيرهم ما يخالفهم قولاً وفعلاً، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك فيكون إجماعاً وهو قول مالك وأحمد.

واستدل الحنفية على مذهبهم بما يأتي:

⁽¹⁾ سبق تخريجه

1- بما رواه مسلم في صحيحه..... أَنَّ مُعَاذًا، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- ، قَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» فذكر الفقراء ولم يذكر الأصناف الأخرى.

2 - بما روي البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " بَعَثَ عَلِيٌّ -ﷺ- وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- بِذَهَبِيَّةٍ فِي ثُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ -ﷺ- بَيْنَ زَيْدِ الطَّائِي ثُمَّ أَحَدِ بَنِي النَّبْهَانِ وَبَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَنَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ فَبَغَضَتْ قُرَيْشٌ وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدْعُنَا، قَالَ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ»⁽¹⁾ ولو كان كل صدقة مقسومة على الأصناف الثمانية بطريق الاستحقاق لما دفع النبي -ﷺ- الذهبية إلى المؤلفة قلوبهم دون غيرهم.

مَنْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ:

1- غير المسلم؛ لأنها حق للمسلمين فقط؛ ولقوله -ﷺ- لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «.....» فَإِنْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ». أما الفقراء من غير المسلمين فيعطون من الصدقة. وعلى ذلك جرى العمل في دولة الإسلام وعصر الخلفاء، ومما ورد في ذلك: ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى عامله على

(¹) صحيح البخاري 452/18

البصرة: " وانظر من قبلك من أهل الذمة من قد كبرت سنه وضعفت قوته وتولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه." (1)

2- **الغني:** وهو الذي يملك نصابا فاضلا عن حوائجه الأصلية من أي مال كان، ناميا أو غير نام..

3- **بنو هاشم:** وهم بنو العباس والحارث ابنا عبد المطلب.

4- **مولى بني هاشم؛** لأن مولى القوم منه . كما مر .

5- **لا يدفع الزكاة لزوجته بالإجماع.**

6- **أصول المرء وفروعه:** فلا يصرف الزكاة إلى أبيه وجده وإن علا ذكرا كان أو أنثى كالأم والجدة، ولا يصرفها إلى فرع من فروعه الابن والبنت وأولادهم وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، والحكمة في ذلك، أن المنافع والأموال بينهما متصلة عادة باعتبار الجزئية والبعضية؛ ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، فلا يتحقق التملك على الكمال.

س: هل يجوز ويجزئ الزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؟

ج - لا يجوز أن يدفع الرجل زكاته إلى زوجته بالإجماع- كما مر، وفي دفع المرأة زكاتها إلى زوجها اختلاف بين الإمام وصاحبيه.

فعنده: لا يجزئ أن تدفع الزوجة الزكاة لزوجها.

وعندهما: يجوز لها ذلك ويجزئها؛ احتج الصحابيان بما روى الإمام مسلم في صحيحه عن زَيْنَب، امرأة عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «تَصَدَّقْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ،

فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: بَلِ انْتَبِهْ أَنْتِ، قَالَتْ: فَاَنْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- حَاجَتِي حَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا، عَلَى أَرْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيَّتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «مَنْ هُمَا؟» فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».

ورواه البخاري وقال: ".... ثُمَّ انْصَرَفَ - أي النبي -ﷺ- فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ، جَاءَتْ زَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «نَعَمْ، انْذُؤُوا لَهَا» فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ».

حجة أبي حنيفة على مذهبه في عدم جواز إيتاء الزوجة زكاة مالها لزوجها: يرى الإمام أن منافع الإملاك بينهما متصلة، فلا يتحقق التملك على الكمال.

وأجاب عن حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود بأنه في صدقة النافلة؛ لأنها - أي صدقة التطوع - هي التي كان النبي -ﷺ- يتخول بالموعظة والحث عليها، وقوله "وولدك" يجوز كونه مجازاً عن الرئائس وهم الأيتام في

الرواية الأخرى، ويجوز كونه حقيقة، والمعنى أن ابن مسعود إذا تملكها أنفقها عليهم.

(تنبيه) صدقة التطوع يجوز دفعها إلى أصوله وفروعه، وفي الدفع إليهم أجران: أجر الصدقة، وأجر الصلة. وقد مر حديث زينب.

(تنبيه) يجوز دفع الزكاة التي هي (فريضة) إلى الأقارب من غير الأصول والفروع - متى كانوا من المستحقين - كالإخوة والأخوات والأعمام وأبنائهم وغيرهم؛ لانقطاع منافع الأملاك بينهم، ولهذا تقبل شهادة بعضهم على بعض.

(تنبيه) لو كان بعض أقاربه في عياله كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات، ولم يفرض القاضي النفقة له عليه، فدفعها إليه ينوي الزكاة، جاز عن الزكاة. وإن فرضها عليه فدفعها إليه ينوي الزكاة لا يجوز؛ لأنه أداء واجب في واجب آخر، فلا يجوز إلا إذا لم يحتسبها بالنفقة، لتحقق التملك على الكمال لمصرف معتبر شرعا، إذ النفقة المفروضة عليه عبارة عن الطعام والشراب والكسوة والسكنى، وتوفر ذلك له لا يعني خروجه عن أن يكون فقيرا مستحقا للزكاة.

حكم التوكيل بدفع الزكاة: يجوز لمن وجبت عليه زكاة مال أو صدقة فطر أن يوكل غيره في دفعها لمستحقيها، وللوكيل أن يوكل أمينا غيره بلا إذن، ولو كان الوكيل من المستحقين ولم يعين له الموكل من يدفع إليهم جاز له أن يأخذ منها كواحد من المستحقين.

صدقة الفطر

الصدقة: عطية يراد بها المثوبة من الله تعالى، سميت بها لأن بها يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة كالصداق يظهر به صدق رغبة الرجل في المرأة.⁽¹⁾

مشروعيتها: شرعت بالسنة النبوية والإجماع:

1- ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس، قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»⁽²⁾.

2- وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

وحكمها: عند الحنفية واجبة؛ إذ الأمر الثابت بالظن إنما يفيد الوجوب، فلا خلاف في المعنى فإن الافتراض الذي يثبت به الوجوب ليس على وجه يكفر جاحده، فهو معنى الوجوب الذي نقول به، غاية الأمر أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في اصطلاحنا، فاطلقوه على أحد جزئيه.

3- وفي المستدرک وصححه عن ابن عباس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَمَرَ صَارِحًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنَادِي: "إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ: ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ، صَاعٌ مِنْ

¹ - العناية مع الفتح 281/2

⁽²⁾ رواه الدارقطني وقال { انظر: فتح القدير 281/2 }

شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ" وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الْأَلْفَافِ».

وركنها: أداء قدر الواجب إلى من يستحقه.

وسببها: رأس يمونه ويلي عليه، فيجب أن يخرجها عن نفسه وولده الصغير الفقير، والكبير المجنون الفقير. ولو مان صغيرا (أي تكفل متطوعا بمؤنة من لا تجب عليه نفقته) لله تعالى لا لولاية شرعية له عليه لم يجب أن يخرج عنه إجماعا(1).

وشرطها في الإنسان: الحرية، والإسلام، والغنى.

أما الحرية فلكي يتحقق الملك اذ لا يملك إلا المالك ولا ملك لغير الحر فلا يتحقق منه الركن (التمليك) **وأما الاسلام:** فلكي يقع التملك قربة، اذ الكافر ليس من أهل العبادة

واما الغنى: فلقوله ﷺ: " لا صدقة إلا عن ظهر غنى"(2) أي صادرة عن غنى، وكلمة ظهر هنا مقممه كظُر القلب وظهر الغيب.

سؤال: من هو الغني الذي تجب عليه صدقة الفطر؟

الجواب: الغنى الذي تجب عليه صدقة الفطر هو المالك للنصاب من أي مال كان نامياً أو غير نام، بشرط أن يكون النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية.

وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها تجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله. واستدل بما أخرجه أحمد - بسنده - وغيره أن رسول الله ﷺ - قال: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ، - شَكَّ حَمَادٌ - عَنْ

(1) شرح فتح القدير 284/2

(2) سبق تخريجه

كُلِّ اثْنَيْنِ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيَرْكَبِيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطِي».

وأجيب بأن الحديث ضعفه الإمام أحمد، أو أنه محمول على ما كان في ابتداء الإسلام ثم انفسخ بقوله -ﷺ- "إنما الصدقة عن ظهر غنى" أو يحمل الأمر في الحديث على النذب.

فائدة مهمة: جاء في حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح: "اعلم أن النُّصْب ثلاثة:

1- نصاب يشترط فيه النماء وتتعلق به الزكاة وسائر الأحكام المتعلقة بالمال النامي.

2- ونصاب تجب به أحكام أربعة: حرمة الصدقة، ووجوب الأضحية وصدقة الفطر، ونفقة الأقارب ولا يشترط فيه النمو بالتجارة ولا حولان الحول.

3- ونصاب تثبت به حرمة السؤال: وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعض، وقال بعضهم هو أن يملك خمسين درهماً. - يعني من الفضة وهي تساوي 150 جراماً تقريباً أو قيمتها.

قدر الواجب في صدقة الفطر: هو نصف صاع من بُرٍّ، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب⁽¹⁾.

(1) الصاع: وحدة من وحدات المكايل. ومقدار الصاع عند الحنفية أربعة أمداد والمد حفتان بحفنتي الرجل المعتدل. والصاع بالجرامات من القمح = 3.261 كجم تقريباً. والمد بالضم ربع صاع وهو رطل وثلاث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق.

فعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نُخْرِجُ في زمان النبي ﷺ - صَاعاً من طَعَامٍ أو صَاعاً من زَبِيبٍ أو صَاعاً من أَقِطٍ أو صَاعاً من تَمْرٍ أو صَاعاً من شَعِيرٍ فلم نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ معاويةُ حَاجًّا أو مُعْتَمِراً فَحَطَبَ النَّاسَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ النَّاسَ بِهِ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَيِّنٍ من سَمَرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعاً من تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

وقت الوجوب: هو طلوع الفجر من يوم الفطر. وعند الشافعي رحمه الله تعالى وقت الوجوب غروب شمس آخر يوم رمضان.

ومما يترتب على هذا الخلاف: أن من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندنا؛ لأن من أسلم ليلة العيد أدرك وقت الوجوب مكلفاً، ولا تجب عليه الفطرة عند الإمام الشافعي؛ لأنه لم يكن مكلفاً وقت الوجوب. ومن مات ليلة الفطر من مماليكه أو ولده تجب فطرته عنده ولا تجب عندنا لتحقيق الشرط عنده وعدم تحققه عندنا حيث لم يدرك وقت الوجوب.

وقت الاستحباب: هو قبل الخروج إلى المصلى، ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول الشهر، ومن لم يخرج زكاة فطره حتى فات العيد وجب عليه إخراجها بعده، فإن وجوبها لا يسقط إلا بالأداء.

مكان الأداء: هو مكان من تجب عليه (المكلف بإخراج صدقة الفطر) لأن الوجوب في صدقة الفطر متعلق بذمته، لا مكان من وجبت عليه لأجلهم من الأولاد والعبيد، بخلاف الزكاة فإن المعتبر فيها مكان المال.

مصرفها: مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة وقد تقدم أن مصارف الزكاة واردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (سورة التوبة 60)

س: هل يصح نقل زكاة الفطر من بلد من وجبت عليه إلى بلد آخر؟
والجواب نعم يصح نقلها لغرض شرعي كنقلها لقريب له في تلك البلدة فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة رحم. وكذلك يجوز نقلها إلى فقير أحوج من الفقراء الذين هم في بلدة المتصدق. وإذا وجد المحتاج والأحوج فالأولى دفعها للأحوج.

س: هل يجوز لجماعة أن يدفعوا صدقتهم لفقير واحد؟

الجواب: نعم يجوز ذلك ما دام لم يصل بما أخذه من البعض إلى حد الغنى المانع له من الصدقة. والغنى المانع من الصدقة هو ملك النصاب، وقال محمد وزفر رحمهما الله تجب صدقة فطر طفل الغنى على أبيه، لأنها عبادة والصغير ليس من أهل وجوبها. فحينئذٍ لو أدى من ماله ضمن الزكاة ⁽¹⁾

حكمة مشروعية صدقة الفطر: شرعت صدقة الفطر لحكم سامية، منها:

- 1- جبر الخلل الذي عساه أن يكون دخل على صوم المكلف.
- 2 - التوسيع على الفقراء. فقد اشمل تشريع صدقة الفطر على فائدتين عظيمتين، تعود إحداها على المتصدق، وتعود الأخرى على المتصدق عليه، وقد أشير إلى هاتين الفائدتين في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه، وغيرهما: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

⁽¹⁾ اختصار الرواية شرح مختصر الوقاية 259/1.

فالفائدة على المتصدق تتمثل في شكره للمنع سبحانه على توفيقه وإمداده في عمره حتى أدرك شهر رمضان والفطر، كما إن صدقة الفطر تطهره عما عساه أن يكون قد وقع فيه في يوم صومه من اللغو والرفث. فضلاً عما في الصدقة عن عياله من شكر نعمة الإمداد بالذرية.

وأما الفائدة التي تعود على المتصدق عليه فهي إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد الذي ينبغي أن يكون يوم فرح وسرور عام على الأغنياء والفقراء. وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - في صدقة الفطر ثلاثة أشياء: قبول الصوم، والفلاح، والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر.⁽¹⁾

فوائد مهمة:

1 - جاء في السنة النص على أصناف المطعومات التي تجزئ في صدقة الفطر، كالتمر، والشعير، والأقط، والدقيق، والزبيب. ومعلوم أن قيمة هذه الأصناف وأسعارها في العصر الأول وفي كل العصور ليست متساوية، ومع ذلك فإنه يجزئ الغني الذي لا يرهقه إخراج الزبيب أن يخرج الشعير مثلاً، وسعره رخيص إذا ما قورن بالزبيب مثلاً أو التمر، وقد ترك الشرع للمكلف أن يختار الصنف الذي يؤدي منه زكاة فطره حسب مستواه المالي وسخاء نفسه ورغبته فيما عند الله تعالى كما هو الحال في كفارة الحنث في اليمين المنعقدة حيث خير الغني أن يجعل كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة رغم اختلاف المالية البين بين هذه الثلاثة. فالذي يريد أن يخرج زكاته تمرًا فله ذلك وإن كان قادراً على إخراج الزبيب.

⁽¹⁾ المبسوط للسرخسي 103/3

ومن أراد أن يخرج القيمة نقداً أو عيناً من الأصناف غير المنصوص عليها فله ذلك تبعاً لمصلحة الفقير، ويخرج إن شاء قيمة التمر أو قيمة البر أو قيمة الزبيب، وهكذا تبعاً لسخاء نفسه، ورغبته في ثواب الله. قال الله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾⁽¹⁾ وقال سبحانه ﴿.... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽²⁾

3- لا ارتباط بين الصوم وزكاة الفطر، فهي تؤدي عن صام ومن لم يصم لعذر أو غير عذر.

4- من مات وعليه زكاة مال أو كفارات أو حج فرض أو صدقة فطر فإن أوصى بإخراجها وجب إخراجها من التركة قبل تقسيمها ولو كان ذلك لسنوات، بشرط أن لا يزيد قدر الموصى به عن ثلث التركة، فإن أوصى بذلك وكان تنفيذ الوصية يربو على ثلث التركة كان الزائد عن الثلث وصية اختيارية. وإن لم يوص بها فلورثته أن يتبرعوا بإخراجها إن كانوا كباراً أهلاً للتبرع. والله الموفق.

(¹) سورة البقرة 110

(²) سورة المزمل 20

كتاب الحج⁽¹⁾

تعريف الحج:

الحَجُّ بفتح الحاء مصدر، وكسرهما اسم، وهو لغة: القصد. تقول: حج إلينا فلان: أي قدم، وحجه يحجه: قصده، وحجبت فلاناً واعتمدته؛ أي: قصدته⁽²⁾ لكن صاحب الدر المختار قيده بالقصد إلى معظم، ويطلق استعماله في القصد إلى مكة للنسك، والحج إلى البيت خاصة. تقول حج فلان إذا ذهب لزيارة البيت الحرام.

تعريف الحج اصطلاحاً:

إذا كان علماء اللغة أطلقوا الحج على مطلق القصد إلا أن علماء الشريعة قصروه على زيارة البيت الحرام، قال ابن الهمام: الحج هو القصد إلى البيت الحرام لأداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص⁽³⁾.

متى شرع الحج؟ شرع الحج في أواخر السنة التاسعة من الهجرة ولم يؤخره النبي -ﷺ- بعد فرضيته إلا لعذر عندما أخره للسنة العاشرة.

حكم الحج وأدلة مشروعيته:

أجمع الفقهاء على أن الحج فرض عين على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع، وأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة، وذلك لقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"⁽⁴⁾.

(1) بدائع الصنائع 2 / 118، البحر الرائق 2 / 303، البناية 4 / 138.

(2) فتح القدير 2 / 317.

(3) الاختيار لتعليل المختار 1 / 139.

(4) سورة آل عمران 97.

ولما رواه البخاري ومسلم بسنديهما إلى ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت"⁽¹⁾، وعلى ذلك فمن أنكر فريضة الحج أو جردها فقد كفر، لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة.

ولما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "خطبنا رسول الله -ﷺ- فقال: "أيها الناس إن الله قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟، فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال النبي -ﷺ-: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم"⁽²⁾.

حكمة مشروعية الحج: شرع الله سبحانه وتعالى الحج لمقاصد كثيرة، وحكم جليله منها:

تعظيم بيت الله الحرام الذي جعله الله تعالى أول بيت وضع للناس لعبادته وتعظيمه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁽³⁾، ولا شك أن تعظيم بيت الله الحرام تعظيم لله تعالى لأنه من شعائر الله تعالى، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾⁽⁴⁾.

(1) أخرجه البخاري 10/1. أخرجه البخاري: الحديث رقم 80، ومسلم برقم 16.

(2) أخرجه مسلم ج: الحديث رقم 412.

(3) آل عمران: 96.

(4) الحج: 32.

يؤدّي المسلم بالحج واجب النعمة التي أنعم الله بها عليه ويغرس فيه روح العبودية والالتزام الصادق بالتكاليف الشرعية يقول الكاساني: وفي الحج إظهار العبودية وشكر النعمة، أما إظهار العبودية فهو إظهار التذلل والخضوع للمعبود وذلك لأن الحاج يكون حال إحرامه شعثاً يرفض التّزين، ويظهر بصورة عبد سخط عليه مولاه فيتعرض بسوء حاله لعطف مولاه وأماً شكر النّعمة؛ فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية والحج عبادة لا تقوم إلّا بالبدن والمال فكان فيه شكر تمام هاتين النعمتين؛ لأنّ شكر النعمة واجب عقلاً وشرعاً⁽¹⁾.

مشاهدة مكان مولد نبينا محمد -ﷺ- ومعرفة أماكن حياته المباركة، واستحضار صورة جهاد المصطفى عليه السلام، ومشاهدة المكان الذي أشرق فيه نور الوحي في قلبه ووجدانه، وذكرى حضور جبريل له. ومنها: أن في الحج قوة فعالة لتوحيد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ومظهر رائع كريم من مظاهر وحدة الصف الإسلامية التي تجمعهم على الحب في الله، وتهيئ لهم فرص التعارف والتآخي التي يحس فيها المؤمن الصلة الوثيقة التي تربط المسلمين في جميع أرجاء المعمورة، وفي هذا الجمع الحاشد لأداء الفريضة تختلط المصالح وتتبادل النصائح ويتعلم الجاهل، ويعالج المريض، وتروج الصناعات، وتنشط التجارات ويكثر الخير حيث تحمل الأرزاق إلى الحرم تحقيقاً لدعوة إبراهيم عليه السلام: "وارزقهم من الثمرات"⁽²⁾.

(1) بدائع الصنائع، ج 2، ص 118.

(2) إبراهيم: 37

هل الحج واجب على الفور أو على التراخي: اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

الأول: وذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف من الحنفية وهو قول مالك وبعض الشافعية وأحمد إلى أن الحج واجب على الفور.

الثاني: وذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية وهو قول الشافعي إلى أن الحج واجب على التراخي⁽¹⁾.

الأدلة: استدل أبو حنيفة وأبو يوسف ومن وافقهما من وجوب الفورية بقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"⁽²⁾. حيث تضمنت الآية الأمر بالحج لكل من استطاع إليه سبيلاً، ومتى توفرت شروط وجوب الحج فقد وجب على الفور وحرم التأخير، فإن أخره كان آثماً.

ولما روى عن ابن عباس (رضي الله عنه) أن رسول الله -ﷺ- قال: "من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة"⁽³⁾. وعنه أنه -ﷺ- قال: "تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له"⁽⁴⁾.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله -ﷺ- فقال: "يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"⁽⁵⁾. وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أمر بالحج، والأمر يقتضي المبادرة بإتيان الأمور به.

(1) المبسوط، ج 2، ص 120. بدائع الصنائع، ج 2، ص 125، الاختيار 139/1.

(2) سورة آل عمران، آية (97).

(3) أخرجه ابن ماجه: الحديث رقم 2883.

(4) مسند أحمد، ج 10 / ص 11.

(5) سبق تخريجه.

واستدل الإمام محمد بن الحسن والشافعي بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾⁽¹⁾. حيث جاء مطلقاً عن الوقت، ثم بين وقت الحج بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾⁽²⁾، أي وقت الحج أشهر معلومات، فعاد المفروض هو الحج في أشهر الحج مطلقاً من العمر فتقييده بالفور تقييداً لمطلق، ولا يجوز إلا بدليل. ويرد على هذا: بان المبادرة إلى أداء الواجب الشرعي أمر مطلوب وعندما قال الله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" معناه واجب على كل مستطيع ببذنه وماله المبادرة إلى أداء الحج دون تأخير إلا لعذر شرعي، ولأن الأوامر الشرعية كلها على الفور⁽³⁾.

كما أن فتح مكة كان لسنة ثمان من الهجرة وحج رسول الله -ﷺ- في سنة عشر، ولو كان وجوبه على الفور لما احتمل التأخير سنة.

ويرد على هذا: بأن تأخير النبي -ﷺ- للحج كان لعذر حيث إن الله تعالى طمأنه بالحج قبل موته في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾⁽⁴⁾؛ ولذلك لم يكن -ﷺ- يخشى فوات الحج، وهذا بخلاف باقي الناس كما أن النبي -ﷺ- لم

(1) آل عمران (97).

(2) البقرة (197).

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج4، ص144.

(4) الفتح: 27.

يذهب للحج بمكة لكرهية الاختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة ففي تأخير العذر⁽¹⁾.

ويترجح لدينا بعد عرض آراء الفقهاء والأدلة رجحان من قال بوجوب الحج على الفورية متى تحققت الشروط وانتفت الموانع، فعلى المكلف أن يبادر إلى الحج، وذلك لقوة دليل من قال بذلك، ولما فيه من تبرئة ذمة المكلف.

شروط وجوب الحج:

- (1) الإسلام: فلا يجب الحج على غيره حتى يدخل في الإسلام.
- (2) البلوغ والعقل: فالصبي ليس بمكلف، فلو حج صح حجه وكان تطوعاً لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشْرَ حَجَجٍ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلِيهِ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ"⁽²⁾، فحج غير البالغ صحيح، ولكنه يقع نفلاً لا فرضاً وعليه بعد البلوغ حجة الإسلام، ولو أحرم ثم بلغ فجدد إحرامه، وقع حجه عن الفرض وإلا وقع حجه نفلاً.
- وكذلك العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس مكلفاً بفروض الدين، لأنه لا يدرك معنى التكليف، بل لا تصح منه إجماعاً لأنه ليس أهلاً للعبادة، فلو حج فحجه غير صحيح، فإذا شفي من مرضه وجبت عليه حجة الإسلام⁽³⁾؛ ودليل ذلك قول النبي ﷺ "رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشُبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقَلَ"⁽⁴⁾.

(1) نيل الأوطار للشوكاني ج5، ص6. الاختيار، ج1، ص139. تبين الحقائق، ج2، ص2.

(2) سبق تخريجه.

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث رقم 8613.

(4) أخرجه أبو داود: الحديث رقم 4398.

(3) الحرية: فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج؛ لأنه مستغرق في خدمة سيده ولأنه لا يملك مالاً خاصاً به. لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ عَشْرَ حَجَجٍ فَعَلِيهِ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اعْتَقَ"⁽¹⁾ وكذلك إذا أذن له مولاه لئلا يعد مالكا للمال بهذا الإذن فيقع تطوعاً لا فرضاً.

(4) الاستطاعة: وسواء كانت بدنية أو مالية أو أمنية، أي لابد من صحة البدن وسلامته فلا حج على المريض ولابد من القدرة المالية والتي تعني ملك الزاد والراحلة زيادة عن حاجته الأصلية والضرورية، وأن يكون الطريق آمناً تغلب فيه السلامة فإذا فقد أي من هذه العناصر لم تتوافر الاستطاعة الموجبة للحج.

ودليل اشتراط الاستطاعة: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾⁽²⁾. قال ابن عباس: والمراد ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن الزاد والراحلة من غير أن تحجب، ولأن القرب والعبادات وجبت لحق الشكر لما أنعم الله على المكلف، فإذا منع السبب الذي هو النعمة وهو سلامة البدن أو المال كيف يكلف بالشكر ولا نعمة⁽³⁾.

تقدير الاستطاعة: وتقدر الاستطاعة بنفقة السفر المتوسطة بلا إسراف فيها ولا تعتبر فاضلة عما لا بد منه من نفقة السكن وأثاثه وقضاء الدين الذي عليه ورأس المال اللازم لحرفته ومهنته، وكفاية عياله حتى يرجع، لأن النفقة حق للأدميين وحق العبد مقدم على حق الشرع لقوله -ﷺ-: "كُفِيَ بِالْمَرْءِ

(1): بدائع الصنائع، ج 2، ص 130. تبين الحقائق، ج 3، ص 3. البناية، ج 4، ص 143.

(2) سورة آل عمران آية 97.

(3) بدائع الصنائع، 2/120. الاختيار، 1/140. تبين الحقائق، ج 2، ص 3.

إثماً أن يضيع من يعول"⁽¹⁾. ولأن قضاء الدين من حقوق العباد وهو من حوائجه الأصلية فهو أكد، وسواء كان الدين لآدمي أو لحق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها⁽²⁾ والمعتبر في الاستطاعة حالة كل مكلف من حيث الأحوال والمعيشة التي اعتادها، فلا تثبت الاستطاعة إلا بتوافر نفقات هذه المعيشة وبحسب الحال من غنى وفقر أو يسر وضيق.

(6) **ملك الزاد والراحلة:** ذهب الحنفية إلى أنه لا بد من ملك الزاد والراحلة لمن هو بعيد عن مكّة، فلا يجب على من لم يملكهما؛ لأن القرآن خص الخطاب بهذه الصفة في قوله تعالى: "وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً"⁽³⁾. فمن حج وهو مريض أو شيخ كبير أو فقير أجزأ إجماعاً. وذلك لأنه قد حج عدد من الصحابة مع النبي -ﷺ- ولا شيء لهم ولم يأمرهم بالإعادة. ولا تثبت الاستطاعة بهبة نفقة وتكاليف الحج، فلو وهب شخص لآخر ثمن الزاد والرحلة وسائر النفقات لا يجب عليه الحج فلا بد أن تكون هذه النفقات مملوكة ملكاً تاماً لمن يقصد الحج.

-وفي هذا يقول الإمام القدوري في مختصره: (الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْأَخْزَارِ، الْبَالِغِينَ، الْعُقَلَاءِ، الْأَصِحَّاءِ إِذَا قَدَرُوا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ، وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى حِينِ عَوْدِهِ، وَكَانَ الطَّرِيقَ آمِنًا).

أركان الحج:

الركن الأول: الإحرام: وهو الدخول في حرمة الحج، ويتألف من النية والتلبية دون فاصل بينهما، وشأن الإحرام بالنسبة للحج كشأن الدخول في حرمة

(1) أخرجه الحاكم في المستدرک: الحديث رقم 8526.

(2) فتح القدير ج2، ص127، بدائع الصنائع ج2، ص78.

(3) آل عمران: 96

الصلاة بالنية وتكبيره الإحرام، والإحرام ركن عند جمهور الفقهاء، وهو شرط لصحة الحج ابتداء ركن انتهاء عند الحنفية.

حالات الإحرام: ينقسم الإحرام بحسب ما يقصد المحرم أدائه من النسك إلى ثلاثة أقسام:

الإفراد: وهو أن ينوي في إحرامه الحج فقط أو العمرة فقط.
القران: وهو أن ينوي الآفاقي⁽¹⁾ الحج والعمرة معاً، فهو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفرٍ واحدٍ.

التمتع: هو أن يحرم الحاج الآفاقي بالعمرة فقط، فإذا أداها تحلل منها ومكث في مكة حلالاً إن أحب ثم أحرم بالحج.

الفرق بين المتمتع والقارن: المتمتع يؤدي العمرة ويتحلل بعدها، فيتمتع بإقامته في مكة حلالاً حتى يحرم بالحج، أما القارن: فإنه لا يتحلل بعد أداء العمرة؛ لأنه محرم بالحج أيضاً.

- أنواع الهدي: 1- هدي تطوع:** وهو ما يتطوع به المسلم ليذبح في الحرم.
2- وهدي واجب للشكر: وهو هدي المتمتع والقارن.
3- وهدي واجب لجبر نقص أو خلل في أعمال الحج: وهو دم الجنايات، ونفصل القول الآن في هدي التمتع والقارن.

أحكام هدي التمتع والقارن: الهدي واجب على الحاج المتمتع والقارن المقنن باتفاق الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وإنما يجب عند الحنفية على البالغ العاقل، أما الصغير غير البالغ والمجنون ومن كان في حكمه فلا هدي عليه.

(1) الآفاقي هو الوارد إلى مكة من خارج مواقيت الحج والعمرة.

- هدي التمتع والقران كالأضحية تماماً فله جميع أحكامها وشروطها، الغرض فيه الذبح فقط، فله أن يأكل منه أو كله، والسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق.

وقت ذبح هدي التمتع والقران: أيام النحر، وهي الأيام الثلاثة الأولى للعید، ويجب أن يكون الذبح في منطقة الحرم ⁽¹⁾ فلو خرج فذبح في الحل أو وكل من يذبح عنه في الحل لم يجزه.

حكم الصوم بدلاً عن الهدي:

الحاج القارن أو المتمتع إذا كان معسراً لا يقتدر على الهدي يجب عليه الصوم بدلاً عنه، قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ ⁽²⁾ والنص وإن ورد في التمتع فالقران مثله لأنه مرتفق بأداء النسكين، فالقارن والمتمتع الذي لا يقتدر على الهدي يجب عليه صيام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، وسبعة بعد أيام التشريق إذا فرغ من أفعال الحج، فإذا لم يصم الثلاثة قبل يوم عرفة لزمه الدم عند أبي حنيفة ⁽³⁾.

مواقيت الإحرام: أولاً: المواقيت الزمانية للإحرام: الميقات الزماني للإحرام بالحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ودليل ذلك قوله تعالى:

(1) مختصر القدوري ص77.

(2) سورة البقرة: 196.

(3) الاختيار ج1 ص158، وعند الشافعي يصوم بعد هذه الأيام، رحمة الأمة ص84

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾⁽¹⁾.

ولأن أركان الحج تؤدي خلال تلك الفترة، وأما وقت العمرة: فجميع أيام السنة إلا خمسة أيام، يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، لأن الحاج يكون مشغولاً بأداء الحج إلا إذا قصد القران أو التمتع.

وإذا قدم الإحرام على هذا الوقت جاز مع الكراهة، أما الجواز فلأن الإحرام شرط من ناحية فأشبهه الطهارة في جواز تقديمها على وقت الصلاة، وأما الكراهة فلأنه ركن من ناحية أخرى ولما فيه من تعرض الإحرام للفساد بطول المدة، وإذا أحرم الحاج قبل مواقيت الحج الزمانية فإنه لا يفعل شيئاً من أفعال الحج ولو فعل لا يجزئه لوقوعه قبل وقته.

ثانياً: المواقيت المكانية: الميقات المكاني: هو المكان الذي لا يجوز للحاج أو المعتمر تجاوزه دون إحرام، ويختلف باختلاف الناس، وقد حدد النبي ﷺ في الحديث الذي رواه ابن عباس قال: "إن النبي ﷺ قد وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد، قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"⁽²⁾.

أما ذو الحليفة (آبار على): فهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة (460 كم).

وأما الجحفة (رابغ): فهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب كله، يبعد عن مكة (187 كم).

(1) (سورة البقرة: 197).

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 1524.

وأما ذات عرق: فهو ميقات أهل العراق والمشاركة، يبعد عن مكة (94كم).
وأما يلملم: فهو ميقات أهل اليمن وتهامة والهند، يبعد عن مكة (54كم).
وأما قرن المنازل: فهو ميقات أهل نجد والكويت والإمارات والطائف يبعد عن مكة (94 كم).

ومن حاذى الميقات من بر أو بحر أو جو، اجتهد في جعل إحرامه حذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب ⁽¹⁾. ويحرم أهل السودان أو الأفارقة من محاذاة أقرب ميقات إليهم في طريقهم.

ولو أراد المدني دخول مكّة من جهة العراق فميقاته ذات عرق وكذا في سائر المواقيت، ومن قصد مكّة من طريق غير معتاد أحرم إذا حاذى الميقات.

وإن قدم الحج الإحرام على هذه الأماكن فهو أفضل "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ"⁽¹⁾. قال على ابن مسعود: وإتمامها أن يحرم بها من دويرة أهلة؛ ولأنه أشق على النفس فكان أفضل. ومن كان منزله دون المواقيت - أي داخلها وخارج الحرم - فوقته للحج والعمرة الحل، ويجوز لهم الدخول للحاجة من غير إحرام، ومن كان بمكّة فميقاته الحرم وفي العمرة الحل أي خارج مكّة⁽²⁾.

إحرام المسافرين بالطائرة أو السفينة: من لم يكن في طريقة ميقات أحرم إذا حاذى أقربها، سواء كان طريقه براً أو بحراً أو جواً، ويحرم راكب الطائرة أو

(1) بدائع الصنائع ج3 ص161.

(1) البقرة: 196.

(2) بدائع الصنائع، ج 2، ص 165. الاختيار، ج 1، 141. تبين الحقائق، ج 2،

ص 7.

السفينة إذا حاذى الميقات أو يحتاط قبله حتى لا يجاوز قبل إحرامه؛ لأن من أحرم بعدما جاوز الميقات فعليه دم جبران.

والدليل على الإحرام مما يحاذى الميقات ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران - يعني الكوفة والبصرة - أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله - ﷺ - جدّ لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا، وإذا أردنا قرناً شق علينا قال: فأنظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق" (1).

قال الحافظ بن حجر: فأنظروا حذوها" أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكوا منها من غير ميل فاجعلوها ميقاتاً.

حكم من جاوز الميقات من غير إحرام: لا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة تجاوز الميقات بدون إحرام سواء أتى براً، أم بحراً، أم جواً. فإذا تجاوز فعليه أن يرجع إلى مكان الإحرام مرة أخرى، فإن تعذر عليه ذلك فعليه فدية وهي دم يذبحه في مكة وأدناه شاة يوزعها على الفقراء فيها.

-وفي هذا يقول الإمام القدوري في مختصره: (وَالْمَوَاقِيتُ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا الْإِنْسَانُ إِلَّا مُحْرِمًا خَمْسَةٌ: لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ دُو الْحُلَيْفَةِ. وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِزْقٍ. وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ. وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ الْمَنَازِلِ. وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ. فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ جَازَ. وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ فَمِيقَاتُهُ الْحِلُّ. وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ).

حكم الإحرام من مدينة جدة في ضوء المستجدات العصرية: صدر من دار الإفتاء المصرية فتوى برقم (2002) لسنة (2009م) أجازت الإحرام من

(1) أخرجه البخاري، الحديث رقم 1458.

جدة لمن قدم إليها بالطائرة واعتبار جدة ميقاتاً لراكبي الطائرات؛ لأن المطار الدولي اليوم الذي يهبط فيه الحجاج والمعتمرون هو في مدينة جدة. وبذلك يجوز للقادم من مصر ونحوها من طريق الجو أو البحر أن يحرم من جدة إذا لم يكن أحرم من الميقات⁽¹⁾.

محظورات الإحرام: هناك بعض المحظورات التي يجب على الحاج أن لا يرتكبها، وذلك تذكيراً للمحرم بما أقدم عليه من عبادة لله تعالى وتربية لنفسه على التقشف والبعد عن الترفه، وتقريراً للمساواة بين الناس و التذلل والافتقار لله عز وجل فقد ورد أن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة فيقول: "انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً"⁽²⁾.

وهذه المحظورات هي:

الرفث والفسوق والجدال: والرفث: الجماع أو الكلام الفاحش أو ذكر الجماع بحضرة النساء. والفسوق: المعاصي وهي في حالة الإحرام أشد حرمة. والجدال: هو النزاع والمخاصة من غير فائدة مما يورث الضغائن والأحقاد. **لبس القميص والسراويل والعمامة وكل ثوب مخيط والخفين:** ودليل ذلك ما روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً سأل رسول الله - ﷺ - ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا تلبسوا القميص ولا العمامة ولا السراويل

(1) انظر كتاب التيسير في الحج في ضوء المستجدات العصرية ص 28: إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - وزارة الأوقاف المصرية، تقديم أ.د/ أسامة العبد. سلسلة دراسات إسلامية العدد 223 لسنة 1437هـ 2016م.

(2) أخرجه أحمد في مسنده: الحديث رقم 7089.

ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس⁽¹⁾. ولا يلبس المحرم كذلك الجوربين، ويحرم على المرأة ستر الوجه وستر اليدين لحديثه "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" وإذا أرادت أن تحتجب عن الرجال جاز لها ذلك اتفاقاً إلا إذا خشيت الفتنة أو ظنت فإنه يكون واجباً والمراد بالقفاز النقاب.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾⁽²⁾.

صيد البر: ويمنع المحرم من قتل الصيد حال الإحرام قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ"⁽³⁾. أي: لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بالحج أو العمرة، ولا تقتلوا الصيد عند الحرم فكلاهما مراد بالآية، والمراد بالصيد: كل حيوان متوحش مأكول اللحم مثل الطباء والأرانب والحمام والغزلان وغير ذلك، بل ويحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة والإعانة عليه.

تغطية الوجه والرأس: وذلك للنهي عن لبس العمام كما جاء في الحديث قال النبي ﷺ - في المحرم الذي وقعته راحلته بعرفة: "اغسلوه بماء وسدر

(1) أخرجه البخاري: الحديث رقم 5490. والبرانس: جمع برنس وهو الثوب الذي يتصل به غطاء الرأس، والزعفران: العصفر، والورس: ثياب طيب الرائحة يشبه الزعفران.

(2) البقرة: 197.

(3) المائدة: 95.

وكفّفوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه" أي لا تغطوه⁽¹⁾، فلا يجوز للحاج أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالعمامة والقبعة والطاقيّة والغترة ونحوها، أما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة فلا بأس به، لقول أم حصين رضي الله عنها "حججنا مع النبي -ﷺ- حجة الوداع فرأيتُه حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي -ﷺ- يظله من الشمس"⁽²⁾.

تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما: فلا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على أي عضو من أعضاء بدنه كالرأس والفخذ والساق وإلا فعليه دم، وأقله شاة وإن فعله لعذر فعلية الفدية المذكورة في آية الفدية، وكذا على ثوبه لقوله -ﷺ-: "ولا يلبس - أي المحرم - ثوباً مسه ورس ولا زعفران".

حلق الرأس واللحية وقص الأظافر: فيحظر على الحاج إزالة شعر الرأس بخلق أو نتف أو قلع ونحو ذلك، قال تعالى: "وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ"⁽³⁾. فقد نهى سبحانه عن حلق الرأس حال الإحرام؛ لأن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر، يحظر كذلك على المحرم قص الظفر قياساً على حلق الشعر بجامع الترفه وإزالة الشعث في كل منهما اتفاقاً⁽⁴⁾.

(1) أخرجه البخاري: الحديث رقم 11265.

(2) أخرجه مسلم: الحديث رقم 1298.

(3) البقرة: 196.

(4) بدائع الصنائع 2/183. الاختيار، 1/153. البناية، ج 4، ص 178.

- وفي هذا يقول الإمام القدوري في مختصره: (فَإِذَا لَبَّى فَقَدْ أُحْرِمَ فَلْيَتَّقِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ، وَلَا يَقْتُلْ صَيِّدًا وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ، وَلَا يَذُلُّ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْبَسُ قَمِيصًا، وَلَا سَرَاوِيلَ، وَلَا عِمَامَةً، وَلَا قَلَنْسُوَةً، وَلَا قَبَاءً، وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يُعْطِيَ رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، وَلَا يَمَسُّ طِيبًا، وَلَا يَخْلُقُ رَأْسَهُ وَلَا شَعْرَ بَدَنِهِ، وَلَا يَقْصُصُ مِنْ لِحْيَتِهِ، وَلَا مِنْ ظُفْرِهِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا بِوَرْسٍ وَلَا بِرَعْفَرَانٍ وَلَا بِعُصْفُرٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا لَا يَنْقُضُ).

ما يباح للمحرم فعله: هناك أمور تباح للمحرم ولا تعد من المحظورات المنهي عنها بالنسبة له وهي:

الاغتسال وغسل الثياب، حك الجسم والامتشاط، النظر في المرأة وشم الرياحين والتداوي، الحجامة والفصد، وتعاطي الحقن ووضع الجبيرة وربط الجرح، قلع الضرس وقطع الظفر إذا انكسر، قتل الذباب والبراغيث والبعوض، وقتل الفواسق الخمس وكل مؤذ من الدواب.

لبس الساعة والخاتم والنظارة والعدسات وسماعة الأذن وطقم الأسنان والمنطقة أي حزام الوسط، وحمل الحقائق على الكتف، كما يجوز للمرأة لبس الحلي ونحو ذلك لأنه لم يأت دليل على النهي.

ويباح للمحرم ذبح الحيوان الذي ليس بصيد، فله أن يذبح الإبل والغنم والبقر والدجاج والإوز، وغير ذلك مما يملكه الغير لأنه ليس صيداً⁽¹⁾.

(1) المبسوط، 4/76. البناية، ج 4، ص 187. تبين الحقائق، ج 2، ص 79.

- وفي هذا يقول الإمام القدوري: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَدْخُلَ الْحَمَّامَ، وَيَسْتَنْظِلَ بِالْبَيْتِ، وَالْمَحْمَلِ، وَيَشُدَّ فِي وَسْطِهِ الْهَمْيَانَ وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلَا لَحْيَتَهُ بِالْخَطْمِيِّ).

الركن الثاني: الوقوف بعرفة:

أما الوقوف بعرفة فالدليل عليه قوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"⁽¹⁾. فسر النبي -ﷺ- الحج بقوله: "الحج عرفة" وعرفات كلها موقف لقول النبي -ﷺ-: "عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة".

ولما روينا من الحديث وهو قوله -ﷺ-: "الحج عرفة" فمن وقف بعرفة فقد تم حجه مطلقاً من غير تعيين موضع دون موضع، إلا أنه لا ينبغي أن يقف في بطن عرنة، لأن النبي -ﷺ- نهى عن ذلك وأخبر أنه وادي الشيطان.

مدة الوقوف بعرفة: الوقوف بعرفة إلى الليل من الواجبات، فمن أفاض من عرفات قبل الغروب لزمه دم ويسقط عنه إذا عاد إلى عرفات قبل الغروب، وأما إذا عاد بعد الغروب فلا يسقط لتقرر الواجب في ذمته. ويبدأ وقته بعد زوال شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي بطلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة أول أيام النحر، فمن فاتته الوقوف بعرفة ولو في جزء يسير من هذا الوقت، فقد فاتته الحج قال ﷺ: "الحج عرفة، من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك الحج"⁽²⁾⁽³⁾

(1) الحج: 29

(2) أخرجه مسلم: الحديث رقم 55. وليلة جمع = هي ليلة أول أيام النحر.

(3) بدائع الصنائع، ج 2، ص 135. تبين الحقائق، ج 2، ص 33. درر الحكام، ج 1، ص 246.

- وفي هذا يقول الإمام القدوري في مختصره: (ثُمَّ يَتَوَجَّهْ إِلَى عَرَافَاتٍ فَيَقِيمُ بِهَا، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَبْتَدِئُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً قَبْلَ الصَّلَاةِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا الصَّلَاةَ وَالْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةَ وَرَمَى الْجِمَارِ، وَالنَّحْرَ، وَطَوَّافَ الزِّيَارَةِ، وَيُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ. وَمَنْ صَلَّى فِي رَحْلِهِ وَحْدَهُ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْمُتَقَرِّدُ، ثُمَّ يَتَوَجَّهْ إِلَى الْمَوْقِفِ، فَيَقِفُ بِقُرْبِ الْجَبَلِ، وَعَرَافَاتٍ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرْنَةٍ. وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاغِلَتِهِ، وَيَدْعُو وَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوفِ، وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ).

- ويقول الإمام القدوري أيضًا: (وَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. وَمَنْ اجْتَبَأَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَرَفَةُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ الْوُقُوفِ).

الركن الثالث: طواف الزيارة: ودليل كونه ركنًا - قوله تعالى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ"⁽¹⁾.

والمراد منه طواف الزيارة بالإجماع. ويسمى طواف الإفاضة كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾⁽²⁾. ولأنه تعالى أمر الكل بالطواف، وهذا يقتضي الوجوب على الكل، وحيث أن طواف اللقاء - أي القدوم - لا

(1) الحج: 29

(2) الحج: 29.

يجب أصلاً، وطواف الصدر لا يجب على الكل؛ لأنه لا يجب على أهل مكة، فيتعين طواف الزيارة مراداً بالآية.

والطواف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، وأكثره أربعة أشواط فرض والثلاثة الباقية واجب. **ويلتحق بهذه الأركان الترتيب بينهما، فالإحرام أولاً،** ثم الوقوف بعرفة، ثم طواف الزيارة.

شروط طواف الزيارة وواجباته: يشترط في طواف الزيارة شروطاً خاصة به بجانب الشروط العامة للطواف وهي:

1- أن يكون الطواف مسبقاً بالإحرام لتوقف احتساب كافة أعمال الحج على الإحرام.

2- أن يكون مسبقاً كذلك بالوقوف بعرفة، فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط عنه فرض الطواف اتفاقاً.

3- نية الطواف وعليه فلو لم ينو أصلاً الطواف، بأن طاف لأي سبب آخر فالطواف غير صحيح.

3- أن يكون في الوقت المحدد له شرعاً وهو وقت يبدأ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر؛ لأن ما قبل الفجر من الليل وقت الوقوف بعرفة والطواف ترتب عليه فلا يصح أن يتقدم ويشغل شيئاً من وقت الوقوف، وآخر أيامه آخر أيام النحر فلو أخره حتى أداه بعدها صح، ووجب عليه دم لهذا التأخير خلافاً للصاحبين في أنه لا شيء عليه.

حكم من حمل غيره وطاف به؟

ومن حمل غيره فطاف به أو وضعه على شيء وطاف به كعربة أو كرسي ونحوه صح الطواف عن الحامل والمحمول، لأن النبي -ﷺ- لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك واجباً لبينه -ﷺ-.

قال ابن نجيم: ومن طيف به محمولاً أجزأه ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعاً، وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه أو عن المحمول أو لم ينو⁽¹⁾.

واجبات الطواف: أن يطوف ماشياً لا راكباً إلا من عذر، حتى لو طاف راكباً من غير عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، والراكب ليس بطائف حقيقة، فأوجب ذلك نقصاً فيه فوجب جبره بالدم.

وما روى عن رسول الله -ﷺ- " أنه طاف راكباً " فلعله كان لعذر، ويؤيد ذلك ما روى عن عطاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) أي ذلك كان بعد ما أسنَّ وبدن.

الطهارة في الطواف من الحدين الأكبر والأصغر لقوله -ﷺ-: "الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه"⁽²⁾. أما الطهارة الحقيقية في الثوب والبدن ومكان الطواف فسنة مؤكدة.

ستر العورة في الطواف: وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾⁽³⁾. والأمر قد جاء بالطواف مطلقاً عن شرط الستر فيجري على إطلاقه.

البداية بالطواف من الحجر الأسود. والتيامن بالطواف، وهو أن يأخذ في السير عن يمين نفسه وتجعل الكعبة عن يساره، وصلاة ركعتين بعد كل

(1) البحر الرائق: ج2، ص381.

(2) أخرجه الترمذي: الحديث رقم 960.

(3) الحج: 29.

طواف أي بعد كمال السبعة أشواط، وليس لهذه الصلاة زمان معين فلا تقوت إلا بالموت ولا تجب بتركها دم⁽¹⁾.

حكمة تقبيل الحجر الأسود: الحجر الأسود أنزله الله تعالى من أحجار الجنة استخدمه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في بناء الكعبة، وإذا استطاع الحاج الوصول إليه استلمه وقبله لأن النبي ﷺ فعل ذلك ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك".

أنواع الطواف: والطواف أربعة أنواع:

طواف القدوم: ويسمى بطواف التَّحِيَّة وهو سنة لأهل الآفاقي لقوله -ﷺ-: "من أتى البيت فليحييه بالطواف"⁽²⁾.

طواف الإفاضة: وهو ما يعرف بطواف الزيارة وهو من أركان الحج.

طواف الصدر: ويسمى طواف الوداع وسمي بطواف الصدر لأن الحاج يصدر عن البيت ويودعه وهو واجب على أهل الآفاق لقوله -ﷺ-: "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف"⁽³⁾.

طواف النفل: وهو ما عدا الأنواع السابقة وليس له وقت معين⁽⁴⁾.

- وفي هذا يقول الإمام القدوري في مختصره: (ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، أَوْ مِنَ الْعَدِ، أَوْ مِنْ بَعْدِ الْعَدِ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.

(1) بدائع الصنائع، 2/130. المبسوط، 4/39. حاشية ابن عابدين، 2/468.

(2) أخرجه الزيلعي في نصب الراية، ج 2، ص 51، وضعفه.

(3) أخرجه مسلم: الحديث رقم 1327.

(4) المبسوط، 4/24. الهداية، 1/139. حاشية ابن عابدين، ج 3، ص 471.

فَإِنْ كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَزْمَلْ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَلَا سَعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّمَ السَّعَى رَمَلَ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَسَعَى بَعْدَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا، وَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّسَاءُ، وَهَذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفْرُوضُ فِي الْحَجِّ، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ).

حكم الجمع بين طواف الركن (الزيارة أو الإفاضة) وطواف الوداع في ضوء المستجدات العصرية:

طواف الإفاضة يُستحب تعجيله يوم النحر لكن يجوز تأخيره إلى آخر أفعال الحاج، وفي تلك الحالة يرى بعض الفقهاء أنه يقوم مقام طواف الوداع إذا نواه معاً، في ظل توقي الزحام والتدافع.

واجبات الحج: واجبات الحج، وهي الأمور التي يطلب من الحاج فعلها، فإن فعلها أثيب وإن تركها عوقب، ولكنه لا يفسد حجه وعليه أن يجبر النقص بذبح شاة، بشرط أن يكون ترك الواجب بغير عذر سماوي، وباستثناء ركعتي الطواف فلا يجب بتركها دم مع أنهما من الواجبات. وهذه الواجبات هي:

1- الإحرام من الميقات: الإحرام من الميقات فلا يجوز لم كان مقيماً خارج المواقيت أن يجاوز المواقيت إلا محرماً وقد سبق الحديث عن ركن الإحرام المكون من النية والتلبية، فإذا جاوز الميقات دون أن يحرم كان مفوتاً لواجب من واجبات الحج.

2- السعي بين الصفا والمروة: وحكم السعي: السعي واجب عند الحنفية، وعند الشافعي فرض، حتى لو ترك الحاج خطوة منه وأتى أقصى بلاد

المسلمين، يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه ويخطو تلك الخطوة (1).

دليل الحنفية: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (2)، وكلمة لا جناح لا تستعمل في الفرائض. إذ أن الفرائض لا تتقرر إلا بما هو مقطوع به من الأدلة.

واحتجوا أيضاً: بما روى عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: "والله ما أتم حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما" (3)، وفي هذا إشارة إلى أنه واجب وليس بفرض لأنها وصفت الحج بدونه بالنقصان، فأما فوات الفرض فيوجب الفساد والبطلان.

ولأن الفريضة تثبت بدليل مقطوع به، ولا يوجد ذلك في حال الاجتهاد. **قدر السعي بين الصفا والمروة:** قدر السعي سبعة أشواط لإجماع الأمة، ولفعل رسول الله -ﷺ- ويعد من الصفا إلى المروة شوطاً، ومن المروة إلى الصفا شوطاً آخر. لما روى أن النبي -ﷺ- طاف بينهما سبعة أشواط (4).

شروط السعي: شرائط جوازه أن يكون بعد الطواف أو بعد أكثره - لأن النبي -ﷺ- هكذا فعل وقد قال -ﷺ-: "خذوا عني مناسككم" (5)، ولأن السعي تبع للطواف، وتبع الشيء كاسمه، والبداية بالصفا والختم بالمروة في الرواية المشهورة، حتى لو بدأ بالمروة وختم بالصفا لزمه إعادة شوط واحد.

(1) البنائية، ج 4، ص 203. المجموع، ج 8، ص 81.

(2) البقرة: 158

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 1790.

(4) أخرجه النسائي: الحديث رقم 2919.

(5) أخرجه مسلم: الحديث رقم 1297.

وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أن ذلك ليس بشرط، ولا شيء عليه لو بدأ بالمرورة. ووجه هذه الرواية: أنه أتى بأصل السعي، وإنما ترك الترتيب فلا تلزم الإعادة.

وأما وجه الرواية الأولى: أن الترتيب هاهنا مأمور به لقول النبي - ﷺ - وفعله.

هذا ولا يشترط الطهارة من الجنابة والحيض، ومن ثم فيجوز سعي الجنب والحائض طالماً أن طوافه قد تم بالبيت على طهارة؛ لأن هذا نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة عن الجنابة والحيض⁽¹⁾.

سنن السعي: الرمل في بعض كل شوط والسعي في البعض ولو رمل في الكل أو سعى في الكل لا شيء عليه، لكنه يكون مسيئاً لتركه السنة.

وقت السعي: وقته الأصلي يوم النحر بعد طواف الزيارة، لا بعد طواف القدوم؛ لأن طواف القدوم سنة والسعي واجب، فلا ينبغي أن يجعل الواجب تبعاً للسنة، فأما طواف الزيارة ففرض والواجب يجوز أن يجعل تبعاً للفرض.

حكم السعي إذا تأخر عن وقته الأصلي: حكمه يختلف تبعاً لما إذا تأخر عن وقته الأصلي وقد عاد إلى أهله أو لم يعد، فإذا تأخر عن وقته الأصلي وهي أيام النحر بعد طواف الزيارة، فإن كان لم يرجع إلى أهله، فإنه يسعى ولا شيء؛ لأنه أتى بما وجب عليه ولا يلزمه بالتأخير شيء، لأنه فعله في وقته الأصلي وإن كان رجوع إلى أهله فعليه دم لتركه السعي بغير عذر⁽²⁾.

(1) المبسوط، ج 4، ص 50. بدائع الصنائع، ج 2، ص 133. البناية، ج 4، ص 203.

(2) بدائع الصنائع، ج 2، ص 135. البحر الرائق، ج 2، ص 352.

- وفي هذا يقول الإمام القدوري في مختصره: (ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا، فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا، وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَيُكَبِّرُ وَيُهْلِلُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِحَاجَتِهِ. ثُمَّ يَنْحَطُّ نَحْوَ الْمَرْوَةِ، وَيَمْشِي عَلَى هَيْئَتِهِ. فَإِذَا بَلَغَ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي سَعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ، حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ وَيَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا وَهَذَا شَوْطٌ، فَيَطُوفُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَبْتَدِئُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ).

3- الوقوف بمزدلفة

حكم الوقوف بمزدلفة: اختلف فيه الفقهاء فذهب بعض الحنفية أنه واجب، وقال البعض الآخر إنه فرض، وهو قول الشافعي، واحتج بقوله تعالى: "فَإِذَا أَفْضُتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ"⁽¹⁾، والمشعر الحرام هو المزدلفة، والأمر بالذكر عندها يدل على فرضية الوقوف بها.

ولنا - أي فقهاء الحنفية -: أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد، لأن المسألة اجتهادية بين الفقهاء، وهم لا يختلفون في موضع هناك دليل قطعي فيه⁽²⁾.

ودليل الوجوب: ما روي عن عروة بن المفرس الطائي جاء إلى النبي ﷺ - وقال أتعبت مطيتي فما مررت بشرف إلا علوته، فهل لي من الحج. وفي بعض الروايات قال أتعبت راحلتي وأجهدت نفسي وما تركت جبلاً من جبال طيء إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " من صلى معنا هذه الصلاة وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه " ⁽³⁾.

(1) البقرة: 198

(2) بدائع الصنائع، ج 2، ص 135. البناية شرح الهداية، ج 4، ص 237.

(3) أخرجه أحمد في مسنده: الحديث رقم 18301.

فقد علّق تمام الحج بهذا الوقوف، والواجب هو الذي يتعلق التمام بوجوده لا الفرض. قال ﷺ " الحج عرفة من أدرك عرفة فقد أدرك الحج"، حيث جعل الوقوف بعرفة كل الحج وظاهره يقتضي أن يكون كل الركن.

كيفية الوقوف بمزدلفة:

أمّا عن بيان كيفية الوقوف بالمزدلفة: فوجوده بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، بأن كان محمولاً وهو نائم أو مغمى عليه، وسواء علم بها أو لم يعلم، وذلك لأن الفائت ليس إلا النية، وأنها ليست بشرط كما في الوقوف بعرفة، ويجب على الحاج أن يقف فترة ولو وجيزة ما بين طلوع الفجر وحتى طلوع الشمس من يوم العاشر من ذي الحجة وهو أول أيام النحر، ويسقط أداء هذا الواجب لمن كان به عذر ولا يجب عليه دم كالضعفاء والمرضى والنساء، ولأجل ذلك كان النبي ﷺ يقدم ضعفاء أهله لأداء هذا الواجب فعن ابن عباس (رضي الله عنه) قال " أنا ممن قدم النبي (صلى الله عليه وسلم) ليلة المزدلفة في ضعفة أهله(1)(2).

ويجب كذلك تأخير المغرب والعشاء ليصلهما بالمزدلفة مالم يخف فوتهما بانتهاء وقت العشاء قبل أن يصل إلى المزدلفة - ودليل هذا التأخير ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال جمع النبي ﷺ - بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما(3). ومعنى "ولم يسبح بينهما" أي لم يتنفل.

(1) أخرجه البخاري، رقم 1678.

(2) بدائع الصنائع، 2/135. البناءة، 4/273، درر الحكام، ج 1، ص 227.

(3) أخرجه البخاري: الحديث رقم 1673.

مكانه: أما مكانه فجزة من أجزاء مزدلفة - أي جزء كان - وله أن ينزل في أي موضع شاء منها، إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر؛ لقول النبي ﷺ "عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة"⁽¹⁾، ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، ولو وقف فيه أجزأه مع الكراهة.

زمانه: أما زمانه: فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس فمن وقف بمزدلفة في هذا الوقت، فقد أدرك الوقوف سواء بات بها أو لا. والسنة أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة، والبيتوتة ليست بواجبة. والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة، فيصلّي صلاة الفجر بغلس (أول وقت الفجر)، ثم يقف عند المشعر الحرام.

حكم فواته عن وقته: فواته عن وقته إن كان لعذر فلا شيء زيادة عليه؛ لما روي أن رسول الله - ﷺ - قدم ضعاف أهله ولم يأمرهم بالكفارة⁽²⁾. أما إن كان فواته لغير عذر فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب من غير عذر، وأنه يوجب الكفارة.

- وفي هذا يقول الإمام القدوري: (فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَقَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِمْ، حَتَّى يَأْتُوا الْمُزْدَلِفَةَ فَيَنْزِلُوا بِهَا. وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلُوا بِقُرْبِ الْجَبَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَقِيدَةُ يُقَالُ لَهُ قَرْحٌ وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ، وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ وَخَذَهُ لَمْ تُجْزِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بَغْلَسٍ، ثُمَّ وَقَفَ وَوَقَفَ النَّاسُ مَعَهُ، فَدَعَا. وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ).

(1) أخرجه سنن ابن ماجه: الحديث رقم 3012.

(2) بدائع الصنائع، 137/2. البناية، ج 4، ص 236. حاشية ابن عابدين، ج 2، ص 511.

4- رمي الجمار: والمراد برمي الجمار: القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وبعدد مخصوص. ورمي الجمار واجب، والدليل على وجوبه: السنة والإجماع.

أما السنة: فقول الرسول -ﷺ- فيما روي أن رجلاً سأله وقال: إني ذبحت ثم رميت، فقال -ﷺ-: "إرم ولا حرج"، وظاهر الأمر يقتضي الوجوب. وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على وجوبه.

وقت الرمي: أيام الرمي أربعة: يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق. أما يوم النحر، فأول وقت الرمي منه ما بعد طلوع الفجر الثاني منه ولا يجوز قبل طلوعه.

أما وقته المستحب، فيرى الحنفية تحديده بما بعد طلوع الشمس قبل الزوال. آخر وقت الرمي: يرى الإمام أبو حنيفة أن آخر وقت الرمي هو آخر النهار، حيث يرى أن وقت الرمي يوم النحر يمتد إلى غروب الشمس. ودليل أبي حنيفة: الاعتبار بسائر الأيام، وهو أن في سائر الأيام ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت الرمي فكذا في هذا اليوم؛ لأن هذا اليوم إنما يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا في انتهائه.

وقال أبو يوسف: يمتد إلى وقت الزوال، فإذا زالت الشمس يفوت الوقت، ويكون فيما بعده قضاء. واستدل: بأن أوقات العبادة لا تعرف إلا بالتوقيف، والتوقيف ورد بالرمي في يوم النحر قبل الزوال فلا يكون ما بعده وقتاً له أداء كما في سائر أيام النحر.

وإذا أُرِمَ الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني، فإن يرمى وعليه دم للتأخير، خلافاً لأبي يوسف ومحمد فإنه لا شيء عليه عندهما وذلك بناء على أن الرمي مؤقت عنده وعنهما ليس بمؤقت⁽¹⁾.

- وفي هذا يقول الإمام القدوري: (فَيَبْتَدِئُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ).

قال الإمام القدوري أيضاً: (فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنَ النَّحْرِ رَمَى الْحِمَارَ الثَّلَاثَ يَبْتَدِئُ بِالَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ وَيَدْعُو عِنْدَهَا ثُمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذَلِكَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَدِ رَمَى الْحِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ).

5- **الحلق أو التقصير:** الحلق أو التقصير واجب عند الحنفية إذا كان على رأسه شعر لا يتحلل بدونه، ودليل الوجوب عند الحنفية: قوله تعالى: "ثُمَّ لِيَقْضُوا تَقَثُّهُمْ"⁽²⁾.

وروى عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه حلق شعره، وقوله تعالى: "لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا".

(1) المبسوط، 64/4. بدائع الصنائع، ج 2، ص 136، البنائة، ج 4، ص 235.

(2) الفتح: 29

وقوله محلقي رؤوسكم ومقصرين - أي بعضكم محلقي وبعضكم مقصرين، فدل ذلك على أن الحلق أو التقصير واجب لكن الحلق أفضل لما روي أن النبي - ﷺ - حلق جميع رأسه⁽¹⁾.

أما بالنسبة للنساء فلا حلق عليهن؛ لما روى عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس على النساء حلق وإنما عليهن تقصير"؛ ولأن الحلق في النساء: مثله ولهذا لم تفعله واحدة من نساء رسول الله ﷺ فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة لما روى عن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل فقيل له: كم تقصر المرأة؟، فقال: مثل هذه وأشار إلى أنملته.

بيان زمانه ومكانه:

اختلف فقهاء الحنفية حول تحديد زمان ومكان الحلق على أربعة آراء:

أولها: أن زمانه أيام النحر، ومكانه الحرم. وهذا قول أبي حنيفة.

ثانيها: لا يختص الحلق بالزمان ولا بالمكان. وهذا قول أبي يوسف.

ثالثها: يختص بالمكان لا بالزمان. وهذا قول محمد.

رابعها: يختص بالزمان لا بالمكان. وهذا قول زفر.

بناء على تلك الآراء لو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لا دم عليه فيهما جميعاً، وعند محمد يجب عليه الدم في المكان⁽²⁾.

ترتيب أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر هي: رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم النحر⁽¹⁾ لمن وجب عليه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة بالبيت الحرام، وهذا الترتيب واجب عند الحنفية.

(1) بدائع الصنائع، ج 2، ص 140. حاشية ابن عابدين، ج 2، ص 468.

(2) بدائع الصنائع، ج 2، ص 140. البناية، 239/4. حاشية ابن عابدين، 2/468.

ولكن قال بعض الفقهاء: إن ترتيب هذه الأعمال غير واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن تقديم شيء من تلك الأمور الأربعة أو تأخيرها: «افعل، ولا حرج»⁽²⁾.

ويمكن الأخذ بهذا الرأي الأخير تلافياً لمشقة الزحام⁽³⁾.

6- طواف الوداع (الصدر): ويسمى بطواف الوداع؛ لأن الناس يودعون البيت الحرام وسمي بطواف الصدر لأن الناس يخرجون ويصدرون من مكة، وهو واجب عند الأحناف، وقال الشافعي: سنة، ودليل الوجوب: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف"⁽⁴⁾، ومطلق الأمر لوجوب العمل، إلا أن الحائض خصت عن هذا العموم بدليل، وهو ما روي عن النبي ﷺ - خص النساء الحيض ترك طواف الصدر لعذر الحيض، ولم يأمرهن بإقامة شيء آخر مقامه وهو الدم⁽⁵⁾.

وقته:

أما عن وقته، فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي للإنسان إذا أراد السفر أن يطوف طواف الصدر حين يريد أن ينفر، وهذا بيان للوقت المستحب، لا بيان أصل الوقت ويجوز في أيام النحر وبعدها، ويكون أداء

(1) تجوز النيابة في ذبح الهدي حيث يجزئ عن المنيب في ذلك دفع (صك) الهدي أو الأضحية في الأماكن المخصصة لبيعه. انظر: كتاب التيسير في الحج في ضوء المستجدات العصرية ص 113.

(2) أخرجه البخاري برقم (124).

(3) انظر: كتاب التيسير في الحج في ضوء المستجدات العصرية ص 58.

(4) أخرجه أحمد: الحديث رقم 15442.

(5) المبسوط، 34/4. بدائع الصنائع، ج 2، ص 160. الاختيار، ج 1، ص 155.

لا قضاء، حتى لو طاف طواف الصدر ثم أطل الإقامة بمكة ولم ينو الإقامة بها ولم يتخذها داراً جاز طوافه.

- وفي هذا يقول الإمام القدوري: (فَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لَا يَزْمُلُ⁽³⁾ فِيهَا، وَهَذَا الطَّوْفُ طَوَافُ الصَّدْرِ، وَهُوَ وَاجِبٌ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى أَهْلِهِ).

البقاء بمكة بعد طواف الوداع:

من انتهى من أعمال الحج، وطاف طواف الوداع لا يلزمه السفر مباشرة بعد خروجه من المطاف، بل يجوز له أن يبقى في مكة كما شاء، ولا يلزمه إعادة طواف الوداع⁽¹⁾.

سنن الحج (2)

سنن الحج⁽³⁾ هي: غسل الإحرام، والتطيب له، والنطق بالنية، والتلبية عقب كل صلاة: فريضة أو نافلة، ثم دخول المسجد الحرام من باب بني شيبه، والدعاء عند رؤية الكعبة سراً بقوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم هذا بيتك عظمته وشرفته، وكرمته، فزده تعظيماً وتشريفاً وتكريماً.

ويبدأ غير المكي المفرد أو القارن بطواف القدوم من الحجر الأسود يطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول، ويمشي على هيئته في الباقي ويستلم الحجر الأسود في كل شوط، ويستحب استلام الركن اليماني عند أبي حنيفة

(3) الرمل في الطواف: هو أن يمشي في الطواف سريعاً ويهز في مشيته الكتفين.

(1) انظر كتاب التيسير في الحج في ضوء المستجدات العصرية ص 113.

(2) مراقي الفلاح ص 265، خزنة الفقه ص 87، فتح باب العناية 611/1.

(3) السنة: ما يثاب على فعله، ولا جزاء على تركه.

خلاًفاً لمحمد. ثم يصلي ركعتين بعد المطاف عند مقام إبراهيم أو في أي مكان تيسر له⁽¹⁾.

ثم يسن البقاء في المزدلفة حتى يسفر ضوء النهار.

ويسن المبيت بمنى ليلة الثامن من ذي الحجة وأداء خمس صلوات فيها.

وكذا المبيت بمنى ليلتين سنة (المبيت بمنى لياالي التشريق) لا واجب.

ويسن رمي جمرة العقبة (الكبرى) بعد طلوع الشمس يوم النحر قبل الزوال بسبع حصيات كحصى الخذف، تمسك بين السبابة والإبهام.

ويسن رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال (بعد الظهر) من اليوم الثاني والثالث، ويكبر مع كل حصة، مبتدئاً بالجمرة الصغرى (الأولى) التي تلي مسجد الخيف، ويدعو الله عند الفراغ من كل جمرة، وتؤخذ الجمرة من المزدلفة أو من الطريق، اتباعاً لفعل النبي ﷺ، وتقطع التلبية مع أول حصة يرمى بها جمرة العقبة، كما فعل النبي ﷺ.

ويسن النزول بوادي المحصب أو الأبطح (موضع بين منى ومكة) اتباعاً لفعل النبي ﷺ وصحابته الكرام.

حكم المبيت بمنى: المبيت بمنى يوم التَّروية (الثامن من ذي الحجة) غير واجب باتفاق الفقهاء، أما المبيت بمنى أيام التشريق فهو واجب عند بعض الفقهاء غير الحنفية بل هو سنة، لكن من الأعذار المبيحة لترك المبيت بمنى أيام التشريق ألا يكون للحاج مكان يبيت فيه بمنى، ويمكن الأخذ بهذا الرأي تلافياً للزحام الشديد الذي يكون بمنى، وذلك من باب التيسير في ضوء المستجدات العصرية⁽²⁾.

(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 477/1، رحمة الأمة ص90، الإفصاح 517/1.

(2) انظر كتاب التيسير في الحج في ضوء المستجدات العصرية ص39.

الْعُمْرة

العمرة: لغة: بضم العين وسكون الميم لغة: الزيارة، وقد اعتمر إذا أدى العمرة، وأُعمره أعانه على أدائها.

واصطلاحاً: الطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة بإحرام.

وحكمها: سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة، ودليل سنيتها: حديث جابر - رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن العمرة أواجبة هي؟، قال: "لا وأن تعتمروا هو أفضل"⁽¹⁾. وحديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -: "الحج جهاد، والعمرة تطوع"⁽²⁾. أما قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾⁽³⁾. فقد قرأ بعضهم "والعمرة لله" بالرفع، ووقف على قوله: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ" ومع اختلاف القراءة لا تكون حجة؛ ولأن الآية نزلت في أهل الحديبية، وهم خرجوا محرمين بالعمرة، وإنها تصير واجبة بالشروع، ثم حصروا ومنعوا فوجب عليهم إتمامها بخلاف الحج الذي شرع بطريقة الفرض ابتداء⁽⁴⁾.

شروط العمرة: شرط العمرة الإحرام وهو شرط لصحة العمرة وكيفية إحرام الحج، أي نية العمرة مع الذكر والمراد بالذكر التلبية ونحوها مما فيه تعظيم الله تعالى، ويشترط في الإحرام مقارنته بالتلبية ويجب الإحرام للعمرة من الميقات، وأن يتجنب محظورات الإحرام⁽⁵⁾.

ميقات العمرة: للعمرة ميقتان، ميقات زمني، وميقات مكاني.

(1) أخرجه الترمذي: الحديث رقم 261.

(2) أخرجه ابن ماجه: الحديث رقم 968.

(3) سورة البقرة 196.

(4) الهداية، ج 1، ص 178. البحر الرائق، ج 3، ص 63.

(5) بدائع الصنائع، ج 2، ص 219. الاختيار، ج 1، ص 247.

الميقات الزماني للعمرة: وهو جميع العام لغير المشتغل بالحج، ولكنها أفضل في شهر رمضان منها في غيره، وتكره كراهة تحريمية يوم عرفة وأربعة أيام بعده، لقول عائشة رضي الله عنها: "حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعده"⁽¹⁾. إلا إذا قصد القرآن أو التمتع فإنه يكون أفضل في حق الآفاقي، لكن إذا كانت العمرة في أشهر الحج (شوال - ذي القعدة - وعشر من ذي الحجة) فيجب على المعتمر دم إن حج في ذلك العام، ويكون متمتعاً إن لم يرجع للميقات.

الميقات المكاني للعمرة: هي نفسها المواقيت المكانية للحج كما سبق.

محظورات الإحرام للعمرة: ومحظورات الإحرام بالنسبة للعمرة هي محظورات الإحرام للحج التي سبقت

ركن العمرة: الطواف بالكعبة المشرفة: وهو سبعة أشواط، الأربعة الأول فرض، والثلاثة الباقية واجبة. ويشترط في هذا الطواف أن يكون مسبوقاً بالإحرام⁽²⁾ والسعي بين الصفا والمروة: وهو واجب عند الحنفية ركن عند جمهور الفقهاء وأحكامه كأحكام السعي في الحج. وركن السعي سبعة أشواط عند الحنفية غير أن الثلاثة الأخيرة واجبة.

واجبات العمرة: السعي بين الصفا والمروة وهو ركن عند غير الأحناف، الحلق أو التقصير وهو ركن عند غير الأحناف أيضاً.

-قال القدوري: (وَالْعُمْرَةُ لَا تَقُوتُ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ يُكْرَهُ فِعْلُهَا فِيهَا: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ، وَهِيَ: الْإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ).

(1) بدائع الصنائع، ج2، ص227، الاختيار، ج1، ص247.

(2) تبين الحقائق، ج2، ص36. حاشية ابن عابدين، ج2، ص513.

الإحصار والفوات

أولاً: الإحصار: الإحصار هو: المنع من الوقوف بعرفة والطواف بعد الإحرام بالحج الفرض والنفل، وفي العمرة المنع من الطواف، ثم التحلل لمن أحصر⁽¹⁾.

والأصل في هذا: حادثة الحديبية عندما صد المشركون النبي -ﷺ- وأصحابه عن البيت الحرام، فنزل قوله تعالى: "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ"⁽²⁾. وقد أمر النبي -ﷺ- أصحابه حين أحصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلوا⁽³⁾.

بم يتحقق الإحصار: ويتحقق الإحصار أي المنع من إتمام الحج أو العمرة بكل حابس يمنع من ذلك بداية من العدو وغيره كالمرض، وهلاك النفقة، وغير ذلك من وسائل الإحصار⁽⁴⁾.

ودليل الحنفية على ما ذهبوا إليه: الكتاب: وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، **ووجه الدلالة:** أن أهل اللغة يعدون الإحصار ما كان بمرض أو علة، فوجب أن يكون اللفظ مستعملاً في حقيقته وهو المرض ويكون العدو داخلاً فيه بالمعنى.

السنة: وهو ما رواه عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري يقول: قال رسول الله -ﷺ-: "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل"، قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق⁽¹⁾.

(1) بدائع الصنائع، ج 2، ص 177. الهداية شرح بداية المبتدي، ج 1، ص 175.

(2) البقرة، 196.

(3) أخرجه الترمذي، برقم 239.

(4) فتح القدير، ج 2، ص 295.

المعقول: وهو قياس المرض ونحوه على العدو، فكما أن العدو يحبس ويمنع عن الحج فكذلك المرض؛ لأن العلة واحدة فيهما، بل هي أولى في المرض منها في العدو.

كيفية تحلل المحصر:

شرع الله تعالى التحلل لحاجة المحصر إليه دفعاً للحرَج والضرر عنه، حتى لا يظل محرماً إلى أن يندفع عنه هذا المانع أو الحابس من إتمامه لأعمال الحج أو العمرة. ويترتب على ذلك أن يقوم بذبح هدي الإحصار في المكان الذي أحصر فيه وقت حصره.

والمراد بالهدي: ما يهدى إلى الحرم من حيوان أو غيره، لكن المقصود به هنا ما يهدي إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز خاصة، ويجزئ في الهدي الشاة الواحدة أو الماعز، وأما البدنة من الإبل أو البقر فتجزئ عن سبعة. لكن القارن لا يتحلل إلا بدمين يذبحهما في الحرم، لأنه أحرم بإحرامين إحرام الحج وإحرام العمرة⁽²⁾.

التحلل بالحلُق أو التقصير: ومذهب الحنفية أن الحلُق ليس بشرط لتحلل المحصر من الإحرام، وإنما يكفي الذبح دون الحلُق، لكن إن حلق فهو حسن لأن الحلُق سنة، وخالف أبو يوسف والشافعية والحنابلة فقالوا: إن الحلُق واجب حال التحلل من الإحصار لا يسع المحرم تركه وبه أخذ الطحاوي⁽³⁾. وقد استدل أبو حنيفة بالآية وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ حيث جعلت الآية كل موجب الإحصار هو الذبح ولم تشر إلى

(1) أخرجه الترمذي: الحديث رقم 268.

(2) بدائع الصنائع، 2/176. المحيط البرهاني، 2/472. الاختيار، ج 1، ص 169.

(3) مختصر الطحاوي، ص 72، حاشية ابن عابدين، 2/321، الفتاوى الهندية، 1/255.

الحلق، واستدل أبو يوسف ومن معه بفعل النبي ﷺ عند الحديبية من أنه ذبح ثم حلق وأمر أصحابه أن يحلقوا مثله، ولولا أن الحلق نسكاً عند التحلل ما دعاهم إليه، وإذا ثبت أنه نسك وجب فعله كما يجب عند القضاء لغير المحصر⁽¹⁾.

- وفي هذا يقول القدوري: (إِذَا أُخْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ، أَوْ أَصَابَهُ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْمُضِيِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّ، وَقِيلَ لَهُ: ابْعَثْ بِشَاةٍ تُذْبِحُ فِي الْحَرَمِ، وَوَاعَدَ بِهَا مَنْ يَحْمِلُهَا يَوْمًا بَعَيْنِهِ يَذْبَحُهَا فِيهِ، ثُمَّ تَحَلَّلَ).

حكم قضاء المحصر: إذا كان المحصر عنه من حج أو عمرة واجباً فوجوب القضاء ظاهر، سواء كان هذا الوجوب أصله الشرع، بأن كان الحج فرضاً عليه لتوفير شروطه في حقه أو كان واجباً بالنذر.

أما إذا كان المحصر عنه تطوعاً أو نفلاً، ذهب فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة وبعض المالكية كابن رشد إلى أنه يجب القضاء عند الإحصار في التطوع؛ لأن اعتماد النبي ﷺ - وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان لقضاء تلك العمرة التي أحصروا عنها، ولو لم يكن القضاء واجباً لما قضاها - ﷺ -⁽²⁾.

ثانياً: الفوات:

من أحرم بالحج فرضاً أو نفلاً، ثم فاتته ركن الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاتته الحج؛ لأن الحج عرفة كما جاء في الحديث، وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة وذلك بأن يطوف ويسعى من غير إحرام جديد، ثم يتحلل بالحلق أو التقصير ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه، لأن التحلل

(1) بدائع الصنائع، ج2، ص181، حاشية ابن عابدين، ج2، ص320.

(2) بدائع الصنائع، ج2، ص177 الاختيار، 169/1. تبين الحقائق، ج2، ص80.

وقع بأفعال العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما⁽¹⁾.

وأما العمرة فلا تقوت لأنها غير مؤقتة بوقت، وهي جائزة في كل أيام السنة إلا خمسة أيام فإنها تكره فيها وهي: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق. - وفي هذا يقول القدوري: (وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَقَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ قَاتَهُ الْحَجُّ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَتَحَلَّلَ وَيَقْضِيَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ).

بيان كفارة محظورات الإحرام: محظورات الإحرام التي توجب كفارة معينة ثلاثة أقسام: إما إن توجب كفارة دم كشاة ونحوها، وإما أن توجب صدقة وهي نصف صاع من بر وهو يزن حوالي 3,640 ج، وإما أن توجب القيمة وهي جزاء الصيد.

أولاً: ما يوجب دمًا:

إذا طيب المحرم عضواً كاملاً كالرأس واليد ونحوهما فعليه شاة لأن الطيب من محظورات الإحرام اتفاقاً لقوله -ﷺ-: "الحاج، الشعث التقل" فإن كان أقل من عضو فعليه صدقة، وكذا لو طاف للعمرة جنباً أو محدثاً فعليه شاة، وكذا لو ترك من طوافها شوطاً، أو خضب رأسه بحناء أو أدهن بزيت ونحوه، أو لبس مخيطاً، أو ستر رأسه يوماً كاملاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو حلق ربع رأسه أو أحد إبطيه أو عانته، أما حلق الشارب ففيه حكومة عدل أي تقديره، أو قص أطراف يده أو رجليه أو يداً واحدة أو

(1) المحيط البرهاني، ج 2، ص 473. الاختيار، ج 1، ص 150.

رجلاً أو ترك واجباً من واجبات الحج. ففي كل هذه الحالات يجب على من ارتكب هذا المحذور ذبح شاة واحدة أما إذا كان قارناً فشأتان (1).

ثانياً: ما يوجب الصدقة: وهي نصف صاع من بر أو قيمته وهو ما لو طيب أقل من عضو أو لبس مخيطةً أو غطى رأسه أقل من يوم أو حلق أقل من ربع الرأس، أو قص ظفراً واحداً، أو طاف للقدوم، أو الوداع بلا وضوء بخلاف مالهو طاف جنباً ففيه شاة، أو ترك شوطاً من طواف الوداع أو حصاة من حصيات الجمار، أو قص أظافر غيره.

أما الجناية التي توجب أقل من صدقة، فهي مالهو قتل نحو قملة أو جرادة أو نتف شعره، فإنه يتصدق بما شاء مما هو أقل من الصدقة التي هي نصف الصاع من البر (2).

ثالثاً: ما يوجب القيمة: فهو ما لو قتل صيداً فإنه يقوم بمعرفة عدلان في مكان قتله، فإذا بلغت قيمته قيمة الدم فهو بالخيار إن شاء اشتراه ثم ذبحه، أو اشترى طعاماً وتصدق به وأعطى كل فقير نصف صاع أو صام عن طعام كل مسكين يوماً، فإن فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوماً.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (3)، ويستوي في ذلك العامد

(1) بدائع الصنائع، ج 2، ص 198. الهداية، ج 1، ص 162. المحيط البرهاني، ج 2، ص 448.

(2) بدائع الصنائع، 187/2. المحيط البرهاني، ج 2، ص 446. تبين الحقائق، 53/2

(3) المائدة: 96.

والناسي لوجود الجناية منهم وهو موجب القيمة، كما تجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير إلا به، وشعره وقطع عضو من أعضائه، وكسر بيضه وقطع قوائمه أو بعض منها.

والمراد بالصيد: هو الحيوان المتوحش بطبيعته، الممتنع بجناحيه أو بقوائمه، ويستثنى من ذلك الخمس الفواسق التي ورد ذكرها في حديث: "خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، الحداة، والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور". ولا شيء بقتل ما ليس بصيد من هوام الأرض كالنمل والبرغوث والحشرات⁽¹⁾.

حكم الجناية على صيد الحرم: يحرم صيد الحرم - أي مَكَّة - على المحرم والحلال لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم فتح مَكَّة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة"⁽²⁾. وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء، كما يحرم قطع شجره وحشيشه الأخضر اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث: "ولا يختلى خلاها"⁽³⁾، ولا يعضد⁽⁴⁾ شجرها"⁽⁵⁾. ويستثنى من ذلك الأذخر لقوله - ﷺ -: "إلا الأذخر" وهو حشيش طيب الرائحة⁽⁶⁾.

(1) الهداية، ج 1، ص 167، درر الحكام، ج 1، ص 253.

(2) أخرجه أحمد: الحديث رقم 2353.

(3) أي لا يقطع حشيشها وكلاؤها الذي ينبت بنفسه.

(4) يعضد: أي يقطع ويكسر.

(5) أخرجه البخاري: الحديث رقم 1349.

(6) المبسوط، ج 4، ص 104، المحيط البرهاني، ج 2، ص 458، البناءة، ج 4،

ص 416.

وإذا ارتكب المحرم محظوراً من محظورات الإحرام عامداً فعليه التوبة ولا تخرجه الفدية عن إثم المعصية حتى يتوب، لا فرق في ذلك بين كونه عامداً أو ناسياً طائعاً أو مكرهاً⁽¹⁾. ولا تتداخل الدماء فيما لو ارتكب عدة محظورات فعليه لكل محظور دماً إلا إذا نوى رفض الإحرام فإنه يكفيه دم واحد لجميع ذلك، وذلك بأن يضع ما يصنع الحلال - غير المحرم - من لبس الثياب والتطيب والحلق وغير ذلك لأنه أسند ارتكاب المحظورات إلى قصد واحد وهو تعجيل الخروج من الإحرام. وتعتبر نية الخروج عن علم وقصد ذلك، وأما من علم أنه لا يخرج فلا تعتبر هذه النية لجهله بمسألة الخروج.

- قال القدوري: (إِذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ طَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ طَيَّبَ أَقْلًا مِنْ عُضْوٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ. وَإِنْ لَبَسَ ثَوْبًا مَخِيطًا، أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ أَقْلًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَإِنْ حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ حَلَقَ أَقْلًا مِنَ الرُّبْعِ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ. وَإِنْ حَلَقَ مَوَاضِعَ الْمَحَاجِمِ مِنَ الرَّقَبَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: صَدَقَةٌ. وَإِنْ قَصَّ أَظْفِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَإِنْ قَصَّ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ قَصَّ أَقْلًا مِنْ خَمْسَةِ أَظْفِيرٍ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ دَمٌ. وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبَسَ أَوْ حَلَقَ مِنْ عُذْرٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ: إِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ بِثَلَاثَةِ أَصْوَاعٍ مِنَ الطَّعَامِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَإِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ قَبْلَ

(1) فتح القدير، ج2، ص224، حاشية ابن عابدين، ج2، ص256.

الْوُفُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ شَاءٌ، وَيَمْضِي فِي الْحَجِّ كَمَا يَمْضِي مَنْ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ إِذَا حَجَّ بِهَا فِي الْقَضَاءِ.

وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُفُوفِ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاءٌ. وَمَنْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَفْسَدَهَا وَمَضَى فِيهَا وَقَضَاهَا وَعَلَيْهِ شَاءٌ، وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَمَا طَافَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَعَلَيْهِ شَاءٌ، وَلَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ، وَلَا يَلْزِمُهُ قِضَاؤُهَا، وَمَنْ جَامَعَ نَاسِيًا كَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا. وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُومِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ طَافَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاءٌ، وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاءٌ. وَإِنْ طَافَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ وَلَا ذَبَحَ عَلَيْهِ، وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَإِنْ طَافَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاءٌ.

وَمَنْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ شَاءٌ. وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ بَقِيَ مُحْرِمًا أَبَدًا حَتَّى يَطُوفَهَا. وَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ. وَإِنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَاءٌ.

وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ شَاءٌ وَحَجُّهُ تَامٌ. وَمَنْ أَقَاضَ مِنْ عَرَافَاتٍ قَبْلَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَمَنْ تَرَكَ الْوُفُوفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

وَمَنْ تَرَكَ رَمِيَ الْجِمَارِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَإِنْ تَرَكَ رَمِيَ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَإِنْ تَرَكَ رَمِيَ إِحْدَى الْجِمَارِ الثَّلَاثِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ. وَإِنْ تَرَكَ رَمِيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَمَنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ

زيارة قبر النبي ﷺ

حكمها: وزيارة قبر النبي ﷺ من أفضل القربات والمندوبات⁽¹⁾، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"⁽²⁾ وفي حديث آخر عنه ﷺ: "من زار قبري وجبت له شفاعتي"⁽³⁾.

آداب الزيارة: يستحب للمسلم إذا أراد زيارة قبر النبي ﷺ عدة أمور وهي: الطهارة والنظافة ووضع الطيب واجتناب الدخول برائحة كريهة، تقديم رجله اليمنى عند دخوله قائلاً: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

صلاة ركعتين تحية للمسجد، ومن الأفضل أن يصليهما في الروضة الشريفة لقوله ﷺ: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"⁽⁴⁾.

التوجه إلى قبر رسول الله ﷺ بأدب وتذلل واقفاً منه على مسافة أربعة أذرع محاذياً لرأسه الشريف قائلاً: "السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا شفيع الأمة، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر، السلام عليك يا سيد المرسلين، وإمام المتقين، جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن قومه، ورسولاً عن أمته، أشهد يا رسول أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونصحت الأمة،

(1) الاختيار، 1/175، مجمع الأنهر، ج 1، ص 312، البناية، ج 4، ص 140.

(2) أخرجه البخاري: الحديث رقم 1189.

(3) أخرجه ابن ماجه: الحديث رقم 1039.

(4) أخرجه البخاري برقم 61.

وجاهدت في الله حق جهادة. وأقمت الدين حتى أتاك اليقين، صلى الله عليك، وعلى أشرف مكان تشرف بحلول جسدك الكريم فيه صلاة وسلاماً دائماً من رب العالمين، عدد ما كان وعدد ما يكون بعلم الله صلاة لا انقضاء لأمدها. يا رسول الله نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك، وقد جنناك من بلاد شاسعة وأمكنة بعيدة، نقطع السهل والوعر بقصد زيارتك، لنفوز بشفاعتك، والنظر إلى مآثرك ومعاهدك، والقيام بقضاء بعض حقك، والاستشفاع بك إلى ربنا، فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا، والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والوسيلة. وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾⁽¹⁾.

وقد جنناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا، فاشفع لنا إلى ربك، واسأله أن يمتنا على سنتك، وأن يحشرنا في زمرك، وأن يوردنا حوضك، وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامى، الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله "يقولها ثلاثاً" ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم"، ثم يبلغه سلام من أوصاه به فيقول "السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، يشفع بك إلى ربك، فاشفع له وللمسلمين، ثم يصلي عليه ويدعو بما شاء عند وجهه الكريم مستدبراً القبلة⁽²⁾. ثم بعد ذلك يتوجه لزيارة قبر الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم: ثم يتحول يميناً قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- قائلاً: "السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله وأنيسه في

(1) سورة النساء: الآية 64.

(2) الاختيار، ج 1، ص 176، مجمع الأنهر، ج 1، 313.

الغار، ورفيقه في الأسفار، وأمينه على الأسرار، جزاك الله عنا أفضل ما
جزى إماماً عن أمة نبيه، فقد خلفته بأحسن خلف، وسلكت طريقه ومنهاجه
خير مسلك، وقاتلت أهل الردة والبدع، ومهدت الإسلام وشيدت أركانه، فكنت
خير إمام، ووصلت الأرحام، ولم تزل قائماً بالحق ناصراً للدين وأهله، حتى
أتاك اليقين، سل الله سبحانه لنا دوام حبك، والحشر مع حزبك، وقبول زيارتنا،
السلام عليك ورحمة الله وبركاته".

ثم يتحول مثل ذلك حتى يحاذي رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -
ﷺ- فيقول: "السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مظهر
الإسلام، السلام عليك يا مكسر الأصنام، جزاك الله أفضل الجزاء، لقد
نصرت الإسلام والمسلمين، وفتحت معظم البلاد بعد سيد المرسلين، وكفلت
الأيتام، ووصلت الأرحام، وقوى بك الإسلام، وكنت للمسلمين إماماً مرضياً،
هادياً مهدياً، جمعت شملهم، وأعنت فقيرهم، وجبرت كسرهم، السلام عليك
ورحمة الله وبركاته"⁽¹⁾.

(1) الاختيار، ج 1، 176، مجمع الأنهر، ج 1، 313، البناية، ج 4، ص 140.

اسئلة على كتاب الحج

- س1: عرف الحج لغة، وشرعاً، وما حكمة مشروعيته، وما حكمه، وما الأدلة على مشروعيته؟
- س2: ما شروط وجوب الحج؟
- س3: هل الحج واجبٌ على الفور أم التراخي؟ اذكر الآراء والأدلة؟
- س4: ما أركان الحج؟
- س5: ما وقت الوقوف بعرفة؟ مع ذكر الدليل؟
- س6: ما وقت طواف الإفاضة؟ مع ذكر الدليل؟
- س7: ما واجبات الحج؟
- س8: ما وقت الوقوف بالمزدلفة؟
- س9: ما وقت رمي الجمرات؟
- س10: ما مكان الحلق والتقصير؟
- س11: ما مواقيت الحج الزمانية والمكانية؟
- س12: ما محظورات الإحرام؟
- س13: ما جزاء من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام؟
- س14: ما حكم العمرة؟ وما أعمالها؟ وما مواقيتها الزمانية والمكانية؟
- س15: ما تعريف المحصر؟ وما أحكامه؟
- س16: ما حكم زيارة قبر النبي ﷺ؟

جدول المحتويات

الموضوعات	رقم الصفحة
فصل تمهيدي- المبحث الأول: اسم المصنف، ولقبه، وكنيته، ونسبه	1
المبحث الثاني: مولده، ومؤلفاته، ووفاته	3
المبحث الثالث: عصر المصنّف (الإمام المروغيناني)	6
المطلب الأول: في الحالة السياسية	6
المطلب الثاني: في الحالة الاجتماعية	7
المطلب الثالث: في الحالة العلمية والثقافية	8
المبحث الرابع: التعريف بكتاب الهداية	9
المطلب الأول: اسم الكتاب، ومنهج المؤلف فيه	9
المطلب الثاني: الشروح على كتاب الهداية	11
كتاب الطهارات	13
باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز	13
حكم الوضوء بما اعتصر من الشجر والثمر وما قطر من الكرم	15
حكم الوضوء بماء غلب عليه غيره	16
حكم الوضوء بالماء الذي خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه	17
حكم الوضوء بالماء الذي وقعت فيه نجاسة	23
حكم موت ما لا نفس له سائلة في الماء	28
حكم موت ما يعيش في الماء فيه	29
حكم الماء المستعمل	30
حكم الجنب إذا انغمس في البئر	33
حكم طهارة الجلود بالذباغ	34
فصل في البئر	36
أحكام السور والعرق ونحوها- فصل في الأسار وغيرها	43
باب التيمم - شروط صحة التيمم	49
أركان التيمم	52
كيفية التيمم	53
ما يتيمم منه	54
ما يتيمم به	55
حكم التيمم في التيمم	56

الموضوعات	رقم الصفحة
مُبْطَلَاتُ التَّيَمُّمِ	59
وَقْتُ التَّيَمُّمِ	61
مَا يُسْتَبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ - التَّيَمُّمُ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ	62
التَّيَمُّمُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ	63
مَا الْحُكْمُ إِذَا نَسِيَ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى؟	64
هَلْ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ طَلَبُ الْمَاءِ؟	65
مَتَى يَجِبُ عَلَى فَاقِدِ الْمَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ؟	66
تَدْرِيبَاتٌ عَلَى بَابِ التَّيَمُّمِ:	67
باب صلاة المسافرين	68
كتاب الصوم - أنواع الصَّوم	75
فَصْلٌ فِي رُؤْيَاةِ الْهَلَالِ	80
حكم صيام يوم الشك بنية التطوع:	82
حكم صيام يوم الشك تطوعًا إن وافق عادة له	82
حكم صيام يوم الشك تطوعًا إن لم يوافق عادة له	82
حكم صيام يوم الشك، مع التردد في أصل النية	84
حكم صيام يوم الشك، مع التردد في وصف النية	85
حكم من رأى هلال رمضان وحده	87
الحكم لو شهد برؤية هلال رمضان واحد عدل وكان بالسما عِلَّة	90
ما يُقْبَلُ فِي هَلَالِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّة	92
حكم من رأى هلال الفطر وحده	94
ما يُقْبَلُ فِي هَلَالِ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّة	94
ما يقبل في هلال الفطر إذا لم يكن بالسما علة	95
وقت الصوم	96
تعريف الصوم - شروط صحة أداء الصوم في حق النساء	97
باب: ما يُوجِبُ الْقِضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ	97
وجوب القضاء والكفارة بالأكل أو الشرب عمدًا	105
صفة كفارة المفطر عمدًا في رمضان	106
ما يجب على الصائم إذا جامع فيما دون الفرج	107
الحقنة والقطرة للصائم	107

الموضوعات	رقم الصفحة
ذَوِّق الطَّعَامِ وَمَضْغِ الْعَلَكِ لِلصَّائِمِ - الْاِكْتِحَالُ لِلصَّائِمِ	108
السَّوَالُكَ لِلصَّائِمِ	110
الْأَعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِلْفِطْرِ	111
حُكْمُ مَنْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَكَلَ	1152
فَصَلَ فِيمَا يُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ	117
الدَّرَاسَةُ الْمَوْضُوعِيَّةُ	130
تَعْرِيفُ الْفَقْهِ وَخَصَائِصِهِ	131
التَّعْرِيفُ بِأَثَمَةِ الْمَذْهَبِ وَأَهَمِّ كُتُبِهِ	135
الْمِصْطَلَحَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى كُتُبِ الْمَذْهَبِ	140
الْعِبَادَاتُ وَأَهْمِيَّتُهَا فِي الْإِسْلَامِ	143
أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ	145
النَّجَاسَاتُ وَأَقْسَامُهَا	151
الْوُضُوءُ	154
الْغُسْلُ	169
الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالِاسْتِحَاضَةُ	175
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ	203
كِتَابُ الصَّلَاةِ	215
كِتَابُ الْجَنَائِزِ	315
كِتَابُ الزَّكَاةِ	346
كِتَابُ الْحَجِّ	396
الْعُمْرَةُ	430
جَدُولُ الْمَحْتَوِيَّاتِ	444

تم بحمد الله وتوفيقه